



GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Pháp luật đại cương (Trường Đại học Văn Lang)



Scan to open on Studeersnel

GIÁO TRÌNH DÀNH CHO ĐẠI HỌC
(Chủ biên: TS. Trần Thành Thọ)

GIÁO TRÌNH

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI - 2021

Chủ biên

TS. Trần Thành Thọ

Tập thể tác giả

TS. Trần Thành Thọ	Chương 4, Chương 9
ThS. Đỗ Hồng Quyên	Chương 2, Chương 8
ThS. Phạm Minh Quốc	Chương 7, Chương 9
TS. Đinh Thị Thanh Thủy	Chương 1, Chương 2
ThS. Nguyễn Thị Vinh Hương	Chương 5, Chương 6
ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh	Chương 1, Chương 3
ThS. Trần Thị Nguyệt	Chương 5, Chương 6
ThS. Đỗ Thị Hoa	Chương 3, Chương 6
ThS. Nguyễn Thanh Hương	Chương 8
ThS. Đinh Thị Ngọc Hà	Chương 2, Chương 9

Thư ký nhóm biên soạn

ThS. Phạm Minh Quốc

Chủ biên

TS. Trần Thành Thọ

LỜI NÓI ĐẦU

Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng xã hội phức tạp và có mối quan hệ gắn bó với nhau. Mỗi phương diện và cách thức thể hiện các yếu tố hợp thành của hai hiện tượng này được những môn khoa học pháp lý khác nhau nghiên cứu, lý giải. Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay, những nhận thức cơ bản về nhà nước và pháp luật đóng vai trò rất quan trọng đối với việc nâng cao ý thức pháp luật, tạo lập thói quen ứng xử phù hợp với chuẩn mực xã hội. Vì vậy, việc đổi mới và cập nhật chương trình môn học, giáo trình, tài liệu giảng dạy về nhà nước và pháp luật luôn được quan tâm bởi các cấp, các ngành.

Tại **Trường Đại học Thương mại**, **Pháp luật đại cương** là học phần bắt buộc phù hợp với chương trình khung về đào tạo đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với hàm lượng 2 tín chỉ, học phần **Pháp luật đại cương** cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật: những quy luật chung nhất, những phạm trù, khái niệm cơ bản nhất, những mối liên hệ phổ biến nhất của nhà nước và pháp luật. Qua đó, học phần này sẽ giúp người học lý giải về bản chất đích thực, tính chất, đặc trưng, hình thái biểu hiện, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước cũng như của các thiết chế nhà nước; những đặc trưng chủ yếu, chức năng cơ bản của pháp luật, các hình thức tồn tại của pháp luật, các chế định pháp luật, ngành luật và hệ thống pháp luật; mối quan hệ của pháp luật với đạo đức, văn hóa và các phạm trù xã hội khác. Đồng thời học phần **Pháp luật đại cương** cũng trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hành vi pháp luật và về trách nhiệm pháp lý dưới góc độ là hậu quả của hành vi của con người. Qua đó, giúp người học nâng cao nhận thức về những việc làm đúng đắn, hợp pháp, tránh được những hành vi sai trái và thậm chí là vi phạm pháp luật, từ đó hình thành, củng cố ý thức và lối sống tôn trọng, thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật, góp phần hạn chế các tiêu cực xã hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Đáp ứng những yêu cầu đổi mới của chương trình đào tạo trong nhà trường, trên cơ sở kế thừa phát triển các giáo trình Pháp luật đại cương trước đây, quán triệt những quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, **Bộ môn Luật Căn bản** tiến hành biên soạn “**Giáo trình Pháp luật đại cương**” với mục đích sử dụng làm tài liệu giảng

dạy và học tập cho các giảng viên, sinh viên đang nghiên cứu học phần **Pháp luật đại cương**. Về mặt nhận thức lý luận cũng như thực tiễn, với hàm lượng thông tin có tính khái quát cao, chắt lọc từ những kiến thức pháp luật chuyên ngành, **Giáo trình Pháp luật đại cương** sẽ là tài liệu bổ ích đối với sinh viên trong nhà trường cũng như trong các trường đào tạo không chuyên luật khác trong việc nghiên cứu những kiến thức lý luận cơ bản về nhà nước, pháp luật nói chung và các nội dung pháp lý cơ bản của một số ngành luật cụ thể trong hệ thống pháp luật Việt Nam nói riêng.

Nội dung của giáo trình gồm 9 chương với 2 hợp phần. Hợp phần đầu gồm năm chương 1,2,3,4,5 đề cập tới những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật. Bốn chương sau trong hợp phần hai đề cập tới một số nội dung cơ bản của một số ngành luật cụ thể, gồm Luật Dân sự, Luật Hành chính, Luật Hình sự, Luật Phòng chống tham nhũng.

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước - Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chương 2: Một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật

Chương 3: Quy phạm pháp luật và Thực hiện pháp luật

Chương 4: Quan hệ pháp luật

Chương 5: Vi phạm pháp luật và Trách nhiệm pháp lý

Chương 6: Một số nội dung cơ bản của Luật Dân sự

Chương 7: Một số nội dung cơ bản của Luật Hình sự

Chương 8: Một số nội dung cơ bản của Luật Hành chính

Chương 9: Một số nội dung cơ bản của pháp Luật về Phòng, chống tham nhũng

Giáo trình do TS. Trần Thành Thọ làm chủ biên, được hoàn thành với sự làm việc nghiêm túc của tập thể tác giả, gồm: TS. Trần Thành Thọ, ThS. Phạm Minh Quốc, TS. Đinh Thị Thanh Thủy, ThS. Đỗ Hồng Quyên, ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh, ThS. Nguyễn Thị Vinh Hương, ThS. Đỗ Thị Hoa, ThS. Trần Thị Nguyệt, ThS. Nguyễn Thanh Hương, ThS. Đinh Thị Ngọc Hà. Tuy đã rất cố gắng, nhưng chắc chắn giáo trình không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của người học và các nhà nghiên cứu để giáo trình có thể hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.

Mọi sự góp ý xin gửi về **Bộ môn Luật Căn bản, Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương mại**.

Tập thể tác giả

CHƯƠNG 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chương 1 đề cập đến những nội dung lý luận cơ bản về nhà nước nói chung và tìm hiểu về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng, tạo tiền đề để cho người học tiếp tục đi sâu nghiên cứu các vấn đề cơ bản về pháp luật cũng như một số ngành luật cụ thể trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Các nội dung được đề cập trong Chương 1 bao gồm: Khái niệm, nguồn gốc, bản chất, đặc điểm, hình thức nhà nước, chức năng, các kiểu nhà nước; Sự ra đời, bản chất, chức năng, hình thức và bộ máy của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC

1.1.1. Nguồn gốc của nhà nước

Nhà nước được sinh ra từ đâu? Nhà nước là sản phẩm nhân tạo hay là sản phẩm tự nhiên? Đã có nhiều luận thuyết khác nhau về nguồn gốc ra đời của nhà nước. Việc lý giải đúng đắn về bản chất, vai trò, đặc điểm và chức năng của nhà nước cũng gắn liền với việc làm rõ nguồn gốc của nhà nước.

1.1.1.1. Quan niệm của các học thuyết phi Mác Xít:

Từ thời kỳ cổ đại, trung đại đã xuất hiện nhiều quan điểm khác nhau về sự ra đời của nhà nước, trong đó có một số học thuyết tiêu biểu như:

- *Thuyết thần học*: Các nhà tư tưởng theo thuyết thần học cho rằng: Thượng đế là người sắp đặt trật tự xã hội, nhà nước là do Thượng đế sáng tạo ra để bảo vệ trật tự chung, do vậy, quyền lực nhà nước là vĩnh cửu và con người có bổn phận phục tùng quyền lực nhà nước đại diện là các học giả như J. Calvin, J. Althusius...

- *Thuyết gia trưởng*: Quan điểm thuyết này cho rằng nhà nước ra đời là kết quả phát triển của gia đình và quyền gia trưởng, là hình thức tổ chức tự nhiên của cuộc sống con người; vì vậy cũng như gia đình, nhà nước tồn tại trong mọi xã hội, quyền lực nhà nước về bản chất cũng giống như quyền lực gia trưởng của người đứng đầu gia đình (đại diện là các học giả như Aristote, Bodin, More...).

- *Thuyết bạo lực*: quan niệm nhà nước xuất hiện trực tiếp từ việc sử dụng bạo lực của thị tộc này đối với một thị tộc khác, mà kết quả là thị tộc chiến thắng “đặt ra” một hệ thống cơ quan đặc biệt là Nhà nước để nô dịch kẻ chiến bại (đại biểu của thuyết này có Hume, Gumpłowicz, E.Đuyring...). Bên cạnh đó, có một số quan niệm khác về nhà nước như Quan niệm nhà nước là tổ chức của những siêu nhân có sứ mạng lãnh đạo xã hội (học giả Phorrede, Lipeto Zaziki...) hoặc quan điểm nhà nước “siêu trái đất” cho rằng nhà nước là sản phẩm thử nghiệm của nền văn minh ngoài trái đất...

- *Thuyết khế ước xã hội*: Vào khoảng thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, xuất hiện các quan điểm mới về sự ra đời của Nhà nước, hầu hết cho rằng nhà nước là sản phẩm của khế ước xã hội (hợp đồng) do các cá nhân trong xã hội không có nhà nước tạo ra. Mặc dù có sự khác nhau khi lý giải về nội dung của khế ước, song các học thuyết đều xuất phát từ luận đề chung là nguồn gốc nhà nước xuất phát từ khế ước xã hội. Trong số đó, tiêu biểu là thuyết Khế ước xã hội, ra đời vào khoảng thời gian trước và sau các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu với mục đích chống lại sự độc đoán, chuyên quyền phong kiến và nhu cầu thiết lập sự bình đẳng cho tầng lớp tư sản. Theo đó, nhà nước được xem là sản phẩm của “khế ước xã hội” (hợp đồng) được thỏa thuận và ký kết giữa các thành viên trong xã hội, nhà nước có trách nhiệm phục tùng các lợi ích của mọi thành viên trong xã hội. Trường hợp nhà nước không đảm bảo thực hiện các trách nhiệm của mình trong khế ước, các quyền tự nhiên bị vi phạm thì nhân dân có quyền lật đổ nhà nước và ký kết khế ước mới (tiêu biểu là các nhà tư tưởng Thomas Hobbes, John Locke, J.J.Rousseau)¹. Học thuyết khế ước xã hội đã tạo tiền đề rất quan trọng cho thuyết dân chủ cách mạng hình

¹Xem John Locke, Khảo luận thứ hai về chính quyền (chính quyền dân sự), Nxb. Tri thức, 2004.

thành và phát triển nhằm lật đổ ách thống trị của đế chế phong kiến, vì vậy học thuyết này có giá trị lịch sử nhất định.

Có thể thấy, các học thuyết phi Mác Xít do nhiều nguyên nhân khác nhau, đều chưa giải thích đúng đắn về nguồn gốc nhà nước và pháp luật. Mặt khác, nguồn gốc nhà nước vẫn được lý giải theo phương pháp luận của chủ nghĩa duy tâm, coi nhà nước được lập ra theo ý muốn, nguyện vọng chủ quan của các bên tham gia khế ước mà không giải thích được cội nguồn vật chất và bản chất giai cấp của nhà nước.

1.1.1.2. Học thuyết Mác - Lênin về nguồn gốc nhà nước

Với quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, chủ nghĩa Mác - Lênin đã chứng minh một cách khoa học rằng **nhà nước là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử, nó xuất hiện một cách khách quan, là sản phẩm của đời sống xã hội khi xã hội phát triển đến một giai đoạn nhất định, trong xã hội xuất hiện chế độ tư hữu và phân chia thành các giai cấp đối kháng².**

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, xã hội cộng sản nguyên thủy là xã hội chưa có giai cấp, chưa có nhà nước và pháp luật. Sự ra đời của nhà nước nảy sinh chính từ quá trình phát triển và tan rã của xã hội đó.

Cơ sở kinh tế của xã hội cộng sản nguyên thủy được đặc trưng bằng chế độ sở hữu chung về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động với trình độ thấp kém của lực lượng sản xuất. Quyền lực trong xã hội là quyền lực do toàn xã hội thực hiện. Hệ thống quản lý còn rất đơn giản, lúc này quyền lực xã hội chưa tách khỏi xã hội mà gắn liền với xã hội, hòa nhập với xã hội, phục vụ cho cả cộng đồng.

Như vậy, trong xã hội cộng sản nguyên thủy đã có quyền lực, nhưng đó là thứ quyền lực xã hội, được tổ chức và thực hiện trên cơ sở những nguyên tắc dân chủ thực sự, phục vụ lợi ích chung của cả cộng đồng.

Theo học thuyết Mác - Lênin, nguồn gốc ra đời của nhà nước gắn với hai yếu tố cơ bản:

a. Yếu tố kinh tế

Lịch sử loài người đã trải qua ba lần phân công lao động xã hội và dẫn đến sự tan rã của xã hội cộng sản nguyên thủy. **Lực lượng sản xuất**

² Xem Lê nin toàn tập, tập 33, Nxb. Sự thật, 1997

phát triển không ngừng, công cụ lao động được cải tiến, con người ngày càng nhận thức đúng đắn hơn về thế giới, đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong lao động, đòi hỏi từ sự phân công lao động tự nhiên phải được thay thế bằng phân công lao động xã hội.

- *Phân công lao động xã hội lần thứ nhất*: Chăn nuôi tách khỏi trồng trọt và làm xuất hiện chế độ tư hữu. Nhờ lao động, bản thân con người cũng phát triển và hoàn thiện. Con người đã thuần dưỡng được động vật và do đó đã làm xuất hiện một nghề mới - nghề thuần dưỡng và chăn nuôi động vật. Chăn nuôi phát triển rất mạnh và dần dần trở thành một nghề độc lập tách ra khỏi ngành trồng trọt. Bên cạnh ngành chăn nuôi, ngành trồng trọt cũng có những bước phát triển mới, năng suất lao động tăng nhanh, sản phẩm làm ra ngày càng nhiều, do đó, đã xuất hiện những sản phẩm dư thừa. Đây chính là mầm mống sinh ra chế độ tư hữu. Sự phát triển mạnh mẽ của nghề chăn nuôi và trồng trọt đặt ra nhu cầu về sức lao động nên những tù binh trong chiến tranh được giữ lại làm nô lệ để bóc lột sức lao động.

Như vậy, sau lần phân công lao động xã hội thứ nhất, chế độ tư hữu đã xuất hiện, xã hội đã phân chia thành người giàu, người nghèo, chế độ hôn nhân thay đổi từ chế độ quần hôn sang chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

- *Phân công lao động xã hội lần thứ hai*: Thủ công nghiệp tách ra khỏi nông nghiệp. Việc tìm ra kim loại, đặc biệt là sắt, và chế tạo ra các công cụ lao động bằng sắt đã tạo ra cho con người khả năng có thể trồng trọt trên những diện tích rộng lớn. Nghề dệt, nghề chế tạo kim loại, nghề thủ công khác dần dần được chuyên môn hóa làm cho sản phẩm phong phú hơn, thủ công nghiệp tách ra khỏi nông nghiệp. Xã hội có nhiều ngành nghề phát triển nên càng cần sức lao động thì số lượng nô lệ làm việc ngày càng tăng và trở thành một lực lượng xã hội. Sự phân công lao động lần thứ hai đã đẩy nhanh quá trình phân hóa xã hội, làm cho sự phân biệt giữa kẻ giàu người nghèo, giữa chủ nô và nô lệ ngày càng sâu sắc, mâu thuẫn giai cấp ngày càng tăng.

- *Phân công lao động xã hội lần thứ ba*: Xuất hiện tầng lớp thương nhân và nghề thương mại. Nền sản xuất đã tách các ngành sản xuất riêng biệt với nhau, các nhu cầu trao đổi và sản xuất hàng hóa ra đời, thương

nghiệp phát triển, sự xuất hiện tầng lớp thương nhân đã đẩy nhanh sự phân chia giai cấp, làm cho sự tích tụ và tập trung của cải vào trong tay một số ít người giàu có, đồng thời thúc đẩy sự bản cùng hóa của quần chúng và sự tăng nhanh của đám đông dân nghèo.

Như vậy, do sự phát triển của lực lượng sản xuất dẫn đến xuất hiện những yếu tố mới làm đảo lộn đời sống thị tộc, phá vỡ cuộc sống định cư của thị tộc. Tổ chức thị tộc dần dần không còn phù hợp.

b. Yếu tố xã hội

Ba lần phân công lao động đã làm xuất hiện chế độ tư hữu, xã hội phân chia thành các giai cấp đối lập nhau, luôn có mâu thuẫn và đấu tranh gay gắt với nhau để bảo vệ lợi ích của giai cấp mình. Xã hội mới này đòi hỏi phải có một tổ chức đủ sức dập tắt các cuộc xung đột công khai giữa các giai cấp và giữ cho các cuộc xung đột giai cấp ấy trong vòng trật tự có lợi cho những người có của và giữ địa vị thống trị. Mặt khác, để bảo vệ lợi ích vật chất của mình, giai cấp thống trị trong xã hội đã tạo lập một tổ chức, bộ máy có sức mạnh quyền lực rất lớn trong xã hội, đó chính là nhà nước³.

Trong quá trình phát triển của lịch sử loài người, có thể khái quát thành bốn hình thức xuất hiện nhà nước điển hình sau đây:

- *Hình thức xuất hiện nhà nước Athen.* Nhà nước Athen ra đời ở Hy Lạp và ra đời trực tiếp từ sự đối lập giai cấp trong xã hội thị tộc.

- *Hình thức xuất hiện nhà nước Roma.* Nhà nước Roma là kết quả đấu tranh của giới bình dân chống lại giới quý tộc Roma, sau khi hình thành nhà nước Roma thì giới bình dân lại hòa hợp với giới quý tộc.

- *Hình thức xuất hiện nhà nước Giecmann.* Nhà nước Giecmann được hình thành do nhu cầu quản lý những vùng lãnh thổ mới chiếm được từ tay đế chế La Mã sau chiến thắng của người Giecmann đối với người La Mã.

- *Hình thức xuất hiện nhà nước ở phương Đông cổ đại.* Các nhà nước ở phương Đông ra đời tương đối sớm, trong điều kiện chế độ tư

³ Xem: Ph.Ăngghen, Nguồn gốc của gia đình, của tư hữu và của nhà nước, <http://www.marxists.org>.

hữu phát triển rất chậm chạp và yếu ớt, sự phân hóa xã hội diễn ra chưa thật sâu sắc⁴. Hầu hết các nhà nước ở phương Đông xuất hiện do nhu cầu chinh phục thiên nhiên, chủ yếu là khai khẩn đất đai, thủy lợi và chống ngoại xâm. Sự phân hóa xã hội chỉ trở nên gay gắt khi nhà nước được hình thành.

Như vậy, nhà nước đã xuất hiện một cách khách quan, là sản phẩm của một xã hội đã phát triển đến một giai đoạn nhất định. Nhà nước là một hiện tượng xã hội - lịch sử, có quá trình xuất hiện, tồn tại, phát triển và tiêu vong.

1.1.2. Khái niệm nhà nước

Nhà nước là một hiện tượng xã hội quan trọng và phức tạp nhất trong thượng tầng chính trị - pháp lý của xã hội, liên quan đến lợi ích các giai cấp, tầng lớp trong xã hội. Trải qua các thời kì lịch sử, đã có nhiều học giả, các nhà tư tưởng quan tâm nghiên cứu và đưa ra nhiều luận giải khác nhau về nhà nước. Theo nhà tư tưởng Aristote ở thời kỳ cổ đại, sự kết hợp giữa các gia đình đã tạo ra Nhà nước. Một số quan điểm khác cho rằng, Vua chính là nhà nước (nhà nước là Trẫm); Nhà nước là một thể nhân, một cơ thể nhân tạo; Nhà nước là đội quân vũ trang được tách ra khỏi xã hội để làm nhiệm vụ quản lý v.v...

Dưới khía cạnh tiếp cận về trật tự pháp luật, nhà nước được xác định là “một tập hợp các thể chế nắm giữ những phương tiện cưỡng chế hợp pháp, thi hành trên một vùng lãnh thổ được xác định và người dân sống trên lãnh thổ đó được đề cập như một xã hội”.⁵ Nghiên cứu nhà nước trong mối tương quan với quốc gia, một số học giả cho rằng “nhà nước là một đơn vị chính trị độc lập, có một vùng lãnh thổ được công nhận là dưới quyền thống trị của nó”⁶.

⁴ Xem: Giáo trình Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Công an nhân dân, H.1997, tr 11,12.

⁵ Xem Ngân hàng Thế giới, Nhà nước trong một thế giới đang chuyển đổi, Báo cáo về tình hình thế giới năm 1997, Nxb. Chính trị quốc gia, H.1998, tr.34.

⁶ Xem Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp), Từ điển Luật học, Nxb. Từ điển Bách khoa - Nxb. Tư pháp, H.2006, tr.584.

* Xem V. I. Lenin toàn tập, tập 33, Nxb. Tiến bộ, M. 1976, tr.10.

Theo C.Mác, “Nhà nước là một cơ quan thống trị giai cấp, là một cơ quan áp bức của một giai cấp này đối với một giai cấp khác”*. Lênin quan niệm: “Nhà nước bao giờ cũng là một bộ máy nhất định, nó tự tách ra từ xã hội và gồm một nhóm người chỉ chuyên hay gần như chỉ chuyên làm công việc cai trị”.

Như vậy, khái niệm nhà nước được tiếp cận theo nhiều quan điểm khác nhau của các học giả cho thấy nội hàm của nhà nước khá phức tạp, đa chiều. Sự ra đời, tồn tại của nhà nước trong đời sống xã hội là tất yếu, khách quan nhằm thực hiện nhiệm vụ quản lý xã hội, phục vụ và đại diện cho lợi ích của giai cấp cầm quyền trong xã hội.

Từ những phân tích trên, có thể định nghĩa về nhà nước như sau: *Nhà nước là một tổ chức quyền lực công cộng đặc biệt, có bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện chức năng quản lý xã hội, phục vụ và bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền và lợi ích chung của xã hội.*

1.1.3. Bản chất, đặc điểm của nhà nước

1.1.3.1. Bản chất của nhà nước

Bản chất nhà nước là vấn đề then chốt và quan trọng bởi sự liên quan mật thiết đến lợi ích chính trị của giai cấp cầm quyền. Bản chất nhà nước là một trong những vấn đề phức tạp nhất, khó khăn nhất được các học giả, các nhà văn và các nhà triết học tư sản tranh luận nhiều.

Bản chất nhà nước được hiểu là tổng hợp những mặt, những thuộc tính tương đối ổn định bên trong của nhà nước, quy định sự tồn tại và phát triển của nhà nước.

Nhà nước, xuất phát là *một hiện tượng xã hội*, được hình thành từ hai yếu tố cơ bản là yếu tố kinh tế và yếu tố xã hội. Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, nhằm bảo vệ trước hết lợi ích của giai cấp cầm quyền và quản lý trật tự xã hội, chính vì vậy, việc nghiên cứu bản chất của nhà nước phải xuất phát từ hai khía cạnh: *tính giai cấp và tính xã hội.*

a. Tính giai cấp

Tính giai cấp của nhà nước thể hiện thông qua *sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác*, thể hiện trên ba mặt: quyền lực kinh tế, chính trị, tư tưởng.

- *Quyền lực kinh tế*: Giữ vai trò quyết định, là cơ sở để bảo đảm cho sự thống trị giai cấp. Quyền lực kinh tế tạo ra cho người chủ sở hữu khả năng có thể bắt những người bị bóc lột phải phụ thuộc về mặt kinh tế. Nhưng bản thân quyền lực kinh tế không thể duy trì được các quan hệ bóc lột nên giai cấp thống trị cần sử dụng Nhà nước để củng cố quyền lực kinh tế của mình.

- *Quyền lực chính trị*: Giai cấp cầm quyền sử dụng nhà nước như một công cụ đặc biệt nhằm trấn áp và thống trị các giai cấp khác, chính vì vậy nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị. Thông qua nhà nước, ý chí của giai cấp cầm quyền được chuyển hóa thành ý chí của nhà nước và “buộc” các giai cấp khác trong xã hội phải tuân thủ.

- *Quyền lực tư tưởng*: Thông qua nhà nước, ý chí và hệ tư tưởng của giai cấp cầm quyền được thể hiện một cách tập trung thống nhất, trở thành hệ tư tưởng thống trị trong toàn xã hội, bắt các giai cấp khác phải lệ thuộc mình về mặt tư tưởng.

b. Tính xã hội

Với tư cách là bộ máy thực thi quyền lực công cộng nhằm duy trì trật tự và sự ổn định của xã hội, nhà nước còn có tính xã hội. Trong bất cứ xã hội nào, bên cạnh việc chăm lo bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị cầm quyền, nhà nước cũng buộc phải chú ý đến lợi ích chung của xã hội, giải quyết những vấn đề mà đời sống cộng đồng xã hội đặt ra, chẳng hạn về y tế, giao thông, an sinh xã hội, đấu tranh chống tội phạm và các hoạt động xã hội khác.

Nhà nước là một tổ chức quyền lực công cộng, nhân danh xã hội để thực hiện quản lý xã hội, nhà nước không thể tồn tại nếu chỉ phục vụ và bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền mà không quan tâm đến lợi ích và nguyện vọng của các giai tầng khác trong xã hội. Tuy nhiên, tính xã hội của nhà nước trong từng kiểu nhà nước không giống nhau, phụ thuộc vào các điều kiện, đặc thù cũng như hoàn cảnh lịch sử cụ thể.

Như vậy, tính giai cấp và tính xã hội của nhà nước là hai thuộc tính gắn kết, đan xen chặt chẽ với nhau. Đặc biệt, trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế như hiện nay, tính xã hội của nhà nước có xu hướng ngày càng tăng, tính giai cấp có xu hướng giảm dần.

1.1.3.2. Đặc điểm của nhà nước

Đặc điểm của nhà nước được hiểu là nét điển hình, đặc trưng cơ bản nhằm phân biệt nhà nước với các tổ chức khác không phải nhà nước. Nhà nước có năm đặc điểm sau đây:⁷

a. **Nhà nước thiết lập một quyền lực công cộng đặc biệt, không hòa nhập với dân cư:** Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, quyền lực do toàn xã hội tổ chức ra, chưa mang tính giai cấp, phục vụ lợi ích của cả cộng đồng. Khi xuất hiện nhà nước thì quyền lực công cộng đặc biệt được thiết lập. Để thực hiện quyền lực này và để quản lý xã hội, nhà nước có một lớp người đặc biệt chuyên làm nhiệm vụ quản lý và bộ máy chuyên nghiệp, vừa thực hiện quản lý xã hội và nhiệm vụ cưỡng chế gồm quân đội, cảnh sát, tòa án, nhà tù.

b. **Nhà nước có chủ quyền quốc gia:** Chủ quyền quốc gia mang nội dung chính trị pháp lý, nó thể hiện quyền độc lập tự quyết của nhà nước về những chính sách đối nội và đối ngoại không phụ thuộc vào các lực lượng bên ngoài.

c. **Nhà nước phân chia dân cư theo lãnh thổ:** Trong phạm vi lãnh thổ, nhà nước phân chia dân cư thành các đơn vị hành chính nhằm bảo đảm cho hoạt động quản lý của nhà nước tập trung, thống nhất và chặt chẽ hơn, phạm vi tác động của nhà nước trên quy mô rộng lớn hơn. Mặt khác, việc phân chia này dẫn đến việc hình thành bộ máy hoàn chỉnh các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

d. **Nhà nước quy định thuế và thực hiện việc thu các loại thuế:** Thuế là nguồn thu cho ngân sách nhà nước, nhằm duy trì quyền lực xã hội của nhà nước, nuôi dưỡng bộ máy nhà nước - lớp người đặc biệt, tách ra khỏi lao động, sản xuất, để thực hiện chức năng quản lý, đồng thời, thuế cũng được sử dụng để điều tiết xã hội. Nhà nước là chủ thể duy nhất có quyền ban hành quy định về các loại thuế và thu thuế phù hợp với bản chất, nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động của mình.

e. **Nhà nước ban hành pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật:**

⁷ Xem: Nguyễn Cửu Việt, Giáo trình Nhà nước và pháp luật đại cương, Nxb. Đại học Quốc gia, 2004.

Với tư cách là người thực thi quyền lực công cộng duy trì trật tự xã hội, nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền ban hành pháp luật và áp dụng pháp luật để quản lý xã hội.

1.1.4. Hình thức nhà nước

Hình thức nhà nước là thuật ngữ dùng để chỉ phương thức tồn tại và phát triển của nhà nước. Thông qua hình thức nhà nước, có thể thấy được chủ thể nào nắm giữ quyền lực nhà nước cũng như cách thức thực thi quyền lực đó.

Như vậy, hình thức nhà nước được hiểu là “là cách thức tổ chức quyền lực nhà nước và phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước”⁸.

Hình thức nhà nước được cấu tạo bởi ba yếu tố cơ bản gồm: hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước, chế độ chính trị.

1.1.4.1. Hình thức chính thể

Hình thức chính thể là cách thức tổ chức và trình tự thành lập cơ quan cấp cao của quyền lực nhà nước cũng như mối quan hệ giữa các cơ quan đó với nhau và với nhân dân.

Hình thức chính thể của nhà nước được nghiên cứu dưới ba khía cạnh: quyền lực nhà nước được trao cho cơ quan nào? Dưới những cách thức nào? Sự tham gia của nhân dân trong các tổ chức và hoạt động của các cơ quan đó như thế nào? Theo đó, hình thức chính thể được chia thành hai dạng:

a. **Chính thể quân chủ:** Quyền lực cao nhất tập trung toàn bộ hoặc một phần trong tay người đứng đầu nhà nước theo nguyên tắc thừa kế (cha truyền con nối).

Chính thể quân chủ có hai dạng cơ bản: quân chủ tuyệt đối và quân chủ hạn chế.

Quân chủ tuyệt đối: Là mô hình tổ chức nhà nước được thiết lập dựa trên thuyết về quyền lực tối cao của nhà vua (phổ biến trong xã hội phong kiến), ví dụ: Nhật Bản thời trung đại, Trung Quốc, Việt Nam.

⁸ Xem: Nguyễn Minh Đoàn, Nguyễn Văn Năm, Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2016, Tr. 123.

Quân chủ hạn chế: Là chính thể trong đó, quyền lực tối cao của nhà vua bị hạn chế về mặt lập pháp, hành pháp, tư pháp. Bên cạnh đó, quyền lực tối cao đó được san sẻ cho các thiết chế khác là các cơ quan nhà nước được bầu ra theo nhiệm kỳ như Nghị viện, Chính phủ..., ví dụ Đan Mạch, Anh, Bỉ, New Zealand...

b. *Chính thể cộng hòa*: Quyền lực cao nhất của nhà nước thuộc về cơ quan được bầu ra theo một thời hạn nhất định (phương thức bầu cử). Các cơ quan này thường có tên gọi như Đại hội nhân dân (Nhà nước cộng hòa dân chủ Aten cổ đại), Nghị viện, Quốc hội...

Chính thể cộng hòa có hai dạng: Là cộng hòa dân chủ và cộng hòa quý tộc

Cộng hòa dân chủ: Là chính thể trong đó mọi công dân có đủ điều kiện theo luật định được tham gia bầu cử để thành lập ra cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Cộng hòa quý tộc: Là chính thể trong đó chỉ có giới quý tộc mới có quyền bầu để thành lập ra cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất (ví dụ chế độ cộng hòa quý tộc phong kiến ở một số thành phố của Italia như Gionnso, Phlorenso, nhà nước cộng hòa quý tộc chủ nô La Mã cổ đại thế kỷ VI - I TCN).

1.1.4.2. Hình thức cấu trúc

Hình thức cấu trúc nhà nước là cách thức tổ chức nhà nước thành các đơn vị hành chính - lãnh thổ và mối quan hệ giữa các cơ quan trong hệ thống chính quyền nhà nước.

Có hai hình thức cấu trúc nhà nước chủ yếu là hình thức *nhà nước đơn nhất* và *nhà nước liên bang*.

a. *Nhà nước đơn nhất* là nhà nước thống nhất, có chủ quyền chung, trong đó nước được phân chia thành các cấp hành chính, và chỉ có một cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất (Quốc hội); một cơ quan hành chính nhà nước cao nhất (Chính phủ) với hệ thống cơ quan quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương và cơ sở, ví dụ Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Pháp, Nhật...

b. *Nhà nước liên bang* là nhà nước có hai hay nhiều nhà nước thành viên hợp lại và ngoài hệ thống cơ quan quyền lực và cơ quan hành chính cao nhất chung cho toàn liên bang, trong mỗi nước thành viên cũng có hệ

thống cơ quan quyền lực và cơ quan hành chính cao nhất riêng của mình; trong quan hệ với nhà nước liên bang, các nhà nước thành viên đều bình đẳng và có quyền độc lập tương đối. Các nhà nước liên bang điển hình như Mỹ, Đức, Áo, Ấn Độ, Mexico, Thụy Sĩ...

Ngoài hai hình thức nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang, còn xuất hiện **nhà nước liên minh**. Đây là sự liên kết tạm thời giữa hai hay nhiều nhà nước để thực hiện một số nhiệm vụ nhất định, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhà nước liên minh tự giải tán hoặc có thể chuyển đổi thành nhà nước liên bang (ví dụ Liên minh Châu Âu - EU, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ từ 1776 đến 1787, là nhà nước liên minh, sau đó phát triển thành nhà nước liên bang)⁹.

1.1.4.3. Chế độ chính trị

Chế độ chính trị là tổng thể những phương pháp, cách thức do các cơ quan nhà nước sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nước của mình.

Từ khi nhà nước xuất hiện cho đến nay, giai cấp thống trị đã sử dụng nhiều phương pháp, thủ đoạn nhằm thực hiện quyền lực nhà nước. Có thể phân ra hai phương pháp cơ bản, đó là *phương pháp dân chủ* và *phương pháp phản dân chủ*.

a. **Phương pháp dân chủ:** gồm dân chủ thật sự, dân chủ giả hiệu, dân chủ rộng rãi, dân chủ hạn chế, dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp...

b. **Phương pháp phản dân chủ:** thể hiện tính độc tài, khi phương pháp này phát triển đến cao độ sẽ trở thành phương pháp tàn bạo, quân phiệt và phát xít.

Việc sử dụng các phương pháp nào sẽ phụ thuộc vào bản chất của nhà nước, điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời, phụ thuộc vào tương quan lực lượng đấu tranh giai cấp cũng như các yếu tố khách quan và chủ quan khác trong mỗi giai đoạn lịch sử ở mỗi nước cụ thể.

1.1.5. Chức năng nhà nước

Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, nó ra đời nhằm tổ chức và quản lý các mặt của đời sống xã hội. Chính vì vậy, dưới khía cạnh pháp lý, chức năng của nhà nước được định nghĩa như sau:

⁹ Xem: Nguyễn Văn Đông, Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2009.

Chức năng nhà nước là những phương diện hoạt động chủ yếu của nhà nước, phản ánh bản chất nhà nước nhằm thực hiện những nhiệm vụ cơ bản của nhà nước trong từng giai đoạn.

Có nhiều cách tiếp cận và xác định chức năng của nhà nước. Chẳng hạn; Căn cứ vào bản chất của nhà nước, chức năng của nhà nước được phân chia thành chức năng thể hiện tính giai cấp, tính xã hội; Dựa vào mục đích thực hiện, chức năng nhà nước chia thành chức năng cai trị và chức năng phục vụ; Dựa vào hình thức thực hiện, chia thành chức năng lập pháp, chức năng hành pháp, chức năng tư pháp¹⁰.

Căn cứ vào phạm vi hoạt động của nhà nước, chức năng của nhà nước được chia thành chức năng đối nội và chức năng đối ngoại.

a. *Chức năng đối nội* là những phương diện hoạt động chủ yếu của nhà nước trong nội bộ đất nước như: bảo đảm trật tự xã hội, trấn áp những phần tử chống đối chế độ, bảo vệ và phát triển chế độ kinh tế, văn hóa v.v..

b. *Chức năng đối ngoại* thể hiện vai trò của nhà nước trong quan hệ với các nhà nước và dân tộc khác như: phòng thủ đất nước, chống sự xâm lược từ bên ngoài, thiết lập mối quan hệ với các quốc gia khác...

Các chức năng đối nội và đối ngoại có quan hệ mật thiết với nhau, tác động, ảnh hưởng lẫn nhau. Việc thực hiện tốt các chức năng đối nội tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chức năng đối ngoại và ngược lại, việc thực hiện các chức năng đối ngoại phải phục vụ cho việc thực hiện các chức năng đối nội.

Như vậy, chức năng của nhà nước được xác định xuất phát từ bản chất của nhà nước, do cơ sở kinh tế và cơ cấu giai cấp của xã hội quyết định. Cần phân biệt chức năng nhà nước và nhiệm vụ của nhà nước. Nhiệm vụ nhà nước là những vấn đề chủ yếu nhất về đối nội, đối ngoại trong thời gian lâu dài mà nhà nước phải giải quyết nhằm đạt tới mục tiêu đã đặt ra. Chức năng nhà nước là những hoạt động chủ yếu của nhà nước để thực hiện nhiệm vụ của nhà nước, hay nói cách khác, nhiệm vụ nhà

¹⁰ Xem Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm, Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2016, Tr78.

nước là cơ sở để xác định nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện chức năng nhà nước, còn chức năng nhà nước là “phương thức” thực hiện nhiệm vụ của nhà nước.

1.1.6. Các kiểu nhà nước

Cơ sở để xác định các kiểu nhà nước trong lịch sử là dựa vào học thuyết Mác - Lênin về các hình thái kinh tế - xã hội. Theo học thuyết này tương ứng với mỗi hình thái kinh tế - xã hội có một kiểu nhà nước và các đặc trưng trong mỗi kiểu nhà nước cũng do hình thái kinh tế - xã hội tương ứng quyết định. Vì vậy có thể hiểu, *kiểu nhà nước là tổng thể những dấu hiệu cơ bản, đặc thù của nhà nước thể hiện bản chất giai cấp, điều kiện tồn tại và phát triển của nhà nước trong một hình thái kinh tế - xã hội tương ứng*. Xã hội loài người tồn tại bốn hình thái kinh tế - xã hội, vì vậy tương ứng với bốn hình thái kinh tế - xã hội này có bốn kiểu nhà nước đó là kiểu nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản và xã hội chủ nghĩa.

1.1.6.1. Kiểu nhà nước chủ nô

Nhà nước chủ nô là kiểu nhà nước đầu tiên ra đời trên cơ sở sự tan rã của chế độ thị tộc, gắn liền với sự xuất hiện chế độ tư hữu và phân chia xã hội thành các giai cấp. Bản chất của nhà nước chủ nô được thể hiện trên cơ sở các điều kiện về kinh tế và xã hội. Nhà nước chủ nô tồn tại cơ sở kinh tế là quan hệ sản xuất chiếm hữu nô lệ, chủ nô vừa sở hữu tư liệu sản xuất, vừa sở hữu cả người nô lệ. Trong xã hội chiếm hữu nô lệ, người nô lệ không được coi trọng như một con người mà chỉ được coi như “một công cụ biết nói”, chủ nô có toàn quyền với người nô lệ, có thể đem tặng, cho và cũng có thể giết đi. Chính điều này đã làm xuất hiện trong nhà nước chủ nô một kết cấu giai cấp phức tạp bởi tồn tại sự mâu thuẫn gay gắt giữa chủ nô và nô lệ. Không những vậy trong nhà nước chủ nô còn tồn tại một số giai tầng khác như nông dân, thợ thủ công... nhưng những giai tầng này cũng có thân phận thấp kém, cũng bị tầng lớp chủ nô chi phối mạnh mẽ. Với cơ sở kinh tế, xã hội nói trên, nhà nước chủ nô có *bản chất* thể hiện là một *nhà nước bóc lột*, là một công cụ bạo lực để giai cấp chủ nô thực hiện nền *chuyên chính* với các giai tầng khác trong xã hội. Trong quá trình tồn tại, nhà nước chủ nô thực hiện một số *chức năng* cơ bản như củng cố và bảo vệ sở hữu về tư

liệu sản xuất và cả người nô lệ của giai cấp chủ nô; thực hiện đàn áp bằng quân sự đối với sự phản kháng của các giai tầng trong xã hội; thực hiện đàn áp về mặt tư tưởng đối với giai cấp bị trị; hoặc tiến hành chiến tranh xâm lược và phòng thủ đất nước. **Nhà nước chủ nô có hình thức nhà nước gắn liền với các hình thức chính thể quân chủ, cộng hòa dân chủ và cộng hòa quý tộc.**

1.1.6.2. Kiểu nhà nước phong kiến

Nhà nước phong kiến ra đời thay thế cho nhà nước chủ nô, có bản chất cũng được xác lập trên cơ sở kinh tế và cơ sở xã hội. Nhà nước phong kiến tồn tại cơ sở kinh tế là hình thức sở hữu của địa chủ phong kiến đối với ruộng đất và các tư liệu sản xuất khác và sở hữu mỗi cá nhân là những người nông dân trong sự lệ thuộc vào giai cấp địa chủ. Nhà nước phong kiến có kết cấu xã hội phức tạp với hai giai cấp chính trong xã hội là tầng lớp địa chủ và tầng lớp nông dân. Ngoài ra còn có các tầng lớp khác như thợ thủ công, tầng lớp... Việc chiếm hữu ruộng đất trong xã hội phong kiến phần lớn thuộc về tay giai cấp thống trị, tầng lớp bị trị có trong tay một số lượng ruộng đất nhất định nhưng vẫn chịu sự bóc lột và chi phối của tầng lớp địa chủ. Với cơ sở kinh tế và xã hội nói trên, nhà nước phong kiến cũng thể hiện bản chất là một nhà nước bóc lột nhằm duy trì và bảo vệ lợi ích cho giai cấp thống trị. Nhà nước phong kiến ra đời thực hiện một số chức năng cụ thể như bảo vệ và phát triển chế độ sở hữu phong kiến; thực hiện sự đàn áp đối với giai cấp nông dân và các tầng lớp khác trong xã hội; tiến hành chiến tranh xâm lược cũng như phòng thủ đất nước trước sự tấn công từ bên ngoài. **Về hình thức nhà nước, nhà nước phong kiến có hình thức quân chủ với sự tồn tại đa dạng bao gồm: quân chủ phân quyền cát cứ; quân chủ đại diện đẳng cấp; quân chủ trung ương tập quyền và cộng hòa phong kiến.**

1.1.6.3. Kiểu nhà nước tư sản

Nhà nước tư sản được hình thành bằng nhiều con đường khác nhau và được đánh giá là kiểu nhà nước đã đem lại nền văn minh cho nhân loại với nhiều tiến bộ mới. Tuy nhiên nhà nước tư sản về bản chất vẫn là một **kiểu nhà nước bóc lột.** Điều này được thể hiện trên cơ sở kinh tế và cơ sở xã hội của nhà nước tư sản. Cơ sở kinh tế của nhà nước tư sản là

các quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, xác lập và duy trì chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và bóc lột giá trị thặng dư. Trong nhà nước tư sản tồn tại hai giai cấp cơ bản là tư sản và vô sản. Ngoài ra còn có một số giai tầng khác trong xã hội đó là thợ thủ công, nông dân... và giữa giai cấp tư sản và các giai tầng khác trong xã hội có lợi ích mâu thuẫn và đối kháng với nhau. Vì vậy về bản chất thì nhà nước tư sản cũng giống như hai kiểu nhà nước chủ nô và phong kiến đều là các kiểu nhà nước bóc lột, thực chất bảo vệ và củng cố lợi ích cho giai cấp thống trị. Nhà nước tư sản trong quá trình tồn tại hướng đến thực hiện một số chức năng như bảo vệ chế độ tư sản; trấn áp sự đối kháng của các giai tầng khác và tiến hành chiến tranh xâm lược... Về hình thức nhà nước, nhà nước tư sản tồn tại nhiều hình thức nhà nước khác nhau như hình thức chính thể lập hiến; chính thể quân chủ đại nghị, chính thể cộng hòa (cộng hòa tổng thống và cộng hòa đại nghị).

1.1.6.4. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước tiến bộ và được hình thành trên cơ sở những tiền đề về kinh tế và tiền đề chính trị - xã hội, có sứ mệnh lịch sử là lãnh đạo tầng lớp nhân dân đứng lên làm cuộc cách mạng nhằm lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản và lập nên chính đảng của mình. Nhà nước xã hội chủ nghĩa có bản chất dân chủ rộng rãi, thể hiện ý chí của đa số tầng lớp nhân dân trong xã hội. Nhà nước xã hội chủ nghĩa cũng thực hiện nhiều chức năng quan trọng như tổ chức và quản lý kinh tế, quản lý văn hóa - xã hội, đảm bảo trật tự an ninh, an toàn xã hội, bảo vệ tổ quốc và thực hiện, mở rộng các mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các quốc gia trên thế giới. Về hình thức nhà nước, các nhà nước xã hội chủ nghĩa đều có hình thức chính thể cộng hòa dân chủ.

Đây là bốn kiểu nhà nước đã tồn tại trong xã hội loài người và sự thay thế kiểu nhà nước này bằng kiểu nhà nước khác là một tất yếu khách quan. Kiểu nhà nước sau bao giờ cũng tiến bộ hơn kiểu nhà nước trước đó, hơn nữa các nhà nước có thể bỏ qua những giai đoạn phát triển nhất định, có thể từ xã hội nguyên thủy hình thành nhà nước phong kiến hoặc từ nhà nước phong kiến có thể tiến thẳng đến nhà nước xã hội chủ nghĩa (bỏ qua giai đoạn phát triển của nhà nước tư sản).

1.2. NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1.2.1. Sự ra đời, bản chất, chức năng của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.2.1.1. **Sự ra đời** nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trước cách mạng tháng Tám năm 1945, Việt Nam là nước thuộc địa nửa phong kiến với nền sản xuất nông nghiệp lạc hậu, chậm phát triển. Thực dân Pháp khi cai trị trên lãnh thổ Việt Nam, đã duy trì chế độ thuộc địa nửa phong kiến nhằm mục đích bảo vệ lợi ích cho Pháp và tầng lớp phong kiến tồn tại trong xã hội Việt Nam. Tháng Tám năm 1945, ở Việt Nam diễn ra cuộc tổng khởi nghĩa. Do tính chất, cũng như yêu cầu của cuộc khởi nghĩa này Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, thiết lập một nền dân chủ mới trên lãnh thổ nước ta. Sau khi ra đời, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Miền Bắc vừa tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa đấu tranh chống lại đế quốc Mỹ. Miền Nam vẫn tiếp tục tiến hành đấu tranh cách mạng nhằm giải phóng dân tộc. Trong thời gian này, lực lượng nòng cốt của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đó chính là giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức. Năm 1976 sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ, đất nước ta hoàn toàn được giải phóng. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được đổi tên thành nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn Tư bản chủ nghĩa nhằm xây dựng một xã hội có nền kinh tế công, nông hiện đại; văn hóa, kỹ thuật tiên tiến; quốc phòng, an ninh vững chắc, nhân dân có đời sống văn minh và hạnh phúc.

1.2.1.2. **Bản chất** của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nhà nước xã hội chủ nghĩa có bản chất hoàn toàn khác so với các kiểu nhà nước chủ nô, phong kiến và tư sản. Bản chất này do cơ sở kinh tế và cơ sở chính trị, xã hội quy định. Bản chất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thể hiện cụ thể của bản chất nhà nước xã hội chủ nghĩa. Điều 2 Hiến pháp năm 2013 quy định “*Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam*

do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức”. Về cơ bản, bản chất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện qua những đặc trưng sau:

Thứ nhất, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhà nước được nhân dân thiết lập nên bằng việc thực hiện các quyền bầu cử hoặc ứng cử thông qua các cơ quan như Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ngoài ra nhân dân còn có thể thực hiện quyền lực nhà nước thông qua việc kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của các cơ quan nhà nước cũng như tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến để xây dựng các chính sách xã hội cũng như việc ban hành pháp luật của nước ta.

Thứ hai, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nhà nước thống nhất của tất cả các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ. Các dân tộc cùng được bình đẳng với nhau, cùng nhau gắn bó đoàn kết và nhà nước ta đảm bảo không có sự chia rẽ hay kỳ thị đối với các dân tộc khác cùng sinh sống. Điều này cũng được thể hiện sâu sắc trong quy định tại Điều 5 Hiến pháp năm 2013 và khẳng định nhà nước ta là một khối dân tộc đoàn kết thống nhất.

Thứ ba, dân chủ là bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa và cũng là bản chất cơ bản của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để nhân dân có thể làm chủ đất nước, nhà nước cần có những cơ chế nhằm đảm bảo cho người dân được tham gia vào các hoạt động chung của nhà nước như kiểm tra, giám sát của hoạt động của các cơ quan nhà nước cũng như hoạt động của các cán bộ làm việc trong các cơ quan nhà nước đó. Ngoài ra nhà nước cũng cần phải có các biện pháp nhằm ngăn chặn kịp thời và kiên quyết xử lý đối với các hành vi tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, các hành vi vi phạm pháp luật... Bản chất này của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn được thể hiện thông qua việc xóa bỏ áp bức, bóc lột và những bất công trong xã hội bởi nhà nước ta là một nhà nước của toàn thể nhân dân lao động.

Thứ tư, bản chất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn được thể hiện rõ nét thông qua việc nhà nước cần tăng cường quản lý, hoàn thiện bộ máy và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng nhằm thực

hiện có hiệu quả các hoạt động kinh tế xã hội. Đồng thời cần tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền quốc gia... với tất cả các quốc gia trên thế giới.

1.2.1.3. Chức năng của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Có thể khẳng định rằng bản chất của mỗi kiểu nhà nước sẽ quyết định đến chức năng của mỗi kiểu nhà nước đó và ở mỗi giai đoạn phát triển khác nhau thì chức năng của mỗi nhà nước cũng khác nhau. Chức năng của nhà nước được hiểu là những phương diện hoạt động cơ bản của nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của nhà nước. Thực tế cho thấy việc nghiên cứu chức năng của mỗi kiểu nhà nước, cần xem xét dưới hai khía cạnh đó là chức năng đối nội và chức năng đối ngoại. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có bản chất là kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa, vì vậy chức năng của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng cần được tiếp cận dưới hai khía cạnh nói trên.

a. Chức năng đối nội

- *Chức năng tổ chức và quản lý kinh tế.* Đây là chức năng quan trọng hàng đầu của nhà nước ta và chức năng này được khẳng định tại Điều 51 Hiến pháp năm 2013, nhà nước thực hiện chủ trương phát triển nền kinh tế “...thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”. Để thực hiện chức năng này nhà nước ta cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng như cần xây dựng các chiến lược, sách lược các chính sách kinh tế để định hướng cho nền kinh tế của đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra nhà nước cũng cần có những quy định cụ thể liên quan đến lĩnh vực thuế, tài chính... cũng như các quy định của pháp luật liên quan đến cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, bảo vệ sản xuất trong nước, các chính sách chống độc quyền... nhằm hạn chế những hành vi vi phạm có thể làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia và nhà nước. Ngoài ra nhà nước ta cần đổi mới các tổ chức và quản lý các thành phần kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia vào quá trình phát triển kinh tế của đất nước.

- *Chức năng tổ chức và quản lý văn hóa - xã hội.* Sự phát triển của nền kinh tế cần được đặt trong mối liên hệ với sự phát triển của văn hóa - xã hội. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng luôn coi trọng sự phát triển của nền văn hóa - xã hội. Điều này được thể hiện sâu sắc tại các Điều 58, 59, 60 và 61 Hiến pháp năm 2013, trong đó nhấn mạnh sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các chính sách ưu đãi đối với người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và đặc biệt vẫn coi phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, xử lý nghiêm minh và kịp thời các tệ nạn xã hội.

- *Chức năng đảm bảo sự ổn định chính trị, an ninh, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.* Để thực hiện tốt chức năng này nhà nước ta cần phải quan tâm và chú trọng đến các hình thức, phương pháp để đảm bảo ổn định chính trị và an toàn xã hội đồng thời cũng phải thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật.

b. Chức năng đối ngoại

- *Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.* Chức năng quan trọng này được quy định cụ thể tại các Điều 64, 65, 66, 67, 68 của Hiến pháp năm 2013. Mặc dù đất nước ta đã hoàn toàn được giải phóng, nhưng công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của nước ta vẫn luôn phải đối mặt với nhiều thế lực thù địch, chống đối cách mạng và chính quyền... Vì vậy bảo vệ Tổ quốc được đặt ra trong mọi thời kỳ phát triển của đất nước. Để thực hiện tốt chức năng này, nước ta cũng cần phải tập trung cho việc xây dựng lực lượng quân đội tinh nhuệ và tiếp tục phát triển nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự nhằm bảo vệ đất nước khi bị xâm phạm trong và ngoài nước.

- *Thúc đẩy, củng cố, mở rộng và nâng cao các mối quan hệ quốc tế với các quốc gia trên thế giới trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng, tôn trọng chủ quyền quốc gia.* Thực hiện tốt chức năng này sẽ đem lại cho nhà nước ta nhiều lợi ích quan trọng, có thể tiếp thu những thành tựu khoa học cho sự phát triển kinh tế, học hỏi được các kinh nghiệm nhằm phát triển các chính sách văn hóa, giáo dục... và đặc biệt là có thể bảo vệ thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cơ sở sự ủng hộ

của bạn bè quốc tế ngoài việc sử dụng sức mạnh và lực lượng cách mạng ở trong nước.

1.2.2. Hình thức nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tùy thuộc vào các yếu tố chính trị, văn hóa, kinh tế xã hội... mà mỗi quốc gia khi hình thành sẽ lựa chọn một hình thức nhà nước cho phù hợp. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ khi ra đời và phát triển đã lựa chọn hình thức nhà nước như sau:

1.2.2.1. Hình thức cấu trúc nhà nước

Hiến pháp Việt Nam thời kỳ 1946, 1959, 1980 và 1992 đều quy định hình thức cấu trúc của nhà nước ta là nhà nước đơn nhất. Đến nay Hiến pháp năm 2013 ra đời thay thế cho Hiến pháp năm 1992 cũng khẳng định nhà nước ta *“là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời”* (Điều 1). Tinh thần của quy định này cũng thể hiện rất rõ việc lựa chọn mô hình nhà nước đơn nhất của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Với tính chất là một nhà nước đơn nhất, nhà nước ta có các đặc trưng như có một Hiến pháp - là văn bản pháp lý có giá trị cao nhất trong hệ thống pháp luật ở nước ta, có một hệ thống pháp luật thống nhất, lãnh thổ được phân chia thành các đơn vị hành chính lãnh thổ¹¹ và các bộ phận hành chính lãnh thổ này không có chủ quyền quốc gia; trong nhà nước có một bộ máy thống nhất từ trung ương đến địa phương, có các cơ quan được phân chia thứ bậc, cấp trên cấp dưới và có mối quan hệ thống nhất giữa các cơ quan này trong bộ máy nhà nước.

1.2.2.2. Hình thức chính thể

Hình thức chính thể của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng được khẳng định thông qua các bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013:

¹¹ Xem: Điều 110 Hiến pháp năm 2013 quy định các đơn vị hành chính lãnh thổ của nhà nước ta được phân định như sau:

- Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Tỉnh chia thành huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương chia thành quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương.
- Huyện chia thành xã, thị trấn, thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành phường và xã, quận chia thành phường.

- Hiến pháp năm 1946 và 1959 đều quy định hình thức chính thể của nhà nước là Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tuy nhiên cách tổ chức quyền lực trong Hiến pháp năm 1946 và 1959 có sự khác nhau. Hiến pháp năm 1946 xác định nguyên tắc quyền lực thống nhất gồm: Nghị viện nhân dân, Chủ tịch nước, Chính phủ. Nghị viện nhân dân là cơ quan quyền lực cao nhất. Chủ tịch nước được Nghị viện nhân dân bầu ra, có quyền kiến nghị lại luật và không phải chịu trách nhiệm trước Nghị viện. Chính phủ có vị trí, tính chất là cơ quan hành chính cao nhất. Cơ quan tư pháp bao gồm Tòa án tối cao, các Tòa phúc thẩm, các Tòa đệ nhị cấp và sơ thẩm. Thẩm phán trong các Tòa án đều do Chính phủ bổ nhiệm và họ chỉ tuân theo pháp luật, các cơ quan khác không được can thiệp.

Đến Hiến pháp 1959, cách tổ chức quyền lực có sự thay đổi so với Hiến pháp năm 1946 bao gồm: Quốc hội, Chủ tịch nước, Hội đồng chính phủ và cơ quan tư pháp. Chủ tịch nước không còn được xác định là người đứng đầu cơ quan hành pháp. Hội đồng chính phủ là cơ quan chấp hành của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất. Cơ quan tư pháp bao gồm Tòa án nhân dân (Tòa án nhân dân tối cao, tòa án nhân dân địa phương và các Tòa án quân sự) và Viện Kiểm sát nhân dân (Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát các địa phương).

- Hiến pháp năm 1980, 1992 và 2013 đều quy định hình thức chính thể của nhà nước ta là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên cách tổ chức quyền lực trong mỗi Hiến pháp này có sự thay đổi phù hợp với tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Hiến pháp năm 1980 thể hiện cách tổ chức quyền lực theo hướng tập quyền, quyền lực tập trung vào Quốc hội, chế độ nguyên thủ quốc gia cá nhân chuyển thành nguyên thủ quốc gia tập thể đó là Hội đồng Nhà nước. Cơ quan chấp hành và cũng là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất là Hội đồng Bộ trưởng. Cơ quan tư pháp vẫn bao gồm hai hệ thống cơ quan Tòa án và Viện kiểm sát.

Việc tổ chức quyền lực nhà nước theo Hiến pháp 1992 vẫn theo nguyên tắc tập quyền, nhưng có sự thay đổi về thẩm quyền của các cơ quan như, Quốc hội là cơ quan lập pháp. Hội đồng nhà nước được phân chia thành hai cơ quan đó là Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch

nước. Hội đồng Bộ trưởng đổi thành Chính phủ. Cơ quan tư pháp vẫn bao gồm Tòa án và Viện kiểm sát.

Hiến pháp năm 2013 ra đời thay thế cho Hiến pháp năm 1992, xác định tổ chức quyền lực nhà nước ta là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Vị trí, tính chất của các cơ quan có sự thay đổi nhất định trong đó, Quốc hội được xác định là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thay mặt nhà nước thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại. Chính phủ vẫn được xác định là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước ta, là cơ quan chấp hành của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và thực hiện quyền hành pháp. Cơ quan tư pháp bao gồm hệ thống Tòa án và Viện kiểm sát.

1.2.2.3. Chế độ chính trị

Đặc trưng của chế độ chính trị trong nhà nước xã hội chủ nghĩa là tính dân chủ, phương thức thực hiện quyền lực nhà nước xã hội chủ nghĩa chủ yếu là biện pháp giáo dục, thuyết phục và trong trường hợp có vi phạm pháp luật thì vẫn có biện pháp xử lý nghiêm minh. Vì vậy chế độ chính trị trong nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về cơ bản có sự chứa đựng các đặc trưng trong chế độ chính trị của nhà nước xã hội chủ nghĩa nói trên.

1.2.3. Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa là một hệ thống các cơ quan nhà nước được tổ chức theo những nguyên tắc chung thống nhất, mang tính quyền lực nhà nước của nhà nước xã hội chủ nghĩa, được thành lập và tổ chức trên cơ sở các nguyên tắc chính trị - xã hội tạo thành một cơ chế đồng bộ nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Mỗi bộ máy nhà nước được tổ chức và hoạt động xuất phát từ bản chất của nhà nước, cũng như các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Vì vậy để đảm bảo cho hoạt động của bộ máy nhà nước có hiệu quả thì bộ máy nhà nước cần được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc nhất định và khi các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội thay đổi thì bộ

máy nhà nước cũng cần có những thay đổi theo cho phù hợp. Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ghi nhận cụ thể trong Hiến pháp 1946, 1959, 1980 và 1992. Hiến pháp năm 2013 vẫn kế thừa nhưng cũng có sự phát triển mô hình của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước đây, xác định rõ nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước cũng đã được xác định cụ thể và đặc biệt Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung thêm một số cơ quan trong bộ máy nhà nước. Nhìn chung bộ máy của nhà nước ta theo Hiến pháp năm 2013 bao gồm các ba hệ thống cơ quan:

1.2.3.1. Các cơ quan quyền lực nhà nước (cơ quan đại diện)

Hệ thống cơ quan này do nhân dân trực tiếp bầu ra và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước. Hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước bao gồm: Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

- Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bởi Quốc hội là cơ quan được nhân dân cử tri cả nước từ mọi thành phần trong xã hội, từ mọi địa phương trong cả nước trực tiếp bầu ra. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp và có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước (Điều 69 Hiến pháp năm 2013). Nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội được quy định cụ thể tại Điều 70 của Hiến pháp năm 2013. Về cơ bản nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội được giữ nguyên theo Hiến pháp năm 1992, nhưng cũng đồng thời bổ sung thêm một số chức năng, nhiệm vụ phù hợp với chức năng của Quốc hội trong hoạt động lập hiến, lập pháp. Cơ cấu của Quốc hội được Hiến pháp năm 2013 quy định khá cụ thể, ngoài Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch, còn có các cơ quan trực thuộc khác như:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Quốc hội giao phó. Những nhiệm vụ, quyền hạn này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được quy định cụ thể tại Điều 74 Hiến pháp năm 2013.

- **Hội đồng dân tộc và các Ủy ban** của Quốc hội cũng do Quốc hội thành lập để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn mà Quốc hội giao cho trong quá trình hoạt động. Về cơ bản Hội đồng dân tộc có một vị trí pháp lý hoàn toàn khác so với các Ủy ban của Quốc hội bởi vấn đề dân tộc là một trong những vấn đề có tính chất khá đặc thù so với các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội khác. Trong trường hợp cần thiết Quốc hội có thể thành lập Ủy ban lâm thời để tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó. Các cơ quan này có nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại các Điều 75, 76 Hiến pháp năm 2013.

- **Kiểm toán nhà nước và Hội đồng bầu cử quốc gia** là các thiết chế độc lập mới được bổ sung trong Hiến pháp năm 2013 và do Quốc hội thành lập.

Kiểm toán nhà nước hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Ngoài ra, Tổng kiểm toán nhà nước còn chịu trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm toán; báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp thì Tổng kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm và báo cáo trước Ủy ban thường vụ Quốc hội (Điều 118 Hiến pháp năm 2013).

Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu, chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (Điều 117 Hiến pháp năm 2013). Việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia thể hiện tính khách quan trong chỉ đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội cũng như đại biểu Hội đồng nhân dân.

- **Hội đồng Nhân dân** là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, do nhân dân địa phương bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân (Điều 113 Hiến pháp năm 2013).

1.2.3.2. Các cơ quan quản lý hành chính nhà nước

- Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội,

vì vậy Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước (Điều 94 Hiến pháp năm 2013). Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ được quy định cụ thể tại Điều 96 Hiến pháp năm 2013. Cơ cấu của Chính phủ bao gồm: Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

- Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra và là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân. Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Ủy ban nhân dân tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao (Điều 114 Hiến pháp năm 2013).

1.2.3.3. Các cơ quan tư pháp

Hệ thống cơ quan tư pháp ở nước ta bao gồm Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân.

- **Tòa án** là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 có những sửa đổi, bổ sung quan trọng trong đó có 5 điều quy định các nguyên tắc nền tảng của Tòa án. Hệ thống Tòa án theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 bao gồm: Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân cấp cao; Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; Tòa án quân sự. Các Tòa án này có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định cụ thể tại các Điều 20, 29, 37, 44 và 49 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.

- **Viện kiểm sát nhân dân** thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Cơ quan này có nhiệm vụ quan trọng trong việc bảo vệ các vấn đề khác nhau trong đời sống xã hội như quyền con người, pháp luật, lợi ích của nhà nước... điều này góp phần đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất (Điều 107 Hiến pháp năm 2013). Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 bao gồm: Viện Kiểm sát

nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; Viện kiểm sát quân sự các cấp. Nhiệm vụ và quyền hạn của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân được quy định tại các Điều 41, 50 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

Ngoài ba hệ thống cơ quan nói trên, bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn có **chức danh Chủ tịch nước**. Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nhà nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại (Điều 86 Hiến pháp năm 2013). Chức danh này do Quốc hội bầu ra trong số các đại biểu Quốc hội. Như vậy so với Hiến pháp năm 1992, chế định chủ tịch nước về cơ bản không có sự thay đổi nhiều, vẫn là một chức danh quan trọng trong bộ máy nhà nước, có sự phối hợp với các cơ quan khác trong quá trình thực hiện quyền lực nhà nước và thay mặt nhà nước thực hiện chức năng đối nội và đối ngoại. Ngoài ra Chủ tịch nước còn có vị trí thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân và cũng là người được giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Vai trò này của Chủ tịch nước theo Hiến pháp năm 2013 được quy định khá cụ thể tại Khoản 5 Điều 88 Hiến pháp năm 2013. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước được quy định cụ thể tại Điều 88, 90 Hiến pháp năm 2013.

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, THẢO LUẬN CHƯƠNG 1

1. Sự hình thành nhà nước trong lịch sử, các quan điểm khác nhau về sự hình thành của nhà nước? Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nguồn gốc nhà nước?
2. Phân tích tính giai cấp, tính xã hội của nhà nước? Cho ví dụ minh họa
4. Hình thức chính thể: khái niệm, phân loại, so sánh các dạng hình thức chính thể nhà nước?
5. Hình thức cấu trúc nhà nước, chế độ chính trị? Liên hệ với nhà nước Việt Nam?

6. Chức năng nhà nước: khái niệm, phân loại, các yếu tố tác động đến việc thực hiện chức năng nhà nước?

7. Bộ máy nhà nước: khái niệm, phân loại các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các mô hình tổ chức bộ máy nhà nước (trong các kiểu nhà nước)?

8. Bản chất, hình thức, đặc điểm cơ bản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

9. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam: khái niệm, phân loại các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. John Locke, *Khảo luận thứ hai về chính quyền (chính quyền dân sự)*, Nxb. Tri thức năm 1997.
2. Nguyễn Cửu Việt, *Giáo trình Nhà nước và pháp luật đại cương*, Nxb. Đại học Quốc gia, năm 2004.
3. Phạm Hồng Thái, Đinh Văn Mậu, *Lý luận nhà nước và pháp luật*, Nxb. Giao thông vận tải, năm 2009.
4. Nguyễn Thế Quyền, Nguyễn Minh Đoan, *Hướng dẫn tự nghiên cứu Lý luận nhà nước và pháp luật*, Nxb. Thống kê, năm 2011.
5. Nguyễn Minh Đoan, *Hướng dẫn môn học Lý luận nhà nước và pháp luật*, Nxb. Tư pháp, năm 2014.
6. Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm, *Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật*, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, năm 2016.
7. Trường Đại học Luật Hà Nội, *Bình luận Khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013*, Nxb. Chính trị quốc gia, năm 2016.

CHƯƠNG 2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT

Chương 2 hướng tới cung cấp cho người học những kiến thức lý luận cơ bản về pháp luật, làm cơ sở cho việc tiếp cận và nghiên cứu các vấn đề khoa học pháp lý khác.

Các nội dung được đề cập trong chương 2 gồm: Khái niệm chung về pháp luật (nguồn gốc ra đời của pháp luật, bản chất và đặc điểm của pháp luật); Các hình thức thể hiện sự tồn tại của pháp luật; Cấu trúc hệ thống của pháp luật; và Pháp luật xã hội chủ nghĩa.

2.1 NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT, ĐẶC TRƯNG CỦA PHÁP LUẬT

2.1.1 Khái niệm pháp luật

Trong lịch sử tư tưởng và khoa học pháp lý của nhân loại cho đến nay chưa tìm thấy một lý giải mang tính thống nhất cho quan niệm về pháp luật. Nhiều học giả ở phương Tây như Cicero (106 - 43. tr. CN), St. Augustine (354 - 430), các chính trị gia thời La Mã đã cho rằng pháp luật là “*sự phân biệt giữa những thứ công bằng và bất công*”, là “*sự đồng nhất giữa luật và công lý*”; với triết lý về sự “*Tự do*”, John Locke (1632 - 1704); Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778), những chính trị gia có ảnh hưởng lớn tới cuộc cách mạng tư sản Pháp đã cho rằng: *sẽ không có “tự do” nếu không có sự hiện diện của pháp luật*;... Đối với Karl Marx (1818 - 1883), cha đẻ của lý thuyết cộng sản hiện đại, pháp luật chẳng qua chỉ là “*ý chí của các ông (giai cấp tư sản) được nâng lên thành luật áp dụng chung cho tất cả mọi người - thứ ý chí mà nội dung chủ yếu của nó do điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp các ông quyết định*”.¹²

Có thể thấy rằng, sự khác biệt trong quan niệm của các nhà tư tưởng nổi tiếng về khái niệm pháp luật, mặc dù là khái niệm dùng để diễn tả một hiện tượng xã hội tồn tại khách quan, nhưng lại được diễn tả

¹² Xem: Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford: Oxford University Press, 2001, p.41.

qua lăng kính chủ quan của con người khiến cho nó khác đi. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, mỗi quan niệm pháp luật đều có các khía cạnh “chính trị” của nó.

Tuy nhiên, trên cơ sở của triết học duy vật lịch sử - Chủ nghĩa Mác - Lênin cũng đã khẳng định được sự hiện diện khách quan của pháp luật trong đời sống của xã hội có giai cấp và pháp luật được xem là “*hệ thống các quy tắc xử sự, mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội theo mục tiêu, định hướng cụ thể*”.¹³

Hiện nay, trong bối cảnh đất nước ta có nhiều thay đổi, nhất là việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, khép kín, sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa, hội nhập với quốc tế, nhiều quan niệm truyền thống của lý luận Mác Lê nin đã được xem xét lại để bổ sung, hoàn thiện. Trong bối cảnh ấy, khía cạnh giai cấp của pháp luật tuy tiếp tục được khẳng định, nhưng khía cạnh xã hội hay giá trị xã hội của pháp luật được coi trọng hơn.¹⁴ Bối cảnh ấy cũng mở đường cho việc đánh giá các quan điểm về pháp luật của phương Tây với thái độ cởi mở và độ lượng hơn. Trước đây, đã có không ít lý luận pháp luật của các nước phương Tây coi là sản phẩm của xã hội, giai cấp “tư sản” và bị bác bỏ toàn bộ. Hiện nay trong bối cảnh mới, giới luật gia Việt Nam đã mạnh dạn tiếp thu, thừa nhận nhiều quan niệm, triết lý của phương Tây, như các tư tưởng, quan điểm pháp lý là một ví dụ điển hình.

2.1.2 Nguồn gốc pháp luật

Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp, pháp luật ra đời là do xuất phát từ nhu cầu quản lý xã hội. Việc lý giải về sự ra đời của pháp luật cũng sẽ tương tự như sự lý giải về sự ra đời của Nhà nước, khi lý giải về sự ra đời của pháp luật cũng đã tồn tại nhiều quan điểm khác nhau: Quan điểm thần học cho rằng, pháp luật là do thượng đế sắp đặt, tạo ra theo ý muốn của thượng đế; Quan điểm duy tâm khách quan thì cho rằng

¹³ Xem: Đại học Luật Hà Nội, *Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật*, Nxb. Công an nhân dân, tr.98, 2010

¹⁴ Xem: Lê Minh Tâm và Nguyễn Minh Đoan (chủ biên), *Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật*, Hà Nội: Nxb. Công an nhân dân, 2010, tr.107.

pháp luật là sản phẩm hiện thực của ý niệm đạo đức; Quan điểm theo trường phái pháp luật tự nhiên thì cho rằng ở đâu con người tồn tại, hiện diện thì ở đó có pháp luật. Quan điểm đại diện cho trường phái này phải kể đến Montesquieu, học giả người Anh cho rằng “*Mọi vật đều có luật của nó. Thế giới thần linh, thế giới vật chất, những trí tuệ siêu việt, cho đến các loài vật và loài người đều có luật của mình*”¹⁵; Quan điểm Mác - Lênin đã lý giải về sự ra đời của pháp luật là tất yếu và khách quan, pháp luật ra đời là sản phẩm của sự biến đổi xã hội từ xã hội không có giai cấp sang xã hội có giai cấp.

Khi xã hội hình thành nhiều giai tầng khác nhau, đối kháng nhau thì các quy tắc xã hội không còn phù hợp với ý chí chung của mọi người trong xã hội. Giai cấp nắm giữ nhiều của cải vật chất muốn có những quy tắc mới nhằm tạo sức mạnh hơn hẳn so với những quy tắc xã hội cũ để bảo vệ lợi ích cho giai cấp mình, nên đã tìm cách giữ lại những tập quán có lợi, vận dụng và biến đổi các tập quán đó sao cho có lợi cho giai cấp mình.

Như vậy, pháp luật ra đời là do nhu cầu quản lý xã hội, là sản phẩm của sự phát triển xã hội vừa thể hiện tính khách quan và vừa thể hiện tính chủ quan. Nghĩa là pháp luật ra đời do nhu cầu đòi hỏi của xã hội khi đã phát triển đến một mức độ nhất định và đồng thời pháp luật cũng lại phụ thuộc vào ý chí của nhà nước, giai cấp, lực lượng thống trị trong xã hội.

Như vậy pháp luật được hình thành và phát triển luôn gắn với các giai đoạn phát triển khác nhau của xã hội loài người, gắn với các hình thái kinh tế xã hội trong từng giai đoạn lịch sử: Nhà nước Chủ nô có pháp luật chủ nô; Nhà nước Phong kiến có pháp luật phong kiến; Nhà nước Tư sản có pháp luật tư sản; Nhà nước Xã hội chủ nghĩa có pháp luật xã hội chủ nghĩa.

2.1.3. Đặc trưng cơ bản của pháp luật

a. Pháp luật thể hiện tính quyền lực nhà nước

Pháp luật là công cụ của Nhà nước để điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nên pháp luật phải do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, hay nói cách khác pháp luật được hình

¹⁵Xem: Montesquieu, *Tinh thần pháp luật*, (bản dịch của Hoàng Thanh Đạm), Hà Nội, 1996, tr.39

thành bởi con đường nhà nước. Nhà nước ban hành ra pháp luật để đảm bảo cho chức năng quản lý của Nhà nước được thực thi một cách triệt để. Thông qua pháp luật, ý chí của giai cấp thống trị được đảm bảo thực hiện. Việc đảm bảo cho các quy định của pháp luật được thực thi có hiệu quả trên thực tiễn chính là việc đảm bảo cho quyền lực nhà nước được thực thi và tác động đến mọi chủ thể. Bởi vậy, pháp luật không thể tồn tại và phát huy hiệu quả các giá trị của nó nếu nó không gắn liền với nhà nước và thể hiện quyền lực Nhà nước.

b. Pháp luật mang tính ý chí

Xét về bản chất, ý chí trong pháp luật là ý chí của giai cấp, lực lượng cầm quyền. Ý chí đó thể hiện rõ ở mục đích xây dựng pháp luật, nội dung pháp luật.

Trên thực tế, lực lượng nắm giữ quyền lực nhà nước sẽ có khả năng thể hiện ý chí và lợi ích của mình một cách tối đa trong pháp luật. Khi ý chí và lợi ích đã được hợp pháp hóa bằng pháp luật thì nó được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước. Bởi vậy, quá trình xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật được diễn ra dưới những hình thức cụ thể, theo những nguyên tắc, trình tự và thủ tục chặt chẽ. Điều này thể hiện rõ sự khác biệt giữa pháp luật với hệ thống các quy phạm khác.

c. Pháp luật mang tính bắt buộc chung

Tính bắt buộc chung của pháp luật trước hết được thể hiện ở đặc tính do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện thống nhất. Ngoài ra nó còn được thể hiện trong nhận thức và thực thi pháp luật trên thực tiễn thông qua việc pháp luật ghi nhận các giá trị xã hội, các phương thức ứng xử phù hợp để bất cứ chủ thể nào ở vào hoàn cảnh và điều kiện pháp luật đã dự liệu đều phải xử sự theo yêu cầu của pháp luật. Như vậy, việc ứng xử đúng theo pháp luật một mặt là yêu cầu pháp lý đối với chủ thể, mặt khác là trách nhiệm của chính chủ thể đó trước các ứng xử đã được xã hội thừa nhận và tôn trọng. Việc các chủ thể không tuân theo các quy định pháp luật khi đó sẽ tùy theo mức độ vi phạm của hành vi mà nhà nước sẽ áp dụng các biện pháp tác động tương xứng để đảm bảo cho các quy định đó được thực thi trong thực tiễn của đời sống xã hội.

Như vậy, tính quyền lực nhà nước chính là yếu tố nền tảng cho pháp luật được tôn trọng, được thực hiện và mang tính bắt buộc chung.

d. Pháp luật mang tính quy phạm phổ biến

Pháp luật mang tính quy phạm phổ biến là đề cập đến tính khuôn mẫu, tính mực thước. Những khuôn mẫu, những mực thước đó được xác định cụ thể, nêu lên những giới hạn cần thiết mà nhà nước quy định để mọi chủ thể có thể xử sự trong khuôn khổ cho phép. Giới hạn đó được xác định ở nhiều khía cạnh khác nhau như cho phép, cấm đoán, bắt buộc... Nguyên tắc: “*được làm tất cả mọi việc trừ những điều mà pháp luật nghiêm cấm*”, “*bình đẳng trước pháp luật*”... được hình thành là dựa trên cơ sở của đặc trưng về tính quy phạm của pháp luật. Thuộc tính quy phạm phổ biến của pháp luật được thể hiện cụ thể là: “*là khuôn mẫu chung cho nhiều người*” và “*được áp dụng nhiều lần trong không gian và thời gian rộng lớn*”

2.1.4. Bản chất của pháp luật

Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, sự ra đời và tồn tại của Pháp luật luôn gắn với xã hội có giai cấp và là sản phẩm của sự phát triển của xã hội nên pháp luật hàm chứa trong nó hai thuộc tính là **tính giai cấp** và **tính xã hội**.

a. Tính giai cấp của pháp luật

Để giải thích một cách đúng đắn và khoa học về bản chất của pháp luật, học thuyết Mác - Lênin về nhà nước và pháp luật đã đặt pháp luật trong mối quan hệ với các hiện tượng khác trong xã hội có giai cấp. Theo đó, pháp luật chỉ phát sinh tồn tại và phát triển trong xã hội có giai cấp. Bản chất của pháp luật thể hiện chính ở tính giai cấp của nó, không có “pháp luật tự nhiên” hay pháp luật không mang tính giai cấp.

Tính **giai cấp** của pháp luật thể hiện trước hết ở chỗ, **pháp luật phản ánh ý chí Nhà nước của giai cấp thống trị**. C.Mác và Ăngghen khi nghiên cứu về pháp luật tư sản đã đi đến kết luận: Pháp luật tư sản chẳng qua chỉ là ý chí của giai cấp tư sản được đề lên thành luật, cái ý chí mà nội dung của nó là do điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp tư sản quyết định. Nhờ nắm trong tay quyền lực nhà nước, giai cấp thống trị đã

thông qua nhà nước để thể hiện ý chí của giai cấp mình một cách tập trung, thống nhất và hợp pháp hóa thành ý chí của nhà nước, ý chí đó được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Pháp luật là nhân tố để điều chỉnh về mặt giai cấp các quan hệ xã hội nhằm hướng các quan hệ xã hội phát triển theo một “trật tự” phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị. Với ý nghĩa đó, pháp luật chính là công cụ để thực hiện sự thống trị giai cấp.

Tính giai cấp là thuộc tính chung của bất kỳ kiểu pháp luật nào nhưng mỗi kiểu pháp luật lại có những nét riêng và cách biểu hiện đặc thù. Ví dụ: Pháp luật chủ nô công khai quy định quyền lực vô hạn của các chủ nô, tình trạng vô quyền của người nô lệ; Pháp luật phong kiến công khai quy định đặc quyền, đặc lợi của tầng lớp địa chủ phong kiến, cũng như quy định các chế tài hà khắc dã man để trấn áp nhân dân lao động; Trong pháp luật tư sản bản chất giai cấp được thể hiện một cách tinh vi dưới nhiều hình thức như quy định về mặt pháp lý những quyền tự do, dân chủ... nhưng thực chất pháp luật tư sản luôn thể hiện ý chí của giai cấp tư sản và mục đích trước hết nhằm phục vụ lợi ích cho giai cấp tư sản; Pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là công cụ để xây dựng một xã hội mới trong đó mọi người đều được sống tự do, bình đẳng, công bằng xã hội được bảo đảm.

b. Tính xã hội của pháp luật

Pháp luật do nhà nước, đại diện chính thức của toàn xã hội ban hành nên nó hàm chứa tính xã hội. Nội dung của pháp luật luôn mang tính điển hình bởi nó chính là hiện thực của đời sống xã hội, được xã hội thực hiện và sử dụng.

Pháp luật chính là phương tiện và công cụ để giải quyết các vấn đề thuộc các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Trong nhiều trường hợp khi thực tiễn xã hội đặt ra vấn đề cấp bách và để giải quyết nó nhằm đảm bảo sự ổn định, trật tự cho xã hội thì phải cần đến sự hợp lực của cả cộng đồng. Khi đó, nếu pháp luật thực sự là phương tiện để đảm bảo sự liên kết, đồng thuận của cả quốc gia, cả dân tộc, cả cộng đồng thì pháp luật đã thể hiện rất rõ thuộc tính xã hội của nó.

Như vậy, xét về bản chất thì tính xã hội là thuộc tính chung của pháp luật. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi kiểu pháp luật khác nhau thì sẽ hàm chứa thuộc tính xã hội khác nhau, thể hiện thuộc tính xã hội khác nhau trên thực tiễn. Chẳng hạn, pháp luật tư sản ở thời kỳ đầu, sau thắng lợi của cách mạng tư sản đã thể hiện rõ nội dung tiến bộ so với pháp luật phong kiến và có tác dụng tích cực góp phần xóa bỏ những quan hệ kinh tế - xã hội phong kiến lạc hậu, củng cố và thúc đẩy sự phát triển những quan hệ kinh tế - xã hội tiến bộ mới hình thành trong xã hội tư sản chủ nghĩa. Nhưng đến thời kỳ đế quốc chủ nghĩa nó đã có nhiều thay đổi và có những tác động tiêu cực đến các quá trình kinh tế, chính trị và xã hội...

Như vậy, pháp luật là một hiện tượng vừa mang tính giai cấp lại vừa thể hiện tính xã hội, hai thuộc tính này có mối liên hệ mật thiết với nhau, không có pháp luật chỉ thể hiện duy nhất tính giai cấp; ngược lại, cũng không có pháp luật chỉ thể hiện tính xã hội.

2.2. CÁC MỐI QUAN HỆ CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT

2.2.1. Quan hệ giữa pháp luật với kinh tế

Pháp luật là một trong những yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng xã hội, nó luôn có mối quan hệ chặt chẽ với kinh tế là một trong những yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng xã hội. Pháp luật chịu sự tác động của kinh tế và nó cũng có ảnh hưởng tới sự phát triển của kinh tế. Đúng như C.Mác đã khẳng định: “Phương thức sản xuất đời sống vật chất quyết định các quá trình sinh hoạt xã hội, chính trị và tinh thần nói chung”¹⁶. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế là vô cùng phức tạp, bởi vậy cần xem xét nó trên nhiều bình diện khác nhau.

Trong mối quan hệ này, kinh tế luôn giữ vai trò quyết định, quan hệ kinh tế quyết định nội dung của pháp luật, hình thức và sự phát triển của pháp luật. **Bởi vì phụ thuộc vào kinh tế nên nội dung và hình thức của pháp luật thường phản ánh đúng trình độ phát triển kinh tế, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế.** Mọi sự thay đổi trong kinh tế - xã hội thì sớm hay muộn cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi tương ứng trong hệ thống pháp luật của đất nước.

¹⁶ Xem: C.Mác, Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập II, Nxb. Sự thật, Hà Nội, tr.637

Trong mối quan hệ với kinh tế, pháp luật không chỉ thụ động phụ thuộc vào kinh tế mà nó còn tác động trở lại đối với kinh tế. **Pháp luật là phương tiện để quản lý kinh tế, thực hiện các chính sách kinh tế, các mục tiêu kinh tế.** Thông qua pháp luật, nhà nước hoạch định các chính sách kinh tế, trật tự hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế, định hướng cho các quan hệ kinh tế phát triển theo những mục đích của nhà nước. Với tư cách là công cụ quản lý của nhà nước, nội dung và hình thức của pháp luật phản ánh đúng trình độ phát triển kinh tế, thể hiện được ý chí và lợi ích của lực lượng tiến bộ trong xã hội thì pháp luật sẽ tác động tích cực tới kinh tế; ngược lại thì pháp luật sẽ tác động tiêu cực tới kinh tế.

2.2.2. Quan hệ giữa pháp luật với chính trị

Chính trị là quan hệ giữa các giai cấp liên quan tới việc giành và thực thi quyền lực nhà nước và là công cụ có hiệu lực nhất để điều tiết các quan hệ giai cấp phù hợp với ý nguyện, lợi ích của giai cấp thống trị.

Trong mối quan hệ với chính trị, pháp luật là một trong những hình thức biểu hiện cụ thể của chính trị. Đường lối, chính sách của giai cấp thống trị luôn giữ vai trò chỉ đạo đối với pháp luật. Chính trị là sự biểu hiện tập trung của kinh tế, vì vậy đường lối chính trị thể hiện trước hết ở các chính sách kinh tế. Các chính sách đó được cụ thể hóa trong pháp luật thành những quy định chung, thống nhất trong toàn xã hội.

Mặt khác, chính trị còn là sự thể hiện mối quan hệ giữa các giai cấp và các lực lượng khác nhau trong xã hội trên tất cả các lĩnh vực. Vì vậy, pháp luật không chỉ phản ánh các chính sách kinh tế mà còn thể hiện các quan hệ giai cấp.

2.2.3. Quan hệ giữa pháp luật với nhà nước

Pháp luật và nhà nước, hai thành tố thuộc thượng tầng kiến trúc xã hội, giữa chúng luôn có mối quan hệ biện chứng, chúng đều có chung nguồn gốc cùng phát sinh và phát triển.

Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, nhưng quyền lực đó chỉ có thể được triển khai và phát huy có hiệu lực trên cơ sở của pháp luật. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước ban

hành, luôn phản ánh những quan điểm và đường lối chính trị của lực lượng nắm quyền lực nhà nước và bảo đảm cho quyền lực đó được triển khai nhanh, rộng trên quy mô toàn xã hội. Với ý nghĩa đó, nhà nước không thể tồn tại và phát huy quyền lực thiếu pháp luật; và ngược lại pháp luật chỉ phát sinh, tồn tại và có hiệu lực khi dựa trên cơ sở sức mạnh của quyền lực nhà nước. Vì vậy không thể nói pháp luật đứng trên nhà nước hay nhà nước đứng trên pháp luật.

Bên cạnh đó, sự tác động của pháp luật đối với nhà nước cũng đa dạng và mạnh mẽ. Pháp luật là phương tiện để kiểm soát hoạt động của Nhà nước, xác định giới hạn cũng như việc kiểm soát đối với nhà nước. Pháp luật còn quy định cơ cấu tổ chức bên trong và hoạt động của nhà nước, của các cơ quan nhà nước. Cũng chính nhờ có pháp luật mà nhà nước thực hiện được các nhiệm vụ, chức năng, các chính sách đối nội và đối ngoại của nhà nước, xác định chế độ chính trị, kinh tế, xã hội và quy chế pháp lý đối với cá nhân. Pháp luật với vai trò củng cố và hoàn thiện nhà nước để giúp cho nhà nước thích ứng và phát triển một cách khách quan.

Bởi vậy, có thể khẳng định rằng: Không thể có một chế độ nhà nước nào có thể thiếu pháp luật hay tồn tại bên ngoài pháp luật, sự tiến bộ hay sự lạc hậu, trì trệ của pháp luật cũng sẽ dễ dàng kéo theo sự lạc hậu, trì trệ hay tiến bộ của nhà nước.

2.2.4. Quan hệ giữa pháp luật với đạo đức

Đạo đức là những quan niệm, quan điểm của con người (một cộng đồng người, một giai cấp), về cái thiện, cái ác, về sự công bằng, nghĩa vụ, danh dự và về những phạm trù khác thuộc đời sống tinh thần của xã hội. Do những điều kiện của đời sống vật chất xã hội quyết định nên những quan niệm, quan điểm này về đạo đức rất khác nhau nhưng giữa chúng luôn có sự tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau. Đạo đức một khi đã trở thành niềm tin nội tâm thì chúng sẽ là cơ sở cho hành vi của con người.

Mỗi lực lượng trong xã hội, mỗi nhóm cộng đồng đều có những quan niệm và quan điểm riêng của mình. Cho nên các quy phạm đạo đức tồn tại trong xã hội cũng rất nhiều loại. Sự tác động qua lại của nhiều loại đạo đức trong xã hội, pháp luật cũng sẽ phản ánh các quan điểm, quan niệm, lợi ích của các lực lượng khác nhau trong xã hội.

Thực tiễn cho thấy rằng trong khi xây dựng và thực hiện pháp luật, các lực lượng cầm quyền đều phải tính đến yếu tố đạo đức xã hội để tạo cho pháp luật một khả năng “thích ứng”, làm cho nó thể hiện ý chí của mọi tầng lớp xã hội.

Pháp luật mặc dù chịu sự tác động của đạo đức (nhất là đạo đức của giai cấp thống trị) và các quy phạm xã hội khác, nhưng pháp luật có tác động rất mạnh mẽ tới các hiện tượng đó và thậm chí trong một chừng mực nhất định, nó còn có khả năng cải tạo các quy phạm đạo đức và các quy phạm xã hội khác.

2.3. HÌNH THỨC PHÁP LUẬT

2.3.1. Khái niệm hình thức pháp luật

Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự của con người trong đời sống hàng ngày được hình thành bởi nhà nước, bởi vậy, khi nghiên cứu về pháp luật phải xem xét tới cách thức tạo ra pháp luật (hình thức “bên ngoài”) và hình thức cấu trúc của pháp luật (hình thức “bên trong”) của pháp luật.

Hình thức pháp luật được hiểu là *cách thức mà giai cấp cầm quyền sử dụng để thể hiện ý chí của mình thành pháp luật*.

Trong khoa học pháp lý, hình thức bên trong của pháp luật được nghiên cứu bằng khái niệm hình thức cấu trúc của pháp luật và sẽ được nghiên cứu cụ thể hơn tại Chương hệ thống pháp luật và quy phạm pháp luật của giáo trình này. Hình thức bên ngoài của pháp luật được thể hiện dưới ba hình thức: tập quán pháp, tiền lệ pháp (án lệ) và văn bản quy phạm pháp luật.

2.3.2. Các hình thức pháp luật

2.3.2.1. Tập quán pháp: *Là những tập quán được lưu truyền trong xã hội, được nhà nước thừa nhận, có giá trị pháp lý và được bảo đảm thực hiện.*

Tập quán pháp là loại nguồn pháp luật được sử dụng sớm nhất, tồn tại khá phổ biến ngay từ khi chưa có pháp luật thành văn. Khởi phát từ những tập quán trong xã hội, được nhà nước thừa nhận bằng nhiều cách thức khác nhau, như có thể liệt kê các tập quán được nhà nước thừa nhận, hoặc viện dẫn các tập quán trong pháp luật thành văn, áp dụng tập quán để giải quyết các vụ việc nảy sinh trong thực tế cuộc sống.

Tập quán pháp là hình thức của pháp luật được sử dụng phổ biến trong các nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến. Trong xã hội hiện đại, hình thức tập quán pháp vẫn được nhiều nước sử dụng, nhất là các nước theo chính thể quân chủ, thậm chí cả những nước có trình độ phát triển cao về kinh tế, pháp luật. Trong những nước này phương thức sử dụng tập quán pháp có thể hoặc là được ghi nhận vào trong các điều luật hoặc được thừa nhận, tồn tại song song, ngang hàng với luật thực định.

Có thể nói rằng, tập quán pháp có thể được tạo ra từ hoạt động của cơ quan lập pháp hay cơ quan tư pháp nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý của nhà nước. Nhìn chung, nhà nước chỉ thừa nhận những tập quán phù hợp với lợi ích của giai cấp cầm quyền, không trái với đạo đức xã hội và trật tự công cộng. Khi tập quán được thừa nhận là tập quán pháp, nó sẽ trở thành pháp luật và có tính cưỡng chế, bắt buộc thực hiện. Chẳng hạn, Điều 5 của Bộ luật Dân sự năm 2015 nước ta quy định: *“Trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định thì có thể áp dụng tập quán nhưng tập quán áp dụng không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này”*.

Như vậy, tập quán pháp xuất hiện khi nhà nước chưa có nhu cầu hoặc chưa có điều kiện xây dựng pháp luật thành văn. Tuy nhiên, hạn chế của tập quán pháp là sự tản mạn, thiếu thống nhất... vì vậy, cùng với sự phát triển và hoàn thiện của các văn bản quy phạm pháp luật thì tập quán pháp ngày càng có xu hướng bị thu hẹp phạm vi sử dụng. Pháp luật các quốc gia thường quy định về thứ tự ưu tiên áp dụng tập quán pháp trong giải quyết các công việc cụ thể.

Việt Nam đã chính thức thừa nhận tập quán pháp là một loại nguồn của pháp luật từ năm 1995 khi Bộ luật Dân sự đầu tiên được ban hành. Trình tự, thủ tục, cách thức áp dụng tập quán pháp được pháp luật quy định khá chặt chẽ, thường được sử dụng trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, thương mại¹⁷.

¹⁷ Xem Bộ luật Dân sự năm 2015 (Điều 26, 29, 121, 175, 211, 231, 404, 471, 477, 603, 658, 666); Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

2.3.2.2. Tiền lệ pháp (án lệ): Là các quyết định hoặc bản án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi giải quyết các vụ việc cụ thể, được nhà nước thừa nhận như một khuôn mẫu pháp lý để giải quyết những vụ việc khác tương tự.

Tiền lệ pháp vừa là hình thức pháp luật, vừa là nguồn của pháp luật. Hình thức pháp luật này rất phổ biến ở các nước theo hệ thống thông luật (Common Law). Khái niệm án lệ (Case Law) còn được gọi là tiền lệ pháp (Precedent) là một trong những nguồn luật chính thức và quan trọng trong hệ thống pháp luật của nhiều quốc gia và được áp dụng rộng rãi. Theo đó, những bản án, quyết định giải quyết vụ việc trong các tập san án lệ trở thành khuôn mẫu, trở thành cơ sở để tòa đưa ra phán quyết trong những vụ việc có tình tiết, vấn đề tương tự sau đó. Nguyên nhân hình thành án lệ chính là những “khiếm khuyết” của hệ thống pháp luật, đó là khi văn bản pháp luật còn thiếu sót, chưa hoàn chỉnh, không đảm bảo chất lượng. Trong trường hợp đó, tòa án sẽ viện dẫn những căn cứ pháp luật được coi là hợp lý để đưa ra một phán quyết có tính đột phá và bản án này sẽ được tòa án tối cao công bố là án lệ để áp dụng chung cho các trường hợp tương tự do *khiếm khuyết quy phạm* hoặc chưa có *dẫn chiếu quy phạm* rõ ràng¹⁸. Như vậy, có thể thấy, án lệ được hình thành từ con đường tư pháp, trong thực tế, có hai loại án lệ, *một là*, án lệ tạo ra quy phạm pháp luật mới, gắn với chức năng sáng tạo pháp luật của tòa án, *hai*

¹⁸ Ví dụ, trong vụ án Elizabeth Manley (Richard Chisholm and Garth Nettheim, *Understanding Law*, R v. Elizabeth Manley, decided in 1933 by the Court of Criminal Appeal, Butter Worths 1997.), người phụ nữ tên Elizabeth Manley đã trình báo với cảnh sát rằng có một người đàn ông đã đánh cô và lấy toàn bộ tiền bạc. Tuy nhiên khi cảnh sát tiến hành điều tra đã phát hiện vụ việc trên là không có thật. Tòa án đã kết tội Elizabeth Manley với tội danh “làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng”. Tội danh này không có quy định trong luật. Do đó, tòa đã đưa ra hai phán quyết và sau này hình thành nên tiền lệ. Đó là, việc trình báo không có căn cứ đã đặt người vô tội trước nguy cơ bị bắt giữ; thứ hai, là tổn thời gian và công sức của cảnh sát cho quá trình điều tra một vụ việc không có thật. Vụ án Elizabeth Manley đã hình thành nên tiền lệ trong phán quyết của tòa án: “Bất kỳ người nào đặt người vô tội vào tình trạng bị truy tố và làm cảnh sát phải điều tra một vụ án không có thật thì bị buộc vào tội danh gây rối, ảnh hưởng đến trật tự công cộng”. Sau đó là vụ án của bà May Jones. Bà Jones đang đi mua sắm ở cửa hàng thì phát hiện mình bị mất chiếc ví. Bà ta nhớ lại trước đây ít phút, có một người đàn ông đã đi lướt qua và chạm vào người bà. Bà ta lập tức báo cảnh sát và miêu tả nhân dạng người đàn ông ấy. Ngày sau đó, cửa hàng gọi điện thoại đến và báo rằng bà Jones đã để quên ví tiền tại cửa hàng. Trong vụ này, bà Jones cũng bị kết tội như cô Manley vì đã làm cảnh sát điều tra một vụ việc không có thật và đặt người vô tội trước rủi ro bị truy tố.

là, án lệ hình thành trong quá trình tòa án áp dụng và giải thích quy định do cơ quan lập pháp ban hành.

Pháp luật các quốc gia đều quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, thẩm quyền hình thành ra án lệ. Ở Việt Nam, trước năm 2014, pháp luật Việt Nam chủ yếu bao gồm hai loại nguồn chính thức là tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật. Từ khi Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 2014 có hiệu lực, án lệ đã chính thức được thừa nhận là một loại nguồn của pháp luật nước ta. Theo quy định này, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ lựa chọn quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, có tính chuẩn mực của các Tòa án, tổng kết phát triển thành án lệ và công bố án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử¹⁹.

Hình thành trong thực tiễn hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với tiêu chí áp dụng lẽ phải, sự công bằng, khách quan nên án lệ được coi là một loại nguồn của pháp luật, có tính linh hoạt, hợp lý trong áp dụng. Tuy nhiên, án lệ cũng có điểm hạn chế: *một là*, thiếu tính khái quát, số lượng các án lệ cũng rất lớn; *hai là*, việc áp dụng tiền lệ pháp dễ tạo ra sự tùy tiện, không bảo đảm yêu cầu của nguyên tắc pháp chế bởi phụ thuộc vào ý chí chủ quan, trình độ nhận thức của thẩm phán trong việc giải thích, vận dụng, thủ tục áp dụng phức tạp, đòi hỏi người áp dụng phải có trình độ hiểu biết pháp luật thực sự sâu rộng.

2.3.2.3. Văn bản quy phạm pháp luật: *Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo những trình tự, thủ tục và hình thức pháp lý nhất định, trong đó quy định những quy tắc xử sự chung.*

Văn bản quy phạm pháp luật ra đời từ khá sớm, ngay trong các nhà nước nô lệ, phong kiến. Bộ luật La Mã cổ đại, Luật Hồng Đức (Quốc triều hình luật) của Việt Nam là những văn bản quy phạm pháp luật điển hình. Trong các nhà nước tư sản, nhất là các nước theo hệ thống luật tục, văn bản quy phạm pháp luật được sử dụng rộng rãi, nhiều thể loại phong phú và được soạn thảo với một trình độ kỹ thuật cao. Nội dung của văn

¹⁹ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.

bản quy phạm pháp luật chứa đựng những quy tắc xử sự chung cho một loại (một nhóm) đối tượng nhất định thực hiện.

Pháp luật các nước thường quy định thứ tự ưu tiên áp dụng văn bản quy phạm pháp luật so với tập quán pháp và án lệ. Ví dụ, theo pháp luật Mỹ, Pháp, Anh... khi Nghị viện đã ban hành luật thì tòa án cũng phải xét xử dựa trên quy định của pháp luật cho dù quy định pháp luật đó đã hủy bỏ những nguyên tắc đã được thiết lập trong những án lệ trước đó. Đối với các quốc gia mà văn bản quy phạm pháp luật là hình thức pháp luật chủ yếu thì án lệ chỉ là nguồn bổ trợ, giải thích các quy định trong pháp luật thành văn nhằm gia tăng tính thuyết phục và rõ ràng trong các quyết định của cơ quan có thẩm quyền áp dụng pháp luật²⁰.

Các quốc gia đều có những quy định chặt chẽ về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

Văn bản quy phạm pháp luật được coi là nguồn quan trọng hàng đầu của pháp luật bởi ưu điểm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, chính xác, rõ ràng, minh bạch. Văn bản quy phạm pháp luật cũng dễ phổ biến, dễ giám sát hơn so với luật tục, tập quán hay tập quán pháp. Tuy nhiên, nhược điểm của văn bản quy phạm pháp luật là quá trình xây dựng và ban hành văn bản mới, sửa đổi, bổ sung các quy phạm pháp luật gây tốn kém về nguồn lực. Mặt khác, nội dung các quy phạm thường có tính khái quát cao nên việc vận dụng vào các tình huống của cuộc sống đa dạng, phức tạp đòi hỏi người thực thi phải có trình độ và tính chuyên nghiệp nhất định²¹.

Ngoài ba hình thức cơ bản của pháp luật là tập quán pháp, tiền lệ pháp và văn bản quy phạm pháp luật vừa là hình thức bên ngoài của pháp luật, cũng vừa là nguồn cơ bản của pháp luật, còn những nguồn khác của pháp luật như Điều ước quốc tế, các quan niệm, chuẩn mực đạo đức xã hội, đường lối chính sách của lực lượng cầm quyền, các quan điểm, tư tưởng học thuyết của các nhà khoa học pháp lý, hương ước, tín điều tôn

²⁰ Xem: Kỳ yếu Hội thảo *Quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam - Lý luận và thực tiễn*, Trường Đại học Luật Hà Nội, tháng 6/2015, tr.91-92.

²¹ Xem GS.TS Lê Hồng Hạnh, *Mô hình xây dựng pháp luật trong nhà nước pháp quyền từ lý luận đến thực tiễn*, Nxb. Tư pháp, 2017, tr.194.

giáo, pháp luật nước ngoài..., có giá trị bổ sung, thay thế khi các nguồn cơ bản không quy định hoặc có hạn chế, khiếm khuyết...

2.3.3. Các loại văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay

Hiện nay, văn bản quy phạm pháp luật là hình thức pháp luật chủ yếu, quan trọng nhất trong nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Điều 2, Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật (2015) định nghĩa: “*Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này. Văn bản có chứa quy phạm, pháp luật nhưng được ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật*”.

Theo quy định của pháp luật hiện hành²², văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay bao gồm:

TT	Cơ quan ban hành	Tên văn bản QPPL
1	Quốc hội	Hiến pháp, Bộ luật, Luật, Nghị quyết
2	Ủy ban Thường vụ Quốc hội	Pháp lệnh, Nghị quyết
	- Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.	Nghị quyết liên tịch
	Chủ tịch nước.	Lệnh, quyết định
5	Chính phủ	Nghị định
6	Thủ tướng Chính phủ	Quyết định
7	Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao	Nghị quyết

²² Xem Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

	- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ	Thông tư
	- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao	Thông tư liên tịch
10	Tổng Kiểm toán nhà nước	Quyết định
11	Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/cấp huyện/cấp xã	Nghị quyết
12	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/ cấp huyện/ cấp xã	Quyết định
13	Chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt	Văn bản quy phạm pháp luật

+ Hiến pháp, Bộ luật, Luật và Nghị quyết của Quốc hội

Hiến pháp là đạo luật quan trọng nhất, quy định những vấn đề cơ bản, quan trọng nhất của quốc gia.

Bộ luật, Luật quy định các vấn đề về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân mà theo Hiến pháp phải do luật định, việc hạn chế quyền con người, quyền công dân; tội phạm và hình phạt; chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia, ngân sách nhà nước; quy định sửa đổi hoặc bãi bỏ các loại thuế; chính sách cơ bản về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường; quốc phòng, an ninh quốc gia; chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của nhà nước; hàm, cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân; hàm, cấp ngoại giao, hàm, cấp nhà nước khác; huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự nhà nước; chính sách cơ bản về đối

ngoại; trung cầu ý dân; cơ chế bảo vệ Hiến pháp; các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Nghị quyết quy định tỉ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành; tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần Luật, Nghị quyết của Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; đại xá; vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

+ **Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội**

Pháp lệnh quy định những vấn đề được Quốc hội giao.

Nghị quyết được ban hành để giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh; tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội; bãi bỏ pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương; hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân; vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

+ **Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước** ban hành để tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương trong trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thể họp được; vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước.

+ **Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ với Đoàn chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam** ban hành để quy định chi tiết những vấn đề được Luật giao.

+ **Nghị định của Chính phủ** quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước; các biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước; các biện pháp để thực hiện chính sách kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức, quyền, nghĩa vụ của công dân và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của Chính phủ; những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của từ hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên; nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ; vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh, tế, quản lý xã hội. Trước khi ban hành Nghị định này phải được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

+ ***Quyết định của Thủ tướng Chính phủ*** ban hành để quy định biện pháp lãnh đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, chế độ làm việc với các thành viên Chính phủ, chính quyền địa phương và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; biện pháp chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các thành viên Chính phủ; kiểm tra hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ ***Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao*** ban hành để hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử thông qua tổng kết việc áp dụng pháp luật, giám đốc việc xét xử.

+ ***Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao*** ban hành để thực hiện việc quản lý các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự về tổ chức và những vấn đề khác được Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và luật khác có liên quan giao.

+ **Thông tư của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao** ban hành nhằm quy định những vấn đề được Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và luật khác có liên quan giao.

+ **Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ** ban hành để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình.

+ **Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao** ban hành để quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan này trong việc thực hiện trình tự, thủ tục tố tụng.

+ **Quyết định của Tổng kiểm toán nhà nước** ban hành để quy định chuẩn mực kiểm toán nhà nước, quy trình kiểm toán, hồ sơ kiểm toán.

+ **Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh** ban hành để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

+ **Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh** ban hành để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương.

+ **Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt** ban hành để quy định những vấn đề được luật giao.

+ *Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã* ban hành để quy định những vấn đề được luật giao.

2.3.4. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay

Nghiên cứu hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật là xem xét giới hạn, phạm vi tác động của văn bản về mặt thời gian, không gian và đối tượng thi hành. Việc xác định chính xác hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật là điều kiện quan trọng và cần thiết để đảm bảo thực thi pháp luật thống nhất cũng như nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật với các quan hệ xã hội.

2.3.4.1. Hiệu lực về thời gian

Hiệu lực về thời gian của văn bản quy phạm pháp luật là giới hạn phạm vi tác động của văn bản trong một khoảng thời gian nhất định, được tính từ thời điểm phát sinh hiệu lực cho đến khi chấm dứt hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, hiệu lực về thời gian được xác định từ thời điểm phát sinh hiệu lực đến khi chấm dứt hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được xác định như sau:

- Thời điểm phát sinh hiệu lực:

* Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước trung ương; không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; không sớm hơn 07 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.

* Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, đồng thời phải được đăng ngay trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành và phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng; đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc Công báo

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chậm nhất là sau 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.

* Hiệu lực trở về trước của văn bản quy pháp luật (hiệu lực hồi tố): Thông thường, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội xảy ra sau khi nó có hiệu lực. Về nguyên tắc, pháp luật xã hội chủ nghĩa không thừa nhận hoặc áp dụng hiệu lực hồi tố của văn bản bởi nó tiềm ẩn nhiều yếu tố vi phạm trật tự pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thật cần thiết, phù hợp với nguyên tắc nhân đạo của pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật mới được quy định hiệu lực trở về trước (*hiệu lực hồi tố*)²³. Pháp luật nước ta hiện nay quy định chỉ các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan trung ương ban hành mới được quy định hồi tố và mục đích quy định hồi tố nhằm đảm bảo lợi ích chung của nhà nước và xã hội hoặc thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội (văn bản quy phạm do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt không được quy định hiệu lực trở về trước).

Ví dụ: *Khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Điều luật xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xóa án tích và quy định khác có lợi cho người phạm tội, thì được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành.*

Pháp luật Việt Nam quy định không được áp dụng hiệu lực hồi tố đối với hai trường hợp sau:

Một là, quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý. Ví dụ: một số hành vi được coi là tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2015 (có hiệu lực từ 01/1/2018) như tội tổ

²³ Điều 79, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (2015)

chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế..., nếu thực hiện trước thời điểm Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thì không được coi là tội phạm và không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Hai là, quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn. Ví dụ, trách nhiệm hình sự chỉ đặt ra với những pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều 76 Bộ luật Hình sự năm 2015 mới phải chịu trách nhiệm hình sự (Bộ luật hình sự năm 1999 không quy định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân).

- *Thời điểm chấm dứt hiệu lực toàn bộ hoặc một phần*²⁴.

Thời điểm này được xác định trong các trường hợp sau:

* Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản, thời hạn này được ghi cụ thể trong văn bản; văn bản mặc nhiên hết hiệu lực khi đến thời điểm này.

* Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

* Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó.

* Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực. Thường các văn bản lập pháp, hoặc văn bản pháp quy của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (gọi là văn bản chính) đều có một số lượng nhất định các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Trong trường hợp này, khi văn bản chính đã hết hiệu lực thì các văn bản đó cũng hết hiệu lực, trừ trường hợp giữ lại toàn bộ hoặc một phần vì còn phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới.

Một trường hợp khác khi nghiên cứu thời điểm chấm dứt hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật cần được chú ý là văn bản bị đình chỉ thi hành để cơ quan có thẩm quyền xem xét tính hợp hiến, hợp pháp, hợp lý của nó hoặc để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội phát sinh. Khoảng thời gian này văn bản quy phạm pháp luật bị *tạm ngưng hiệu lực*. Kết quả xử lý văn bản có thể dẫn đến một trong hai trường hợp: văn bản tiếp tục

²⁴ Điều 154, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (2015).

có hiệu lực nếu không bị hủy bỏ, hoặc hết hiệu lực nếu bị hủy bỏ; trong thời gian bị ngưng hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật đó không được áp dụng, kể cả đối với các quan hệ xã hội xảy ra vào thời điểm trước và trong thời gian nó bị tạm ngưng hiệu lực.

2.3.4.2. Hiệu lực theo không gian

Hiệu lực không gian của văn bản quy phạm pháp luật là phạm vi tác động của văn bản về mặt không gian, có thể là toàn bộ lãnh thổ quốc gia, một vùng hoặc một địa phương nhất định. Cũng như hiệu lực thời gian, hiệu lực không gian của văn bản quy phạm pháp luật phụ thuộc vào thẩm quyền của cơ quan ban hành văn bản, vào phạm vi và mức độ điều chỉnh của nó.

Thông thường, các văn bản do cơ quan nhà nước Trung ương, như Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia, trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác. Các văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính nào thì có hiệu lực trên phạm vi đơn vị hành chính đó và phải được quy định cụ thể ngay trong văn bản đó.

2.3.4.3. Hiệu lực theo đối tượng thi hành

Hiệu lực theo đối tượng thi hành là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành.

Như vậy, đối tượng tác động của văn bản quy phạm pháp luật có thể là tất cả các tổ chức, cá nhân trong xã hội, cũng có thể chỉ hướng tới một loại đối tượng nhất định.

Việc xác định hiệu lực theo đối tượng thi hành được quy định như sau:

- Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước Trung ương được áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam.
- Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước Trung ương quy định những lĩnh vực, ngành nghề khác nhau thì đối tượng áp dụng chỉ là những cá nhân, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề đó.

- Văn bản của chính quyền địa phương có hiệu lực (theo đối tượng) đối với tất cả các công dân, tổ chức, cơ quan nhà nước, kể cả cơ quan nhà nước Trung ương đóng trên lãnh thổ địa phương quản lý.

- Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực đối với cơ quan, tổ chức người nước ngoài ở Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

Việc xác định rõ hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật về thời gian, không gian và đối tượng thi hành là một trong các tiền đề quan trọng, bảo đảm hiệu lực và hiệu quả điều chỉnh của văn bản cũng như bảo đảm xây dựng một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có tính thống nhất cao.

2.3.5. Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật phải tuân theo những nguyên tắc như sau:

- Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

- Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

- Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

- Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

- Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.

- Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong nước không được cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật

trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp (*Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015*).

2.4. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

2.4.1. Khái niệm hệ thống pháp luật

Do nhu cầu quản lý xã hội, nhà nước phải ban hành một khối lượng rất lớn các văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản đó chứa đựng những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội ở nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Toàn bộ các quy phạm pháp luật đó không tồn tại rời rạc mà có sự gắn bó hữu cơ, chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau và nằm trong một chỉnh thể thống nhất, tạo thành hệ thống pháp luật.

Hệ thống pháp luật là khái niệm phản ánh cơ cấu bên trong (hệ thống cấu trúc của pháp luật, hình thức bên trong của pháp luật) đồng thời thể hiện sự thống nhất hữu cơ của các quy phạm pháp luật cấu thành hệ thống đó, thể hiện sự phân chia các quy phạm ấy thành các lĩnh vực (hoặc các ngành luật) và các chế định pháp luật.

Hiểu theo nghĩa chung nhất, *hệ thống pháp luật là một chỉnh thể thống nhất các hiện tượng pháp luật (mà cốt lõi là các quy phạm pháp luật được thể hiện trong các nguồn pháp luật) có sự liên kết, ràng buộc chặt chẽ, thống nhất với nhau, luôn tác động qua lại lẫn nhau để thực hiện việc điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ xã hội.*

Nghiên cứu hệ thống pháp luật có ý nghĩa quan trọng đối với việc làm rõ những thuộc tính của pháp luật, sự thống nhất nội tại, mối liên hệ ràng buộc, tính toàn diện, đồng bộ của pháp luật... từ đó phát hiện những thiếu sót, sự chông chéo hay mâu thuẫn của hệ thống pháp luật nhằm kịp thời bổ sung và hoàn thiện. Qua đó, xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, hợp lý, hiệu quả... là nhân tố quan trọng tạo ra sự ổn định và phát triển cho đất nước.

2.4.2. Đặc điểm của hệ thống pháp luật

Hệ thống pháp luật có các đặc điểm sau:

- Thứ nhất, hệ thống pháp luật được hình thành một cách khách

quan Sự hình thành của hệ thống pháp luật phụ thuộc vào những điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Các thành tố của hệ thống pháp luật do chính các quan hệ mà chúng điều chỉnh xác lập, không phụ thuộc vào ý

chí của các chủ thể ban hành pháp luật.

- Thứ hai, các thành tố trong hệ thống pháp luật có mối liên hệ chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ với nhau

Sự thống nhất nội tại là một nguyên tắc quan trọng của hệ thống pháp luật. Để pháp luật thực sự trở thành cơ sở điều chỉnh, thống nhất hành vi của các chủ thể trong xã hội, tạo lập trật tự chung thì pháp luật phải có tính thống nhất. Các quy định pháp luật, các nguồn pháp luật và các thành tố khác của hệ thống pháp luật phải có sự gắn bó hữu cơ, liên hệ chặt chẽ với nhau đồng thời tác động qua lại lẫn nhau, phối hợp và hỗ trợ nhau trong điều chỉnh các quan hệ xã hội. Sự thống nhất của hệ thống pháp luật phải được thể hiện trong từng thành tố, giữa các thành tố với nhau trong cả hệ thống và phải được xem xét trên cả hai phương diện là hình thức và nội dung.

- Thứ ba, tính ổn định của hệ thống pháp luật chỉ là tương đối

Hệ thống pháp luật luôn vận động, thay đổi và phát triển để phù hợp với nhu cầu điều chỉnh pháp luật và tiến trình phát triển của đất nước. Cùng với sự vận động không ngừng của các quan hệ xã hội, hệ thống pháp luật cũng được bổ sung thêm những quy phạm pháp luật, nguồn pháp luật, hiện tượng pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật, nguồn pháp luật và hiện tượng pháp luật đã trở nên lạc hậu, không còn phù hợp với sự vận động và phát triển của xã hội.

2.4.3. Cấu thành hệ thống pháp luật

2.4.3.1. Hệ thống pháp luật quốc gia

a. Hệ thống quy phạm pháp luật

Hệ thống quy phạm pháp luật (còn gọi là hệ thống cấu trúc của pháp luật) là tổng thể các quy định của pháp luật có sự liên kết gắn bó nội tại với nhau trong một chỉnh thể thống nhất, được phân định thành các bộ phận như quy phạm pháp luật, chế định pháp luật, ngành luật...

Hệ thống quy phạm pháp luật gồm các thành tố cơ bản là quy phạm pháp luật, chế định pháp luật, ngành luật ngoài ra còn có các thành tố khác như phân ngành luật, tổ hợp các ngành luật.

- Quy phạm pháp luật

Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc, được áp dụng nhiều lần đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành và được nhà nước bảo đảm thực hiện. Quy phạm pháp luật là tế bào nhỏ nhất tạo nên hệ thống pháp luật. Quy phạm pháp luật thông thường được cấu tạo từ ba bộ phận là giả định, quy định, chế tài.

- Chế định pháp luật

Chế định pháp luật là tập hợp gồm một nhóm các quy phạm pháp luật điều chỉnh một nhóm các quan hệ xã hội có liên quan mật thiết với nhau. Chế định pháp luật có thể bao gồm một nhóm các quy phạm pháp luật trong cùng ngành luật (ví dụ: chế định công dân trong ngành luật hiến pháp, chế định tội phạm trong ngành luật hình sự...). Bên cạnh đó cũng có những chế định liên ngành, có liên quan đến nhiều ngành luật (ví dụ: chế định hợp đồng liên quan đến ngành luật dân sự, luật thương mại, luật lao động...).

- Ngành luật

Ngành luật là tập hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội có chung tính chất thuộc một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội bằng những phương pháp nhất định. Mỗi ngành luật có đối tượng điều chỉnh và sử dụng những phương pháp điều chỉnh riêng. Số lượng các quan hệ xã hội trong đối tượng điều chỉnh của một ngành luật có thể thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử phụ thuộc vào ý chí của nhà nước và các điều kiện chính trị, xã hội khác. Cùng với sự phát triển và đa dạng của các quan hệ xã hội hiện nay, giữa các quan hệ xã hội ngày càng phát sinh những mối liên hệ mới, do vậy, trong thực tiễn đang hình thành những nhóm quy phạm pháp luật có tính liên ngành như Luật Môi trường, Luật Kinh tế...

- Tổ hợp các ngành luật

+ *Công pháp* bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước, những quan hệ liên quan đến việc bảo vệ lợi ích xã hội (lợi ích công) với phương pháp điều chỉnh đặc trưng mang tính mệnh lệnh đơn phương thể hiện mối quan hệ quyền lực - phục tùng. Công pháp bao gồm một số ngành luật đặc trưng như Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Hình sự...

+ *Tư pháp* bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội giữa tư nhân với tư nhân, liên quan tới bảo vệ lợi ích riêng của từng cá nhân với các phương pháp điều chỉnh đặc trưng là thỏa thuận, bình đẳng, tự do ý chí, tự do định đoạt... Tư pháp bao gồm các ngành luật đặc trưng như Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình...

+ *Luật nội dung (luật vật chất)* gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh, bảo vệ các quan hệ xã hội trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Đây là nền tảng của hệ thống quy phạm pháp luật, thường xác định quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của các tổ chức và cá nhân cũng như điều kiện thực hiện chúng. Luật nội dung thường bao gồm các quy phạm pháp luật hiến pháp, hành chính, dân sự, hình sự...

+ *Luật hình thức (luật thủ tục)* gồm các quy phạm pháp luật xác định cơ chế, trình tự, quy trình, thủ tục để thực hiện các quy phạm pháp luật nội dung. Luật hình thức thường gồm các quy phạm pháp luật tổ tụng dân sự, tố tụng hình sự, tố tụng hành chính...

b. Hệ thống nguồn pháp luật

Hệ thống nguồn pháp luật là tập hợp tất cả các nguồn pháp luật mà quan trọng hơn cả là các loại văn bản quy phạm pháp luật, có mối quan hệ mật thiết với nhau, được sắp xếp một cách thống nhất, phù hợp với nhau vừa theo tính chất của các quan hệ xã hội mà chúng điều chỉnh vừa theo trật tự thang bậc hiệu lực pháp luật.

Giữa các nguồn pháp luật luôn có mối liên hệ ràng buộc theo cả chiều ngang và chiều dọc, nhất là các văn bản cùng quy định về một vấn đề không được phép chồng chéo, mâu thuẫn với nhau. Mối quan hệ giữa

hệ thống quy phạm pháp luật và hệ thống nguồn pháp luật là mối quan hệ giữa nội dung và hình thức. Mặc dù có sự liên hệ chặt chẽ nhưng không thể đồng nhất với nhau bởi xem xét hệ thống quy phạm pháp luật là xem xét cấu trúc bên trong còn xem xét hệ thống nguồn pháp luật là xem xét trật tự của các nguồn pháp luật và mối liên hệ giữa các yếu tố bên trong của chúng. Hệ thống quy phạm pháp luật mang tính khách quan còn hệ thống nguồn pháp luật mang tính chủ quan phụ thuộc vào ý chí của chủ thể ban hành pháp luật. Bên cạnh đó, hệ thống nguồn pháp luật ngoài việc chứa đựng các quy phạm pháp luật còn có thể chứa những nội dung không phải quy phạm pháp luật như lời nói đầu, các nguyên tắc pháp luật... Mặt khác, cấu tạo của hệ thống quy phạm pháp luật cũng không đồng nhất với cấu tạo của hệ thống nguồn pháp luật...

2.4.3.2. Hệ thống pháp luật của nhóm quốc gia

Hệ thống pháp luật của nhóm quốc gia là tập hợp pháp luật của một nhóm quốc gia có những điểm đặc thù giống nhau về lịch sử hình thành, phát triển, về nguồn pháp luật, về các thiết chế thực thi, bảo vệ pháp luật... Việc phân chia hệ thống pháp luật của các nhóm quốc gia trên thế giới còn nhiều tranh cãi và cũng chỉ mang tính tương đối. Thông thường pháp luật của các quốc gia trên thế giới thường được phân chia thành những hệ thống chính như: hệ thống pháp luật châu Âu lục địa (Civil Law); Hệ thống pháp luật Anh Mỹ (Common Law); hệ thống pháp luật Hồi giáo (Islamic Law); hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa...

2.4.3.3. Hệ thống pháp luật quốc tế

Hệ thống pháp luật quốc tế dùng để chỉ tập hợp cấu trúc và sự gắn kết giữa các yếu tố của pháp luật quốc tế, gồm những quy định pháp luật hình thành trong quá trình ký kết và thỏa thuận giữa các quốc gia, các tổ chức quốc tế và các chủ thể khác để điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia với nhau, giữa các quốc gia với các tổ chức quốc tế. Hiện nay, quá trình hội nhập và toàn cầu hóa đòi hỏi tất cả các quốc gia khi xây dựng và thực hiện pháp luật phải bảo đảm sự hài hòa giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế.

2.5. PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

2.5.1. Sự ra đời, bản chất và đặc điểm pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.5.1.1. Sự ra đời của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ý tưởng về một xã hội công bằng, bình đẳng và bác ái đã xuất hiện từ rất lâu và tồn tại ở hầu hết các nền văn minh trên thế giới. Điều đó xuất phát từ chính nguyện vọng của nhân dân lao động muốn thoát khỏi sự bất công, bạo lực và chuyên chế, xây dựng một xã hội dân chủ trong đó con người được tự do phát triển và hoàn thiện nhân cách. Để thực hiện được lý tưởng đó, nhân dân lao động cần phải tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng một nhà nước kiểu mới - nhà nước xã hội chủ nghĩa - đồng thời xây dựng hệ thống pháp luật mới để bảo vệ thành quả cách mạng, củng cố và bảo vệ chính quyền của nhân dân, tổ chức và quản lý các mặt của đời sống xã hội.

Khi tiến hành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, nhân dân Việt Nam đã xóa bỏ nhà nước và pháp luật thực dân, phong kiến. Cùng với việc xây dựng nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nhân dân Việt Nam đã từng bước xây dựng hệ thống pháp luật mới phù hợp với tình hình, điều kiện của đất nước. Sự hình thành và phát triển của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa chịu sự chi phối của các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, truyền thống... của dân tộc Việt Nam vừa chịu sự ảnh hưởng của hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa thông qua những nguyên tắc chung của pháp luật xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng có sự tiếp thu những tư tưởng tiến bộ của pháp luật tư sản như: tư tưởng về quyền tự do, dân chủ, giới hạn quyền lực nhà nước, bầu cử... và còn có xu hướng giao thoa, hài hòa với hệ thống pháp luật quốc tế và các quốc gia khác²⁵.

²⁵ Trường Đại học luật Hà Nội, *Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật*, Nxb Tư pháp, Hà Nội 2017, trang 349

Trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế hiện nay, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không ngừng phát triển, đổi mới và hoàn thiện, có những bước phát triển mạnh mẽ để từng bước đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

2.5.1.2. Bản chất của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hệ thống các quy tắc xử sự chung, do nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành (hoặc thừa nhận) và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí nhà nước của nhân dân, là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội vì lợi ích và mục đích của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam với mục tiêu là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Được hình thành và phát triển trên cơ sở chế độ kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội tiên bộ và hệ tư tưởng mới là chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nên pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang các bản chất sau:

- Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tính xã hội rộng lớn.

Với tư cách là công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính quy phạm và tính bắt buộc chung, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tính xã hội rộng lớn, là phương tiện để nhà nước, các tổ chức và cá nhân trong xã hội tổ chức và hoạt động ở hầu hết các lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội đồng thời ghi nhận, bảo vệ và bảo đảm các quyền công dân, quyền con người. Trong hoàn cảnh Việt Nam đã bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng nhà nước pháp quyền thì vị thế và những giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam đã và đang được từng bước củng cố, mở rộng.

- Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện ý chí của nhân dân Việt Nam.

Nhân dân thông qua nhà nước thể hiện ý chí của mình trong pháp luật. Pháp luật chứa đựng, thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của tuyệt đại

đa số nhân dân trong xã hội.²⁶ Đồng thời, cũng là công cụ hiệu quả để nhà nước trấn áp các lực lượng thù địch, góp phần bảo vệ, bảo đảm và mở rộng các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân phù hợp với sự phát triển của thời đại, xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định và bảo vệ chính quyền nhân dân, đưa người lao động Việt Nam từ địa vị bị thống trị thành người làm chủ đất nước, thực hiện việc công hữu các tư liệu sản xuất cơ bản, bảo đảm cho người dân khả năng thực tế được tham gia vào các lĩnh vực hoạt động xã hội. Pháp luật cũng ghi nhận và bảo đảm các quyền tự do dân chủ thực sự cho nhân dân như quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, quyền bầu cử, quyền ứng cử, quyền tự do kinh doanh, quyền tự do tôn giáo... những quy định đó đã đáp ứng được những lợi ích cơ bản của người lao động và nhân dân Việt Nam. Cùng với sự phát triển của xã hội, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng thể hiện tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc.

2.5.1.3. Đặc điểm của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang tính nhân dân rất sâu sắc.

Pháp luật luôn thể hiện ý chí, lợi ích của nhân dân mà nòng cốt là ý chí của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và những người lao động khác. Pháp luật cũng do nhân dân trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia xây dựng, kiểm tra và giám sát thực hiện. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tạo mọi điều kiện để nhân dân tham gia vào các quá trình xây dựng, kiểm tra và giám sát thực hiện pháp luật. Pháp luật mang lại cho nhân dân những lợi ích to lớn trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Tính nhân dân của pháp luật còn được thể hiện trong hệ thống các văn bản pháp luật, hoạt động áp dụng pháp luật, hoạt động của các cơ

²⁶ Đại học Luật Hà Nội, *Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật*, Nxb Tư pháp, Hà Nội 2017, trang 261 - 263.

quan nhà nước, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận pháp luật và công lý... Trong những năm gần đây các quyền, lợi ích chính đáng của người dân ngày càng được quan tâm, ghi nhận và có cơ chế bảo vệ, bảo đảm ngày càng hữu hiệu.

- Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam.

Hiến pháp Việt Nam ghi nhận Đảng cộng sản Việt Nam là tổ chức có vai trò lãnh đạo đối với nhà nước và xã hội²⁷. Đường lối, chính sách của Đảng thể hiện ý chí, lợi ích của nhân dân và dân tộc, nhằm mục tiêu bảo vệ, bảo đảm quyền và sự phát triển toàn diện của con người, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Sự lãnh đạo của Đảng với xã hội được thực hiện thông qua nhà nước bằng pháp luật. Pháp luật Việt Nam có nhiệm vụ thể chế những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Pháp luật chính là phương tiện hữu hiệu nhất đưa đường lối chính sách của Đảng vào cuộc sống, biến những đường lối, chính sách, mục tiêu đó thành hiện thực.

- Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận, tạo điều kiện cho sự phát triển nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Tính chất xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế Việt Nam được củng cố và phát triển cùng với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Dù ở thời kỳ xây dựng, phát triển nền kinh tế tập trung hay thời kỳ xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay thì pháp luật Việt Nam luôn định hướng cho nền kinh tế của đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, pháp luật Việt Nam có nhiều thay đổi tích cực nhằm phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng được yêu cầu đổi mới của công cuộc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng đã đặt ra.

- Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thúc đẩy việc xây dựng và phát triển nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

²⁷ Xem Điều 4 Hiến pháp 2013

Xây dựng nhà nước pháp quyền cũng đồng nghĩa với việc củng cố, nâng cao vị trí, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, ghi nhận và đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, mở rộng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho mọi người dân... Pháp luật Việt Nam đã thể hiện các nguyên tắc cơ bản của nhà nước pháp quyền và cơ chế bảo đảm thực hiện, đặc biệt là trong Hiến pháp. Đó là các nguyên tắc như: quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa; nguyên tắc tập trung, dân chủ... Đồng thời nhà nước cũng ghi nhận các quyền con người, quyền công dân. Tạo mọi điều kiện để những quyền con người, quyền công dân ngày càng được mở rộng, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện.

- Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quan hệ chặt chẽ với các quy phạm xã hội khác đặc biệt là truyền thống đạo đức Á Đông.

Là công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội, pháp luật Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ và sự tác động qua lại với các công cụ điều chỉnh khác đặc biệt là với đạo đức. Điều đó được thể hiện ở chỗ: nội dung pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn thể hiện tính nhân đạo và những giá trị chân - thiện - mỹ của xã hội; các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức luôn là tiêu chí tác động đến nội dung của các quy phạm pháp luật; các giá trị đạo đức được tính đến khi xem xét các vấn đề pháp lý và ngược lại; pháp luật về nguyên tắc phù hợp với đạo đức, trong trường hợp thiếu quy định cụ thể của pháp luật thì cần vận dụng đạo đức để giải quyết... Việc xử sự theo những quan điểm, chuẩn mực đạo đức truyền thống còn được ghi nhận thành những nguyên tắc pháp lý trong Bộ luật Dân sự như nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật và trái đạo đức xã hội; tự nguyện, thiện chí, hợp tác, trung thực, ngay thẳng...

Pháp luật còn có mối quan hệ mật thiết với các quy tắc xã hội khác như phong tục, tập quán, truyền thống. Pháp luật bảo vệ những phong

tục, tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc đồng thời có nhiều quy định nhằm ngăn cản, hạn chế và dần loại trừ những hủ tục lạc hậu, phản tiến bộ.

- Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có phạm vi điều chỉnh ngày càng mở rộng, hiệu quả điều chỉnh ngày càng cao.

Cùng với sự phát triển phong phú, đa dạng của các quan hệ xã hội thì phạm vi điều chỉnh của pháp luật cũng ngày càng mở rộng, hiệu quả cũng không ngừng được nâng cao. Vị thế của pháp luật Việt Nam đã và đang được củng cố, phát huy trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội trở thành công cụ duy trì, quản lý xã hội không thể thay thế.

- Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có sự tương thích với các nguyên tắc của pháp luật quốc tế, các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc công nhận.

Nội luật hóa các nguyên tắc, quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hay công nhận là một trong những đặc điểm của pháp luật Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và xây dựng nhà nước pháp quyền. Chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên là nguyên tắc đã được quy định trong Hiến pháp 2013²⁸.

2.5.2. Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm nhiều ngành luật với đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh riêng. Việc phân định ranh giới các ngành luật trong hệ thống pháp luật chỉ mang tính tương đối bởi sự phân định này không chỉ phụ thuộc vào tính chất của các quan hệ xã hội mà pháp luật điều chỉnh mà còn phụ thuộc vào ý chí của nhà nước, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu điều chỉnh pháp luật trong mỗi thời kỳ phát triển của đất nước.

²⁸ Xem Điều 12 Hiến pháp 2013

***Hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
gồm có những ngành luật cơ bản sau:***

- *Luật Hiến pháp* là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản nhất, quan trọng nhất, gắn liền với tổ chức quyền lực nhà nước của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân...

- *Luật Hành chính* là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành, điều hành của nhà nước trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

- *Luật Hình sự* là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội nhằm xác định những hành vi nào nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm đồng thời quy định những hình phạt đối với những tội phạm đó.

- *Luật Tố tụng Hình sự* là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và kiểm sát quá trình thực hiện những hoạt động đó.

- *Luật Dân sự* là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa tiền tệ và quan hệ nhân thân trên nguyên tắc bình đẳng, độc lập, tự chịu trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào quan hệ đó.

- *Luật Tố tụng Dân sự* là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh giữa tòa án, viện kiểm sát, các đương sự và những người tham gia tố tụng khác trong quá trình giải quyết vụ án, vụ việc, yêu cầu dân sự...

- *Luật Hôn nhân và Gia đình* là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản phát sinh do việc kết hôn giữa nam và nữ như điều kiện kết hôn, quan hệ tài sản giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái nhằm mục đích bảo vệ hôn nhân tự do, tự nguyện, tiến bộ, bình đẳng, bảo vệ lợi ích của phụ nữ và trẻ em...

- *Luật Kinh tế* là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức quản lý và thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau và với cơ quan quản lý nhà nước. Luật Thương mại cũng là bộ phận chủ yếu của ngành luật kinh tế.

- *Luật Lao động* là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động và những quan hệ liên quan đến quan hệ lao động.

- *Luật Tài chính* là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực hoạt động tài chính của nhà nước như hoạt động lập, phê chuẩn và sử dụng ngân sách nhà nước, việc định và thu các loại thuế, thanh, quyết toán qua ngân hàng và các tổ chức tài chính khác của nhà nước.

- *Luật Ngân hàng* là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng.

- *Luật Đất đai* là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội liên quan đến việc sở hữu, quản lý, bảo vệ và sử dụng đất.

- *Luật An sinh Xã hội* là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội liên quan đến bảo hiểm xã hội, ưu đãi xã hội, cứu trợ xã hội...nhằm mục đích bảo đảm sự phát triển bền vững của xã hội.

- *Luật Môi trường* là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh từ các hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, môi trường đô thị, khu dân cư...

- *Công pháp quốc tế* là tổng thể các nguyên tắc, chế định, quy phạm được các quốc gia và các chủ thể khác của luật quốc tế xây dựng trên cơ sở thỏa thuận, tự nguyện, bình đẳng nhằm điều chỉnh các quan hệ trên nhiều mặt giữa các chủ thể đó.

- *Tư pháp quốc tế* là tổng thể các nguyên tắc, quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình, lao động và tố tụng dân sự... phát sinh giữa các công dân, các tổ chức của các quốc gia khác nhau.

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, THẢO LUẬN CHƯƠNG 2

1. Phân tích đặc điểm, các hình thức thể hiện sự tồn tại của pháp luật?
2. Trình bày hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và nguyên tắc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay?
3. Phân tích cấu thành của hệ thống pháp luật và hệ thống pháp luật của Việt Nam?
4. Trình bày khái niệm và đặc điểm của pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
5. Trình bày khái niệm, đặc điểm của hệ thống pháp luật? Hệ thống pháp luật Việt Nam gồm có những ngành luật cơ bản nào?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Nxb. Tư pháp, Hà Nội 2017.
2. PGS.TS. Nguyễn Văn Đông (chủ biên), Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (dành cho đào tạo đại học, sau đại học và trên đại học ngành luật), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2017.
3. PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan, Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2017.
4. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà nước và pháp luật, Nxb Pháp lý, Hà Nội 1985, trang 185 - 187.
5. GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế, Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2015.
6. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội 2016.

CHƯƠNG 3

QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Chương này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quy phạm pháp luật và thực hiện pháp luật. Thông qua nội dung của chương này, người học xác định được các yếu tố cấu thành của một quy phạm pháp luật, cách thức thể hiện quy phạm pháp luật trong văn bản quy phạm pháp luật và các hình thức thực hiện pháp luật, cách thức áp dụng pháp luật trong văn bản áp dụng pháp luật, làm cơ sở tiền đề cho việc nghiên cứu pháp luật chuyên ngành.

Các nội dung được đề cập trong chương này bao gồm: Khái niệm, đặc điểm của quy phạm pháp luật, cấu thành của quy phạm pháp luật, phân loại quy phạm pháp luật, các hình thức thực hiện pháp luật, đặc điểm của áp dụng pháp luật, các trường hợp, các giai đoạn của áp dụng pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật.

3.1. QUY PHẠM PHÁP LUẬT

3.1.1. Khái niệm và đặc điểm quy phạm pháp luật

Có thể hiểu quy phạm chính là quy tắc xử sự có tính chất chuẩn mực cho hành vi của con người. Trong xã hội tồn tại nhiều quy phạm khác nhau được dùng để điều chỉnh các quan hệ xã hội như quy phạm đạo đức, quy phạm tập quán, quy phạm tôn giáo, quy phạm của các tổ chức - xã hội... và quy phạm pháp luật. Trong tất cả các loại quy phạm pháp luật nói trên thì quy phạm pháp luật có vai trò quan trọng trong việc duy trì và ổn định trật tự xã hội.

Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính chất bắt buộc chung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và được nhà nước đảm bảo thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm đạt được mục đích nhất định. Quy phạm pháp luật là một loại quy phạm xã hội, vì vậy nó vừa mang những thuộc tính chung của quy phạm xã hội nhưng đồng thời cũng

tồn tại những đặc trưng riêng. Các đặc trưng riêng có của quy phạm pháp luật được thể hiện như sau:

+ *Quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận và được đảm bảo thực hiện bằng biện pháp cưỡng chế nhà nước.* Về bản chất, quy phạm pháp luật mang ý chí của giai cấp thống trị và chứa đựng các quan điểm chính trị pháp lý của nhà nước trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. Nhà nước áp đặt ý chí của mình trong mỗi quy phạm pháp luật bằng cách xác định rõ các tổ chức, cá nhân trong những hoàn cảnh, điều kiện nào đó thì phải chịu sự điều chỉnh của quy phạm pháp luật, cũng như các quyền, nghĩa vụ phải thực hiện và các biện pháp mà nhà nước sẽ đảm bảo cho nhà nước được thực hiện từ quy phạm pháp luật đó. Đối với các chủ thể nào đó mà vi phạm các quy phạm pháp luật thì đều bị truy cứu trách nhiệm pháp lý tùy theo tính chất, mức độ... mà hành vi vi phạm của mình gây ra.

+ *Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung:* Quy tắc xử sự chung của quy phạm pháp luật được xác định chính là khuôn mẫu cho hành vi của con người, chỉ dẫn cho con người cách xử sự trong những tình huống, điều kiện hay hoàn cảnh nhất định. Còn tính chất bắt buộc chung của quy phạm pháp luật được thể hiện ở chỗ, quy phạm pháp luật được áp dụng đối với mọi đối tượng và mọi quan hệ xã hội mà quy phạm pháp luật tác động và điều chỉnh. Ngoài ra tính chất chung của các quy phạm pháp luật trong mỗi ngành luật là khác nhau. Có những quy phạm pháp luật điều chỉnh bao trùm lên mọi cá nhân, tổ chức và mọi quan hệ xã hội như quy phạm pháp luật Hiến pháp. Cũng có những quy phạm pháp luật mà tính chất chung được thể hiện ở việc điều chỉnh đối với các chủ thể và quan hệ xã hội ở phạm vi hẹp hơn như quy phạm pháp luật lao động, quy phạm pháp luật dân sự...

+ *Quy phạm pháp luật là chuẩn mực để xác định giới hạn và đánh giá hành vi của con người.* Thông qua các quy phạm pháp luật có thể đánh giá hành vi của con người hợp pháp hay không hợp pháp. Từ đó chủ thể cần có những ứng xử cho phù hợp với những chuẩn mực của quy phạm pháp luật và cũng nhận thức được việc phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý từ những hoạt động không phù hợp với quy phạm pháp luật của mình.

+ *Quy phạm pháp luật có nội dung vừa thể hiện sự cho phép, vừa thể hiện sự bắt buộc trong quá trình điều chỉnh các quan hệ xã hội.* Các quy phạm pháp luật ở mỗi ngành luật khác nhau thường chứa đựng những chỉ dẫn về quyền cũng như nghĩa vụ mà các bên tham gia quan hệ xã hội phải thực hiện. Chủ thể tham gia vào quan hệ xã hội nói trên đều biết được những việc được làm, không được làm, những việc cần phải làm theo yêu cầu của pháp luật trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định. Tương ứng với những quyền mà chủ thể được thụ hưởng thì các chủ thể cũng phải thực hiện những nghĩa vụ pháp lý nhất định. Quyền và nghĩa vụ pháp lý được quy định trong các quy phạm pháp luật đều có mối liên hệ mật thiết với nhau.

+ *Quy phạm pháp luật có tính hệ thống:* Mỗi một ngành luật khác nhau tồn tại những quy phạm pháp luật tương ứng, nhưng tất cả các quy phạm pháp luật trong các ngành luật này không tồn tại độc lập và tách biệt mà giữa chúng có mối liên hệ mật thiết tạo thành một chỉnh thể thống nhất cùng hướng tới việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. Chẳng hạn các quy phạm pháp luật quy định về hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương mại có những mối liên hệ gắn bó chặt chẽ với các quy định về hợp đồng dân sự được quy định trong Bộ luật Dân sự. Các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận phù hợp với các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa... của đất nước. Vì vậy, khi các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa... có sự thay đổi thì các quy phạm pháp luật cũng có những quy định thay đổi theo cho phù hợp. Trong thực tiễn các quy phạm pháp luật có thể bị hủy bỏ, sửa đổi hoặc bổ sung trong quá trình ban hành pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh của nhà nước ta.

3.1.2. Cấu thành của quy phạm pháp luật

Bàn về cấu thành của quy phạm pháp luật, hiện nay trong khoa học pháp lý còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau. Quan điểm truyền thống cho rằng, cấu thành của quy phạm pháp luật bao gồm ba bộ phận đó là giả định, quy định và chế tài. Quan điểm khác cho rằng quy phạm pháp luật chỉ gồm hai bộ phận cấu thành là phần giả định và phần chỉ dẫn. Một số quan điểm khác lại nhận định, cấu thành của quy phạm pháp luật chỉ bao

gồm bộ phận giả định và quy định hoặc phần giả định và phần chế tài. Sở dĩ tồn tại nhiều quan điểm nói trên là bởi các nhà làm luật có quá nhiều cách thể hiện các quy phạm pháp luật. Cho dù mỗi quy phạm pháp luật được thể hiện dưới bất kỳ góc độ nào thì cần xác định một quy phạm pháp luật có thể có cả ba bộ phận và cũng có thể có hai bộ phận tùy thuộc vào sự biểu đạt của quy phạm pháp luật trong các điều luật khác nhau²⁹. Do đó việc nghiên cứu cấu thành của quy phạm pháp luật vẫn cần được xem xét với ba yếu tố cấu thành đó là bộ phận giả định, quy định và chế tài.

+ **Giả định**: Là một bộ phận của quy phạm pháp luật đưa ra các tình huống là các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể có thể xảy ra trong đời sống xã hội mà quy phạm pháp luật sẽ tác động đến những chủ thể nhất định. Các chủ thể ở đây đều có thể là các tổ chức hoặc các cá nhân. Như vậy để xác định bộ phận giả định của quy phạm pháp luật thì cần trả lời các câu hỏi: Chủ thể nào? Trong những điều kiện hoặc hoàn cảnh nào?

Ví dụ: Khoản 1 Điều 35 Hiến pháp năm 2013 có quy định: “*Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc*”. Trong quy phạm pháp luật này, bộ phận giả định là “*công dân*” (trả lời cho câu hỏi *chủ thể nào?*); Khoản 1 Điều 77 Luật Đất đai năm 2013 có quy định: “*Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất...*”. Bộ phận giả định trong quy phạm pháp luật này bao gồm: “*Hộ gia đình, cá nhân*” (trả lời cho câu hỏi *chủ thể nào?*) và “*đang sử dụng đất nông nghiệp khi được nhà nước thu hồi đất*” (trả lời cho câu hỏi *trong điều kiện nào?*).

Nhìn chung, các hoàn cảnh (điều kiện) trong phần quy định của quy phạm pháp luật là rất phong phú, tùy thuộc vào quan hệ xã hội mà quy phạm pháp luật điều chỉnh. Vì vậy, trong phần giả định, các nhà làm luật cần xác định các yếu tố chủ thể, điều kiện, hoàn cảnh phải rõ ràng và chính xác. Có như vậy các lỗ hổng - của pháp luật mới được khắc phục. Thực tế cho thấy nếu các sự kiện thực tế cần được điều chỉnh không được dự kiến trong giả định sẽ gây ra sự khó khăn trong việc thực hiện pháp

²⁹ Xem “Bàn thêm về cơ cấu của quy phạm pháp luật”, ThS. Nguyễn Minh Đoàn, Luật học số 03/2000, Tr.17 - 21

luật. Hoặc nếu bộ phận giả định của quy phạm pháp luật được đưa ra còn mập mờ, khó hiểu, không rõ ràng, không chính xác... thì không biết ai phải thực hiện và trong điều kiện hoàn cảnh nào phải thực hiện quy phạm pháp luật đó một cách nhất quán.

Giả định của quy phạm pháp luật có thể giản đơn hoặc phức tạp. Trong giả định giản đơn chỉ đưa ra một chủ thể, một điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ, điểm b Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 quy định về các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai “*Người sử dụng đất có ý hủy hoại đất*”. Phần giả định trong quy phạm pháp luật này bao gồm chủ thể là “*Người sử dụng đất*”, còn điều kiện là “*có ý hủy hoại đất*”.

Giả định phức tạp đưa ra một chủ thể (hoặc nhiều chủ thể), nhưng đồng thời có nhiều điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ, Khoản 2 Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định “*Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ*”. Phần giả định trong quy phạm pháp luật này bao gồm chủ thể là “*Cha, mẹ, người thân thích khác*”, các điều kiện là “*khi một bên vợ, chồng do bị mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ hành vi của mình*” và “*đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ*”.

+ **Quy định:** là một bộ phận của quy phạm pháp luật, đưa ra các cách xử sự mà các chủ thể khi rơi vào điều kiện, hoàn cảnh trong phần giả định phải thực hiện.

Những mệnh lệnh, những chỉ dẫn mà Nhà nước nêu trong phần quy định của quy phạm pháp luật mà các chủ thể có thể phải thực hiện bao gồm:

- Những cách thức và hành vi xử sự mà chủ thể được phép hoặc không được phép làm. Ví dụ Khoản 2 Điều 34 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định “*Không được dẫn dắt súc vật đi vào phần đường dành cho xe cơ giới*”.

- Các quyền và lợi ích mà các chủ thể được hưởng theo quy định của pháp luật. Ví dụ Khoản 1 Điều 22 Hiến pháp năm 2013 quy định “*Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp*”.

- Các nghĩa vụ trách nhiệm mà các chủ thể phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Ví dụ Khoản 3 Điều 15 Hiến pháp năm 2013 quy định “*Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội*”.

Căn cứ vào tính chất, mức độ xác định xử sự được đưa ra mà bộ phận quy định được phân loại thành:

- Quy định bắt buộc: Buộc các chủ thể phải thực hiện đúng theo cách thức mà pháp luật yêu cầu và không có sự lựa chọn. Loại quy định này được thể hiện dưới dạng “cấm”, “không được”, “phải”.

- Quy định tùy nghi: đưa ra nhiều cách xử sự mà chủ thể có thể lựa chọn một trong các cách xử sự đó. Ví dụ, Khoản 1 Điều 431 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định “Giá và phương thức thanh toán trong hợp đồng mua bán tài sản do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên”.

- Quy định trao quyền: cho phép các chủ thể được xử sự theo cách thức nhất định trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ, Điều 446 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định “Trong thời hạn bảo hành nếu bên mua phát hiện được khuyết tật của vật mua thì có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa không phải trả tiền, giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác và lấy lại tiền”.

+ **Chế tài** là một bộ phận của quy phạm pháp luật đưa ra những biện pháp tác động đến những chủ thể trong trường hợp các chủ thể này không tuân thủ những mệnh lệnh của nhà nước được nêu trong phần quy định của quy phạm pháp luật. Như vậy, chế tài được xem là hậu quả bất lợi đối với chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng mệnh lệnh của nhà nước và là điều kiện cần thiết đảm bảo cho pháp luật được thực hiện chính xác và triệt để. Bộ phận chế tài của quy phạm pháp luật trả lời cho câu hỏi “Hậu quả sẽ ra sao nếu chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng những mệnh lệnh của nhà nước được đưa ra trong phần quy định của quy phạm pháp luật?”. Ví dụ: Khoản 1 Điều 207 Bộ luật

Hình sự năm 2015 quy định “Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm”. Bộ phận chế tài trong quy phạm pháp luật này là “thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm”.

Chế tài là một trong các biện pháp cưỡng chế của nhà nước để đảm bảo việc thực hiện pháp luật. Các biện pháp cưỡng chế mà nhà nước nêu ra trong bộ phận chế tài của quy phạm pháp luật để áp dụng rất đa dạng, đó có thể là các biện pháp như phạt cảnh cáo, phạt tiền, phạt tù... Thông thường, chế tài của quy phạm pháp luật được chia thành các nhóm như sau:

- Chế tài hình sự (hình phạt): là biện pháp pháp lý của nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các hành vi vi phạm được xem là tội phạm. Chế tài hình sự được xác định là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất qua đó quyền, lợi ích của người phạm tội có thể bị tước bỏ hoặc hạn chế. Hiện nay theo quy định của pháp luật hiện hành, chế tài hình sự bao gồm các hình phạt chính và hình phạt bổ sung áp dụng đối với cá nhân phạm tội và pháp nhân thương mại phạm tội (Điều 32, 33 Bộ luật Hình sự năm 2015).

Hình phạt áp dụng đối với cá nhân phạm tội bao gồm hình phạt chính như cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tù chung thân và tử hình. Các hình phạt bổ sung bao gồm cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; cấm cư trú; quản chế; tước một số quyền công dân; tịch thu tài sản; phạt tiền khi không phải là hình phạt chính và trục xuất khi không phải là hình phạt chính.

Hình phạt áp dụng với pháp nhân thương mại phạm tội bao gồm hình phạt chính: phạt tiền; đình chỉ hoạt động có thời hạn; đình chỉ hoạt động vĩnh viễn và hình phạt bổ sung bao gồm cấm kinh doanh; cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định; cấm huy động vốn; phạt tiền khi không áp dụng là hình phạt chính. Như vậy so với trước đây, chế tài hình sự còn được áp dụng với pháp nhân thương mại phạm tội.

- Chế tài dân sự: là biện pháp pháp lý mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền dự kiến áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật, xâm phạm các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân được Bộ luật Dân sự điều chỉnh. Chế tài dân sự được áp dụng với cá nhân, tổ chức và pháp nhân bao gồm bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm.

- Chế tài hành chính: là biện pháp pháp lý mà nhà nước dự kiến áp dụng đối với các chủ thể khi các chủ thể này có hành vi vi phạm các quy định trong quản lý hành chính nhà nước. Chế tài hành chính được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức bao gồm cảnh cáo; phạt tiền; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính và trục xuất.

- Chế tài kỷ luật: là biện pháp pháp lý mà nhà nước dự kiến áp dụng đối với cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên khi các chủ thể này vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, trường học. Các loại chế tài kỷ luật bao gồm khiển trách; cảnh cáo, cách chức, sa thải, buộc thôi việc hoặc chuyển sang làm công việc khác có mức lương thấp hơn.

3.1.3. Phương thức thể hiện của quy phạm pháp luật

Quy phạm pháp luật có thể được thể hiện bằng ba phương thức cơ bản sau:

+ **Phương thức thể hiện trực tiếp**: Đây là phương thức thể hiện quy phạm pháp luật mà tất cả các yếu tố cấu thành của quy phạm pháp luật đều được thể hiện trực tiếp và đầy đủ trong điều luật. Ba bộ phận cấu thành này có liên hệ chặt chẽ, ràng buộc lẫn nhau theo logic: Các tổ chức, cá nhân rơi vào những điều kiện, hoàn cảnh nhất định (bộ phận giả định) thì phải xử sự theo những mệnh lệnh mà nhà nước đưa ra (bộ phận quy định), nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thì các chủ thể này sẽ phải gánh chịu những hậu quả bất lợi (bộ phận chế tài).

+ Phương thức thể hiện theo cách viện dẫn đến điều luật khác

- Trong một điều luật có thể Trình bày một quy phạm pháp luật, trong trường hợp này quy phạm pháp luật đó cũng chính là điều luật.

- Trong một điều luật có thể *trình* bày nhiều quy phạm pháp luật. Cách trình bày này được đặt ra trong trường hợp các quy phạm pháp luật này cùng liên quan đến một vấn đề nào đó hoặc chúng có nội dung tương tự nhau. Vì vậy, mỗi một phần, mỗi một khoản sẽ là một quy phạm pháp luật độc lập.

- Một quy phạm pháp luật cũng có thể được trình bày trong nhiều điều luật khác nhau của cùng một văn bản pháp luật hoặc ở các văn bản pháp luật khác nhau

- Trật tự của các yếu tố cấu thành là giả định, quy định và chế tài có thể bị đảo lộn với nhau không nhất thiết là theo thứ tự giả định - quy định - chế tài.

- Trong một điều luật không cần thiết phải diễn đạt đầy đủ các bộ phận cấu thành giả định, quy định và chế tài. Có những quy phạm pháp luật chỉ có hai bộ phận giả định và quy định, có một số quy phạm pháp luật chỉ có bộ phận quy định, một số quy phạm pháp luật chỉ có bộ phận giả định và chế tài.

+ **Phương thức thể hiện theo cách viện dẫn không cụ thể:** sự khác biệt của phương thức này với các phương thức thể hiện quy phạm pháp luật nói trên được thể hiện ở chỗ phương pháp này không viện dẫn đến điều luật cụ thể nào mà chỉ đưa ra phương hướng chung. Ở phương pháp viện dẫn, người ta chỉ cần quan tâm đến vấn đề là quy phạm này cần được tham khảo ở đâu, cần tham khảo và nghiên cứu điều luật nào.

3.1.4. Phân loại quy phạm pháp luật

Việc phân loại quy phạm pháp luật có thể dựa vào một số căn cứ cụ thể sau:

+ **Căn cứ vào đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh:** có thể chia quy phạm pháp luật thành các nhóm thuộc các ngành luật khác nhau như quy phạm pháp luật ngành luật Hiến pháp, quy phạm pháp luật ngành luật Dân sự, quy phạm pháp luật ngành luật Hành chính...

+ **Căn cứ vào hình thức mệnh lệnh:** quy phạm pháp luật có thể được chia thành quy phạm pháp luật dứt khoát, quy phạm pháp luật tùy nghi (không dứt khoát) và quy phạm pháp luật hướng dẫn. Quy phạm pháp luật dứt khoát đưa ra các chỉ dẫn có tính rõ ràng, chặt chẽ. Quy phạm pháp luật tùy nghi (không dứt khoát) cho phép các chủ thể được lựa chọn cách xử sự phù hợp với những quy định của pháp luật. Quy phạm pháp luật hướng dẫn đưa ra những hướng dẫn cụ thể để các chủ thể có thể tự giải quyết các công việc nhất định.

+ ***Căn cứ vào cách thức xử sự***: quy phạm pháp luật có thể được phân loại thành quy phạm pháp luật ngăn cấm, quy phạm pháp luật bắt buộc và quy phạm pháp luật cho phép. Quy phạm pháp luật ngăn cấm yêu cầu chủ thể cấm không được thực hiện một số hành vi cụ thể nào đó. Quy phạm pháp luật bắt buộc yêu cầu các chủ thể buộc phải thực hiện một số hành vi nhất định. Quy phạm pháp luật cho phép, cho phép chủ thể được tự mình thực hiện các xử sự mà pháp luật đã ghi nhận cho chủ thể đó.

+ ***Căn cứ vào nội dung và tác động của quy phạm pháp luật***: có thể phân loại quy phạm pháp luật thành quy phạm pháp luật nội dung và quy phạm pháp luật hình thức. Quy phạm pháp luật nội dung xác định quyền, nghĩa vụ cụ thể của các chủ thể. Quy phạm pháp luật hình thức lại xác định trình tự, thủ tục từ đó các chủ thể có thể thực hiện quyền, nghĩa vụ pháp lý của mình hoặc tiến hành áp dụng pháp luật và truy cứu trách nhiệm pháp lý.

3.2. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

3.2.1. Khái niệm và các hình thức thực hiện pháp luật

3.2.1.1. Khái niệm thực hiện pháp luật

Thực hiện pháp luật là một quá trình hoạt động có mục đích, nhằm hiện thực hoá các quy định của pháp luật, làm cho những quy định của pháp luật đi vào đời sống, trở thành những hành vi (hành động và không hành động) thực tế, hợp pháp của các chủ thể pháp luật.

Trong cơ chế điều chỉnh pháp luật thì thực hiện pháp luật là giai đoạn thứ hai, là giai đoạn quan trọng, không thể thiếu sau khi tiến hành giai đoạn xây dựng pháp luật. Thực tế cho thấy, pháp luật chỉ có thể phát huy giá trị đích thực đối với việc điều chỉnh các quan hệ xã hội, duy trì trật tự xã hội khi được thực hiện đầy đủ, nghiêm minh trên thực tế. Thực hiện pháp luật cho phép làm rõ những hạn chế, bất cập của hệ thống pháp luật thực định để từ đó có thể đưa ra những giải pháp hữu hiệu cho việc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành. Thực hiện pháp luật là nghĩa vụ của tất cả các tổ chức và cá nhân trong xã hội. Về phía nhà nước, thực hiện pháp luật là hình thức cơ bản để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Về phía các chủ thể khác, thực hiện pháp

luật là hoạt động sử dụng các quyền pháp lý đồng thời thực hiện đúng các nghĩa vụ pháp lý mà pháp luật đã quy định cho họ.

3.2.1.2. Các hình thức thực hiện pháp luật

Hệ thống quy phạm pháp luật rất phong phú, bao gồm các loại quy phạm pháp luật ngăn cấm, bắt buộc, cho phép, bởi vậy, cách thức thực hiện pháp luật cũng đa dạng. Căn cứ vào tính chất của hoạt động thực hiện pháp luật, khoa học pháp lý xác định thực hiện pháp luật bao gồm những hình thức sau:

- *Tuân theo pháp luật* (tuân thủ pháp luật) là hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể pháp luật kiềm chế, không tiến hành những hoạt động mà pháp luật cấm. Sự kiềm chế của các chủ thể pháp luật được hiểu là khi pháp luật quy định cấm làm một điều gì đó thì họ không tiến hành hoạt động này mặc dù họ có cơ hội để thực hiện một hành vi bị cấm. Ở hình thức này, hành vi của chủ thể thực hiện pháp luật được thể hiện dưới dạng không hành động và các quy định này thường được thể hiện dưới dạng cấm đoán. Chẳng hạn, công dân kiềm chế không thực hiện những hành vi trộm cắp, giết người mà Bộ luật Hình sự ngăn cấm.

- *Thi hành* (chấp hành) pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật trong đó chủ thể tích cực thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình do pháp luật quy định. Hình thức thực hiện thường thể hiện dưới dạng những quy phạm bắt buộc. Chủ thể pháp luật phải tiến hành các hoạt động bắt buộc là khi họ ở trong điều kiện mà pháp luật quy định phải làm những việc mà nhà nước yêu cầu, họ không thể viện lý do để từ chối. Chẳng hạn, công dân thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật.

- *Sử dụng pháp luật* là hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ thể pháp luật chủ động, tự mình quyết định việc thực hiện hay không thực hiện điều mà pháp luật cho phép. Hình thức này thường thể hiện ở những quy phạm pháp luật quy định về quyền và tự do pháp lý của các chủ thể. Đây là hình thức chủ thể pháp luật thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật. Nhà nước tạo khả năng cho chủ thể pháp luật có thể được hưởng những quyền nào đó và họ căn cứ vào hoàn cảnh của mình để thực hiện những quyền này. Chẳng hạn, pháp luật quy định công dân có quyền khiếu nại, tố cáo. Như vậy hình thức này khác với hình thức

trên ở chỗ chủ thể không bị buộc không được làm hoặc phải làm một việc nào đó mà được tự do lựa chọn theo ý chí của mình.

- *Áp dụng pháp luật* là hình thức thực hiện pháp luật trong đó nhà nước thông qua các cơ quan có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể thực hiện những quy định của pháp luật, hoặc tự mình căn cứ vào các quy định của pháp luật để ban hành ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt các quan hệ pháp luật cụ thể. Ở hình thức này, các chủ thể pháp luật thực hiện các quy định của pháp luật luôn có sự can thiệp của cơ quan có thẩm quyền. Chẳng hạn, Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án tranh chấp về hợp đồng mua bán tài sản.

Giữa các hình thức thực hiện pháp luật luôn có sự đan xen, gắn bó chặt chẽ với nhau, không biệt lập với nhau. Tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật và sử dụng pháp luật là hình thức mà mọi chủ thể pháp luật đều có thể thực hiện thì áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật chỉ dành cho chủ thể có thẩm quyền. Áp dụng pháp luật vừa là một hình thức thực hiện pháp luật vừa là một giai đoạn mà các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tổ chức cho các chủ thể khác thực hiện các quy định pháp luật.

3.2.2. Áp dụng pháp luật

3.2.2.1. Khái niệm và đặc điểm của áp dụng pháp luật

a. Khái niệm áp dụng pháp luật:

Áp dụng pháp luật là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước, do các chủ thể có thẩm quyền tiến hành, thông qua những trình tự, thủ tục chặt chẽ mà pháp luật quy định, nhằm cá biệt hoá quy phạm pháp luật thành quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm cụ thể, đối với các cá nhân, tổ chức trong các trường hợp cụ thể.

Áp dụng pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, nhưng đây là một hình thức thực hiện pháp luật rất đặc thù, bởi vì chỉ có áp dụng pháp luật mới làm cho pháp luật được thực hiện triệt để trong thực tế đời sống. Trên thực tế, nhiều trường hợp, nếu thiếu sự tác động can thiệp của Nhà nước thì các chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy phạm pháp luật. Xét về bản chất, áp dụng pháp luật là quá trình thể

chế hoá quyền lực nhân dân và ý chí nhà nước thông qua cơ chế điều chỉnh pháp luật trên thực tế. Như vậy, áp dụng pháp luật vừa là một hình thức thực hiện pháp luật, vừa là một biện pháp đảm bảo cho pháp luật được thực hiện trong thực tế.

b. Đặc điểm của áp dụng pháp luật:

Thứ nhất: Áp dụng pháp luật là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước. Pháp luật do chính nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện nên nó phải mang tính quyền lực nhà nước, cụ thể:

- Hoạt động áp dụng pháp luật do những chủ thể có thẩm quyền tiến hành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của họ. Mỗi cơ quan nhà nước hay nhà chức trách trong phạm vi thẩm quyền chỉ được thực hiện một số hoạt động áp dụng pháp luật nhất định. Áp dụng pháp luật là cơ sở để các cơ quan thực hiện chức năng của mình.

- Hoạt động áp dụng pháp luật thể hiện ý chí của nhà nước. Quá trình áp dụng pháp luật có thể mang tính đơn phương của ý chí nhà nước hoặc cũng có thể nhà nước thừa nhận ý chí của các chủ thể liên quan. Điều này nói lên vai trò chủ động của nhà nước trong việc kiểm soát và điều hành xã hội.

- Các quyết định của cơ quan nhà nước khi áp dụng pháp luật (văn bản áp dụng pháp luật) có tính chất bắt buộc đối với tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong những trường hợp cần thiết, nhà nước có thể cưỡng chế thi hành quyết định áp dụng pháp luật đã có hiệu lực pháp luật. Chẳng hạn, cá nhân đã có bản án phạt tù, nếu không tự nguyện chấp hành hình phạt, cơ quan có thẩm quyền sẽ áp giải để tổng giam.

Thứ hai: Áp dụng pháp luật là một hoạt động được tiến hành theo trình tự và thủ tục chặt chẽ do pháp luật quy định. Hoạt động áp dụng pháp luật có tính chất quan trọng, phức tạp, ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích của các chủ thể có liên quan nên pháp luật phải xác định rõ cơ sở, điều kiện, trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình áp dụng pháp luật để tránh sự tùy tiện dẫn đến việc áp dụng pháp luật thiếu chính xác. Tùy thuộc vào từng lĩnh vực áp dụng pháp luật mà trình tự, thủ tục được xác lập cho phù hợp. Chẳng hạn, việc giải quyết một vụ án hình sự cần phải tiến hành theo những quy định của pháp luật tố tụng

hình sự, việc giải quyết một vụ án dân sự cần phải tiến hành theo những quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Thứ ba: Áp dụng pháp luật là hoạt động cá biệt hoá quy phạm pháp luật đối với từng trường hợp cụ thể. Áp dụng pháp luật là hoạt động giải quyết các vụ việc thực tế, cụ thể trên cơ sở các quy phạm pháp luật. Đối tượng của hoạt động áp dụng pháp luật là những quan hệ xã hội cần đến sự điều chỉnh cá biệt trên cơ sở những mệnh lệnh chung trong quy phạm pháp luật. Chính nhờ có quá trình áp dụng pháp luật mà nhiều quy phạm pháp luật mới có điều kiện được thực hiện trên thực tế. Hơn nữa, về phía chủ thể, nhờ có áp dụng pháp luật mới xác định được những giới hạn pháp lý cần thiết cả về nội dung của quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như trách nhiệm pháp lý có liên quan khi tham gia quan hệ pháp luật.

Thứ tư: Áp dụng pháp luật là hoạt động khoa học và sáng tạo (sự sáng tạo trong phạm vi quy định của pháp luật). Khi áp dụng pháp luật, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải nghiên cứu vụ việc, trên cơ sở đó lựa chọn quy phạm, ra văn bản áp dụng pháp luật và tổ chức thi hành. Trong trường hợp pháp luật chưa có quy định hoặc quy định chưa rõ thì phải vận dụng một cách sáng tạo bằng cách áp dụng pháp luật tương tự, áp dụng tập quán, thói quen, tiền lệ pháp hay lẽ phải, lẽ công bằng để xử lý. Để việc áp dụng pháp luật này thực sự có hiệu quả đòi hỏi các nhà chức trách phải có ý thức pháp luật cao, có tri thức tổng hợp, có kinh nghiệm phong phú, đồng thời phải linh hoạt, sáng tạo, không được máy móc để giải quyết các vụ việc xảy ra trong thực tế cuộc sống một cách đúng đắn nhất.

3.2.2.2. Những trường hợp cần áp dụng pháp luật

Áp dụng pháp luật là hoạt động phức tạp, được tiến hành trong những trường hợp sau:

Thứ nhất: Khi cần phải áp dụng chế tài pháp luật đối với chủ thể vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật là hiện tượng tồn tại trong đời sống. Để đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, xử lý người vi phạm, răn đe, phòng ngừa đối với người khác, các chủ thể có thẩm quyền phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định trong phần chế tài của quy phạm pháp luật đối với người vi phạm. Chẳng hạn, khi người điều khiển

mô tô vượt đèn đỏ thì cảnh sát giao thông có quyền áp dụng pháp luật để xử phạt người vi phạm đó.

Thứ hai: Khi cần áp dụng các biện pháp tác động nhà nước nhưng không liên quan đến trách nhiệm pháp lý. Trường hợp này không có vi phạm pháp luật, tuy nhiên vì lợi ích chung của cộng đồng, nhà nước có thể phải can thiệp, tiến hành các biện pháp cưỡng chế, buộc chủ thể có liên quan phải thực hiện những hành vi nhất định. Chẳng hạn, cưỡng chế trưng thu, trưng mua một số tài sản, phương tiện cần thiết cho quốc phòng, an ninh, cứu nạn...

Thứ ba: Khi quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể không mặc nhiên phát sinh, thay đổi, chấm dứt nếu thiếu sự can thiệp của nhà nước. Đây là trường hợp đã có quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, nhưng các cá nhân, tổ chức không tự mình làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ đó. Trong trường hợp này, bằng sự can thiệp của chủ thể có thẩm quyền, quyền, nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức sẽ được phát sinh, thay đổi hay chấm dứt trên thực tế. Chẳng hạn, cơ quan quân sự ra lệnh gọi nhập ngũ; cơ quan có thẩm quyền ra quyết định yêu cầu một người tham gia lao động công ích.

Thứ tư: Khi xảy ra tranh chấp về quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý giữa các bên tham gia quan hệ pháp luật mà các bên đó không tự giải quyết được. Trong trường hợp này, quan hệ pháp luật đã phát sinh, nhưng quyền và nghĩa vụ của các bên không được thực hiện do có tranh chấp. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tham gia vào quá trình này với vai trò vừa là người trung gian vừa là nhà chức trách có thẩm quyền đưa ra phán quyết. Căn cứ vào quy định chung của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ giải quyết xung đột, giúp các bên hiểu rõ và thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của họ. Chẳng hạn, các tranh chấp hợp đồng dân sự, tranh chấp về tài sản thừa kế...

Thứ năm: Trong một số quan hệ pháp luật mà nhà nước thấy cần thiết phải tham gia để kiểm tra, giám sát các bên tham gia quan hệ đó hoặc xác nhận sự tồn tại hay không tồn tại của một số sự việc, sự kiện thực tế. Chẳng hạn, cơ quan công chứng áp dụng pháp luật để xác nhận vào hợp đồng mua bán nhà ở.

3.2.2.3. Các giai đoạn của quá trình áp dụng pháp luật

Áp dụng pháp luật được tiến hành ở nhiều lĩnh vực khác nhau nên việc áp dụng pháp luật cũng có những trình tự, thủ tục khác nhau. Thông thường, để hoạt động áp dụng pháp luật được hiệu quả cao và chính xác, cần tiến hành những giai đoạn sau:

- *Một là, phân tích, đánh giá đúng, chính xác mọi tình tiết, hoàn cảnh, điều kiện của sự việc thực tế xảy ra.*

Đây là giai đoạn rất quan trọng, là giai đoạn khởi đầu của cả quy trình áp dụng pháp luật, là cơ sở cho các hoạt động tiếp theo. Để có thể áp dụng pháp luật đúng đắn, đòi hỏi chủ thể có thẩm quyền áp dụng pháp luật phải thu thập thông tin đầy đủ, chính xác về vụ việc thực tế đã xảy ra, đánh giá khách quan, toàn diện và đầy đủ các tình tiết của vụ việc. Trong những trường hợp cần thiết, có thể phải sử dụng các biện pháp chuyên môn đặc biệt nhằm làm rõ sự thật khách quan của sự việc đã diễn ra trong thực tế. Kết thúc giai đoạn này phải giải quyết vấn đề là cần tiếp tục áp dụng pháp luật đối với trường hợp cụ thể đó nữa hay không? Nếu không cần thì ra quyết định chấm dứt việc áp dụng pháp luật, nếu thấy cần tiếp tục áp dụng và đủ căn cứ áp dụng pháp luật thì chuyển sang giai đoạn hai.

- *Hai là, lựa chọn quy phạm pháp luật để áp dụng.*

Để lựa chọn quy phạm pháp luật phù hợp đối với sự việc thực tế đó. Người áp dụng pháp luật phải xác định xem sự việc thực tế đó thuộc quy phạm pháp luật của ngành luật nào để điều chỉnh và giải thích nội dung, ý nghĩa của chúng. Khi lựa chọn quy phạm pháp luật để áp dụng cần lưu ý, quy phạm pháp luật được lựa chọn phải đang có hiệu lực ở thời điểm xảy ra vụ việc (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác), nếu có những quy định chồng chéo, trùng lặp thì phải dựa vào giá trị pháp lý hay hiệu lực theo thời gian của văn bản để lựa chọn cho chính xác. Tiếp đó, chủ thể có thẩm quyền áp dụng pháp luật phải làm sáng tỏ nội dung, ý nghĩa của quy phạm được lựa chọn; đối chiếu, lý giải sự phù hợp giữa quy phạm pháp luật tìm được với sự việc cần áp dụng pháp luật, thấy được mối quan hệ mật thiết giữa chúng từ đó quyết định áp dụng quy phạm để giải quyết vụ việc đã xảy ra.

- *Ba là, ra văn bản áp dụng pháp luật.*

Đây là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình áp dụng pháp luật, ở giai đoạn này, những quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể của các chủ thể pháp luật hoặc những biện pháp trách nhiệm pháp lý đối với những người vi phạm pháp luật được ấn định. Vì vậy, khi ra quyết định đòi hỏi các cơ quan có thẩm quyền không được xuất phát từ động cơ cá nhân hoặc quan hệ riêng tư mà phải vì lợi ích chung. Văn bản áp dụng pháp luật phải được ban hành đúng thẩm quyền, tên gọi, có cơ sở thực tế và cơ sở pháp lý, theo đúng quy định của pháp luật.

- *Bốn là, tổ chức, thực hiện văn bản áp dụng pháp luật.*

Đây được coi là giai đoạn cuối cùng của hoạt động áp dụng pháp luật. Việc bảo đảm cho các văn bản có hiệu lực được thực thi trên thực tế có ý nghĩa quan trọng, bởi vì, có như vậy thì mục đích điều chỉnh của pháp luật mới đạt được trên thực tế. Văn bản áp dụng pháp luật sau khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động áp dụng pháp luật ban hành ra, có hiệu lực pháp lý bắt buộc phải thực hiện đối với các chủ thể bị áp dụng pháp luật và các bộ phận liên quan, kể cả khi cần phải sử dụng tới cưỡng chế nhà nước. Cuối cùng, cần tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực thi các văn bản áp dụng pháp luật đối với các chủ thể có liên quan để đảm bảo hiệu lực và hiệu quả của nó trên thực tế.

3.2.2.4. Văn bản áp dụng pháp luật

Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản pháp lý cá biệt, mang tính quyền lực do các chủ thể có thẩm quyền hoặc các tổ chức, cá nhân được nhà nước trao quyền ban hành trên cơ sở các quy phạm pháp luật, theo trình tự, thủ tục luật định nhằm điều chỉnh cá biệt đối với các tổ chức, cá nhân cụ thể trong trường hợp cụ thể.

Như vậy, kết quả của hoạt động áp dụng pháp luật luôn được biểu hiện thông qua quyết định áp dụng pháp luật. Quyết định áp dụng pháp luật được thể hiện dưới hình thức văn bản gọi là văn bản áp dụng pháp luật. Văn bản áp dụng pháp luật có một số đặc điểm sau:

- Văn bản áp dụng do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Với đặc điểm này cho thấy không phải mọi chủ thể đều có thể ban hành văn bản áp dụng

pháp luật. Chỉ những cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mới được ban hành văn bản áp dụng pháp luật. Mỗi cơ quan nhà nước, nhà chức trách cũng chỉ được ban hành một số loại văn bản áp dụng nhất định. Sở dĩ có điều này là do pháp luật quy định thẩm quyền áp dụng pháp luật của các cơ quan nhà nước là khác nhau.

- Văn bản áp dụng pháp luật có tính chất cá biệt, được áp dụng một lần đối với các cá nhân, tổ chức cụ thể mà nội dung của văn bản đã đề cập tới. Đây là đặc điểm cơ bản của văn bản áp dụng pháp luật để phân biệt với văn bản quy phạm pháp luật. Trên thực tế, văn bản áp dụng pháp luật được ban hành nhằm cá biệt hoá quyền, nghĩa vụ pháp lý hoặc cá biệt hoá chế tài pháp luật nên không thể thực hiện nhiều lần trong đời sống pháp lý.

- Văn bản áp dụng pháp luật chứa đựng những quyết định cá biệt, nhằm xác định quyền và nghĩa vụ pháp lý hay trách nhiệm pháp lý đối với các cá nhân và tổ chức cụ thể. Khác với văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật không chứa đựng quy phạm pháp luật mà chứa đựng các mệnh lệnh pháp lý cụ thể áp dụng cho những tình huống cụ thể. Tùy vào từng trường hợp áp dụng pháp luật, có trường hợp nội dung văn bản là việc cá biệt hoá bộ phận quy định của quy phạm pháp luật thành các quyền và nghĩa vụ cụ thể của người được áp dụng pháp luật; có trường hợp nội dung của nó lại là cá biệt hoá bộ phận chế tài của quy phạm pháp luật thành biện pháp cưỡng chế cụ thể với người bị áp dụng pháp luật. Đôi khi, nội dung văn bản chỉ xác nhận sự tồn tại hay không của một sự kiện thực tế. Trường hợp này, văn bản pháp luật lại trở thành một căn cứ để dựa vào đó các chủ thể pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong những tình huống cụ thể khác của đời sống.

- Văn bản áp dụng pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục, hình thức do pháp luật quy định. Áp dụng pháp luật được thực hiện trên nhiều lĩnh vực, do rất nhiều chủ thể tiến hành. Tuy nhiên, pháp luật quy định những yêu cầu cụ thể về nội dung, hình thức cũng như quy trình thủ tục ban hành cho từng loại văn bản áp dụng pháp luật. Điều này là hết sức cần thiết bởi nếu không có sự thống nhất về hình thức, quy trình thì có thể dẫn đến những vướng mắc, xung đột về nội dung, thẩm quyền áp dụng.

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, THẢO LUẬN CHƯƠNG 3

1. Quy phạm pháp luật là gì? Đặc điểm cơ bản của quy phạm pháp luật?
2. Trình bày cấu thành của quy phạm pháp luật? Cho ví dụ minh họa?
3. Hãy trình bày phương thức thể hiện của quy phạm pháp luật. Cho ví dụ minh họa?
4. Phân tích các hình thức thực hiện pháp luật. Cho ví dụ về từng hình thức thực hiện pháp luật?
5. So sánh văn bản quy phạm pháp luật với văn bản áp dụng pháp luật. Cho ví dụ về từng loại văn bản?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phạm Hồng Thái, Đinh Văn Mậu, *Lý luận nhà nước và pháp luật*, Nxb. Giao thông vận tải, năm 2009.
2. Nguyễn Thế Quyền, Nguyễn Minh Đoan, *Hướng dẫn tự nghiên cứu Lý luận nhà nước và pháp luật*, Nxb. Thống kê, năm 2011.
3. Nguyễn Minh Đoan, *Hướng dẫn môn học Lý luận nhà nước và pháp luật*, Nxb. Tư pháp, năm 2014.
4. Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm, *Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật*, Nxb. Tư pháp, 2017.
5. Nguyễn Thị Huế, *Giáo trình Đại cương về nhà nước và pháp luật*, Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân, 2017.

CHƯƠNG 4

QUAN HỆ PHÁP LUẬT

Trong cơ chế điều chỉnh xã hội bằng pháp luật, quan hệ pháp luật là một thành tố quan trọng bởi nó được coi là tấm gương phản chiếu đời sống pháp lý hiện thực của thực tiễn xã hội, đồng thời nó cũng được coi là cơ sở, môi trường thực tế để đánh giá hiệu quả pháp luật, giá trị xã hội của pháp luật. Nghiên cứu về quan hệ pháp luật, Chương 4 đề cập các nội dung pháp lý cơ bản có liên quan gồm: Khái niệm chung về quan hệ pháp luật; Cấu thành quan hệ pháp luật và Sự kiện pháp lý.

Với những nội dung được đề cập, chương này nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quan hệ pháp luật như: khái niệm và các đặc điểm cơ bản của quan hệ pháp luật; khái niệm về chủ thể của quan hệ pháp luật và quy chế pháp lý về chủ thể của quan hệ pháp luật; khách thể và vai trò của khách thể quan hệ pháp luật trên thực tế; mối tương quan giữa các bên trong quan hệ pháp luật với quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật (Nội dung quan hệ pháp luật); cơ sở thực tế của việc hình thành, thay đổi và chấm dứt các quan hệ pháp luật (Sự kiện pháp lý).

4.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT

4.1.1 Khái niệm

Trong đời sống xã hội, các thành viên của xã hội luôn có những mối liên hệ nhất định với nhau bởi đó là nhu cầu tất yếu của con người. Các quan hệ giữa người với người hình thành trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống tạo nên sự đa dạng của các quan hệ xã hội (quan hệ trong lao động sản xuất, quan hệ trong kinh doanh buôn bán, quan hệ trong sinh hoạt tiêu dùng, quan hệ trong sinh hoạt chính trị, quan hệ trong gia đình...), đồng thời cũng đòi hỏi sự xuất hiện của nhiều loại quy tắc xử sự để điều chỉnh hành vi của các bên tham gia quan hệ (chẳng hạn như: quy

phạm đạo đức, tín điều tôn giáo, quy ước của phong tục tập quán...). Khi nhà nước và pháp luật ra đời và tồn tại trong xã hội loài người, các quy phạm pháp luật cũng là một trong những quy chuẩn quan trọng để điều chỉnh xử sự của các bên chủ thể trong nhiều quan hệ xã hội.

Thực tiễn của đời sống xã hội cho thấy, các quan hệ xã hội có thể cùng một lúc có sự tác động và điều chỉnh của nhiều loại quy phạm xã hội. Chẳng hạn một quan hệ kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh nhất định có thể cùng một lúc chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật về kinh doanh, các quy chuẩn đạo đức trong kinh doanh, các tập quán kinh doanh thương mại... Tuy nhiên, một khi quy phạm pháp luật đã tác động lên các quan hệ xã hội nhất định thì các bên tham gia quan hệ đó phải có những xử sự phù hợp với trật tự xã hội mà nhà nước mong muốn bởi lẽ các quy phạm pháp luật được dùng để tác động và điều chỉnh các quan hệ xã hội là do nhà nước ban hành, thể hiện ý chí của nhà nước và được nhà nước đảm bảo thực hiện. Khi đó, các bên tham gia quan hệ xã hội sẽ thực hiện những hành vi xử sự mà các quy phạm pháp luật đã đề ra và trở thành các chủ thể mang quyền và nghĩa vụ pháp lý nhất định. Những quan hệ xã hội như vậy được gọi là quan hệ pháp luật.

Như vậy, dưới khía cạnh pháp lý, quan hệ pháp luật là một dạng đặc biệt của quan hệ xã hội bởi sự hình thành, tồn tại và thay đổi của những quan hệ này luôn có sự tác động và điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật. Khái niệm về quan hệ pháp luật có thể được hiểu như sau:

Quan hệ pháp luật là một dạng quan hệ xã hội được hình thành, tồn tại và phát triển trên cơ sở các quy phạm pháp luật, theo đó các bên tham gia quan hệ thực hiện các hành vi xử sự theo quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể mà nhà nước đã quy định và đảm bảo thực hiện.

4.1.2. Các đặc điểm đặc trưng cơ bản của quan hệ pháp luật

Với cách hiểu như trên về quan hệ pháp luật, loại quan hệ này có những đặc điểm đặc trưng cơ bản sau:

- Quan hệ pháp luật là loại quan hệ xã hội không những thể hiện ý chí của các bên trong quan hệ, mà còn thể hiện ý chí của nhà nước. Cũng giống như các quan hệ xã hội thông thường khác, quan hệ pháp luật được hình thành thông qua các hoạt động có ý chí của các chủ thể. Tuy nhiên,

do quan hệ pháp luật là loại quan hệ có sự tác động và điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật, cho nên hành vi xử sự của các bên trong quan hệ pháp luật còn phụ thuộc rất nhiều vào sự quy định của các quy phạm pháp luật. Sở dĩ các quy tắc xử sự của pháp luật luôn thể hiện ý chí của nhà nước và bắt buộc phải thực hiện, cho nên ý chí nhà nước luôn phải được thể hiện trong việc hình thành và tồn tại của các quan hệ pháp luật.

- Quan hệ pháp luật là loại quan hệ mang tính giai cấp. Đặc điểm này xuất phát từ việc quan hệ pháp luật được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật luôn thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội. Khi xây dựng và ban hành pháp luật, giai cấp thống trị trong xã hội thông qua con đường nhà nước bao giờ cũng cân nhắc các loại quan hệ xã hội cần tác động tới bằng pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích giai cấp. Các giai đoạn phát triển khác nhau của lịch sử xã hội loài người cho thấy, cùng một mối quan hệ xã hội nhất định sự thừa nhận và tác động bằng pháp luật của nhà nước ở mỗi giai đoạn khác nhau là khác nhau bởi lẽ sự tồn tại của những quan hệ xã hội này có thể ảnh hưởng tới lợi ích của giai cấp thống trị ở mỗi thời kỳ là khác nhau. Ví dụ: Trong thời kỳ chiếm hữu nô lệ và thời kỳ phong kiến quan hệ hôn nhân đa thê được thừa nhận ở nhiều quốc gia bởi nó phù hợp với lợi ích của giai cấp chủ nô và địa chủ, tuy nhiên quan hệ này đang bị loại bỏ ở xã hội hiện đại...

- Quan hệ pháp luật là loại quan hệ có nội dung được biểu hiện thành quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên trong quan hệ. Đây là một đặc điểm quan trọng của quan hệ pháp luật bởi lẽ cách xử sự của các bên tham gia loại quan hệ này do quy phạm pháp luật quy định. Những xử sự này chính là các quyền và nghĩa vụ pháp lý được nêu ra trong phần quy định của quy phạm pháp luật dưới trạng thái các hành vi được phép tiến hành, bị cấm hoặc buộc phải thực hiện và được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế (các chế tài).

- Quan hệ pháp luật là loại quan hệ có cơ cấu chủ thể xác định. Tính xác định của cơ cấu chủ thể trong quan hệ pháp luật được biểu hiện ở chỗ các bên tham gia quan hệ này phải thỏa mãn những điều kiện nhất định do pháp luật xác định trước. Các quan hệ xã hội bao giờ cũng được hình thành bởi những chủ thể nhất định trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, để

tham gia vào quan hệ pháp luật, các bên tham gia không phải là những chủ thể bất kỳ. Họ phải là những chủ thể có những điều kiện phù hợp với yêu cầu của pháp luật. Ở mỗi xã hội khác nhau, những điều kiện này được pháp luật quy định có thể không giống nhau xuất phát từ ý chí nhà nước và lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội đó.

4.2. CẤU THÀNH QUAN HỆ PHÁP LUẬT

Quan hệ pháp luật luôn là sự thống nhất giữa hình thức pháp lý và nội dung vật chất của các quan hệ xã hội, theo đó việc xem xét cấu thành quan hệ pháp luật chính là đề cập đến các bộ phận hợp thành nên quan hệ pháp luật đó. Đề cập đến vấn đề này, quan điểm được thừa nhận rộng rãi trong khoa học pháp lý ở nước ta là: Quan hệ pháp luật được hợp thành với 3 yếu tố cấu thành cơ bản, gồm: Chủ thể quan hệ pháp luật; Khách thể quan hệ pháp luật và Nội dung quan hệ pháp luật.

4.2.1. Chủ thể của quan hệ pháp luật

4.2.1.1. Khái niệm về chủ thể của quan hệ pháp luật

Để đảm bảo trật tự xã hội phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội và ý chí của mình, nhà nước thông qua các quy phạm pháp luật thường xác định rõ các khả năng tham gia và các điều kiện tham gia của các cá nhân, tổ chức trong xã hội khi họ muốn tham gia vào những quan hệ pháp luật nhất định. Đối với từng loại quan hệ pháp luật khác nhau, nhà nước xác định các điều kiện cụ thể khác nhau, theo đó cá nhân, tổ chức nào đáp ứng được các điều kiện mà nhà nước đã quy định sẽ có thể trở thành chủ thể của loại quan hệ pháp luật nhất định. Khi trở thành một bên của quan hệ pháp luật, chủ thể đó sẽ mang những quyền và nghĩa vụ pháp lý nhất định và có khả năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ này thông qua các hành vi thực hiện pháp luật của mình.

Như vậy, khái niệm chủ thể của quan hệ pháp luật có thể được hiểu như sau: *Chủ thể của quan hệ pháp luật là các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định và tham gia các quan hệ nhất định với những quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể.*

Liên quan đến chủ thể của quan hệ pháp luật, trong khoa học pháp lý hình thành khái niệm về năng lực chủ thể để nói về điều kiện chủ thể, qua

đó cho phép phân biệt cá nhân, tổ chức là các bên của quan hệ pháp luật với cá nhân, tổ chức là các bên của các quan hệ xã hội thông thường khác. Như vậy, năng lực chủ thể là khái niệm dùng để chỉ khả năng tham gia vào quan hệ pháp luật của cá nhân hay tổ chức nhất định để trở thành một bên trong quan hệ đó. Khả năng này được xác định trên 2 phương diện: Năng lực pháp luật và năng lực hành vi.

Năng lực pháp luật: là khả năng của cá nhân hoặc tổ chức được nhà nước thừa nhận theo đó họ có thể tham gia quan hệ pháp luật để được hưởng quyền hoặc phải mang nghĩa vụ pháp lý nhất định.

Năng lực hành vi: là khả năng của cá nhân hoặc tổ chức được nhà nước thừa nhận theo đó các chủ thể này được tham gia vào quan hệ pháp luật nhằm xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý bằng chính hành vi của mình trong quan hệ đó.

Với năng lực pháp luật, các chủ thể thụ động tham gia vào các quan hệ pháp luật hoặc được pháp luật bảo vệ trong những quan hệ nhất định. Còn với năng lực hành vi, các chủ thể của quan hệ pháp luật có thể chủ động tham gia vào các quan hệ pháp luật và tự mình xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trên thực tế.

Năng lực pháp luật và năng lực hành vi là 2 phương diện tạo thành năng lực chủ thể, vì thế chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Cụ thể là: Nếu chủ thể chỉ có năng lực pháp luật mà không có năng lực hành vi thì không thể tự mình thực hiện được các quyền và nghĩa vụ mà nhà nước đã thừa nhận, không thể tham gia tích cực vào các quan hệ pháp luật bằng chính hành vi của mình. Mặt khác, không thể xác định năng lực hành vi của chủ thể khi chủ thể này không có năng lực pháp luật, tức là nếu không có năng lực pháp luật thì không có khả năng tham gia quan hệ pháp luật để trở thành một bên của quan hệ đó.

Ví dụ: Quyền bầu cử HĐND các cấp hoặc Quốc hội là quyền được xác định cho công dân Việt Nam mà không xác định cho người nước ngoài. Theo đó, công dân Việt Nam có năng lực pháp luật trong việc tham gia quan hệ pháp luật bầu cử, còn người nước ngoài không có khả năng này. Vì thế, trong trường hợp này chỉ có thể xác định năng lực hành vi

của công dân Việt Nam khi tham gia quan hệ pháp luật bầu cử, mà không xác định năng lực hành vi của người nước ngoài.

Năng lực pháp luật và năng lực hành vi không phải là những thuộc tính tự nhiên của con người. Nó do Nhà nước quy định phù hợp với cơ sở kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Vì vậy, trong mỗi chế độ xã hội khác nhau, giữa các quốc gia khác nhau thì năng lực pháp luật và năng lực hành vi của các chủ thể quan hệ pháp luật cũng được pháp luật quy định khác nhau.

4.2.1.2. Các loại chủ thể của quan hệ pháp luật

Chủ thể của quan hệ pháp luật bao gồm các cá nhân và tổ chức tham gia quan hệ pháp luật nhất định. Ngoài ra nhà nước cũng được coi là một loại chủ thể đặc biệt trong quan hệ pháp luật.

a. Chủ thể quan hệ pháp luật là cá nhân

Cá nhân là chủ thể quan hệ pháp luật bao gồm: Công dân, người nước ngoài và người không có quốc tịch.

* *Công dân*: Hiến pháp nước CHXHCN Việt nam quy định: “*Công dân nước CHXHCN Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam*” (Điều 17 - Hiến pháp 2013). Đây là loại chủ thể phổ biến và chủ yếu của các quan hệ pháp luật. Khi xác định năng lực chủ thể của loại chủ thể này cần lưu ý một số điểm sau:

- Năng lực pháp luật của công dân do nhà nước quy định, gắn liền với công dân từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Về nguyên tắc mọi công dân đều có năng lực pháp luật như nhau trừ trường hợp bị pháp luật hạn chế hoặc bị Tòa án tước đoạt.

- Khác so với năng lực pháp luật, năng lực hành vi của công dân chỉ xuất hiện khi công dân đã đạt đến độ tuổi nhất định và đạt được những điều kiện nhất định khác. Trong đa số các nhóm quan hệ pháp luật, nhìn chung pháp luật nhiều nước trên thế giới đều xác định độ tuổi từ 18 tuổi trở lên và khả năng nhận thức được hậu quả của việc mình làm là những điều kiện cơ bản để công nhận năng lực hành vi cho các công dân. Tuy nhiên, độ tuổi này không phải là quy định áp dụng chung cho mọi loại quan hệ pháp luật. Tùy thuộc vào từng loại quan hệ cụ thể, độ tuổi để xác

định năng lực hành vi của công dân có thể được pháp luật quy định cao hơn hoặc thấp hơn phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm của quan hệ xã hội và điều kiện phát triển kinh tế xã hội mỗi quốc gia.

Ngoài tiêu chí về độ tuổi và khả năng nhận thức, việc xác định năng lực hành vi còn có thể dựa trên những tiêu chí khác mà pháp luật đòi hỏi như: trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, tình trạng sức khỏe và giới tính, tình trạng tài sản...

Khi công dân có đủ các năng lực pháp luật và năng lực hành vi thì người này có thể trực tiếp tham gia các quan hệ pháp luật mà nhà nước cho phép để thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ đó. Tuy nhiên trên thực tế, không phải mọi chủ thể của quan hệ pháp luật cũng đều có thể chủ động trực tiếp tham gia quan hệ pháp luật và tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ mà pháp luật đã quy định cho mình. Điều này xảy ra trong những trường hợp mà chủ thể là cá nhân bị mất năng lực hành vi (ví dụ: người điên, mất khả năng nhận thức), không có năng lực hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi (ví dụ: trẻ em dưới 6 tuổi trong quan hệ pháp luật dân sự hoặc người nghiện ma túy bị Tòa án tuyên hạn chế năng lực hành vi...). Trong những trường hợp này, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của họ phải được tiến hành thông qua hành vi của chủ thể khác (ví dụ: người đại diện, người giám hộ, người được ủy quyền...)

** Người nước ngoài, người không mang quốc tịch:* Ngoài công dân thì các cá nhân là người nước ngoài, người không mang quốc tịch cũng có thể trở thành chủ thể của nhiều quan hệ pháp luật nhất định. Trong xã hội hiện đại, về cơ bản, người nước ngoài và người không mang quốc tịch đang sinh sống và làm việc tại một nước sở tại có thể được hưởng chế độ đãi ngộ như công dân. Tức là họ có thể tham gia vào nhiều mối quan hệ pháp luật như công dân nước sở tại. Tuy nhiên, tùy thuộc vào điều kiện thực tế ở mỗi quốc gia, do những yêu cầu đặt ra liên quan tới an ninh, lợi ích quốc gia, pháp luật các nước thường có những hạn chế việc tham gia một số loại quan hệ pháp luật nhất định.

b. Chủ thể quan hệ pháp luật là tổ chức

Trong xã hội, cùng với sự phát triển nhiều mặt của đời sống, có nhiều loại tổ chức khác nhau được xuất hiện (chẳng hạn như: các tổ chức chính

trí đảng phái, các hiệp hội nghề nghiệp...). Một tổ chức cũng có thể được nhà nước thừa nhận là chủ thể của các loại quan hệ pháp luật nhất định. Năng lực chủ thể của tổ chức khi tham gia quan hệ pháp luật là khác nhau giữa tổ chức là pháp nhân và tổ chức không có tư cách pháp nhân.

** Pháp nhân:* Một tổ chức khi tham gia quan hệ pháp luật với tư cách là chủ thể độc lập và thỏa mãn các điều kiện nhất định do pháp luật quy định có thể được coi là một pháp nhân. Việc pháp luật công nhận một tổ chức có tư cách pháp nhân cũng có nghĩa là tổ chức đó được thừa nhận có năng lực pháp luật và năng lực hành vi đủ để trở thành một bên độc lập trong quan hệ pháp luật nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của tổ chức.

Tuy nhiên, khác so với xác định năng lực chủ thể của cá nhân, năng lực pháp luật và năng lực hành vi của pháp nhân phát sinh đồng thời và tồn tại tương ứng cùng với điểm thành lập hoặc chấm dứt pháp nhân.

Xuất phát từ thực tế là mỗi tổ chức được thành lập với mục đích, nhiệm vụ đặt ra là khác nhau, cho nên năng lực chủ thể của pháp nhân phải phù hợp với mục đích ra đời của pháp nhân đó. Cũng vì vậy mà năng lực chủ thể của các pháp nhân khác nhau là khác nhau, đồng thời tư cách pháp nhân sẽ phản ánh địa vị pháp lý của tổ chức.

Pháp luật Việt Nam quy định, một tổ chức muốn được coi là pháp nhân phải đáp ứng các điều kiện sau (Điều 74 - Bộ luật Dân sự 2015):

- + Được thành lập hợp pháp theo quy định pháp luật.
- + Có cơ cấu tổ chức phù hợp với của pháp luật, cụ thể là: phải có cơ quan điều hành; tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành phải được quy định trong điều lệ hoặc trong quyết định thành lập.
- + Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.
- + Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Khác so với cá nhân là chủ thể của quan hệ pháp luật, pháp nhân có thể bị hạn chế không được trở thành chủ thể của nhiều loại quan hệ pháp luật mà cơ cấu chủ thể của loại này luôn đòi hỏi các bên phải là cá nhân (ví dụ: Quan hệ pháp luật về hôn nhân...).

* Các tổ chức khác không có tư cách pháp nhân: Ngoài những tổ chức có tư cách pháp nhân, trong xã hội có rất nhiều tổ chức khác không có tư cách pháp nhân, song các tổ chức này cũng có thể tham gia vào những quan hệ pháp luật nhất định mà pháp luật cho phép. Các tổ chức này có thể gồm: các tổ hợp tác, hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân, các đơn vị thành viên của pháp nhân... Sự tham gia của các tổ chức không có tư cách pháp nhân trong các quan hệ pháp luật bị hạn chế bởi năng lực chủ thể không đầy đủ như pháp nhân.

c. Nhà nước là chủ thể của quan hệ pháp luật

Để thực hiện chức năng quản lý xã hội về mọi mặt của đời sống xã hội, nhà nước có thể trực tiếp tham gia vào nhiều quan hệ pháp luật với tư cách là chủ thể đặc biệt - mang quyền lực công. Trên thực tế, do nhà nước là tổ chức chính trị đặc biệt có tư cách đại diện chính thức cho toàn xã hội cho nên nhà nước chỉ tham gia những quan hệ xã hội cơ bản và quan trọng nhất nhằm bảo vệ những lợi ích cơ bản nhất của chính nhà nước và của toàn xã hội. Các quan hệ pháp luật mà nhà nước thường tham gia với tư cách một bên chủ thể trong quan hệ gồm: quan hệ pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật hình sự, quan hệ pháp luật về sở hữu nhà nước...

4.2.2. Nội dung của quan hệ pháp luật

Khi tham gia quan hệ pháp luật, các chủ thể phải thực hiện các hoạt động phù hợp với cách xử sự mà pháp luật đã quy định nhằm đảm bảo các lợi ích của các bên và trật tự xã hội mà nhà nước mong muốn. Những cách xử sự đó được thể hiện dưới trạng thái quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ, chúng tạo nên nội dung của quan hệ pháp luật.

Như vậy, có thể hiểu rằng nội dung của quan hệ pháp luật bao gồm tổng thể các quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham gia quan hệ pháp luật.

* *Quyền chủ thể*: Quyền chủ thể là cách xử sự mà pháp luật cho phép chủ thể được tiến hành. Nói cách khác, quyền chủ thể là khả năng của chủ thể xử sự theo cách thức nhất định được pháp luật cho phép.

Quyền chủ thể được thể hiện trên những khả năng xử sự sau:

+ Khả năng của chủ thể xử sự theo cách thức nhất định mà pháp luật cho phép. Ví dụ: Pháp luật quy định cá nhân có quyền tự do ký kết hợp đồng, có quyền khiếu nại, có quyền tự do ngôn luận.

+ Khả năng yêu cầu các chủ thể khác chấm dứt các hành động cản trở nó thực hiện các quyền và nghĩa vụ hoặc yêu cầu tôn trọng các nghĩa vụ tương ứng phát sinh từ quyền và nghĩa vụ này. Ví dụ: Chủ sở hữu có quyền yêu cầu chấm dứt cản trở trái pháp luật đối với việc thực hiện quyền tài sản của mình; Cá nhân có quyền yêu cầu chấm dứt vi phạm các quyền nhân thân (sử dụng hình ảnh với mục đích kinh doanh không xin phép), quyền tác giả của mình.

+ Khả năng các chủ thể yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ lợi ích của mình. Chẳng hạn như: Khi bị vi phạm hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu huỷ hợp đồng do lỗi của bên kia, yêu cầu bồi thường thiệt hại...

Các khả năng kể trên của quyền chủ thể là thống nhất không thể tách rời.

* *Nghĩa vụ pháp lý của chủ thể*: Nghĩa vụ của chủ thể là cách xử sự mà Nhà nước bắt buộc chủ thể phải tiến hành nhằm đáp ứng việc thực hiện quyền của chủ thể khác.

Nghĩa vụ pháp lý được thể hiện trên những yêu cầu về cách xử sự như sau:

+ Chủ thể cần phải tiến hành những hành vi bắt buộc nhất định (dù không muốn) hoặc phải kiềm chế thực hiện những hành vi bị cấm. Những hành vi này được thể hiện bằng hành động hoặc không hành động. Chẳng hạn như: không vứt rác nơi công cộng; không tự ý sửa chữa thay đổi cấu trúc nhà đang thuê; phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy.

+ Phải chịu trách nhiệm pháp lý khi không thực hiện những hành vi bắt buộc hoặc vi phạm những hành vi bị cấm. Đối với người vi phạm tùy theo từng trường hợp phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.

Trong một quan hệ pháp luật nhất định, việc thực hiện nghĩa vụ của chủ thể bên này thông thường là nhằm đáp ứng quyền chủ thể của chủ thể bên kia. Quyền và nghĩa vụ chủ thể là hai hiện tượng pháp lý không thể

thiếu trong một quan hệ pháp luật cụ thể, chúng luôn thống nhất, phù hợp với nhau. Nội dung, số lượng và các biện pháp bảo đảm thực hiện chúng đều do nhà nước quy định hoặc do các bên xác lập trên cơ sở các quy định đó.

4.2.3. Khách thể của quan hệ pháp luật

Thông thường, việc các thành viên của đời sống xã hội tham gia các quan hệ xã hội và tiến hành những hoạt động nhất định là nhằm để thỏa mãn những nhu cầu nhất định của mình. Đó có thể là những lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần mà các bên mong muốn đạt được. Điều này cũng không là ngoại lệ đối với các quan hệ pháp luật. Tuy nhiên, để đạt được mục đích của mình, các bên trong quan hệ pháp luật phải thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ pháp lý mà pháp luật đã đặt ra trong quan hệ đó. Chính những lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần mà các chủ thể quan hệ pháp luật mong muốn đã thúc đẩy việc họ tham gia quan hệ và thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ. Đây chính là khách thể của quan hệ pháp luật.

Như vậy, khái niệm khách thể của quan hệ pháp luật có thể hiểu như sau: *Là lợi ích vật chất, tinh thần và những lợi ích xã hội khác mà các chủ thể mong muốn đạt được khi tham gia các quan hệ pháp luật.*

Khách thể của quan hệ pháp luật phản ánh lợi ích của chủ thể, vì vậy mức độ quan tâm của chủ thể quan hệ pháp luật đối với khách thể là động lực thúc đẩy sự phát sinh, tồn tại hay chấm dứt của các quan hệ pháp luật. Ngoài ra, khách thể của quan hệ pháp luật phản ánh vị trí và ý nghĩa pháp lý của quan hệ pháp luật được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, khi quan hệ pháp luật bị xâm hại, việc xử lý hành vi vi phạm phải tính đến tầm quan trọng của khách thể bị xâm hại.

4.3. SỰ KIẾN PHÁP LÝ

4.3.1. Khái niệm về sự kiến pháp lý

Một quan hệ xã hội chỉ có thể trở thành quan hệ pháp luật khi quan hệ này có các quy phạm pháp luật điều chỉnh và các bên tham gia quan hệ là những chủ thể có năng lực chủ thể. Tuy nhiên, sự tác động của quy phạm pháp luật tới các quan hệ xã hội làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm

dứt các quan hệ pháp luật là một cơ chế phức tạp. Quy phạm pháp luật chỉ có thể làm nảy sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật nhất định khi xảy ra những sự việc cụ thể trong đời sống, phù hợp với những điều kiện, hoàn cảnh mà quy phạm pháp luật đã nêu trong phần giả định. Đó chính là các sự kiện pháp lý.

Sự kiện pháp lý có thể được hiểu là những sự kiện xảy ra trong thực tế mà sự xuất hiện hay mất đi của những sự kiện này được dự liệu trong các quy phạm pháp luật, gắn liền với việc làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật nhất định.

Như vậy, sự kiện pháp lý là một bộ phận của những sự kiện thực tế xảy ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, những sự kiện pháp lý phải là những sự kiện thực tế đã được pháp luật ghi nhận có giá trị về mặt pháp lý đối với sự xuất hiện, thay đổi hoặc chấm dứt của các quan hệ pháp luật. Việc thừa nhận hay không những sự kiện thực tế nào đó là sự kiện pháp lý, vì vậy sẽ phụ thuộc vào ý chí nhà nước và các điều kiện khách quan khác của đời sống kinh tế xã hội.

4.3.2. Phân loại sự kiện pháp lý

Tùy thuộc vào cách phân loại, sự kiện pháp lý có thể bao gồm nhiều loại khác nhau. Cụ thể:

** Căn cứ vào tiêu chuẩn ý chí, sự kiện pháp lý được phân thành sự biến pháp lý và hành vi pháp lý:*

- *Sự biến pháp lý* là những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên hoặc trong xã hội (không phụ thuộc vào ý chí của con người) mà trong những trường hợp nhất định, pháp luật gắn sự xuất hiện của chúng với sự hình thành ở các chủ thể các quyền và nghĩa vụ pháp lý nhất định. Ví dụ: Cái chết của con người do bị bệnh làm chấm dứt quan hệ pháp luật hôn nhân, làm xuất hiện quan hệ pháp luật về thừa kế...

Điều đáng lưu ý là những sự biến pháp lý phải là những sự kiện được pháp luật dự liệu và quy định trong những quan hệ pháp luật cụ thể. Chẳng hạn như: bão, lụt, thiên tai, hỏa hoạn vốn dĩ là những sự kiện thông thường, song nếu pháp luật coi những sự kiện này là có ý nghĩa pháp lý trong việc miễn giảm trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng

thì những sự kiện này được coi là sự biến pháp lý trong tình huống bất khả kháng.

- *Hành vi pháp lý* là những sự kiện xảy ra theo ý chí của con người (cả dưới trạng thái hành động hoặc không hành động), là hình thức biểu thị ý chí của chủ thể pháp luật, ví dụ: hành vi ký kết hợp đồng, hành vi trộm cắp, sự bỏ mặc không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng,...

Hành vi được chia thành hành vi hợp pháp và hành vi không hợp pháp.

** Căn cứ vào số lượng những hoàn cảnh, điều kiện làm nảy sinh hậu quả pháp lý, có thể phân chia sự kiện pháp lý thành sự kiện pháp lý đơn giản và sự kiện pháp lý phức tạp.*

- *Sự kiện pháp lý đơn giản*: là sự kiện chỉ bao gồm một sự kiện thực tế mà pháp luật gắn sự xuất hiện của sự kiện này với sự phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật. Ví dụ: Chỉ cần một sự kiện một người chết đã có thể làm chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng.

- *Sự kiện pháp lý phức tạp*: là sự kiện bao gồm một loạt các sự kiện mà chỉ với sự xuất hiện tập hợp các sự kiện này mới có thể làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật. Ví dụ: Khi một người chết thì có thể phát sinh quan hệ thừa kế nếu người đó có tài sản (thừa kế phát sinh khi người có tài sản chết); khi cơn bão xảy ra trên biển có ngư dân đánh cá ở khu vực đó không thấy trở về sau một năm thì những người có liên quan có quyền yêu cầu tuyên bố người đó đã chết.

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, THẢO LUẬN CHƯƠNG 4

1. Anh chị hãy trình bày khái niệm về quan hệ pháp luật, qua đó phân biệt quan hệ pháp luật với các quan hệ xã hội thông thường khác?

2. Anh chị hãy trình bày các khái niệm về năng lực chủ thể, năng lực pháp luật, năng lực hành vi của chủ thể, qua đó hãy xác định năng lực chủ thể của cá nhân hoặc tổ chức trong các quan hệ pháp luật?

3. Anh chị hãy trình bày về nội dung của quan hệ pháp luật?

4. Anh chị hãy cho biết khách thể của quan hệ pháp luật là gì? Khách thể của quan hệ pháp luật có thể được hiểu là đối tượng của quan hệ pháp luật hay không?

5. Sự kiện pháp lý là gì? Cho biết ý nghĩa pháp lý của sự kiện pháp lý và phân loại sự kiện pháp lý?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đại học Luật Hà Nội (2017), *Giáo trình Lý luận nhà nước và Pháp luật*, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.
2. Đại học Kinh tế Quốc Dân (2015), *Giáo trình Pháp luật Đại cương*, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc Dân.
3. Đào Trí Úc (1993), *Những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật*, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội.
4. Thái Vĩnh Thắng, *Quan hệ pháp luật xã hội chủ nghĩa*, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số 12 - 1996 và số 2 - 1997.
5. Hoàng Thị Kim Quế, *Một số vấn đề về quan hệ pháp luật*, Tạp chí Khoa học - Đại học Quốc gia Hà Nội, số tháng 2 năm 1999.
6. Lê Vương Long (2003), *Vị trí, vai trò của quan hệ pháp luật trong cơ chế điều chỉnh pháp luật và trong đời sống thực tiễn*, Tạp chí Luật học.

CHƯƠNG 5

VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Chương 5 đề cập đến những kiến thức chung nhất về vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, giúp người đọc nhận diện một cách chính xác, đầy đủ những hiện tượng lệch chuẩn xã hội, gây ra hoặc đe dọa gây ra những hậu quả xấu cho đời sống và là cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Các nội dung được đề cập trong chương 5 bao gồm: Khái niệm và các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật; cấu thành của vi phạm pháp luật; phân loại vi phạm pháp luật; khái niệm và đặc điểm của trách nhiệm pháp lý, các loại trách nhiệm pháp lý.

5.1. VI PHẠM PHÁP LUẬT

5.1.1. Khái niệm và các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật xác lập và bảo vệ.

Trên cơ sở đó có thể khẳng định vi phạm pháp luật là hiện tượng nguy hiểm, tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội và người dân. Bất kỳ Nhà nước nào cũng phải đấu tranh phòng và chống vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm.

Tuy nhiên, một trong các trở ngại đối với các nỗ lực đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật đó là vi phạm pháp luật rất đa dạng, xuất hiện ở nhiều lĩnh vực và các mức độ khác nhau, nó có thể được che giấu rất tinh vi và lẫn vào các hoạt động hợp pháp khác. Việc nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vi phạm pháp luật có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó không chỉ giúp cho việc nhận diện, đánh giá một hiện tượng xã hội có phải là vi phạm pháp luật hay không mà còn là cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý, từ đó Nhà nước có các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu hiện tượng này trong đời sống.

Vi phạm pháp luật được nhận diện trước hết là nhờ có các dấu hiệu cơ bản sau:

- *Thứ nhất, là hành vi xác định của con người:*

Không thể coi ý nghĩ, tư tưởng, nhận thức, ý chí của con người là vi phạm pháp luật nếu chúng không biểu hiện ra bên ngoài thế giới khách quan bằng các hành vi cụ thể. Về vấn đề này, C.Mác đã viết: “*Ngoài hành vi của mình ra, tôi hoàn toàn không tồn tại đối với pháp luật, hoàn toàn không phải là đối tượng của nó. Những hành vi của tôi - đó là lĩnh vực duy nhất trong đó tôi đụng chạm với pháp luật, bởi vì hành vi là cái duy nhất vì nó mà tôi đòi quyền tồn tại, quyền hiện thực và như vậy là do nó mà tôi rơi vào quyền lực của pháp luật hiện hành*”³⁰. Như vậy vi phạm pháp luật trước hết phải là hành vi của con người hoặc là hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội... Đây là dấu hiệu không thể thiếu khi xác định một hành vi bị coi là vi phạm pháp luật, nói cách khác, không có hành vi nguy hiểm của con người thì không có vi phạm pháp luật. Hành vi đó có thể biểu hiện dưới dạng hành động (Ví dụ: Làm bằng cấp giả, đánh bạc, dùng dao đâm chém người khác) hoặc không hành động (Ví dụ: Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng khi mình có điều kiện cứu giúp, không tố giác tội phạm...) của các chủ thể pháp luật.

- *Thứ hai, tính trái pháp luật của hành vi:*

Hành vi trái pháp luật là hành vi được thực hiện không phù hợp với quy định của pháp luật, xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật xác lập và bảo vệ. Tính trái pháp luật của hành vi thể hiện dưới các dạng sau:

+ Thực hiện những hành vi mà pháp luật ngăn cấm, như trộm cắp, lừa đảo, giết người... Hoặc thực hiện không đúng những hành vi mà pháp luật cho phép như lợi dụng quyền tố cáo để tố cáo sai sự thật, vu cáo làm hại người khác...

+ Không thực hiện những hành vi mà pháp luật yêu cầu. Ví dụ: Trốn thuế, không tố giác tội phạm...

+ Sử dụng quyền vượt quá giới hạn, phạm vi cho phép của pháp luật như vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

³⁰C.Mác - Ph. Ăngghen tuyển tập, Tập 1, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1980, trang 19.

Cần lưu ý, về nguyên tắc, công dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm. Điều đó có nghĩa là những gì pháp luật không cấm, không xác lập và bảo vệ thì dù có làm trái, có xâm hại cũng không bị coi là vi phạm pháp luật. Chẳng hạn như những hành vi trái với quy định của các tổ chức chính trị - xã hội, trái với đạo đức, tôn giáo hay phong tục tập quán... mà không trái pháp luật thì không bị coi là vi phạm pháp luật.

- Thứ ba, có lỗi của chủ thể thực hiện hành vi:

Để có cơ sở xác định vi phạm pháp luật từ đó truy cứu trách nhiệm pháp lý, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền không chỉ nghiên cứu, xem xét các biểu hiện bên ngoài của hành vi như dấu hiệu trái pháp luật mà còn cần nghiên cứu cả những biểu hiện tâm lý bên trong của chủ thể khi thực hiện hành vi trái pháp luật đó như lỗi, động cơ, mục đích. Trong đó lỗi là dấu hiệu quan trọng nhất, là nội dung cơ bản thể hiện mặt chủ quan của cấu thành vi phạm pháp luật, không xác định được yếu tố lỗi thì không thể xác định vi phạm pháp luật.

Trong khoa học pháp lý, lỗi chỉ được đặt ra khi chủ thể có hành vi trái pháp luật. Lỗi được hiểu là trạng thái tâm lý phản ánh thái độ tiêu cực của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật của họ và hậu quả của hành vi chứ không phải là bản thân hành vi đó.

Thông thường, mỗi hành vi đều được thực hiện dựa trên cơ sở nhận thức và kiểm soát của chủ thể. Chỉ khi chủ thể nhận thức được hành vi và thấy trước hậu quả của hành vi do mình gây ra, được tự do quyết định và lựa chọn phương án xử sự cho mình thì chủ thể mới bị coi là có lỗi và hành vi trái pháp luật đó mới có thể bị coi là vi phạm pháp luật. Ví dụ: Do ghen tuông, A đánh B gây thương tích với tỷ lệ thương tật là trên 25%. Trong trường hợp này, hành vi gây thương tích cho B là hành vi có lỗi, nó xuất phát từ yếu tố tâm lý bên trong của A làm A mất kiểm soát và đã dẫn tới việc A thực hiện hành vi mang tính nguy hiểm cho xã hội mà đối tượng trực tiếp ở đây là quyền con người được Nhà nước thông qua pháp luật hình sự bảo vệ. Đây là kết quả của sự tự lựa chọn đưa ra quyết định của A trong khi A có thể đưa ra sự lựa chọn khác không trái với quy định của pháp luật.

Trên thực tế vẫn có những hành vi trái pháp luật được thực hiện do những điều kiện và hoàn cảnh khách quan, như trường hợp bất khả kháng hay sự kiện bất ngờ, con người không có khả năng nhận thức hoặc lựa chọn được cách xử sự phù hợp với yêu cầu của pháp luật thì chủ thể thực hiện hành vi đó không bị coi là có lỗi và hành vi đó không bị coi là vi phạm pháp luật.

- Thứ tư, chủ thể thực hiện hành vi phải có năng lực trách nhiệm pháp lý:

Năng lực trách nhiệm pháp lý là khả năng của chủ thể phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý do nhà nước áp dụng khi chủ thể vi phạm pháp luật.

Năng lực trách nhiệm pháp lý của cá nhân được xác định dựa vào hai yếu tố là độ tuổi và khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của cá nhân ở thời điểm hành vi được thực hiện. Khi còn ít tuổi, trẻ em có thể nhận thức và điều khiển được hành vi của mình nhưng do chưa phát triển đầy đủ về thể lực, trí lực và tâm sinh lý nên chúng chưa có khả năng nhận thức và đánh giá được hết những hậu quả do hành vi của chúng gây ra cho xã hội vì thế nhà nước không bắt chúng phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình đồng nghĩa với việc không quy định về năng lực trách nhiệm pháp lý đối với chúng. Độ tuổi phải chịu trách nhiệm pháp lý của cá nhân được pháp luật quy định khác nhau trong mỗi loại quan hệ xã hội khác nhau, phụ thuộc vào tầm quan trọng, tính chất của những mối quan hệ xã hội đó. Ngoài ra, đối với người mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình ở thời điểm thực hiện hành vi (chẳng hạn, người mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác dẫn đến không nhận thức, làm chủ được hành vi...) thì pháp luật cũng quy định họ không phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý.

Năng lực trách nhiệm pháp lý của tổ chức được hình thành khi tổ chức đó được thành lập một cách hợp pháp, được nhà nước công nhận, mặc dù mỗi loại tổ chức khác nhau có thể được thành lập theo những trình tự và thủ tục khác nhau. Hành vi của những người đại diện hợp pháp cho tổ chức sẽ làm phát sinh trách nhiệm của tổ chức.

Tóm lại, các dấu hiệu trên đây là cơ sở để nhận diện một vi phạm pháp luật, nghĩa là một hiện tượng cụ thể xảy ra trong đời sống chỉ bị coi là vi phạm pháp luật khi chứa đựng đầy đủ các dấu hiệu đã nêu.

5.1.2. Cấu thành vi phạm pháp luật

Vi phạm pháp luật là sự kiện pháp lý, được cấu thành bởi bốn yếu tố: Mặt khách quan, mặt chủ quan, chủ thể và khách thể. Cấu thành vi phạm pháp luật là cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý.

5.1.2.1. Mặt khách quan của vi phạm pháp luật

Mặt khách quan của vi phạm pháp luật là những biểu hiện ra bên ngoài của vi phạm pháp luật, bao gồm các yếu tố:

- *Hành vi trái pháp luật:*

Hành vi trái pháp luật là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành của một vi phạm pháp luật. Nếu trong thực tiễn, không tồn tại hành vi trái pháp luật của cá nhân hoặc hoạt động trái pháp luật của tổ chức cụ thể thì sẽ không có vi phạm pháp luật xảy ra. Trong một vi phạm pháp luật có thể chỉ có một hành vi cũng có thể gồm nhiều hành vi trái pháp luật.

- *Hậu quả (sự thiệt hại) gây ra cho xã hội của hành vi trái pháp luật:*

Hành vi trái pháp luật ở các mức độ khác nhau đều nguy hiểm cho xã hội, gây ra hoặc đe dọa gây ra những thiệt hại nhất định. Thiệt hại có thể về vật chất như tài sản bị tiêu hủy, thu nhập bị giảm sút... có thể về tinh thần như danh dự bị xâm hại, quyền tự do bị ngăn cản trái phép... hoặc những thiệt hại khác cho xã hội.

Sự thiệt hại là yếu tố rất quan trọng để đánh giá mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, thiệt hại không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành của một vi phạm pháp luật. Có những trường hợp xảy ra thiệt hại thực tế nhưng có trường hợp chỉ cần nguy cơ gây hại cũng có thể cấu thành vi phạm, ví dụ: Tội cướp tài sản thì chỉ cần có hành vi dùng vũ lực đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản mà không cần phải chiếm đoạt được cũng đã cấu thành tội cướp.

- *Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và hậu quả mà nó gây ra cho xã hội:*

Mối quan hệ này thể hiện ở chỗ hành vi trái pháp luật là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự thiệt hại cho xã hội và ngược lại, sự thiệt hại cho xã hội là hậu quả tất yếu của hành vi trái pháp luật. Nếu giữa hành vi trái pháp luật và sự thiệt hại của xã hội không có mối quan hệ nhân quả thì sự

thiệt hại đó có thể do những nguyên nhân khác. Vì trên thực tế một hậu quả xảy ra có thể do rất nhiều nguyên nhân khác nhau hoặc nhiều nguyên nhân kết hợp với nhau gây ra.

Ngoài các dấu hiệu trên, mặt khách quan còn có các dấu hiệu khác như: *thời gian, địa điểm vi phạm; công cụ, phương tiện vi phạm, cách thức vi phạm...*

5.1.2.2. Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật

Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật là những biểu hiện tâm lý bên trong của chủ thể vi phạm pháp luật, bao gồm các yếu tố:

- *Lỗi của chủ thể vi phạm pháp luật:*

Mọi vi phạm pháp luật đều là những hành vi trái pháp luật nhưng không phải tất cả các hành vi trái pháp luật đều là vi phạm pháp luật, chỉ hành vi trái pháp luật nào do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý (tức là có lỗi của chủ thể) mới được coi là vi phạm pháp luật. Lỗi là trạng thái tâm lý của chủ thể đối với hành vi vi phạm của mình và đối với hậu quả do hành vi đó gây ra. Lỗi thể hiện thái độ tiêu cực của chủ thể đối với xã hội, là dấu hiệu bắt buộc ở tất cả các cấu thành vi phạm pháp luật.

Khoa học pháp lý chia lỗi thành hai loại: lỗi cố ý và lỗi vô ý. Lỗi cố ý được chia thành cố ý trực tiếp và cố ý gián tiếp. Lỗi vô ý được chia thành vô ý vì quá tự tin và vô ý do cẩu thả.

+ *Lỗi cố ý trực tiếp:* Chủ thể vi phạm nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội do hành vi của mình gây ra và mong muốn hậu quả đó xảy ra. Ví dụ: Người chồng trong cơn ghen tuông tạt axit vợ mình, A vì thù oán với B là đồng nghiệp nên dùng dao đâm trọng thương B...

+ *Lỗi cố ý gián tiếp:* Chủ thể vi phạm nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội do hành vi của mình gây ra, tuy không mong muốn nhưng có ý thức để mặc cho hậu quả đó xảy ra. Ví dụ: Chăng dây điện lưới quanh vườn để bảo vệ cây trái của mình gây ra hậu quả chết người...

+ *Lỗi vô ý vì quá tự tin:* Chủ thể vi phạm nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội

do hành vi của mình gây ra nhưng hi vọng, tin tưởng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được. Ví dụ: Người lái xe ô tô khi sử dụng ô tô có thiết bị phanh không an toàn có thể nhận thức được khả năng tai nạn nhưng do tin tai nạn không xảy ra nên vẫn sử dụng.

+ *Lỗi vô ý do cấu tạo*: Chủ thể vi phạm không nhận thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội do hành vi của mình gây ra mặc dù có thể hoặc cần phải nhận thấy trước hậu quả đó. Ví dụ: Phát nhầm thuốc, truyền nhầm nhóm máu, bỏ quên dụng cụ phẫu thuật trong người bệnh nhân...

- *Động cơ vi phạm*:

Động cơ là động lực thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như vụ lợi, trả thù... Ví dụ: Thành lập cơ sở giáo dục hoặc tổ chức hoạt động giáo dục trái phép để trục lợi, tạt axit để trả thù...

- *Mục đích vi phạm*:

Mục đích là kết quả cuối cùng mà trong suy nghĩ của mình chủ thể mong muốn đạt được khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Mục đích vi phạm thể hiện tính chất nguy hiểm của hành vi. Tuy nhiên, cần phải chú ý là không phải khi nào kết quả mà chủ thể vi phạm đạt được trong thực tế cũng trùng với mục đích ban đầu. Ví dụ: Mục đích của A muốn gây thương tích cho B nhưng kết quả trong thực tế là B chết, X muốn giết Y nhưng Y lại được người khác cứu thoát...

5.1.2.3. Chủ thể vi phạm pháp luật

Chủ thể vi phạm pháp luật là cá nhân hoặc tổ chức có năng lực trách nhiệm pháp lý, nghĩa là họ có khả năng tự mình chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của mình trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với cá nhân, điều kiện để có năng lực trách nhiệm pháp lý phụ thuộc vào độ tuổi và khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của cá nhân đó tại thời điểm thực hiện hành vi. Đối với tổ chức, phụ thuộc vào sự tồn tại hợp pháp của tổ chức. Ngoài ra đối với một số vi phạm pháp luật, chủ thể ngoài những điều kiện về tuổi, khả năng nhận thức, điều khiển hành vi, còn phải có một số đặc điểm nhân thân riêng như giới tính, chức vụ... (còn gọi là chủ thể đặc biệt).

5.1.2.4. Khách thể vi phạm pháp luật

Khách thể vi phạm pháp luật là những quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh và bảo vệ nhưng bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại. Tính chất và tầm quan trọng của khách thể có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật.

5.1.3. Phân loại vi phạm pháp luật

Hiện tượng vi phạm pháp luật trong xã hội rất đa dạng do vậy cũng có nhiều tiêu chí khác nhau để phân loại chúng.

Căn cứ vào đối tượng (quan hệ xã hội) bị xâm hại, có thể phân chia vi phạm pháp luật thành nhiều nhóm, như: vi phạm pháp luật về thuế, vi phạm pháp luật về thương mại, vi phạm pháp luật về đất đai, vi phạm pháp luật về môi trường...

Căn cứ vào mức độ nguy hiểm cho xã hội, có thể phân chia vi phạm pháp luật thành tội phạm và các vi phạm pháp luật khác không phải là tội phạm. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cao độ cho xã hội được quy định trong luật hình sự. Các vi phạm pháp luật khác không phải là tội phạm có mức độ nguy hiểm không cao bằng tội phạm và được quy định trong các ngành luật khác.

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm của khách thể vi phạm pháp luật, sự thiệt hại của xã hội do vi phạm pháp luật gây ra, vi phạm pháp luật được chia thành bốn loại sau:

- *Vi phạm hình sự (tội phạm)*: Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật Hình sự phải bị xử lý hình sự.

- *Vi phạm dân sự*: Là những hành vi trái pháp luật, có lỗi do các chủ thể có năng lực trách nhiệm dân sự thực hiện, xâm hại tới những quan hệ

tài sản và quan hệ nhân thân (bao gồm quan hệ nhân thân có liên quan tới tài sản và quan hệ nhân thân không liên quan tới tài sản).

- *Vi phạm hành chính*: Là những hành vi trái pháp luật, có lỗi do các chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính thực hiện, xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính.

- *Vi phạm kỷ luật*: Là những hành vi có lỗi do những chủ thể có năng lực trách nhiệm kỷ luật thực hiện, trái với các quy chế, quy tắc xác lập trật tự trong nội bộ một cơ quan, tổ chức, tức là không thực hiện đúng kỷ luật lao động, học tập, rèn luyện... được đề ra trong cơ quan, tổ chức đó. Chủ thể vi phạm kỷ luật chỉ có thể là cá nhân, tập thể có quan hệ ràng buộc (phụ thuộc) với cơ quan, tổ chức nhất định.

5.2. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

5.2.1. Khái niệm và đặc điểm trách nhiệm pháp lý

5.2.1.1. Khái niệm trách nhiệm pháp lý

Thuật ngữ “trách nhiệm” được sử dụng trong đời sống hàng ngày với nhiều nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, ngữ cảnh cụ thể. “Trách nhiệm” thường được hiểu theo hai nghĩa khác nhau: *Thứ nhất*, trách nhiệm được hiểu là nghĩa vụ, nhiệm vụ, bổn phận, quyền hạn. Với nghĩa này, trách nhiệm sẽ là những nghĩa vụ, bổn phận phải làm, nên làm, được làm hoặc không được làm, có thể xuất phát từ sự tự nguyện, tự giác hay buộc phải thực hiện do yêu cầu, đòi hỏi của các quy phạm xã hội (quy phạm đạo đức, quy phạm tôn giáo, quy phạm pháp luật...). *Thứ hai*, trách nhiệm được hiểu là chịu trách nhiệm, là sự gánh chịu hậu quả về những việc đã làm, với hàm nghĩa rằng chủ thể trách nhiệm phải chịu một thiệt hại nào đó. Trong trường hợp này, trách nhiệm đồng nghĩa với hậu quả bất lợi mà chủ thể phải gánh chịu, là việc chịu trách nhiệm khi thực hiện không đúng nghĩa vụ, nhiệm vụ, bổn phận, quyền hạn.

Trong lĩnh vực pháp lý, thuật ngữ “*trách nhiệm*” cũng được sử dụng theo hai nghĩa:

- Nghĩa thứ nhất, trách nhiệm được hiểu là chức trách, công việc được giao, bao hàm cả nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. *Ví*

dụ: Điều 76 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy định trách nhiệm của Thẩm phán: *“trung thành với Tổ quốc, gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật; tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; độc lập, vô tư, khách quan, bảo vệ công lý trong xét xử; chấp hành quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp Thẩm phán, giữ gìn uy tín của Tòa án; Giữ bí mật nhà nước và bí mật công tác theo quy định của pháp luật; học tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức, trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ Tòa án....”* Với cách quy định này, có thể thấy, trách nhiệm ở đây được hiểu là “nhiệm vụ, quyền hạn”. Và trên thực tế, có rất nhiều văn bản về trách nhiệm của các chức danh trong các cơ quan hành chính nhà nước được quy định theo cách hiểu này.

- Nghĩa thứ hai, trách nhiệm được hiểu theo nghĩa là “bị xử lý”, “chịu trách nhiệm”. Theo đó, trách nhiệm là những hậu quả bất lợi (là sự phản ứng mang tính chất trừng phạt của nhà nước) mà chủ thể phải gánh chịu khi thực hiện không đúng quyền và nghĩa vụ được giao. Ví dụ, theo Điều 77 Luật Cán bộ, Công chức năm 2008, quy định về các trường hợp Miễn trách nhiệm đối với cán bộ, công chức như sau: *“Cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau đây: 1. Phải chấp hành quyết định trái pháp luật của cấp trên nhưng đã báo cáo người ra quyết định trước khi chấp hành; 2. Do bất khả kháng theo quy định của pháp luật”*. Miễn trách nhiệm trong trường hợp này, được hiểu là không phải chịu trách nhiệm, không phải gánh chịu chế tài xử lý. Như vậy, trách nhiệm ở đây được hiểu là chịu trách nhiệm.

Trong phần này, chúng ta nghiên cứu trách nhiệm pháp lý theo nghĩa thứ hai. Theo đó: *Trách nhiệm pháp lý là hậu quả pháp lý bất lợi mà chủ thể phải gánh chịu, thể hiện qua việc họ phải chịu những biện pháp cưỡng chế được quy định trong phần chế tài của các quy phạm pháp luật khi họ vi phạm pháp luật hoặc khi có thiệt hại xảy ra do những nguyên nhân khác theo quy định của pháp luật.*

5.2.1.2. Đặc điểm của trách nhiệm pháp lý

Hiểu theo nghĩa là hậu quả bất lợi mà chủ thể phải gánh chịu, trách nhiệm pháp lý có các đặc điểm sau đây:

- *Trách nhiệm pháp lý là sự lên án của nhà nước đối với chủ thể vi phạm pháp luật, là sự phản ứng của nhà nước đối với hành vi vi phạm pháp luật.* Các hành vi xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ cần phải bị lên án. Trước tiên, nhà nước thể hiện thái độ không đồng tình bằng cách xây dựng chế tài quy phạm pháp luật để xác định cách thức, mức độ xử lý đối với các chủ thể vi phạm pháp luật. Khi chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhà nước sẽ buộc các chủ thể này phải gánh chịu hậu quả pháp lý được quy định trong phần chế tài của quy phạm pháp luật.

- *Trách nhiệm pháp lý phát sinh khi có vi phạm pháp luật hoặc có thiệt hại xảy ra do những nguyên nhân khác được pháp luật quy định.* Trách nhiệm pháp lý xuất hiện khi có vi phạm pháp luật xảy ra, là hậu quả của vi phạm pháp luật. Trách nhiệm pháp lý chỉ áp dụng đối với chủ thể có năng lực chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật trong trạng thái có lý trí và tự do về ý chí. Nói cách khác, chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý là cá nhân hoặc tổ chức có lỗi khi vi phạm các quy định của pháp luật. Trong một số trường hợp đặc biệt, pháp luật cho phép áp dụng trách nhiệm pháp lý ngay cả khi không có vi phạm pháp luật, ví dụ: cha mẹ, người giám hộ phải bồi thường trong trường hợp người dưới 15 tuổi gây thiệt hại; chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây cho người khác ngay cả khi không có lỗi...

- *Trách nhiệm pháp lý luôn là hậu quả pháp lý bất lợi đối với chủ thể phải gánh chịu.* Khi chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, nhà nước sẽ buộc chủ thể phải thực hiện các trách nhiệm của mình, thể hiện qua việc buộc chủ thể phải chịu những sự thiệt hại nhất định về tài sản, về nhân thân, về tự do... dựa trên cơ sở quy định tại phần chế tài của quy phạm pháp luật.

- *Trách nhiệm pháp lý do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các cá nhân tổ chức được Nhà nước trao quyền thay mặt Nhà nước áp dụng đối với chủ thể vi phạm pháp luật.* Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa trách nhiệm pháp lý với các loại trách nhiệm xã hội khác như trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm tôn giáo, trách nhiệm chính trị... Chỉ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay các chủ thể được pháp luật trao quyền thì mới

có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý. Khi có vi phạm pháp luật xảy ra, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay các chủ thể có quyền căn cứ theo trình tự thủ tục luật định, tiến hành xác minh vụ việc, yêu cầu chủ thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý giải thích rõ về hành vi của mình, đồng thời buộc chủ thể có hành vi vi phạm phải chịu những thiệt hại nhất định đã được quy định trong phần chế tài của các quy phạm pháp luật.

5.2.2. Các loại trách nhiệm pháp lý

Trách nhiệm pháp lý có nhiều loại, thông thường trách nhiệm pháp lý được chia thành: Trách nhiệm hình sự; trách nhiệm hành chính; trách nhiệm kỷ luật; trách nhiệm dân sự.

- *Trách nhiệm hình sự*: là loại trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất do tòa án áp dụng đối với những chủ thể có hành vi phạm tội, được quy định trong Bộ luật Hình sự. Theo đó chủ thể thực hiện hành vi phạm tội phải gánh chịu một trong bảy hình phạt chính như tù có thời hạn, tù chung thân, tử hình...

- *Trách nhiệm hành chính*: là loại trách nhiệm do các cơ quan quản lý nhà nước hay nhà chức trách có thẩm quyền áp dụng đối với các chủ thể có hành vi vi phạm hành chính.

- *Trách nhiệm dân sự*: là loại trách nhiệm pháp lý do Tòa án hoặc các chủ thể có thẩm quyền áp dụng đối với các chủ thể vi phạm dân sự (có thể là bên tham gia quan hệ áp dụng đối với chủ thể vi phạm).

- *Trách nhiệm kỷ luật*: là loại trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với chủ thể vi phạm kỷ luật, do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động... khi họ vi phạm kỷ luật.

Đối với mỗi trường hợp vi phạm pháp luật cụ thể có thể áp dụng một hoặc đồng thời nhiều loại trách nhiệm pháp lý khác nhau như hình sự - dân sự, hành chính - dân sự... Tuy nhiên, không được áp dụng đồng thời trách nhiệm hình sự và trách nhiệm hành chính đối với một vi phạm. Do vi phạm hành chính có tính chất và mức độ nguy hiểm thấp hơn so với vi phạm hình sự nên không thể là tội phạm, vì vậy, chỉ có thể truy cứu hoặc trách nhiệm hành chính hoặc trách nhiệm hình sự đối với một vi phạm cụ thể.

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, THẢO LUẬN CHƯƠNG 5

1. Nêu khái niệm và phân tích các dấu hiệu đặc trưng cơ bản của hành vi vi phạm pháp luật? Cho ví dụ minh họa?
2. Phân tích cấu thành của vi phạm pháp luật? Cho ví dụ minh họa?
3. Phân loại vi phạm pháp luật? Phân tích ảnh hưởng của vi phạm pháp luật đối với đời sống xã hội?
4. Phân tích khái niệm và đặc điểm của trách nhiệm pháp lý? Cho ví dụ minh họa?
5. Phân biệt trách nhiệm pháp lý với các loại trách nhiệm xã hội khác? Các loại trách nhiệm pháp lý?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Minh Đoan và Nguyễn Văn Năm, *Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật*, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2017.
2. Viện Ngôn ngữ học, *Từ điển tiếng Việt*, Nxb. Đà Nẵng, 2002, tr. 1020.
3. Lê Cẩm, *Bàn về vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý*, Tạp chí Tòa án nhân dân. số 18/2007, tr. 2 - 8.
4. Hoàng Thị Kim Quế, *Một số suy nghĩ về trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức*, tạp chí Nhà nước và Pháp luật. số 3/2000, tr. 34 - 45.

CHƯƠNG 6

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT DÂN SỰ

Chương 6 đề cập đến những kiến thức mang tính tổng quan của Luật Dân sự, giúp người đọc có cái nhìn chung nhất về đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự, chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự làm cơ sở tiền đề cho việc nghiên cứu các chế định cụ thể liên quan.

Các nội dung được đề cập trong chương 6 bao gồm: đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự; chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự; giao dịch dân sự; tài sản và quyền sở hữu; thừa kế.

6.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT DÂN SỰ

Luật Dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, tổng hợp các quy phạm pháp luật quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự trên cơ sở bình đẳng, độc lập của các chủ thể khi tham gia quan hệ đó. Luật Dân sự có đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh riêng.

6.1.1. Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự

Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự là nhóm quan hệ nhân thân và nhóm quan hệ tài sản của cá nhân và pháp nhân được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự) (Điều 1 - Bộ luật Dân sự - BLDS 2015). Với quy định này, Luật Dân sự nói chung và BLDS 2015 nói riêng đã mở rộng phạm vi điều chỉnh đến các quan hệ thuộc lĩnh vực luật tư và trở thành luật chung điều chỉnh các quan hệ tài sản.

Có thể thấy, hệ thống pháp luật của Việt Nam bao gồm nhiều ngành luật điều chỉnh các quan hệ xã hội đa dạng, phức tạp. Trong đó, mỗi

ngành luật điều chỉnh những nhóm quan hệ xã hội nhất định. Những nhóm quan hệ xã hội do một ngành luật điều chỉnh được gọi là đối tượng điều chỉnh của ngành luật đó. Luật Dân sự Việt Nam có đối tượng điều chỉnh riêng và phương pháp điều chỉnh riêng.

6.1.1.1. Quan hệ tài sản

Quan hệ tài sản là quan hệ xã hội giữa các chủ thể hình thành thông qua một tài sản cụ thể, tài sản đó có thể mua, bán, tặng, cho thuê... Quan hệ tài sản bao giờ cũng gắn với một tài sản nhất định. Tài sản trong dân sự được quy định tại Điều 105 BLDS 2015, bao gồm: vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản.

Quan hệ tài sản do Luật Dân sự điều chỉnh có các đặc điểm sau:

- Quan hệ tài sản do luật dân sự điều chỉnh mang tính ý chí. Quan hệ tài sản phát sinh giữa các chủ thể là những quan hệ kinh tế cụ thể trong quá trình sản xuất, phân phối, lưu thông và tiêu thụ sản phẩm cũng như cung ứng dịch vụ trong xã hội. Quan hệ tài sản luôn gắn liền với quan hệ sản xuất và phù hợp với quan hệ sản xuất vốn là hạ tầng của xã hội. Quan hệ tài sản mà các chủ thể tham gia mang tính ý chí của các chủ thể, và phải phù hợp với ý chí của nhà nước. Nhà nước dùng các quy phạm pháp luật dân sự tác động lên các quan hệ kinh tế, hướng cho các quan hệ này phát sinh, thay đổi theo ý chí của nhà nước.

- Quan hệ tài sản do Luật Dân sự điều chỉnh mang tính chất hàng hoá và tiền tệ.

Quan hệ tài sản của do luật dân sự điều chỉnh mang tính chất đền bù tương đương. Sự đền bù tương đương trong trao đổi là biểu hiện của quan hệ hàng hoá và tiền tệ, là đặc trưng của quan hệ dân sự theo nghĩa rộng. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn có những quan hệ trong Luật Dân sự không có sự đền bù tương đương như quan hệ tặng, cho, thừa kế...Tuy nhiên, những quan hệ này không phải là quan hệ phổ biến trong trao đổi.

6.1.1.2. Quan hệ nhân thân

Quan hệ nhân thân là quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trên cơ sở một lợi ích tinh thần, liên quan đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của con người. Đây là những mối quan hệ luôn gắn liền với một chủ thể nhất

định, không thể chuyển giao được cho chủ thể khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Luật Dân sự điều chỉnh các quan hệ nhân thân bằng cách quy định những giá trị nhân thân được coi là quyền nhân thân, trình tự thực hiện, giới hạn của các quyền nhân thân đó. Đồng thời, Luật Dân sự cũng quy định các biện pháp thực hiện, bảo vệ các quyền nhân thân (Điều 11 - Điều 14 BLDS năm 2015).

- Quan hệ nhân thân do Luật Dân sự điều chỉnh có những đặc điểm sau:

+ Quyền nhân thân gắn liền với một chủ thể nhất định và không thể chuyển dịch được cho các chủ thể khác. Tuy nhiên, trong những trường hợp nhất định có thể được dịch chuyển. Những trường hợp cá biệt này phải do pháp luật quy định (chẳng hạn như quyền công bố tác phẩm của tác giả tác phẩm, các đối tượng sở hữu công nghiệp...).

+ Quyền nhân thân không xác định được bằng tiền, vì giá trị nhân thân và giá trị tiền tệ là hai đại lượng không tương đương và không thể trao đổi ngang giá. Đây là điểm khác biệt giữa quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân do Luật Dân sự điều chỉnh. Có thể thấy, mặc dù mỗi chủ thể có những giá trị nhân thân khác nhau nhưng được bảo vệ như nhau khi các giá trị đó bị xâm phạm.

- Các quan hệ nhân thân xuất phát từ quyền nhân thân do Luật Dân sự điều chỉnh có thể chia làm hai nhóm:

+ Nhóm quan hệ nhân thân gắn với tài sản, đó là những giá trị nhân thân khi được xác lập làm phát sinh các quyền tài sản, chẳng hạn như quyền được hưởng nhuận bút, tiền thưởng cho phát minh sáng kiến...

+ Nhóm quan hệ nhân thân không gắn với tài sản, đó là những giá trị nhân thân thuần túy, không có mối liên hệ tới quan hệ tài sản, chẳng hạn như tên gọi, danh dự, nhân phẩm, uy tín...

Trên cơ sở các quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, Bộ luật Dân sự ghi nhận và bảo vệ quyền nhân thân đối với cả cá nhân và pháp nhân. Ngoài Bộ luật Dân sự, quyền nhân thân còn được quy định trong các văn bản pháp luật khác.

6.1.2. Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự

Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự là cách thức, biện pháp mà nhà nước tác động đến quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân làm cho các quan hệ này phát sinh, thay đổi, chấm dứt theo ý chí của nhà nước phù hợp với lợi ích của Nhà nước, xã hội và cá nhân. Mỗi ngành luật điều chỉnh những nhóm quan hệ xã hội khác nhau, vì vậy phương pháp nhà nước sử dụng để tác động vào các quan hệ xã hội đó cũng khác nhau.

Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự có những đặc điểm sau:

- Bảo đảm sự bình đẳng về địa vị pháp lý của các chủ thể khi tham gia quan hệ dân sự.

Mọi chủ thể khi tham gia vào quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân do Luật Dân sự điều chỉnh đều bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ pháp lý, không phân biệt về dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, hoàn cảnh kinh tế, tín ngưỡng, tôn giáo... Quyền bình đẳng của các bên trong quan hệ pháp luật dân sự được quy định tại khoản 1 Điều 3 BLDS 2015, trở thành một trong các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự.

- Bảo đảm quyền tự định đoạt của các chủ thể trong việc tham gia các quan hệ dân sự.

Phương pháp này thể hiện quyền tự quyết định của các chủ thể khi lựa chọn một quan hệ cụ thể. Căn cứ vào khả năng, mục đích, điều kiện khi tham gia quan hệ, các chủ thể được tự mình lựa chọn đối tác, tự xác lập quyền và nghĩa vụ mà không có sự áp đặt của bất kỳ ai. Tuy nhiên, quyền tự định đoạt của các chủ thể không đồng nghĩa với việc tự do, tùy tiện mà phải có sự phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội. Điều 3, BLDS năm 2015 quy định: “*Việc xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền lợi ích hợp pháp của người khác*”. Khi vi phạm nguyên tắc này, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác sẽ bị coi là vi phạm pháp luật dẫn đến hậu quả pháp lý, phải bồi thường thiệt hại.

- Hòa giải là phương pháp đặc trưng trong giải quyết tranh chấp dân sự.

Trong quan hệ dân sự, việc hòa giải giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật được khuyến khích. Không bên nào được dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực khi tham gia quan hệ dân sự và giải quyết các tranh chấp dân sự. Nội dung này đã trở thành nguyên tắc được quy định tại Điều 7 BLDS năm 2015.

- Quy định trách nhiệm dân sự cho các bên.

Phần lớn trong các quan hệ pháp luật sự thì quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia. Tuy nhiên, nếu một bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết hoặc thực hiện các hành vi trái pháp luật sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của bên kia. Vì vậy, việc quy định trách nhiệm dân sự đối với các bên sẽ tạo ra một chế tài áp dụng nhằm hướng các bên trong quan hệ dân sự phải nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ dân sự của mình và tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

6.2. CHỦ THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự là các bên tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự, bao gồm cá nhân và pháp nhân. BLDS năm 2015 không quy định hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự. Các chủ thể tham gia vào quan hệ dân sự thông qua tư cách của các thành viên và chịu trách nhiệm trên cơ sở tài sản chung của các thành viên.

6.2.1. Cá nhân

Cá nhân là chủ thể đầu tiên trong các quan hệ xã hội. Để tham gia vào các quan hệ xã hội nói chung và quan hệ dân sự nói riêng thì cá nhân phải có năng lực chủ thể. Năng lực chủ thể của cá nhân được tạo thành bởi năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự.

6.2.1.1. Năng lực pháp luật dân sự

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và có nghĩa vụ dân sự (Khoản 1 Điều 16, BLDS 2015). Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân do hệ thống pháp luật mỗi nước quy định, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội trong từng thời điểm lịch sử nhất định.

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết (Khoản 3 Điều 16, BLDS 2015).

Ngoại lệ: Người sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản thừa kế chết vẫn được quyền thừa kế nếu còn sống sau khi sinh ra. Như vậy, thai nhi đã được bảo lưu quyền thừa kế nếu còn sống sau khi sinh ra.

6.2.1.2. Năng lực hành vi dân sự

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình, xác lập thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự (Điều 19, BLDS 2015). Nếu năng lực pháp luật là quyền dân sự khách quan của chủ thể thì năng lực hành vi là khả năng hành động của chính chủ thể để tạo ra các quyền và thực hiện các quyền, nghĩa vụ.

Năng lực hành vi phụ thuộc vào độ tuổi và lý trí, ý chí của cá nhân. Căn cứ vào khả năng nhận thức và điều khiển được hành vi và hậu quả của hành vi, pháp luật phân biệt mức độ năng lực hành vi như sau:

a. Năng lực hành vi đầy đủ:

- Là người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
- Không bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Pháp luật chỉ quy định độ tuổi tối thiểu mà không quy định độ tuổi tối đa của những người có năng lực pháp luật dân sự đầy đủ. Những người này có đầy đủ tư cách chủ thể, toàn quyền tham gia vào quan hệ dân sự với tư cách chủ thể độc lập và tự chịu trách nhiệm về những hành vi do họ thực hiện.

b. Năng lực hành vi một phần (không đầy đủ):

Năng lực hành vi một phần là người chỉ có thể xác lập và thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong giới hạn do pháp luật quy định.

- Người dưới 6 tuổi do chưa đủ lý trí để nhận thức về hành vi của mình và gánh chịu hậu quả về hành vi đó nên mọi giao dịch liên quan đến người này đều do người đại diện xác lập và thực hiện.

- Người từ đủ 6 đến chưa đủ 15 tuổi là những người có năng lực hành vi dân sự một phần. Họ có thể bằng hành vi của mình tạo ra các quyền và nghĩa vụ khi tham gia giao dịch để thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu hàng ngày phù hợp với lứa tuổi (có thể hiểu là giao dịch giá trị nhỏ, phục vụ nhu cầu học tập, vui chơi).

- Người từ đủ 15 đến 18 tuổi có thể tự mình xác lập, thực hiện các giao dịch trong phạm vi tài sản mà họ có và không cần sự đồng ý của người đại diện, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

c. Người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi và người hạn chế năng lực hành vi dân sự:

- Mất năng lực hành vi dân sự: Nếu cá nhân bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình thì theo yêu cầu của người có quyền và lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người đó bị mất năng lực hành vi dân sự dựa trên kết luận của giám định pháp y tâm thần (Điều 22 BLDS 2015).

Mọi giao dịch dân sự liên quan đến người mất năng lực hành vi dân sự do người đại diện hợp pháp của họ xác lập và thực hiện.

- Người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi.

Đây là chủ thể mới được ghi nhận tại Điều 23 BLDS năm 2015. Theo đó, cá nhân được xác định đang thuộc vào trường hợp này khi có các điều kiện sau:

- + Độ tuổi từ 18 tuổi trở lên (là người thành niên)
- + Tình trạng nhận thức và làm chủ hành vi khó khăn nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự;
- + Có yêu cầu của người này, người có quyền và lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan gửi đến toà án;
- + Có kết luận giám định pháp y tâm thần;
- + Có quyết định có hiệu lực của Toà án (tuyên bố người này có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi);

Khi toà án tuyên bố về năng lực hành vi dân sự của cá nhân này, đồng thời Toà án cũng chỉ định người giám hộ, xác định quyền và nghĩa vụ của người giám hộ.

Nếu sau này không còn các căn cứ trên và có kết luận giám định pháp lí tâm thần là họ có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi một cách bình thường thì toà án sẽ ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi.

- Hạn chế năng lực hành vi dân sự: Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố người đó bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Giao dịch liên quan đến tài sản của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật trừ những giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày (phạm vi đại diện do toà án quyết định). Quy định này có ý nghĩa to lớn về mặt xã hội, đặc biệt có tác dụng sâu sắc trong việc phòng chống các tệ nạn xã hội.

6.2.2. Pháp nhân

6.2.2.1. Khái niệm và các điều kiện của pháp nhân

Pháp nhân là một tổ chức thống nhất, độc lập, hợp pháp có tài sản riêng và chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập (Điều 74, BLDS 2015). Như vậy, một tổ chức muốn được thừa nhận là có tư cách pháp nhân phải có đủ các điều kiện sau:

a. Được thành lập một cách hợp pháp:

Một tổ chức được coi là hợp pháp nếu có mục đích, nhiệm vụ hợp pháp và được thành lập hợp pháp theo trình tự, thủ tục do luật định. Tổ chức hợp pháp được Nhà nước công nhận dưới các dạng: cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận.

b. Có cơ cấu chặt chẽ:

Pháp nhân phải được sắp xếp theo một thể thống nhất dưới một hình thái tổ chức nhất định (doanh nghiệp, công ty, bệnh viện, trường học, hợp tác xã...) có khả năng thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đó đặt ra khi thành

lập. Trong quá trình hoạt động, nhiệm vụ của mỗi thành viên có thể độc lập tương đối so với các thành viên nhưng đều chịu sự lãnh đạo thống nhất của cơ quan điều hành của pháp nhân.

c. Có tài sản độc lập với các cá nhân và pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó:

Để một tổ chức có thể tham gia vào các quan hệ tài sản với tư cách chủ thể độc lập thì tổ chức đó phải có tài sản riêng của mình. Tài sản đó phải thuộc quyền của pháp nhân, do pháp nhân chiếm hữu, sử dụng, định đoạt trong phạm vi nhiệm vụ và phù hợp với mục đích của pháp nhân. Pháp nhân có quyền tham gia vào các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân như một chủ thể độc lập và phải chịu trách nhiệm về những hành vi của pháp nhân. Trách nhiệm của pháp nhân thuộc dạng trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi tài sản riêng của pháp nhân.

d. Nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật:

Là một chủ thể độc lập, pháp nhân tham gia vào các quan hệ pháp luật với tư cách riêng, có khả năng hưởng quyền và gánh chịu các nghĩa vụ dân sự do pháp luật quy định phù hợp với điều lệ của pháp nhân.

6.2.2.2. Các loại pháp nhân

Bộ luật Dân sự năm 2015 đã xác định có các loại pháp nhân sau đây:

a. Pháp nhân thương mại:

Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên. Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác mà việc thành lập, hoạt động và chấm dứt được thực hiện theo quy định của BLDS, Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

b. Pháp nhân phi thương mại:

Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục đích chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được chia cho các thành viên. Pháp nhân phi thương mại bao gồm:

- + Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân;
- + Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp;

+ Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; quỹ từ thiện, quỹ xã hội, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi thương mại khác.

Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân phi thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

6.2.2.3. Năng lực chủ thể của pháp nhân

Cũng như chủ thể là cá nhân, pháp nhân tham gia vào các quan hệ pháp luật phải có đủ năng lực chủ thể. Tuy nhiên, khác với năng lực chủ thể của cá nhân, năng lực pháp luật và năng lực hành vi của pháp nhân phát sinh đồng thời và tồn tại vào thời điểm thành lập và chấm dứt hoạt động của pháp nhân. Đối với các pháp nhân theo quy định phải đăng ký hoạt động thì năng lực chủ thể phát sinh từ thời điểm đăng ký. Mỗi pháp nhân được thành lập và hoạt động vì những mục đích khác nhau nên năng lực chủ thể của pháp nhân phải phù hợp với mục đích hoạt động của pháp nhân đó.

Mọi hoạt động của pháp nhân được tiến hành thông qua hành vi của các cá nhân - người đại diện của pháp nhân. Những hành vi của các cá nhân này không phải tạo ra quyền và nghĩa vụ cho họ mà nhân danh pháp nhân tạo ra các quyền và nghĩa vụ cho pháp nhân đó.

6.3. GIAO DỊCH DÂN SỰ

6.3.1. Khái niệm

Theo Điều 116 BLDS 2015 “*Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự*”.

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (Điều 385, BLDS 2015). Hợp đồng được xác lập dựa trên sự thỏa thuận và thống nhất ý chí giữa các chủ thể không cùng một phía (các bên). Hợp đồng còn có thể được gọi dưới nhiều tên gọi khác nhau như: giao kèo, khế ước, thỏa ước... Hợp đồng dân sự là hình thức phổ biến của giao dịch dân sự.

Hành vi pháp lý đơn phương là sự thể hiện ý chí của một bên chủ thể nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự.

Ví dụ: Cá nhân thể hiện ý chí định đoạt phân chia tài sản của mình trong di chúc, hay tuyên bố hứa thưởng cho người tìm thấy đồ vật của mình...

6.3.2. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

6.3.2.1. Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập

Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự bao gồm: cá nhân, pháp nhân. Để có thể xác lập giao dịch dân sự hợp pháp thì chủ thể này phải đáp ứng các điều kiện về năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự.

a, Đối với cá nhân:

Cá nhân được coi là chủ thể thường xuyên, phổ biến của giao dịch dân sự. Chỉ những cá nhân có năng lực hành vi phù hợp với giao dịch dân sự, mới được tự mình xác lập, thực hiện, chịu trách nhiệm về các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch đó. *Ví dụ:* Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ các giao dịch liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch khác theo quy định của pháp luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

b, Đối với pháp nhân:

Trong việc tham gia giao dịch dân sự, pháp nhân chỉ được phép tham gia các giao dịch dân sự phù hợp với mục đích hoạt động, phạm vi hoạt động, lĩnh vực kinh doanh... của pháp nhân.

Pháp nhân phải thông qua hành vi của người đại diện của mình (người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền) để có thể tham gia vào các giao dịch dân sự. Người đại diện của pháp nhân chỉ được phép xác lập các giao dịch trong phạm vi đại diện.

6.3.2.2. Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện

Sự tự nguyện của các bên là điều kiện quan trọng làm phát sinh hiệu lực của giao dịch dân sự. Theo đó, chủ thể tham gia giao dịch dân sự phải thể hiện ý chí “tự nguyện” khi xác lập giao dịch dân sự. Ý chí của chủ thể phải là ý chí đích thực, tức là nguyện vọng, mong muốn chủ quan bên trong của chủ thể không bị tác động bởi bất cứ yếu tố khách quan hay chủ quan nào khác dẫn tới việc chủ thể đó không nhận thức hoặc kiểm

soát được ý chí của mình. Giữa ý chí đích thực của chủ thể (bên trong) với sự biểu hiện ý chí (sự biểu hiện ra bên ngoài) phải có sự thống nhất. Nếu không có sự thống nhất này (bị đe dọa, cưỡng ép, lừa dối...) thì tức là chủ thể không có sự tự nguyện, vì vậy giao dịch dân sự có thể bị tuyên bố vô hiệu.

6.3.2.3. Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội

Mục đích của giao dịch dân sự là lợi ích mà chủ thể mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch đó. Nội dung của giao dịch dân sự là những điều khoản cụ thể phù hợp với tính chất của giao dịch mà một hoặc các bên chủ thể cam kết, thỏa thuận khi tham gia giao dịch.

Để giao dịch dân sự có hiệu lực thì nội dung và mục đích của giao dịch dân sự không được vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện hành vi nhất định. Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.

6.3.2.4. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định

Nếu ba điều kiện được phân tích ở trên là điều kiện bắt buộc đối với mọi giao dịch dân sự thì hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện bắt buộc với giao dịch dân sự khi luật có quy định.

Thông thường, một giao dịch dân sự có thể được thể hiện thông qua một trong ba hình thức: bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể (khoản 1 Điều 119 BLDS 2015).

- *Giao dịch bằng lời nói*: Hình thức giao dịch bằng lời nói thường được thực hiện với các giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện ngay và chấm dứt ngay sau đó hoặc giữa các bên chủ thể có mối quan hệ tin cậy (người thân, bạn bè...).

- *Giao dịch bằng văn bản* là giao dịch dân sự có nội dung được thể hiện dưới hình thức văn bản, có xác nhận của chủ thể tham gia giao dịch.

- *Giao dịch bằng hành vi*: là giao dịch dân sự được thực hiện thông qua hành vi nhất định mà các bên đã có quy ước trước. Ví dụ:

rút tiền tại máy rút tiền tự động tại ngân hàng, mua đồ uống từ máy bán hàng tự động...

Trong trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải thể hiện dưới hình thức nhất định thì giao dịch phải tuân thủ quy định đó. Nếu không tuân thủ quy định này thì giao dịch có thể sẽ bị tuyên bố vô hiệu. *Ví dụ:* Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được xác lập bằng văn bản và đăng ký với cơ quan đăng ký đất đai thì hợp đồng mới có hiệu lực pháp lý.

6.3.3. Giao dịch dân sự vô hiệu

Giao dịch dân sự vô hiệu là giao dịch vi phạm một trong các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự.

Giao dịch dân sự vô hiệu có thể là vô hiệu toàn bộ hoặc vô hiệu một phần. Giao dịch dân sự vô hiệu toàn bộ là giao dịch có toàn bộ nội dung vô hiệu hoặc một số nội dung vô hiệu nhưng có ảnh hưởng đến tất cả các điều khoản khác của giao dịch dân sự. Giao dịch dân sự vô hiệu một phần là giao dịch có một phần của nội dung giao dịch bị vô hiệu nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực các phần còn lại của giao dịch, các phần còn lại vẫn có hiệu lực thi hành.

Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu được quy định tại điều 131 Bộ luật Dân sự, cụ thể như sau:

- Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.
- Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.
- Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó. Ở thời điểm xác lập giao dịch chưa tồn tại hoa lợi, lợi tức nên bên ngay tình được lợi về hoa lợi, lợi tức chỉ cần phải khôi phục lại tình trạng ban đầu mà không phải trả cả hoa lợi, lợi tức.
- Bên có lỗi trong việc làm giao dịch dân sự vô hiệu, gây thiệt hại cho phía bên kia thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
- Việc giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật Dân sự hoặc các luật có liên quan quy định.

6.4. TÀI SẢN VÀ QUYỀN SỞ HỮU

6.4.1. Tài sản

6.4.1.1. Khái niệm tài sản

Khái niệm tài sản được đề cập tại Điều 105, BLDS 2015. Theo đó thì “*tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản*”.

a. Vật

Vật là bộ phận của thế giới vật chất, tồn tại khách quan mà con người có thể cảm giác được bằng các giác quan của mình. Ví dụ: bàn, ghế, xe máy, ô tô ... Vật chỉ có ý nghĩa khi nó trở thành đối tượng trong quan hệ pháp luật nên nếu bộ phận của thế giới vật chất mà con người không thể kiểm soát, chiếm hữu được nó thì cũng đồng nghĩa với việc con người không thể tác động được vào nó. Do đó, không khí, gió, mưa thuộc về vật chất nhưng không thể được coi là tài sản về mặt pháp lý.

b. Tiền

Tiền là vật ngang giá chung được sử dụng làm thước đo giá trị của các loại tài sản khác. Một tài sản được coi là tiền hiện nay khi nó đang có giá trị lưu hành trên thực tế. Với quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay thì tiền bao gồm nội tệ và ngoại tệ. Tuy nhiên, ngoại tệ là loại tài sản hạn chế lưu thông nên khi sử dụng ngoại tệ trong giao dịch dân sự phải tuân theo quy định cụ thể của pháp luật.

c. Giấy tờ có giá

Giấy tờ có giá được hiểu là giấy tờ trị giá được bằng tiền và chuyển giao được trong giao lưu dân sự. Giấy tờ có giá hiện nay tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau như séc, cổ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu, công trái...

d. Quyền tài sản

Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự, kể cả quyền sở hữu trí tuệ. *Ví dụ:* quyền sử dụng đất, quyền đòi nợ, quyền tài sản đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp...

6.4.1.2. Phân loại tài sản

a. *Dựa vào đặc tính di dời của tài sản:* có thể chia tài sản thành bất động sản và động sản. Khái niệm bất động sản và động sản được quy định tại Điều 107, Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

- Bất động sản bao gồm đất đai; nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đai và những tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

- Động sản là những tài sản không phải là bất động sản.

b. Căn cứ vào thời điểm hình thành: tài sản thì tài sản được chia thành tài sản hiện có, tài sản hình thành trong tương lai

- Tài sản hiện có là tài sản đã tồn tại vào thời điểm xác lập giao dịch và đã được xác lập quyền sở hữu cho chủ sở hữu của tài sản đó. *Ví dụ:* xe máy, ô tô, nhà đã được xây...

- Tài sản hình thành trong tương lai là tài sản chưa hình thành hoặc tài sản đã hình thành nhưng chủ thể xác lập quyền sở hữu tài sản sau thời điểm xác lập giao dịch. *Ví dụ:* tiền lương sẽ được hưởng, vụ mùa sắp được thu hoạch, tàu đang được đóng...

c. Căn cứ vào chế độ pháp lý đối với tài sản: tài sản có thể chia thành ba loại: Tài sản cấm lưu thông, tài sản hạn chế lưu thông và tài sản tự do lưu thông.

- Tài sản cấm lưu thông là tài sản mà Nhà nước cấm giao dịch vì tài sản đó có ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc dân, an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích chung của xã hội, như: ma túy, chất phóng xạ, động vật quý hiếm...

- Tài sản hạn chế lưu thông là tài sản khi chuyển dịch trong giao dịch dân sự phải tuân theo những quy định riêng của pháp luật. Ví dụ: vũ khí thể thao, ngoại tệ...

- Tài sản tự do lưu thông là những tài sản mà không có quy định nào của pháp luật hạn chế việc dịch chuyển đối với tài sản đó (chẳng hạn như xe máy, ti vi, tủ lạnh, lương thực, thực phẩm...).

6.4.2. Quyền sở hữu

6.4.2.1. Khái niệm

Chế định quyền sở hữu đóng vai trò trung tâm trong pháp luật dân sự, tạo cơ sở pháp lý cho các chế định khác trong luật dân sự cũng như các văn bản pháp luật khác. Mục đích cuối cùng của đa phần các giao dịch dân sự là nhằm hướng tới xác lập hoặc chấm dứt quyền sở hữu của

các chủ thể. Vì vậy, quyền sở hữu là nội dung hết sức quan trọng trong pháp luật dân sự. Về mặt lý luận, quyền sở hữu là quyền tuyệt đối của các chủ thể trong Luật Dân sự, pháp luật luôn ghi nhận và bảo vệ quyền sở hữu của chủ sở hữu. Mặt khác, quyền sở hữu còn được xem xét dưới góc độ là một quan hệ pháp luật dân sự. Bởi thế, nó cũng được phát sinh khi có những sự kiện pháp lý nhất định. Những sự kiện pháp lý này chính là những căn cứ xác lập quyền sở hữu đối với tài sản của chủ thể.

- Theo nghĩa rộng, quyền sở hữu được hiểu là tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước đặt ra và đảm bảo thực hiện, trong đó ghi nhận và đảm bảo quyền năng của chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp đối với tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền chiếm hữu của mình.

- Theo nghĩa hẹp, quyền sở hữu được hiểu là các quyền năng do pháp luật quy định. Điều 158, Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.”

6.4.2.2. Nội dung quyền sở hữu

Nội dung của quyền sở hữu được tạo thành bởi 3 quyền: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt.

a. Quyền chiếm hữu

Điều 179 Bộ luật Dân sự 2015 quy định “*Chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như chủ thể có quyền đối với tài sản*”.

Việc nắm giữ, chi phối tài sản có thể được thực hiện bởi bất kỳ chủ thể nào. Tuy nhiên, pháp luật chỉ bảo vệ quyền lợi cho các chủ thể chiếm hữu nếu việc chiếm hữu đó dựa trên các căn cứ do pháp luật quy định. Những trường hợp chiếm hữu không dựa trên cơ sở pháp lý do pháp luật quy định sẽ bị coi là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật.

** Chiếm hữu có căn cứ pháp luật:*

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 165, Bộ luật Dân sự 2015 thì việc các chủ thể chiếm hữu được coi là có căn cứ trong các trường hợp sau:

- Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản.
- Người được chủ sở hữu uỷ quyền quản lý tài sản.

- Người được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự phù hợp với quy định của pháp luật

- Người phát hiện và giữ tài sản vô chủ, tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, bị vùi lấp, bị chìm đắm phù hợp với các điều kiện do pháp luật quy định.

- Người phát hiện và giữ gia súc, gia cầm, vật nuôi dưới nước bị thất lạc phù hợp với các điều kiện theo pháp luật quy định.

- Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

** Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật:*

Chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật là việc chiếm hữu tài sản không dựa trên các căn cứ pháp lý tại khoản 1 Điều 165 Bộ luật Dân sự 2015. Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật có thể chia làm hai loại là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình và chiếm hữu không có căn cứ pháp luật không ngay tình.

- Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu tin rằng mình có căn cứ để xác lập quyền đối với tài sản đang chiếm hữu. *Ví dụ:* A mua tivi từ B mà không biết B không có quyền bán tài sản này.

- Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật không ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết hoặc phải biết mình không có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu. *Ví dụ:* mua xe máy không có giấy tờ, mua tài sản mà biết người bán có tài sản đó do trộm cắp.

b. Quyền sử dụng:

Quyền sử dụng là một trong những quyền năng mà nhà nước trao cho chủ sở hữu hoặc người khác dựa trên cơ sở quy định của pháp luật. Theo Điều 189, BLDS 2015 quy định: “*Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.*”

Quyền sử dụng tài sản có thể được thực hiện bởi chủ sở hữu nhưng cũng có thể chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo ý chí của mình nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích Quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Người không phải là chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng với chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật.

c. Quyền định đoạt

Theo điều 192 Bộ luật dân sự 2015, quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản.

Quyền định đoạt là quyền năng của chủ thể để quyết định “số phận” của tài sản. Quyền định đoạt có thể được hiểu dưới hai góc độ: quyền quyết định “số phận” thực tế của tài sản hoặc quyền quyết định “số phận” pháp lý của tài sản.

Định đoạt số phận thực tế của tài sản là làm chấm dứt sự tồn tại vật chất của tài sản, như huỷ bỏ, tiêu dùng hết hoặc từ bỏ quyền sở hữu đối với vật.

Định đoạt số phận pháp lý của tài sản có thể được thực hiện bằng các giao dịch dân sự như mua bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, góp vốn vào công ty...

Việc định đoạt tài sản phải do người có năng lực hành vi dân sự thực hiện không trái với quy định của pháp luật. Người không phải là chủ sở hữu chỉ có quyền định đoạt tài sản của người khác trong trường hợp được chủ sở hữu uỷ quyền hoặc trong những trường hợp đặc biệt do pháp luật quy định (việc trưng mua, trưng thu tài sản theo quyết định của Nhà nước). Việc thực hiện quyền định đoạt đối với tài sản sẽ làm chấm dứt hoặc thay đổi các quan hệ pháp luật liên quan đến tài sản đó.

6.4.2.3. Các hình thức sở hữu

Mục 2, chương XI, Bộ luật Dân sự 2015 quy định ba hình thức sở hữu: sở hữu toàn dân, sở hữu riêng và sở hữu chung.

a. Sở hữu toàn dân

Theo quy định tại điều 197 Bộ luật Dân sự 2015: Tài sản thuộc sở hữu toàn dân bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý. Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý tài sản thuộc sở hữu toàn dân.

b. Sở hữu riêng

Theo Khoản 1, Điều 205 Bộ luật Dân sự 2015 thì sở hữu riêng là sở hữu của một cá nhân hoặc một pháp nhân. Nếu một tổ chức không có tư cách pháp nhân thì tổ chức đó không được có sở hữu riêng. Đối tượng của hình thức sở hữu riêng là tất cả các tài sản theo quy định tại Điều 105, Bộ luật Dân sự 2015, trừ những tài sản thuộc sở hữu toàn dân theo quy định của luật. Chủ sở hữu có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng của mình nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

c. Sở hữu chung

Hình thức sở hữu chung được quy định từ Điều 207 đến Điều 220 Bộ luật Dân sự 2015, theo đó, sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản, tài sản thuộc sở hữu chung được xác lập dựa trên cơ sở sự thỏa thuận của các bên, theo quy định của pháp luật hoặc theo tập quán. Sở hữu chung bao gồm sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp nhất.

- Sở hữu chung theo phần là sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thuộc sở hữu chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

- Sở hữu chung hợp nhất là sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu chung không được xác định với tài sản chung. Ví dụ: Sở hữu chung của vợ chồng; sở hữu chung của dòng họ, cộng đồng tôn giáo; sở hữu chung trong nhà chung cư...

6.5. THỪA KẾ

Thừa kế là một chế định pháp luật dân sự, là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc dịch chuyển tài sản từ người chết (hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết) cho những người còn sống khác theo ý chí của họ được thể hiện trong di chúc hoặc theo ý chí của Nhà nước được thể hiện trong các quy phạm pháp luật.

6.5.1. Một số quy định chung về thừa kế

6.5.1.1. Chủ thể của quan hệ pháp luật thừa kế

- Người để lại di sản thừa kế:

Là người có tài sản sau khi chết để lại cho người còn sống theo ý chí của họ được thể hiện trong di chúc hay theo quy định của pháp luật. Người để lại di sản thừa kế chỉ có thể là cá nhân, không phân biệt bất cứ điều kiện nào như địa vị, giới tính, mức độ năng lực hành vi...

- Người thừa kế:

Là người được thừa hưởng di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. Theo quy định tại Điều 613, BLDS 2015 để trở thành người thừa kế cần những điều kiện nhất định như: người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trong trường hợp người thừa kế theo di chúc là cơ quan, tổ chức thì phải là cơ quan, tổ chức tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

6.5.1.2. Di sản thừa kế

Theo quy định tại Điều 612, BLDS 2015 thì di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác.

- Tài sản riêng của người chết:

Tài sản riêng của người chết là tài sản mà người đó có được từ các căn cứ xác lập quyền sở hữu hợp pháp, như: tài sản được tặng cho, được thừa kế, thu nhập hợp pháp, của cải để dành, tư liệu sinh hoạt riêng như quần áo, giường tủ, xe máy, ô tô, tivi, trang sức..., nhà ở, vốn, hoa lợi, lợi tức và các tài sản hợp pháp khác.

- Tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác:

Trong thực tế, có những trường hợp tài sản là tài sản chung của nhiều chủ sở hữu do được tặng cho chung, thừa kế chung... Trong trường hợp đó, khi một đồng chủ sở hữu chết thì di sản thừa kế của người chết là phần tài sản thuộc sở hữu của người đó có trong khối tài sản chung.

Ngoài phần quyền trong sở hữu chung theo phần thì một người

cũng có thể là đồng chủ sở hữu trong khối tài sản chung hợp nhất. Đối với sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia (như sở hữu chung của vợ chồng) thì về nguyên tắc khi một bên chết trước thì một nửa khối tài sản chung đó là tài sản của người chết và sẽ được coi là di sản để phân chia thừa kế. Tuy nhiên, đối với sở hữu chung hợp nhất không thể phân chia (sở hữu chung của cộng đồng, sở hữu chung trong nhà chung cư...) thì do pháp luật quy định đó là sở hữu chung không được phân chia nên khi có một người mất đi thì tài sản đó thuộc quyền sở hữu của những chủ thể còn lại chứ không thể xác định là di sản thừa kế của người chết.

- *Quyền về tài sản do người chết để lại:*

Đó là các quyền dân sự được phát sinh từ các quan hệ hợp đồng hoặc do việc bồi thường thiệt hại mà trước khi chết họ đã tham gia vào những quan hệ này. Ngoài ra còn có các quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền sử dụng đất.

6.5.1.3. Thời điểm mở thừa kế, địa điểm mở thừa kế

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm phát sinh quan hệ thừa kế. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 611 BLDS 2015 thì thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trong trường hợp toà án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được toà án xác định trong quyết định tuyên bố một người là đã chết.

Theo quy định ở Khoản 2, Điều 611 BLDS 2015 thì địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng xác định được nơi cư trú của cá nhân, trên thực tế có nhiều trường hợp người để lại di sản sinh sống nay đây, mai đó không ổn định... Trong trường hợp như vậy, pháp luật có quy định nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản.

6.5.1.4. Người quản lý di sản

Theo quy định của Điều 616, BLDS 2015 thì người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thoả thuận cử ra. Trong trường hợp di chúc không chỉ định người quản lý di

sản và những người thừa kế chưa cử được người quản lý di sản thì người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản tiếp tục quản lý di sản đó cho đến khi những người thừa kế cử được người quản lý di sản. Trong trường hợp chưa xác định được người thừa kế và di sản chưa có người quản lý thì di sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.

Người quản lý di sản có những quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 617, BLDS 2015.

6.5.1.5. Việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm

Về nguyên tắc thì hầu như không thể có trường hợp hai người chết cùng một thời điểm. Nhưng trong thực tế, có những trường hợp có nhiều người cùng chết trong một tai nạn, thiên tai, thảm họa... khi không đủ chứng cứ xác định người nào chết trước, người nào chết sau thì buộc phải suy đoán là họ chết cùng một thời điểm.

Pháp luật đã quy định tại Điều 619, BLDS 2015 việc thừa kế của những người có quyền thừa kế của nhau mà chết cùng thời điểm như sau: *“Trường hợp những người có quyền thừa kế di sản của nhau đều chết cùng thời điểm hoặc được coi là chết cùng thời điểm do không thể xác định được người nào chết trước (sau đây gọi chung là chết cùng thời điểm) thì họ không được thừa kế di sản của nhau và di sản của mỗi người do người thừa kế của người đó hưởng, trừ trường hợp thừa kế thế vị quy định tại Điều 652 của Bộ luật này”*.

6.5.1.6. Những người không được hưởng di sản

Trong thực tế có một số trường hợp cá biệt người thừa kế đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình, có những hành vi trái pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe của bố, mẹ, anh, em, vợ, chồng... Người có những hành vi như vậy không còn xứng đáng được quyền thừa kế, họ bị pháp luật tước đi quyền hưởng di sản kể cả theo di chúc và theo pháp luật.

Điều 621, BLDS 2015 quy định về người không được quyền hưởng di sản. Đó là những trường hợp sau đây:

- Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe

hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

- Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

- Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

- Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Cần lưu ý rằng, những người rơi vào một trong bốn trường hợp nói trên vẫn được hưởng di sản nếu người để lại di sản đã biết hành vi của người đó nhưng vẫn cho họ được hưởng di sản theo di chúc.

6.5.1.7. Thời hiệu thừa kế

Để đảm bảo được giá trị của chứng cứ, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, pháp luật đã quy định về thời hiệu thừa kế tại Điều 623 BLDS 2015 như sau: Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này hoặc di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

6.5.2. Thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo di chúc là việc chuyển tài sản của người đã chết cho những người thừa kế theo ý chí tự nguyện của người để lại di sản thể hiện trong di chúc.

6.5.2.1. Điều kiện có hiệu lực của di chúc

a. Người lập di chúc phải có năng lực chủ thể trong việc lập di chúc

Người thành niên là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không phân biệt nam, nữ, tôn giáo hay thành phần...

Họ có toàn quyền trong việc lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được lập di chúc nhưng di chúc đó phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

b. Người lập di chúc tự nguyện

Điểm a, Khoản 1, Điều 630, BLDS 2015 quy định: “*Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép*”, tức là không có sự tác động của chủ thể khác làm người lập di chúc không thể hiện được ý chí tự nguyện khi lập di chúc. Đe dọa, cưỡng ép có thể là về thể chất (đánh đập, giam giữ...) hoặc về tinh thần (như dọa làm một việc có thể làm mất danh dự, uy tín của người lập di chúc...). Người lập di chúc có thể bị lừa dối bằng những thủ đoạn như: làm tài liệu giả để người để lại di sản tin rằng một người đã chết hoặc mất tích nên không lập di chúc để lại di sản cho người đó mà để lại di sản cho người làm tài liệu giả...

c. Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội

Nội dung của di chúc là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc về việc chỉ định người thừa kế, giao nghĩa vụ cho người thừa kế, phân định di sản thừa kế, đưa ra các điều kiện để chia di sản thừa kế... Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 630, BLDS 2015 thì: “*Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội;...*”. Chẳng hạn, trong di chúc người lập di chúc không thể định đoạt vật mà Nhà nước cấm lưu thông, định đoạt tài sản cho những tổ chức phản động, đưa ra những điều kiện trái pháp luật đối với người thừa kế (giết người, huỷ hoại tài sản, không được nuôi dưỡng, chăm sóc người mà người thừa kế có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng...).

d. Hình thức của di chúc không trái quy định của luật

Ý chí tự nguyện của người lập di chúc phải được thể hiện ra bên ngoài dưới một hình thức nhất định như di chúc miệng hoặc di chúc bằng văn bản. Hình thức của di chúc là nguồn chứng cứ được sử dụng để chứng minh ý chí đích thực của người lập di chúc về việc định đoạt di sản. Điểm b, Khoản 1, Điều 630, BLDS 2015 quy định: “... *hình thức di chúc không trái quy định của luật*”.

- Di chúc miệng:

Di chúc miệng là sự thể hiện ý chí của cá nhân thông qua lời nói và được những người khác ghi lại bằng văn bản. Tuy nhiên cá nhân chỉ có thể lập di chúc miệng trong trường hợp tính mạng của họ bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản.

Việc lập di chúc miệng phải có mặt ít nhất hai người làm chứng. Ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng phải ghi chép lại nội dung của di chúc, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, sau 3 tháng kể từ thời điểm di chúc miệng nếu người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị huỷ bỏ (Khoản 2, Điều 629, BLDS 2015).

- Di chúc bằng văn bản:

Di chúc bằng văn bản là sự thể hiện ý chí của cá nhân dưới hình thức văn bản. Văn bản này có thể là văn bản viết tay, văn bản đánh máy tùy từng trường hợp cụ thể mà pháp luật quy định. Di chúc bằng văn bản có các loại sau đây (Điều 628, BLDS 2015):

- + Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.
- + Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.
- + Di chúc bằng văn bản có công chứng.
- + Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Trong một số trường hợp đặc biệt pháp luật quy định các trường

hợp di chúc bằng văn bản (thỏa mãn đầy đủ các điều kiện có hiệu lực của di chúc do pháp luật quy định) có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực bao gồm:

- + Di chúc của quân nhân tại ngũ có xác nhận của thủ trưởng đơn vị từ cấp đại đội trở lên, nếu quân nhân không thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực;

- + Di chúc của người đang đi trên tàu biển, máy bay có xác nhận của người chỉ huy phương tiện đó;

- + Di chúc của người đang điều trị tại bệnh viện, cơ sở chữa bệnh, điều dưỡng khác có xác nhận của người phụ trách bệnh viện, cơ sở đó;

- + Di chúc của người đang làm công việc khảo sát, thăm dò, nghiên cứu ở vùng rừng núi, hải đảo có xác nhận của người phụ trách đơn vị;

- + Di chúc của công dân Việt Nam đang ở nước ngoài có chứng nhận của cơ quan lãnh sự, đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước đó;

- + Di chúc của người đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành hình phạt tù, người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh có xác nhận của người phụ trách cơ sở đó.

6.5.2.2. Hiệu lực pháp luật của di chúc

Theo quy định tại Điều 643, BLDS 2015 thì hiệu lực pháp luật của di chúc được xác định như sau:

- Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

- Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây: Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; hoặc cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

- Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa

kể chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

- Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

- Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

6.5.2.3. Quyền của người lập di chúc

Pháp luật ghi nhận cho người lập di chúc có các quyền sau đây (Điều 626, BLDS 2015): Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế; phân định phần di sản cho từng người thừa kế; dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng; giao nghĩa vụ cho người thừa kế; chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản; người công bố di chúc.

6.5.2.4. Người thừa kế không phụ thuộc nội dung của di chúc

Trong trường hợp nhất định để bảo vệ lợi ích của một số người trong diện những người thừa kế theo pháp luật, phù hợp với đạo lý và truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta pháp luật đã hạn chế quyền định đoạt của người lập di chúc bằng cách quy định về người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung của di chúc tại Điều 644, BLDS 2015.

Đối tượng được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc bao gồm vợ hoặc chồng của người chết; cha, mẹ đẻ, cha, mẹ nuôi; con chưa thành niên (con trai, con gái, con nuôi, con đẻ, con trong giá thú, con ngoài giá thú mà dưới 18 tuổi); con đã thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên) không có khả năng lao động. Những người này phải được hưởng 2/3 của một suất thừa kế theo pháp luật nếu không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc cho hưởng nhưng giá trị phần di sản được hưởng là quá ít (chưa bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật). Đặc biệt, cần lưu ý việc sẽ không cho người thừa kế được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung của di chúc nếu họ từ chối nhận di sản, hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản.

6.5.2.5. Di sản dùng vào việc thờ cúng

Pháp luật dân sự cho phép người để lại di sản trước khi chết có quyền để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng (quy định tại Điều 645, BLDS 2015), trừ trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó.

Người quản lý di sản thờ cúng được chỉ định trong di chúc hoặc được những người thừa kế cử ra nếu người để lại di sản không chỉ định người này. Họ không có quyền sở hữu đối với di sản, mặc dù có thể thực hiện việc chiếm hữu, sử dụng. Trong trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.

6.5.2.6. Di tặng

Điều 646, BLDS 2015 quy định: “*Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác*”. Theo quy định của pháp luật, việc di tặng phải được ghi rõ trong di chúc, nếu không ghi rõ thì sẽ được hiểu là thừa kế theo di chúc. Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này.

6.5.3. Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản của người chết cho những người còn sống theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

6.5.3.1. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

Theo quy định tại Điều 650, BLDS 2015 thì thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong các trường hợp sau đây: Không có di chúc; di chúc không hợp pháp; những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế; những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.

Ngoài ra, thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau: Phần di sản không được định đoạt trong di chúc; phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật; phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

6.5.3.2. Hàng thừa kế theo luật

Người thừa kế theo pháp luật chỉ có thể là cá nhân và phải có một trong ba mối quan hệ với người để lại di sản: quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng.

Về nguyên tắc, những người hưởng di sản thừa kế theo pháp luật được xếp thành các hàng thừa kế theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3. Trong đó những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau; những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

- *Hàng thừa kế thứ nhất*: Gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

- *Hàng thừa kế thứ hai*: Gồm ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

- *Hàng thừa kế thứ ba*: Gồm cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

6.5.3.3. Thừa kế thế vị

Theo quy định tại Điều 613, BLDS 2015 thì người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Tuy nhiên, trên thực tế có những trường hợp người thừa kế không còn sống vào thời điểm mở thừa kế (chết trước hoặc chết cùng với người để lại di sản). Để đảm bảo quyền lợi cho những người có quan hệ huyết thống trực hệ trong phạm vi

gần gũi, pháp luật quy định về thừa kế thế vị như sau: “*Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống.*” (Điều 652, BLDS 2015).

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, THẢO LUẬN CHƯƠNG 6

1. Phân tích đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật dân sự?
2. Phân loại quan hệ nhân thân? Cho ví dụ minh họa?
3. Khái niệm, đặc điểm năng lực pháp luật dân sự của cá nhân?
4. Trình bày các mức độ năng lực hành vi dân sự của cá nhân?
5. Phân biệt năng lực chủ thể của cá nhân và năng lực chủ thể của pháp nhân?
6. Phân tích các điều kiện công nhận một tổ chức là pháp nhân? Cho ví dụ minh họa?
7. Phân tích khái niệm và điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự?
8. Phân tích khái niệm và hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu?
9. Phân tích khái niệm tài sản? Phân loại tài sản?
10. Phân tích khái niệm, nội dung và các hình thức sở hữu?
11. Nêu chủ thể của quan hệ pháp luật thừa kế? Phân tích những trường hợp người thừa kế không được quyền hưởng di sản do người chết để lại?
12. Di sản thừa kế và cách xác định di sản ?
13. Phân tích điều kiện có hiệu lực của di chúc? Nêu hiệu lực pháp luật của di chúc?
14. Phân tích trường hợp người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung của di chúc?

15. Nêu khái niệm thừa kế theo pháp luật và những trường hợp phát sinh thừa kế theo pháp luật?

16. Phân biệt diện và hàng thừa kế theo pháp luật? Phân tích các mối quan hệ trong hàng thừa kế thứ nhất?

17. So sánh giữa thừa kế theo di chúc với thừa kế theo pháp luật?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam tập 1, Nxb. Công an Nhân dân, 2017.

2. Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Giáo trình Đại cương về nhà nước và pháp luật, Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân, 2017.

3. Nguyễn Minh Tuấn, “Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015”, Nxb. Tư pháp, 2016.

4. Đỗ Đức Đại, “Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật Dân sự 2015”, Nxb. Hồng Đức, 2016.

5. Bộ luật Dân sự năm 2015.

CHƯƠNG 7

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT HÌNH SỰ

Chương 7 đề cập đến những vấn đề pháp lý cơ bản của Luật Hình sự Việt Nam gồm: Khái niệm chung về Luật Hình sự; Khái quát chung về Tội phạm và Hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam.

Với những vấn đề được đề cập trong chương này, người học được trang bị những nội dung kiến thức pháp lý cơ bản trong lĩnh vực hình sự ở Việt Nam gồm: Khái niệm về Luật Hình sự; Các nguyên tắc pháp lý cơ bản của Luật Hình sự; Nguồn của Luật Hình sự Việt Nam; Hiệu lực của Bộ luật Hình sự; Khái niệm, đặc điểm của Tội phạm; Đồng phạm; Các giai đoạn của tội phạm; Các tình tiết loại trừ tính nguy hiểm của hành vi; Khái niệm về hình phạt, các loại hình phạt trong hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp trong Luật Hình sự Việt Nam.

7.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LUẬT HÌNH SỰ

7.1.1. Khái niệm về Luật Hình sự

Trong xã hội hiện đại, cùng với sự hình thành và phát triển của nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội, hệ thống pháp luật của các quốc gia đã phát triển, hình thành nên nhiều ngành luật khác nhau. Tuy nhiên, ngay từ khi nhà nước và pháp luật mới xuất hiện, trong những ngành luật ra đời sớm nhất trong lịch sử loài người, luật hình sự đã có vai trò rất quan trọng trong hệ thống pháp luật của các nhà nước khác nhau. Những bằng chứng khảo cổ học và kết luận từ những nhà nghiên cứu sử học cho biết ngay từ thời cổ đại vào khoảng những năm 2100 - 2050 trước công nguyên, người Sumerian (*người cổ đại sinh sống ở khu vực thuộc Iraq ngày nay*) đã xây dựng nên bộ luật thành văn trong đó có những quy định được xem như là các quy định luật hình sự đầu tiên giúp phân biệt những hành vi tội phạm có tính nguy hiểm với những sai phạm dân sự khác.

Thuật ngữ “*Luật Hình sự*” tiếng Anh là “*Criminal Law*”, tiếng Pháp là “*Droit Criminel*” và tiếng Đức là “*Criminalrecht*”. Đáng lưu ý là từ “*criminal*” xuất phát từ tiếng Latin là “*crimen*”, nghĩa là tội phạm hoặc sự kết án về một tội nào đó. Với cách hiểu như vậy, có thể thấy luật hình sự chính là luật về tội phạm. Song song với đó, người ta còn dùng các cụm từ “*Penal Law*” (tiếng Anh), “*Droit Penal*” (tiếng Pháp), hoặc “*Strafrencht*” (tiếng Đức) để chỉ Luật Hình sự. Từ “*penal*” xuất phát từ tiếng Latin “*poena*”, nghĩa là hình phạt. Trong cách hiểu này, Luật Hình sự chính là luật về hình phạt. Như vậy, bản thân thuật ngữ “*Luật Hình sự*” đã hàm chứa trong đó nội dung về tội phạm, kết tội và hình phạt.

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay, luật hình sự được coi là một ngành luật độc lập, bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội nào là tội phạm, đồng thời quy định những biện pháp chế tài gọi là hình phạt cần áp dụng đối với những người phạm tội. Tuy nhiên, với cách hiểu này không có nghĩa Luật Hình sự Việt Nam chỉ quy định về tội phạm và hình phạt. Bên cạnh những nội dung pháp lý cơ bản đó, Luật Hình sự còn quy định các nội dung liên quan đến cơ sở và điều kiện của trách nhiệm hình sự cũng như các chế định pháp luật hình sự khác liên quan đến trình tự, điều kiện, yêu cầu của quyết định hình phạt, các căn cứ và phạm vi của các biện pháp tha miễn trách nhiệm hình sự và hình phạt.

Với tư cách là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, so với các ngành luật khác Luật Hình sự có đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh đặc thù cùng với các nguyên tắc pháp lý đặc trưng gắn liền với lĩnh vực tội phạm.

7.1.1.1. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự

Cũng như bất kỳ một ngành luật nào, đối tượng điều chỉnh của luật hình sự chính là các quan hệ xã hội nhất định chịu sự tác động và điều chỉnh của các quy phạm pháp luật thuộc ngành luật này. Đó là các quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước và cá nhân hay tổ chức phạm tội khi chủ thể này thực hiện hành vi tội phạm. Như vậy, trong quan hệ xã hội là đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự, một bên bao giờ cũng là Nhà nước

(thông qua các cơ quan tư pháp hình sự như: cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án...) và bên chủ thể còn lại là cá nhân hoặc tổ chức đã thực hiện tội phạm (*sau đây gọi chung là người phạm tội*). Hai loại chủ thể này luôn có vị trí pháp lý khác biệt với nhau trong quan hệ pháp luật hình sự.

a. Nhà nước

Với tư cách là người bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ lợi ích của toàn xã hội, trong quan hệ pháp luật hình sự, địa vị pháp lý và vai trò của Nhà nước được thể hiện thông qua hoạt động của các cơ quan tư pháp (cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án...). Các cơ quan này có quyền khởi tố, bắt giam, điều tra, truy tố, xét xử người phạm tội, buộc họ phải chịu những hình phạt nhất định tương ứng với tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm mà họ đã gây ra, hoặc tha miễn một số người thực hiện hành vi phạm tội nếu những chủ thể này hội đủ những điều kiện do pháp luật hình sự quy định.

Ngoài ra, với tư cách là người đại diện cho công lý, trong quan hệ pháp luật hình sự, Nhà nước đồng thời cũng phải có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người phạm tội. Điều này được thể hiện trước hết thông qua một loạt những quy định pháp luật chặt chẽ xác định rõ quyền và nghĩa vụ của bị can, bị cáo, người phạm tội, người bị kết án. Nhà nước thực hiện trách nhiệm này của mình thông qua việc các cơ quan chức năng chuyên trách, đại diện cho Nhà nước (cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án...) phải nghiêm chỉnh thực hiện đúng những chế định pháp lý nêu trên trong quá trình tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm...

b. Cá nhân hoặc tổ chức phạm tội (người phạm tội)

Chủ thể thứ hai trong quan hệ pháp luật hình sự là người phạm tội - người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị Luật Hình sự coi là tội phạm. Trong quan hệ này, bên chủ thể phạm tội luôn có trách nhiệm chấp hành các biện pháp cưỡng chế mà Nhà nước áp dụng đối với họ. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng mặc dù ở vào địa vị pháp lý của người phạm tội, song họ cũng có quyền yêu cầu Nhà nước đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của mình, yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ áp dụng các biện pháp chế tài trong giới hạn luật định, có quyền tự mình bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa cho hành vi phạm tội của mình.

Trong lĩnh vực hình sự, sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật hình sự chính là hành vi phạm tội đã diễn ra trong thực tế và thời điểm chấm dứt là khi người phạm tội chấp hành xong hình phạt hoặc bất kỳ biện pháp nào của mà Nhà nước áp dụng đối với người phạm tội hoặc người phạm tội chết.

7.1.1.2. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự

Dựa trên tính đặc trưng của đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự, các nhà khoa học pháp lý và các chuyên gia trong lĩnh vực hình sự ở Việt nam gọi phương pháp điều chỉnh của ngành luật hình sự là phương pháp quyền uy. Sở dĩ gọi đó là phương pháp quyền uy bởi lẽ phương pháp này sử dụng quyền lực Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến quan hệ pháp luật hình sự, trong việc xác định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể có liên quan. Cụ thể, tính quyền uy của phương pháp điều chỉnh của luật hình sự được thể hiện như sau:

- + Trong QHPLHS, các cơ quan đại diện cho quyền lực Nhà nước trong lĩnh vực tư pháp hình sự có quyền sử dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế mà pháp luật cho phép để giải quyết các yêu cầu về nội dung và mục đích của pháp luật hình sự. Nhà nước có quyền buộc người phạm tội phải chịu TNHS, phải chịu hình phạt.

- + Trong QHPLHS, người phạm tội, do thực hiện các hành vi nguy hiểm, gây thiệt hại cho xã hội được Nhà nước bảo hộ và bị luật hình sự coi là tội phạm nên phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước về tội phạm đã gây ra. Trách nhiệm này phải do chính chủ thể phạm tội gánh chịu một cách trực tiếp chứ không thể “chuyển” hay uỷ thác cho một người nào khác.

- + Trong QHPLHS, người phạm tội không có quyền từ chối hình phạt hay thoả thuận với Nhà nước về mức hình phạt. Quan hệ giữa Nhà nước và người phạm tội là quan hệ gần như một chiều, người phạm tội luôn phải tuân theo những quyết định có hiệu lực của Nhà nước.

7.1.2. Một số nguyên tắc pháp lý cơ bản của Luật Hình sự Việt Nam

7.1.2.1. Nguyên tắc pháp chế

Đây là nguyên tắc quan trọng và cơ bản của quá trình xây dựng và đổi mới pháp luật ở Việt Nam - đòi hỏi sự triệt để tuân thủ pháp luật từ

phía Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội và công dân. Trong lĩnh vực hình sự, nguyên tắc pháp chế cũng được coi là nguyên tắc cơ bản, xuyên suốt toàn bộ các hoạt động xây dựng và thực thi pháp Luật Hình sự.

Để đảm bảo nguyên tắc này, những yêu cầu cơ bản được đặt ra là:

Về mặt lập pháp

Việc sửa đổi, bổ sung, quy định tội phạm mới hay xoá bỏ một tội phạm phải được tiến hành một cách hợp pháp, theo đúng thủ tục luật định. Theo cơ chế này, mọi tội phạm và hình phạt phải được Luật Hình sự quy định, “có luật, có tội”.

Ngoài ra, nguyên tắc pháp chế còn đòi hỏi pháp luật Hình sự phải được xây dựng trên những cơ sở khoa học, được xây dựng một cách hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Các quy định của Luật Hình sự phải được xây dựng một cách cụ thể, chính xác với các dấu hiệu của từng hành vi phạm tội và hậu quả pháp lý của nó.

Về mặt thực thi pháp luật

Tội phạm phải được quy định trong Bộ luật Hình sự (BLHS). Việc xét xử tội phạm và áp dụng hình phạt phải phù hợp với các quy định của BLHS. Cơ sở của trách nhiệm hình sự, của việc áp dụng hình phạt hoặc miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt cũng như việc áp dụng mọi hình thức trách nhiệm hình sự với tính cách là hậu quả pháp lý của hành vi phạm tội đều phải do pháp luật hình sự quy định. Yêu cầu này được thể hiện trong quy định Điều 2 BLHS 2015:

“1. Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật Hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự.

2. Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm một tội đã được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này mới phải chịu trách nhiệm hình sự”.

Đối với các cơ quan nhà nước (các cơ quan tư pháp hình sự), nguyên tắc pháp chế đòi hỏi sự chính xác và thống nhất trong việc thực thi luật hình sự, trong việc đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm và nhân thân người phạm tội. Điều đó có nghĩa là trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam, pháp luật hình sự phải được áp dụng như nhau, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, thành phần xã hội... của người phạm

tội. Pháp luật phải được giải thích cụ thể bởi các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền nhằm tránh sự hiểu và vận dụng khác nhau đối với cùng một quy định nhưng ở những điều kiện khác nhau.

Đối với công dân, nguyên tắc pháp chế cũng đòi hỏi mỗi người dân đều phải tuân thủ pháp luật hình sự một cách triệt để, đồng thời không ngừng tăng cường cảnh giác, nâng cao ý thức pháp luật, tích cực đấu tranh phòng và chống tội phạm.

7.1.2.2. Nguyên tắc dân chủ

Trong Luật Hình sự, nguyên tắc dân chủ có nội dung được thể hiện như sau:

+ Luật Hình sự bảo vệ và tôn trọng các quyền dân chủ của công dân trong tất cả các mặt của đời sống xã hội, kiên quyết xử lý các hành vi xâm phạm những quyền dân chủ của công dân. Quyền lợi của công dân đều được bảo vệ như nhau, không phân biệt nòi giống, dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội, tình hình kinh tế, tài sản; không quy định những đặc quyền, đặc lợi cho riêng một đối tượng, một tầng lớp, giai cấp nào.

+ Luật Hình sự bảo đảm cho công dân tự mình hoặc thông qua các tổ chức xã hội tham gia vào việc xây dựng và áp dụng Luật Hình sự, đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm.

+ Luật hình sự coi việc đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm là sự nghiệp của toàn dân. Bộ luật Hình sự quy định nội dung này tại Khoản 3 Điều 4 Bộ luật Hình sự 2015: *“Mọi công dân có nghĩa vụ tích cực tham gia phòng, chống tội phạm”*. Ngoài ra, Bộ luật Hình sự còn có nhiều quy định khác tạo cơ sở pháp lý hình sự cho sự tham gia của mọi người dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chẳng hạn như quy định về phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết, việc thực hiện hình phạt cải tạo không giam giữ, án treo v.v...

7.1.2.3. Nguyên tắc nhân đạo

Nguyên tắc này đòi hỏi việc tôn trọng các giá trị danh dự, nhân phẩm của con người, không làm đau đớn con người... trên nền tảng đạo đức và truyền thống tốt đẹp của loài người. Vì vậy, quá trình xây dựng và thực thi pháp luật hình sự Việt Nam phải phản ánh được truyền thống ý thức

và đạo đức của dân tộc, hướng tới có mục đích và nội dung nhân đạo. Cụ thể, tính nhân đạo được biểu hiện trong luật hình sự Việt nam trên các nội dung sau:

+ Luật Hình sự Việt Nam khoan hồng với những người tự thú, thật thà khai báo, tố giác đồng bọn, lập công chuộc tội, ăn năn, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại.

+ Luật Hình sự không có mục đích trả thù, hạ thấp nhân phẩm người phạm tội mà nhằm tạo điều kiện để họ được cải tạo trở thành người có ích cho xã hội, sống lương thiện.

+ Luật Hình sự Việt Nam có nhiều quy định nhằm tạo điều kiện cho người phạm tội tự cải tạo như quy định về miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, quy định về miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện (án treo)...v.v...

+ Trong hệ thống hình phạt của Luật Hình sự Việt Nam có nhiều loại hình phạt không tước tự do như cảnh cáo, cải tạo không giam giữ... Bộ luật Hình sự đã quy định các hình phạt nghiêm khắc như tù chung thân, tử hình để đảm bảo tính răn đe, trừng phạt. Tuy nhiên, các hình phạt này cũng chỉ được phép áp dụng trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng và phạm vi áp dụng cũng có giới hạn nhất định: hình phạt tù chung thân và tử hình không được phép áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội, hình phạt tử hình không được phép áp dụng đối với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi...

7.1.2.4. Nguyên tắc hành vi và nguyên tắc có lỗi

Với quan điểm đối tượng điều chỉnh của pháp luật chỉ có thể là hành vi của con người mà không thể là ý nghĩ, tư tưởng của họ, Luật Hình sự Việt Nam thừa nhận nguyên tắc hành vi là một trong các nguyên tắc chính. Theo đó, Luật Hình sự không truy cứu trách nhiệm hình sự của một người về tư tưởng của họ mà chỉ có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi của họ khi hành vi đó thỏa mãn các dấu hiệu được quy phạm pháp luật quy định.

Gắn liền với nguyên tắc hành vi là nguyên tắc có lỗi. Luật Hình sự truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi của một người chỉ khi hành vi đó

có lỗi. Thể hiện nguyên tắc có lỗi, Điều 8 Bộ luật Hình sự 2015 quy định: “*Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý...*”. Từ đó, các Điều luật trong Bộ luật Hình sự khi mô tả tội danh cụ thể đều thể hiện dấu hiệu lỗi của tội phạm.

7.1.2.5 Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự

Chức năng trừng phạt và giáo dục của luật hình sự chỉ có thể thành hiện thực khi trách nhiệm hình sự được xác định đúng cho từng chủ thể phạm tội. Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự, vì vậy là một trong những nguyên tắc đặc thù của ngành Luật Hình sự. Theo đó việc xác định tội phạm và hình phạt áp dụng cho chủ thể phạm tội phải tương xứng với mức độ gây nguy hiểm cho xã hội của tội phạm gây ra và phải phù hợp với nhân thân cũng như hoàn cảnh của chủ thể phạm tội.

Việc phân hóa trách nhiệm hình sự trong Luật Hình sự được thể hiện trên các nội dung sau:

- + Luật Hình sự phân loại tội phạm thành các nhóm tội khác nhau để có các quy định khác nhau về trách nhiệm hình sự;
- + Luật Hình sự đa dạng hóa hệ thống hình phạt;
- + Luật Hình sự phân hóa chế tài của mỗi tội thành nhiều khung hình phạt khác nhau;
- + Luật Hình sự xác định các loại người khác nhau trong trường hợp đồng phạm và phạm tội có tổ chức (*người chủ mưu, người thực hành, người giúp sức, người xúi giục*) để cá biệt hóa hành vi phạm tội và trách nhiệm hình sự cho từng cá nhân...

7.1.3. Nguồn của Luật Hình sự Việt Nam

7.1.3.1. Quan niệm về nguồn của luật hình sự Việt Nam

Nguồn của Luật Hình sự có thể được hiểu theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp.

Theo nghĩa rộng, nguồn của luật hình sự là một khái niệm bao gồm tất cả các hình thức pháp luật (tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật...) hàm chứa những căn cứ pháp lý không những có giá trị trực tiếp đối với việc xác định tội phạm, trách nhiệm pháp lý và hình

phạt, mà còn có ý nghĩa đối với toàn bộ quá trình thiết kế, thực hiện chính sách hình sự và pháp Luật Hình sự của Nhà nước (từ khâu lập pháp hình sự cho đến áp dụng pháp Luật Hình sự của các cơ quan tố tụng hình sự, người tiến hành tố tụng hình sự, cũng như đối với việc xây dựng và củng cố ý thức pháp luật của mọi công dân...). Theo nghĩa này, nguồn của Luật Hình sự Việt Nam rất rộng bao gồm các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, Hiến pháp, các đạo luật và các văn bản dưới luật có liên quan đến pháp luật hình sự; các văn bản của các cơ quan tư pháp hình sự, (như các văn bản hướng dẫn, đánh giá, tổng kết...); các điều ước quốc tế trong lĩnh vực hình sự mà Việt Nam có tham gia hoặc ký kết...

Tuy nhiên, đa số các tài liệu nghiên cứu hiện nay cũng như các giáo trình về luật hình sự ở Việt Nam hiện nay đều đề cập tới nguồn của Luật Hình sự Việt Nam trong phạm vi nguồn văn bản với nghĩa hẹp. Theo nghĩa này, nguồn của Luật Hình sự chỉ bao gồm những căn cứ trực tiếp tạo cơ sở cho việc xác định tội phạm và áp dụng hình phạt. Những căn cứ này được xác định trong một nguồn duy nhất đó chính là Bộ luật Hình sự. Cách hiểu về nguồn của Luật hình sự Việt Nam như vậy có xuất phát điểm chi phối bởi các quy định mang tính nguyên tắc của BLHS. Cả BLHS 1999 trước đây và BLHS 2015 hiện nay đều nêu ra quan điểm: *“Chỉ người nào phạm một tội đã được BLHS quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự”* (Khoản 1, Điều 2 - BLHS 2015). Khái niệm về tội phạm trong các BLHS 1999, 2015 cũng nêu ra: *“Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong BLHS...”* (Khoản 1, Điều 8 - BLHS 2015).

Như vậy, khi đề cập nguồn văn bản của Luật Hình sự Việt Nam, trong phạm vi của chương này, giáo trình sẽ chỉ đề cập đến những vấn đề liên quan đến Bộ luật Hình sự với tư cách là nguồn theo nghĩa hẹp của Luật Hình sự Việt Nam.

7.1.3.2. Cấu trúc và hiệu lực của Bộ luật Hình sự Việt Nam 2015

Ngày 27-11-2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII của nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (BLHS năm 2015). BLHS này (chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018) đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tư duy lập pháp hình sự, tiếp

tục thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước và tổ chức, bảo vệ và thúc đẩy nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của nước ta.

a. Cấu trúc của Bộ luật Hình sự

Về cấu trúc của các Bộ luật Hình sự trước đây (BLHS 1985 và BLHS 1999) và của Bộ luật Hình sự đang có hiệu lực hiện nay (BLHS 2015) đều bao gồm: phần các quy định chung và phần các quy định về tội phạm.

Phần chung là phần quy định về nhiệm vụ của luật hình sự, cơ sở của trách nhiệm hình sự, về tội phạm, hình phạt và các chế định liên quan đến việc xác định tội phạm và áp dụng hình phạt... Phần các tội phạm là phần quy định về các loại tội phạm và các tội phạm cụ thể cũng như loại và mức hình phạt áp dụng đối với các tội phạm này...

Phần chung và phần các tội phạm trong Bộ luật Hình sự có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tạo thành hệ thống các quy phạm pháp luật hình sự. Chúng đều là cơ sở pháp lý cho việc giải quyết các vụ án hình sự. Cả hai phần nói trên của Bộ luật Hình sự đều được chia thành các chương. Tùy theo nội dung và tính chất của từng vấn đề được quy định, một số chương có thể chia thành mục và gồm nhiều điều luật.

Bộ luật Hình sự 2015 được cấu trúc gồm 3 phần, 26 chương với 426 điều luật. Phần quy định chung có 107 điều. Phần Các tội phạm có 317 điều (từ Điều 108 đến Điều 425). Phần Điều khoản thi hành có 01 điều luật là Điều 426.

So sánh với các BLHS trước đây thì số điều luật quy định trong BLHS năm 2015 nhiều hơn số điều luật quy định trong BLHS năm 1999 (được sửa đổi năm 2009 - có 353 điều) là 73 điều, so với BLHS năm 1985 (được sửa đổi bổ sung trong năm 1989, 1991, 1992 và 1997 - có 304 điều)

b. Hiệu lực của BLHS 2015

Hiệu lực của Bộ luật Hình sự là phạm vi tác động của bộ luật được xác định trong giới hạn không gian và thời gian cụ thể. Việc xác định hiệu lực của Bộ luật Hình sự là nhằm xác định rõ giới hạn về không gian và thời gian áp dụng đối với những hành vi phạm tội.

**Hiệu lực của BLHS 2015 theo không gian:* Là phạm vi áp dụng BLHS 2015 đối với hành vi phạm tội trong khoảng không gian nhất định. Việc xác định hiệu lực theo không gian nhằm xác định BLHS có hiệu lực đối với hành vi phạm tội xảy ra ở khu vực nào, đối với ai? Cụ thể gồm 2 trường hợp:

+ *Trường hợp 1:* Hiệu lực của Bộ luật Hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy định tại Điều 5 BLHS 2015 cho thấy, hiệu lực của BLHS không phân biệt người phạm tội là công dân nước ngoài hay công dân Việt Nam, nếu họ phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam. Điều này thể hiện nguyên tắc chủ quyền quốc gia của Việt Nam. Hành vi được coi là phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam và sẽ áp dụng BLHS 2015 để giải quyết khi thuộc một trong hai trường hợp: *Thứ nhất*, hành vi phạm tội được thực hiện trọn vẹn trên lãnh thổ Việt Nam; *Thứ hai*, tội phạm được bắt đầu hoặc diễn ra hoặc kết thúc trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối với những người phạm tội đặc biệt thuộc trường hợp được miễn trừ tư pháp hình sự về ngoại giao và lãnh sự (*được quy định trong Công ước viên 1961 về quan hệ ngoại giao và Công ước viên 1963 về quan hệ lãnh sự*) thì BLHS 2015 sẽ không được áp dụng.

+ *Trường hợp 2:* Hiệu lực của Bộ luật Hình sự đối với hành vi phạm tội ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Trường hợp này, hiệu lực của BLHS được xác định theo các quy định trong Điều 6 BLHS 2015. Hiệu lực này thể hiện nguyên tắc quốc tịch. Cụ thể là BLHS 2015 có thể áp dụng để truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam hoặc pháp nhân thương mại Việt Nam có hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. Quy định này cũng được áp dụng đối với người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam. Ngoài ra, người nước ngoài, pháp nhân thương mại nước ngoài phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của BLHS 2015 trong trường hợp hành vi phạm tội xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam hoặc xâm hại lợi ích của nước CHXHCN Việt Nam hoặc theo quy định của điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên.

Cũng theo quy định tại Điều 6 BLHS 2015, ngay cả đối với hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển không mang quốc tịch Việt Nam đang ở tại biển cả hoặc tại giới hạn vùng trời nằm ngoài lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam, thì người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của BLHS 2015 trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định.

**Hiệu lực của BLHS 2015 theo thời gian:* Là phạm vi áp dụng BLHS 2015 đối với hành vi phạm tội trong khoảng thời gian nhất định. Xác định hiệu lực theo thời gian của BLHS chính là việc xác định bộ luật này được áp dụng đối với những tội phạm được thực hiện trong khoảng thời gian nào?

Cơ sở pháp lý của việc xác định hiệu lực theo thời gian của BLHS là các quy định trong Điều 7 BLHS 2015, cụ thể như sau:

“1. Điều luật được áp dụng đối với một hành vi phạm tội là điều luật đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm mà hành vi phạm tội được thực hiện.

2. Điều luật quy định một tội phạm mới, một hình phạt nặng hơn, một tình tiết tăng nặng mới hoặc hạn chế phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và quy định khác không có lợi cho người phạm tội, thì không được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành.

3. Điều luật xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xóa án tích và quy định khác có lợi cho người phạm tội, thì được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành”.

Như vậy, khi xác định hiệu lực về thời gian của BLHS, việc xác định thời điểm thực hiện tội phạm có ý nghĩa rất quan trọng và được tiến hành theo 2 nội dung:

+ Đối với tội phạm được thực hiện trong một khoảng thời gian thì tất cả quá trình thực hiện tội phạm là thời điểm thực hiện tội phạm.

+ Điều luật được áp dụng là điều luật đang có hiệu lực thì hành vào thời điểm cuối cùng của việc thực hiện tội phạm.

7.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN VỀ TỘI PHẠM TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

7.2.1. Khái niệm và đặc điểm của tội phạm

7.2.1.1. Khái niệm về tội phạm

Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Hình sự 2015 định nghĩa về Tội phạm như sau: *“Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự”*.

Định nghĩa về tội phạm trên đây đã thể hiện 4 thuộc tính của tội phạm: tính nguy hiểm cho xã hội; tính trái pháp luật hình sự; tính có lỗi; tính bị truy cứu trách nhiệm pháp lý hình sự.

7.2.1.2. Đặc điểm của tội phạm

Tội phạm có đầy đủ đặc điểm của một hành vi vi phạm pháp luật, tuy nhiên so với các loại hành vi vi phạm pháp luật khác (*vi phạm pháp luật hành chính, vi phạm pháp luật dân sự...*), tội phạm có những đặc điểm đặc thù sau:

** Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội (Tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm).*

Tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm là dấu hiệu cơ bản quan trọng nhất, quyết định những dấu hiệu khác của tội phạm. Một hành vi sở dĩ bị quy định là tội phạm vì bản thân nó có “tính nguy hiểm”.

Tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm về khách quan có nghĩa là *gây ra hoặc đe dọa gây ra những thiệt hại cho các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ*. Đây là các quan hệ xã hội gắn liền với lợi ích của Nhà nước, mọi công dân và toàn xã hội và khi bị xâm hại, có thể làm ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của các quan hệ xã hội. Những quan hệ xã hội đó được quy định rất cụ thể tại Khoản 1 Điều 8 BLHS Việt Nam hiện hành. Bất kỳ một hành vi vi phạm các chuẩn mực chung của xã hội nào cũng có tính nguy hiểm, có nghĩa là có khả năng gây ra hoặc đe dọa gây thiệt hại cho các quan hệ xã hội. Tuy nhiên, so với các hành vi vi phạm khác, tội phạm có sự nguy hiểm cao hơn.

Tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm không những là căn cứ quan trọng để phân biệt tội phạm với các loại vi phạm pháp luật khác mà còn là cơ sở để đánh giá tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, qua đó giúp cho việc cụ thể hóa trách nhiệm hình sự đối với chủ thể phạm tội một cách chính xác. Trong lĩnh vực hình sự, việc đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm cần phải xem xét một cách toàn diện các yếu tố có liên quan như:

- + Tính chất và tầm quan trọng của quan hệ xã hội bị xâm hại.
 - + Tính chất của hành vi khách quan trong đó bao gồm cả phương pháp, thủ đoạn, công cụ, phương tiện, thời gian, địa điểm, hoàn cảnh thực hiện tội phạm.
 - + Tính chất và mức độ thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho các quan hệ xã hội.
 - + Tính chất và mức độ lỗi.
 - + Động cơ, mục đích phạm tội.
 - + Nhân thân người phạm tội.
 - + Điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội nơi tội phạm xảy ra.
- * *Tội phạm là hành vi trái pháp luật hình sự (Tính trái pháp luật hình sự của tội phạm)*

Tính trái pháp luật hình sự là một dấu hiệu của tội phạm được quy định trong Luật Hình sự của tất cả các nước trên thế giới. Trong Luật hình sự Việt Nam, một hành vi nguy hiểm cho xã hội chỉ bị coi là tội phạm

khi nó được quy định trong phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự. Bộ luật Hình sự 2015 thể hiện rất rõ điều này khi khẳng định “*Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự...*” (Khoản 1 Điều 8) và “*Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự... Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm một tội được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này mới phải chịu trách nhiệm hình sự*” (Điều 2).

Việc quy định tính trái pháp luật hình sự là một dấu hiệu của tội phạm không những là cơ sở pháp lý cho việc truy cứu tội phạm, đảm bảo cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được thống nhất, tránh sự tùy tiện của các cơ quan tư pháp hình sự, mà còn thúc đẩy các cơ quan lập pháp kịp thời sửa đổi, bổ sung luật theo sát với sự thay đổi của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội.

** Tội phạm là hành vi được thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý (Tính có lỗi của tội phạm)*

Lỗi được hiểu là *là thái độ chủ quan của một người đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội của mình và đối với hậu quả của hành vi đó thể hiện dưới dạng cố ý hoặc vô ý*. Luật Hình sự Việt Nam không chấp nhận hình thức quy tội khách quan, tức là không chấp nhận quy tội đối với một người mà chỉ căn cứ vào hành vi nguy hiểm cho xã hội của họ chứ không xem xét hành vi đó có lỗi hay không. Chủ thể có một hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là có lỗi khi ở trong điều kiện hoàn cảnh có thể lựa chọn cách xử sự phù hợp với yêu cầu của pháp luật nhưng chủ thể đó lại lựa chọn cách xử sự mà pháp luật hình sự cấm.

Nhiệm vụ của luật hình sự là truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm, qua đó áp dụng hình phạt cho chủ thể tội phạm, vừa nhằm trừng trị người có hành vi nguy hiểm cho xã hội, vừa nhằm mục đích cải tạo, giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, ngăn ngừa họ phạm tội mới. Việc áp dụng hình phạt sẽ không đạt mục đích nêu trên, thậm chí còn có tác dụng ngược lại nếu tội phạm được quy kết và hình phạt được áp dụng đối với người không có lỗi.

Nội dung cơ bản của lỗi được hợp thành bởi hai yếu tố cơ bản là: lý trí và ý chí. Sự kết hợp khác nhau giữa lý trí và ý chí tạo nên các hình

thức khác nhau của lỗi. Điều 10 và Điều 11, BLHS 2015 phân biệt về 4 hình thức lỗi, gồm:

+ Lỗi cố ý trực tiếp: Là lỗi trong trường hợp người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.

+ Lỗi cố ý gián tiếp: Là lỗi trong trường hợp người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.

+ Lỗi vô ý vì quá tự tin: Là lỗi trong trường hợp người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.

+ Lỗi vô ý do cầu thả: Là lỗi trong trường hợp người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.

** Tội phạm là hành vi do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện và phải bị xử lý hình sự (Tính bị truy cứu trách nhiệm pháp lý hình sự)*

Đây là dấu hiệu quan trọng để xác định một hành vi nào đó có phải là tội phạm hay không và người thực hiện hành vi đó có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không.

BLHS Việt Nam (1985, 1999 và 2015) chưa đưa ra định nghĩa cụ thể về “người có năng lực trách nhiệm hình sự”. Tuy nhiên, trên cơ sở cách hiểu về “tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự” được định nghĩa trong Điều 21 BLHS 2015, đồng thời với quy định về “tuổi chịu trách nhiệm pháp lý hình sự” tại Điều 12 BLHS 2015 có thể hiểu:

Người có năng lực trách nhiệm hình sự là người mà tại thời điểm thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội hoàn toàn có khả năng nhận thức được ý nghĩa xã hội của hành vi và có khả năng điều khiển được hành vi của mình, đồng thời trong độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự khi thực hiện hành vi đó đó.

Như vậy, để xác định được một người có năng lực trách nhiệm hình sự tại thời điểm thực hiện hành vi cần phải dựa vào các tiêu chí:

+ Về y học và tâm lý học: Người có năng lực trách nhiệm hình sự phải là người không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức; có khả năng nhận thức được ý nghĩa xã hội của hành vi do mình thực hiện; đồng thời có khả năng điều khiển được hành vi của mình.

Đối với trường hợp phạm tội do dùng rượu, bia hoặc các chất kích thích mạnh khác, Điều 13 BLHS 2015 khẳng định: *“Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự”*. Trong trường hợp này, người phạm tội mặc dù trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình song vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự cho hành vi phạm tội đã gây ra bởi lẽ: Trước khi sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích mạnh khác, người phạm tội hoàn toàn có khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của mình, song họ đã tự quyết định việc đưa mình vào trong tình huống sử dụng các chất kích thích đó dẫn đến trạng thái mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển được hành vi của mình sau khi sử dụng chúng.

+ Về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự: Chủ thể chịu trách nhiệm hình sự phải ở độ tuổi mà BLHS quy định phải chịu trách nhiệm hình sự. Xuất phát từ nhiệm vụ của Luật Hình sự và từ đặc điểm phát triển về tâm lý, thể chất của người Việt Nam, Luật Hình sự Việt Nam đã quy định người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm (trừ những tội phạm mà BLHS có quy định khác). Ngoài ra, TNHS cũng được áp dụng đối với những người trong độ tuổi từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi khi những chủ thể này phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được quy định tại Điều 12 BLHS 2015.

7.2.2. Phân loại tội phạm

Trong khoa học pháp lý hình sự, việc phân loại tội phạm không những có ý nghĩa quan trọng trong việc phân hóa trách nhiệm hình sự, tạo cơ sở pháp lý cho việc áp dụng hình phạt chính xác, đúng người, đúng tội, mà còn là tiền đề quan trọng cho việc xây dựng và áp dụng đúng đắn các hoạt động tư pháp trong quá trình truy cứu và xét xử tội phạm.

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm, Điều 9 BLHS 2015 đã phân loại tội phạm thành các loại như sau:

+ *Tội phạm ít nghiêm trọng* là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

+ *Tội phạm nghiêm trọng* là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm đến 07 năm tù;

+ *Tội phạm rất nghiêm trọng* là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm đến 15 năm tù;

+ *Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng* là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

7.2.3. Đồng phạm

7.2.3.1. Khái niệm về đồng phạm

Tội phạm có thể do 1 cá thể thực hiện nhưng cũng có thể do nhiều người cùng thực hiện. Tuy nhiên, không phải hành vi phạm tội nào do nhiều người gây ra cũng coi là đồng phạm. Khoản 1, Điều 17, - Bộ luật Hình sự 2015 quy định về đồng phạm như sau: “*Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm*”.

Theo quy định này, một vụ việc đồng phạm phải thỏa mãn 2 yếu tố:

+ *Về mặt khách quan*: Đồng phạm đòi hỏi phải có ít nhất 2 người trở lên, 2 người này đều phải có đủ điều kiện của chủ thể phạm tội. Hành vi của những người tham gia phải có sự liên kết thống nhất với nhau.

+ *Về mặt chủ quan*: Tất cả những người tham gia đều có lỗi cố ý, cùng mục đích phạm tội.

7.2.3.2 Các loại người trong đồng phạm

Tuy cùng cố ý thực hiện một tội phạm nhưng các chủ thể phạm tội trong vụ việc đồng phạm có thể có vai trò, vị trí và biểu hiện hành vi khác nhau. Vì vậy, việc xác định các loại người trong đồng phạm có ý

nghĩa quan trọng trong phân hóa trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân phạm tội.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 BLHS 2015, các loại người đồng phạm bao gồm:

- + Người thực hành: Là người trực tiếp thực hiện tội phạm.
- + Người tổ chức: Là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.
- + Người xúi giục: Là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.
- + Người giúp sức: Là người tạo những điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

7.2.4. Các giai đoạn thực hiện tội phạm

Các giai đoạn thực hiện tội phạm là các bước của quá trình thực hiện tội phạm với lỗi cố ý, được phân biệt với nhau bởi các dấu hiệu, biểu hiện nhằm đánh giá sự diễn biến mức độ thực hiện ý định phạm tội, làm cơ sở cho việc xác định phạm vi và mức độ trách nhiệm hình sự và hình phạt. Quá trình thực hiện tội phạm có ba giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị phạm tội, giai đoạn phạm tội chưa đạt và giai đoạn tội phạm đã hoàn thành.

Việc xác định các giai đoạn phạm tội chỉ đặt ra trong các tội phạm được thực hiện bằng lỗi cố ý mà không tính đến đối với các tội phạm được thực hiện với lỗi vô ý, bởi vì: Với các hành vi phạm tội có lỗi vô ý, người phạm tội không có ý định phạm tội, không mong muốn hậu quả xảy ra, cho nên các tội với lỗi vô ý chỉ có thể là những tội đã hoàn thành, không có giai đoạn chuẩn bị phạm tội hay phạm tội chưa đạt.

7.2.4.1. Chuẩn bị phạm tội

Là tiến hành tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm (trừ một số trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm đã được quy định Khoản 1, Điều 14 - BLHS 2015).

Tại giai đoạn này, mặc dù chưa có thiệt hại xảy ra cho khách thể, chưa tác động tới đối tượng tác động của tội phạm, nhưng người chuẩn bị phạm tội vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với một số loại tội và

trong một số trường hợp đã được quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 14 - BLHS 2015.

7.2.4.2. Phạm tội chưa đạt

Là cố ý thực hiện hành vi phạm tội nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. (Điều 15 BLHS 2015).

Theo định nghĩa trên, phạm tội chưa đạt có những dấu hiệu sau:

+ Người phạm tội bắt đầu thực hiện tội phạm: (i) Người này có thể bắt đầu thực hiện những hành vi khách quan được cấu thành tội phạm miêu tả; hoặc (ii) Người phạm tội thực hiện những hành vi đi liền trước hành vi khách quan.

+ Người phạm tội thực hiện những hành vi đi liền trước hành vi khách quan: (i) Người thực hiện tội phạm chưa thực hiện hết các dấu hiệu được mô tả trong cấu thành tội phạm; (ii) Người phạm tội đã thực hiện hành vi khách quan nhưng hậu quả chưa xảy ra (đối với cấu thành tội phạm vật chất); (iii) Người phạm tội đã có hành vi khách quan, có hậu quả đã xảy ra, nhưng không có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi khách quan và hậu quả.

Nguyên nhân của việc phạm tội chưa đạt là bởi những lý do khách quan ngoài ý muốn của người phạm tội: Nguyên nhân có thể xảy ra do: (i) Công cụ, phương tiện; (ii) Nạn nhân chống cự; (iii) Các yếu tố khách quan khác...

Cũng theo quy định tại Điều 15 BLHS 2015 thì người phạm tội chưa đạt sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt đó.

7.2.4.3. Tội phạm hoàn thành

Là trường hợp hành vi phạm tội đã thỏa mãn tất cả các dấu hiệu được nêu trong cấu thành tội phạm.

Cần lưu ý rằng, “tội phạm hoàn thành” hoàn toàn không đồng nghĩa với “tội phạm kết thúc”. Cụ thể là: Khi hành vi phạm tội ở giai đoạn “tội phạm hoàn thành” có nghĩa là hành vi phạm tội đã diễn ra đã thỏa mãn hết các dấu hiệu về mặt pháp lý quy định trong luật. Còn đối với trường hợp “tội phạm kết thúc”, hành vi phạm tội thực sự chấm dứt trên thực tế.

Hai thời điểm gắn liền với 2 trường hợp nêu trên có thể trùng nhau hoặc không trùng nhau.

7.2.4.4. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản. (Điều 16 - BLHS 2015)

Trong quá trình xác định các giai đoạn thực hiện tội phạm, cần lưu ý trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội bởi BLHS cho phép người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm. Khác với phạm tội chưa đạt, trong trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, người phạm tội dừng hành vi phạm tội do ý chí chủ quan của họ và dứt khoát từ bỏ ý định phạm tội mặc dù không có sự trở ngại khách quan nào khác. Việc chấm dứt phải ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt.

Tuy nhiên, trong trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, nếu hành vi thực tế đã thực hiện của chủ thể có đủ yếu tố cấu thành của một tội khác, thì người đó vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm đã đủ cấu thành đó mà chỉ được miễn trách nhiệm hình sự cho tội định phạm.

7.2.5. Một số trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự

Cùng với việc quy định hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm, BLHS còn quy định những trường hợp hành vi nguy hiểm cho xã hội nhưng không bị coi là tội phạm. Kế thừa và phát triển các bộ luật trước, BLHS 2015 đã dành riêng 1 chương quy định về các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự (Từ Điều 20 đến Điều 26). Theo đó, có 7 trường hợp loại trừ TNHS của hành vi gồm: Sự kiện bất ngờ; Tình trạng không có năng lực TNHS; Phòng vệ chính đáng; Tình thế cấp thiết; Gây thiệt hại trong khi bắt giữ tội phạm; Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ; Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên.

Trong thực tế, việc đối mặt với những tình huống cấp thiết hoặc sự tấn công xâm phạm lợi ích hợp pháp đến từ các nguồn nguy hiểm hoặc từ con người đòi hỏi mỗi công dân phải có những nhận thức đúng đắn về trách nhiệm công dân, về tính hợp pháp của hành vi hành động trong tình

thể cấp thiết và sự phòng vệ nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc của xã hội. Những vụ việc gắn liền với những tình huống này xuất hiện ngày càng nhiều trong lĩnh vực tư pháp hình sự. Vì vậy, trong phạm vi của môn học, chương này đề cập tới 2 trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự cụ thể trong BLHS 2015: Phòng vệ chính đáng và Tình thế cấp thiết.

7.2.5.1. Phòng vệ chính đáng

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 BLHS 2015: *Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.*

Tuy nhiên, cũng theo quy định tại Khoản 2, Điều 22 BLHS 2015 trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng (là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại), người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của BLHS.

Chính vì vậy, việc tìm hiểu các dấu hiệu để xác định khi nào một hành vi chống trả lại sự tấn công, xâm hại của người khác được coi là phòng vệ chính đáng hết sức có ý nghĩa đối với xác định tội phạm và truy cứu TNHS. Theo cách hiểu của BLHS nước ta hiện nay, một hành vi được coi là phòng vệ chính đáng cần hội tụ đủ các dấu hiệu sau:

- *Thứ nhất*, đáp ứng đầy đủ các điều kiện làm cơ sở phát sinh quyền phòng vệ, bao gồm:

+ Có sự tấn công nguy hiểm đáng kể và trái pháp luật.

+ Sự tấn công xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức, quyền và lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác (là những quyền và lợi ích hợp pháp được pháp luật bảo vệ).

+ Sự tấn công phải đang hiện hữu, nghĩa là hành vi tấn công phải đang xảy ra hoặc đe dọa xảy ra ngay tức khắc.

- *Thứ hai*, mục đích phòng vệ là nhằm gạt bỏ sự tấn công, nghĩa là hành vi phòng vệ phải nhằm vào chính người đang có hành vi tấn công.

- Thứ ba, về phạm vi phòng vệ, sự phòng vệ phải trong giới hạn cần thiết để ngăn chặn sự tấn công. Sự cần thiết của hành vi phòng vệ được đánh giá dựa trên các yếu tố: tính chất của quan hệ xã hội bị đe dọa xâm hại; mức độ thiệt hại bị đe dọa gây ra; sức mạnh và sức mãnh liệt của hành vi tấn công; tính chất, mức độ của phương pháp, phương tiện hay công cụ mà kẻ tấn công đã sử dụng; thời gian, địa điểm xảy ra hành vi tấn công và phòng vệ; sức mạnh và khả năng phòng vệ.

7.2.5.2. Tình thế cấp thiết

Khoản 1, Điều 23 - BLHS 2015 quy định: *Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh gây thiệt hại cho quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa. Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là tội phạm.*

Giống như các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự khác, người trong tình thế đó rơi vào trường hợp không thể tự lựa chọn cách ứng xử như trong các trường hợp thông thường. Việc gây thiệt hại của người thực hiện hành động trong tình thế cấp thiết là để nhằm bảo vệ và tránh một thiệt hại khác lớn hơn có thể xảy ra. Do đó, họ không có lỗi với hành vi gây thiệt hại của mình. Họ sẽ được loại trừ trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, cũng như phòng vệ chính đáng, mặc dù hành động trong tình thế cấp thiết là quyền của mỗi công dân, song quyền này cũng có những giới hạn, điều kiện nhất định để đảm bảo cho công dân thực hiện không vượt quá quyền của mình, bởi lẽ “*người có hành vi vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với tội danh có cấu thành tội phạm thoả mãn các hành vi họ đã thực hiện*” (Khoản 2, Điều 23 - BLHS 2015).

Như vậy, theo cách hiểu của BLHS nước ta hiện nay, một hành vi được coi là hành động trong tình thế cấp thiết cần hội tụ đủ các dấu hiệu sau:

- Thứ nhất, về cơ sở phát sinh quyền hành động trong tình thế cấp thiết:
- + Người đang trong tình thế cấp thiết chỉ có quyền hành động khi có nguy cơ đang thực tế đe dọa gây thiệt hại cho quan hệ xã hội cần được bảo vệ và để ngăn chặn nguy cơ đó chỉ còn cách phải gây thiệt hại khác nhỏ hơn.

+ Biện pháp gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết chỉ được coi là hợp pháp khi không còn biện pháp khác ngoài biện pháp gây ra thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn chặn.

Như vậy, trong tình thế cấp thiết nếu vẫn còn biện pháp khác không gây thiệt hại mà vẫn có thể bảo vệ lợi ích đang bị đe dọa, thì việc gây thiệt hại là không cần thiết và hành động trong tình thế cấp thiết cũng không được đặt ra. Nếu có tình gây thiệt hại trong trường hợp này, người gây thiệt hại đó sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

- *Thứ hai*, về việc so sánh thiệt hại gây ra và thiệt hại cần ngăn ngừa: Trong tình thế cấp thiết, thiệt hại gây ra phải nhỏ hơn để ngăn ngừa thiệt hại lớn hơn. Việc so sánh hai loại thiệt hại này phải được xem xét cả về tính chất cũng như mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, trên thực tế, đôi khi những thiệt hại được đặt ra rất khó để cân, đo, đong, đếm chính xác được. Do đó, tùy vào từng vụ việc và hoàn cảnh khách quan, các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét để quyết định.

7.3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN VỀ HÌNH PHẠT TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

7.3.1. Khái niệm và đặc điểm của hình phạt

Khái niệm về hình phạt được BLHS 2015 quy định tại Điều 30 như sau: *“Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật này, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại đó.”*

Theo khái niệm này, hình phạt có một số đặc điểm sau:

** Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước.*

Trong khoa học pháp lý, những ngành luật khác nhau sẽ có các biện pháp cưỡng chế khác nhau do Nhà nước quy định phù hợp với đối tượng và phương pháp điều chỉnh của ngành luật đó. Trong tất cả các biện pháp cưỡng chế đó, các biện pháp cưỡng chế trong lĩnh vực hình sự được gọi là *hình phạt* và có tính nghiêm khắc nhất, bởi lẽ loại hậu quả pháp lý này phải tương xứng với mức độ nguy hiểm của tội phạm. Ví dụ, hành vi vi phạm giao thông nếu chưa gây hậu quả nghiêm trọng thì chỉ bị xử phạt

hành chính do tính nguy hiểm của hành vi còn hạn chế. Tuy nhiên, nếu hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng, thể hiện tính nguy hiểm cho xã hội cao hơn, có thể bị coi là tội phạm và vì thế phải chịu những biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc hơn, tức là có thể bị áp dụng hình phạt.

Do các hành vi phạm tội có sự đa dạng về cấp độ nguy hiểm, cho nên có nhiều loại và mức hình phạt khác nhau tương ứng với tính nguy hiểm của từng hành vi phạm tội cụ thể. Hành vi phạm tội có tính nguy hiểm càng cao thì hình phạt càng nghiêm khắc.

Tính nghiêm khắc của hình phạt thể hiện ở chỗ nó có thể tước đi những giá trị nhân thân quý giá nhất của con người như: sự tự do thân thể và tính mạng. Hình phạt còn để lại hậu quả pháp lý (án tích) đối với người bị kết án trong một thời gian nhất định theo luật định.

** Hình phạt được quy định trong Bộ luật Hình sự.*

Do hình phạt là những biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của nhà nước, khi áp dụng nó có thể tước bỏ hoặc hạn chế các quyền và lợi ích của người phạm tội, ảnh hưởng rất lớn đến số phận của họ, vì vậy để tạo cơ sở pháp lý vững chắc, tránh tùy tiện trong áp dụng, hình phạt phải được quy định trong BLHS. Khái niệm về hình phạt tại Điều 30 BLHS 2015 đã cho thấy rõ sự quán triệt yêu cầu này trong việc quy định và áp dụng hình phạt ở nước ta. Ngoài ra, Khoản 1 Điều 50 BLHS 2015 cũng khẳng định: “*Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của Bộ luật này...*”

Trong BLHS, hình phạt được quy định ở cả phần chung và phần các tội phạm cụ thể. Phần chung quy định khái niệm, mục đích, hệ thống hình phạt và các vấn đề có liên quan đến việc quyết định hình phạt. Phần các tội phạm cụ thể quy định các loại và mức hình phạt cụ thể cho từng hành vi phạm tội.

** Hình phạt phải do Tòa án áp dụng đối với chủ thể phạm tội.*

Xuất phát từ nguyên tắc hiến định “*Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật*” (Khoản 1, Điều 31 - Hiến pháp 2013), có thể thấy rằng một trong những đặc điểm phân biệt

giữa hình phạt với các loại chế tài khác (như chế tài hành chính, chế tài dân sự hoặc chế tài kỷ luật) là: Loại chế tài này chỉ do Toà án quyết định áp dụng thông qua bản án kết tội có hiệu lực pháp luật đối với chủ thể phạm tội. Điều này được thể hiện rõ trong nội dung của khái niệm về hình phạt được quy định tại Điều 30, BLHS 2015: “*Hình phạt... do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội...*”

Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi bổ sung 2014) đều khẳng định Tòa án “*là cơ quan xét xử của nước CHXHCN Việt Nam*” và “*nhân danh nước CHXHCN Việt Nam xét xử các vụ án hình sự*”. Thông qua hoạt động xét xử, Tòa án xác định và kết luận tội phạm, đồng thời quyết định hình phạt được áp dụng cho chủ thể phạm tội trong bản án hình sự.

Khoản 1 Điều 50 BLHS 2015 đã quy định: “*Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của Bộ luật này, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự*”. Như vậy, theo quy định này, khi quyết định hình phạt Tòa án (thông qua Hội đồng xét xử) phải dựa vào những căn cứ sau đây:

- + Các quy định trong Phần quy định chung và Phần các tội phạm cụ thể trong BLHS;
- + Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội;
- + Nhân thân người phạm tội;
- + Các tình tiết giảm nhẹ TNHS (Điều 51, BLHS 2015);
- + Các tình tiết tăng nặng TNHS (Điều 52, BLHS 2015).

7.3.2. Hệ thống hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam

Hệ thống hình phạt là một chỉnh thể bao gồm những hình phạt được quy định trong BLHS, có phương thức liên kết với nhau theo một trật tự nhất định.

Kế thừa, phát huy thành quả lập pháp trong lĩnh vực hình sự của các BLHS trước đây, BLHS 2015 quy định về hệ thống hình phạt gồm:

- + Các hình phạt đối với người phạm tội (cá nhân).
- + Các hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội.

7.3.2.1. Các hình phạt đối với cá nhân người phạm tội

Các hình phạt đối với cá nhân người phạm tội gồm hình phạt chính và hình phạt bổ sung. Nguyên tắc cơ bản của việc áp dụng các hình phạt đối với cá nhân người phạm tội là: Đối với mỗi tội phạm, người phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung.

a. Các hình phạt chính bao gồm: Cảnh cáo; Phạt tiền; Cải tạo không giam giữ; Trục xuất; Tù có thời hạn; Tù chung thân; Tử hình.

Cảnh cáo: Hình phạt cảnh cáo là sự khiển trách công khai của Nhà nước do Tòa án tuyên đối với người bị kết án. Đây là hình phạt chính nhẹ nhất trong các hình phạt chính.

Theo quy định tại Điều 34 BLHS 2015, cảnh cáo được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn hình phạt.

Phạt tiền: Theo quy định tại Điều 35 BLHS 2015, phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người phạm tội là cá nhân trong các trường hợp:

- + Người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do BLHS 2015 quy định;
- + Người phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường, trật tự công cộng, an toàn công cộng và một số tội phạm khác do BLHS 2015 quy định.

Mức tiền phạt được quyết định căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm, đồng thời có xét đến tình hình tài sản của người phạm tội, sự biến động của giá cả, nhưng không được thấp hơn 1.000.000 đồng.

Cải tạo không giam giữ

Cải tạo không giam giữ là hình phạt không bắt buộc người bị kết án phải cách ly khỏi môi trường sống bình thường mà buộc họ tự cải tạo dưới sự giám sát, giáo dục của cơ quan, tổ chức, đơn vị quân đội hoặc cơ sở giáo dục, đào tạo.

Theo quy định tại Điều 36 BLHS 2015, cải tạo không giam giữ được áp dụng từ 06 tháng đến 03 năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng,

phạm tội nghiêm trọng do BLHS quy định mà đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội.

Trục xuất

Trục xuất là hình phạt buộc bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hình phạt này chỉ áp dụng đối với người nước ngoài.

Tù có thời hạn

Tù có thời hạn là hình phạt buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong một thời hạn nhất định.

Theo quy định tại Điều 38 BLHS 2015, tù có thời hạn đối với người phạm một tội có mức tối thiểu là 03 tháng và mức tối đa là 20 năm. Không áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ ràng.

Tù chung thân

Theo quy định tại Điều 39 BLHS 2015, tù chung thân là hình phạt tù không thời hạn được áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình.

Do tính nhân đạo của pháp luật Việt Nam, hình phạt tù chung thân không áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Tử hình

Trong Luật Hình sự Việt Nam, tử hình là loại hình phạt đặc biệt và nghiêm khắc nhất trong hệ thống hình phạt, tước đi quyền sống của người bị kết án. Hình phạt này chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do BLHS 2015 quy định.

Do tính nhân đạo của pháp luật Việt Nam, theo quy định tại Điều 40 BLHS 2015, việc áp dụng và thi hành hình phạt tử hình cần lưu ý:

- Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử.

- Không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

+ Người đủ 75 tuổi trở lên;

+ Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.

b. Các hình phạt bổ sung bao gồm: Cấm đảm nhiệm những chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; Cấm cư trú; Quản chế; Tước một số quyền công dân; Tịch thu tài sản; Phạt tiền (khi không áp dụng là hình phạt chính); Trục xuất (khi không áp dụng là hình phạt chính)

Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định: Đây là hình phạt bổ sung được áp dụng khi xét thấy rằng nếu để người bị kết án đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc đó thì có thể gây nguy hại cho xã hội.

Thời hạn cấm là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo.

Cấm cư trú: Đây là hình phạt bổ sung buộc người bị kết án phạt tù không được tạm trú hoặc thường trú ở một số địa phương nhất định. Thời hạn cấm cư trú là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Quản chế: Đây là hình phạt bổ sung buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và cải tạo ở một địa phương nhất định dưới sự kiểm soát, giáo dục của chính quyền và nhân dân địa phương. Trong thời gian quản chế, người bị kết án không được tự ý ra khỏi nơi cư trú, bị tước một số quyền công dân theo quy định của BLHS và bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

Quản chế được áp dụng đối với người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, người tái phạm nguy hiểm hoặc trong những trường hợp khác

do BLHS quy định. Thời hạn quản chế là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Tước một số quyền công dân: Đây là hình phạt bổ sung được áp dụng cho công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm khác trong những trường hợp do BLHS quy định. Các quyền công dân có thể bị tước trong trường hợp này gồm:

- + Quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước;
- + Quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Thời hạn tước một số quyền công dân là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo.

Tịch thu tài sản: Đây là hình phạt bổ sung nhằm tước một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của người bị kết án để nộp vào ngân sách nhà nước.

Tịch thu tài sản chỉ được áp dụng đối với người bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tham nhũng hoặc tội phạm khác do BLHS 2015 quy định.

Khi tịch thu toàn bộ tài sản vẫn để cho người bị kết án và gia đình họ có điều kiện sinh sống.

7.3.2.2. Các hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Các hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội cũng bao gồm hình phạt chính và hình phạt bổ sung. Đối với mỗi tội phạm, pháp nhân thương mại phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung.

a. Các hình phạt chính

Các hình phạt áp dụng cho pháp nhân thương mại phạm tội bao gồm: Phạt tiền; Đình chỉ hoạt động có thời hạn; Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Phạt tiền: Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với pháp nhân thương mại phạm tội. Mức tiền phạt được quyết định căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm và có xét đến tình hình tài

chính của pháp nhân thương mại phạm tội, sự biến động của giá cả nhưng không được thấp hơn 50.000.000 đồng.

Đình chỉ hoạt động có thời hạn: Đây là hình phạt được áp dụng nhằm tạm dừng hoạt động của pháp nhân thương mại trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe con người, môi trường hoặc an ninh, trật tự, an toàn xã hội và hậu quả gây ra có khả năng khắc phục trên thực tế.

Thời hạn đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 03 năm.

Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn: Đây là hình phạt nhằm chấm dứt hoạt động của pháp nhân thương mại trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại hoặc có khả năng thực tế gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra.

b. Các hình phạt bổ sung

Các hình phạt bổ sung áp dụng cho pháp nhân thương mại phạm tội bao gồm: Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định; Cấm huy động vốn; Phạt tiền (khi không áp dụng là hình phạt chính). *Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định:*

Đây là hình phạt bổ sung được áp dụng khi xét thấy nếu để pháp nhân thương mại bị kết án tiếp tục kinh doanh hoặc hoạt động trong lĩnh vực đó, thì có thể gây nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người hoặc cho xã hội. Tòa án quyết định lĩnh vực cụ thể bị cấm kinh doanh hoặc cấm hoạt động.

Thời hạn cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định là từ 01 năm đến 03 năm, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

Cấm huy động vốn: Đây là hình phạt bổ sung được áp dụng khi xét thấy nếu để pháp nhân thương mại bị kết án huy động vốn thì có nguy cơ tiếp tục phạm tội. Thời hạn cấm huy động vốn là từ 01 năm đến 03 năm, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

Với loại hình phạt bổ sung này, Tòa án quyết định áp dụng một hoặc một số hình thức cấm huy động vốn sau đây:

- + Cấm vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc các quỹ đầu tư;
- + Cấm phát hành, chào bán chứng khoán;
- + Cấm huy động vốn khách hàng;
- + Cấm liên doanh, liên kết trong và ngoài nước;
- + Cấm hình thành quỹ tín thác bất động sản.

7.3.3. Các biện pháp tư pháp trong Luật Hình sự Việt Nam

Các biện pháp tư pháp được quy định trong Bộ luật Hình sự bao gồm những biện pháp cưỡng chế của nhà nước được các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng đối với chủ thể phạm tội hoặc người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội nhằm ngăn ngừa họ tiếp tục phạm tội hoặc gây nguy hiểm cho xã hội và giáo dục họ trở thành những công dân có ích cho xã hội. So với các hình phạt, các biện pháp tư pháp trong luật hình sự Việt Nam được xem là những biện pháp cưỡng chế ít nghiêm khắc hơn so với hình phạt.

Chế định về các biện pháp tư pháp được quy định tại Chương 7 BLHS 2015 gồm 4 Điều (Từ Điều 46 đến Điều 49), theo đó bao gồm 2 nhóm:

Các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội và Các biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phạm tội.

** Các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội, bao gồm:*

- + Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm.
- + Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại, buộc công khai xin lỗi.
- + Bắt buộc chữa bệnh.

** Các biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phạm tội, bao gồm:*

- + Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm.
- + Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi.
- + Khôi phục lại tình trạng ban đầu.
- + Thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra.

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, THẢO LUẬN CHƯƠNG 7

1. Trình bày khái niệm về luật hình sự, các nguyên tắc pháp lý cơ bản của luật hình sự và nguồn pháp luật hình sự ở Việt Nam hiện nay?
2. Trình bày khái niệm tội phạm, đặc điểm của tội phạm và phân loại tội phạm?
3. So sánh tội phạm với các loại vi phạm pháp luật khác?
4. Trình bày khái niệm hình phạt, đặc điểm của hình phạt và các loại hình phạt trong hệ thống hình phạt ở Việt Nam?
5. So sánh hình phạt với các loại chế tài pháp luật khác?
6. Trình bày nội dung pháp lý về đồng phạm, phòng vệ chính đáng và tình thế cấp thiết?
7. Trình bày về các loại lỗi trong luật hình sự, qua đó phân biệt các loại lỗi?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
2. Đại học Luật Hà Nội, *Giáo trình Luật hình sự*, Nxb. Tư pháp, Hà Nội 2016.
3. Lê Tiến Châu (chủ biên), Giới thiệu những nội dung mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (so sánh với Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009).
4. Lê Văn Cẩm, *Nhận thức khoa học về phân chung pháp luật hình sự Việt Nam sau pháp điển hóa lần thứ ba*, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
5. Nguyễn Ngọc Hòa, *Bình luận khoa học Bộ Luật Hình Sự năm 2015 (phần chung)*, Nxb. Tư pháp, 2018
6. Trần Minh Hưởng, *So sánh Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) với Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)*, Nxb. Lao động, 2018.

CHƯƠNG 8

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH

Nhằm cung cấp kiến thức pháp lý thuộc lĩnh vực Luật Hành chính cho người học, Chương 8 của giáo trình sẽ đề cập đến một số nội dung cơ bản như: Khái niệm chung về Luật Hành chính (Khái niệm, Đối tượng điều chỉnh, Phương pháp điều chỉnh của Luật Hành chính); Quan hệ pháp luật hành chính (Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật hành chính, chủ thể và khách thể của quan hệ pháp luật hành chính); Vi phạm pháp luật hành chính và Trách nhiệm hành chính khi có sự vi phạm.

8.1. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH

8.1.1. Khái niệm Luật Hành chính

Luật hành chính Việt Nam là một ngành luật về quản lý Nhà nước, do vậy, muốn hiểu rõ khái niệm Luật Hành chính, trước hết cần hiểu rõ khái niệm thế nào là “quản lý”, “quản lý nhà nước” và “quản lý hành chính nhà nước”.

a. Khái niệm quản lý

Có thể hiểu khái niệm quản lý theo nhiều nghĩa khác nhau tùy vào từng cách tiếp cận. Dưới góc độ chính trị, quản lý được hiểu là hành chính, là cai trị; nhưng dưới góc độ xã hội, quản lý là điều hành, điều khiển, chỉ huy. Trong Từ điển Tiếng Việt cũng đưa ra định nghĩa về “quản lý” đó là quá trình “tổ chức và điều khiển các hoạt động theo những yêu cầu nhất định”. Như vậy, nhìn chung dù dưới góc độ tiếp cận nào thì quản lý vẫn phải dựa những cơ sở, nguyên tắc đã được định sẵn và nhằm đạt được hiệu quả của việc quản lý, tức là mục đích của quản lý.

Tóm lại, có thể hiểu quản lý chính là sự điều khiển, chỉ đạo một hệ thống hay một quá trình, căn cứ vào những quy luật, định luật hay nguyên tắc tương ứng cho hệ thống hay quá trình ấy vận động theo đúng

ý muốn của người quản lý nhằm đạt được mục đích đã đặt ra từ trước. Quản lý đóng vai trò là một yếu tố thiết yếu quan trọng, không thể thiếu được trong đời sống xã hội. Xã hội càng phát triển cao thì vai trò của quản lý càng được khẳng định và nội dung cũng càng phức tạp.

b. Khái niệm quản lý nhà nước

Quản lý nhà nước là quản lý xã hội mang tính quyền lực nhà nước, sử dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội chủ yếu và quan trọng của con người.

Quản lý nhà nước có một số đặc trưng mà chúng ta cần lưu ý, đó là:

- Quản lý nhà nước mang tính quyền lực nhà nước gắn liền với cưỡng chế nhà nước khi cần thiết;
- Quản lý nhà nước được thực hiện bằng bộ máy quản lý chuyên nghiệp;
- Quản lý nhà nước phải dựa chủ yếu trên cơ sở pháp luật;
- Quản lý nhà nước thể hiện cả tính giai cấp và tính xã hội;
- Có đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước chuyên trách có chế độ đãi ngộ riêng. Nhìn chung, quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của toàn bộ các cơ quan nhà nước, bao trùm các lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp

nhằm thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại của nhà nước.

c. Khái niệm quản lý hành chính nhà nước

Quản lý hành chính nhà nước - hay còn gọi là quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành pháp - là hoạt động chấp hành, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, của các cơ quan nhà nước khác và các tổ chức được nhà nước ủy quyền quản lý trên cơ sở của luật và đề thi hành luật nhằm thực hiện chức năng tổ chức, quản lý, điều hành các quá trình xã hội của nhà nước. Cần lưu ý rằng quản lý nhà nước được thực hiện bởi ít nhất một bên có thẩm quyền hành chính nhà nước trong quan hệ chấp hành và điều hành.

Quản lý hành chính nhà nước có những đặc trưng cơ bản sau:

- Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước.

Quyền lực nhà nước trong quản lý hành chính nhà nước trước hết thể hiện ở việc các chủ thể có thẩm quyền thể hiện ý chí nhà nước thông qua phương tiện nhất định, trong đó phương tiện cơ bản và đặc biệt quan

trọng được sử dụng là văn bản quản lý hành chính nhà nước. Bằng việc ban hành văn bản, chủ thể quản lý hành chính nhà nước thể hiện ý chí của mình dưới dạng các chủ trương, chính sách pháp luật nhằm định hướng cho hoạt động xây dựng và áp dụng pháp luật;

Bên cạnh đó, quyền lực nhà nước còn thể hiện trong việc các chủ thể có thẩm quyền tiến hành những hoạt động cần thiết để bảo đảm thực hiện ý chí nhà nước, như các biện pháp về tổ chức, về kinh tế, tuyên truyền giáo dục, thuyết phục cưỡng chế. Chính những biện pháp này là sự thể hiện tập trung và rõ nét của sức mạnh nhà nước, một bộ phận tạo nên quyền lực nhà nước, từ đó ý chí của chủ thể quản lý hành chính nhà nước được bảo đảm thực hiện.

- Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động được tiến hành bởi những chủ thể có quyền năng hành pháp.

Chủ thể quản lý hành chính nhà nước là các chủ thể mang quyền lực nhà nước trong lĩnh vực hành pháp, bao gồm: cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ công chức hoạt động trong các cơ quan hành chính nhà nước; thủ trưởng của các cơ quan nhà nước; các công chức nhà nước, cá nhân hoặc tổ chức xã hội được nhà nước ủy quyền quản lý hành chính đối với một số loại việc nhất định.

- Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động có tính thống nhất, được tổ chức chặt chẽ.

Nhằm bảo đảm tính pháp chế trong hoạt động hành pháp, bộ máy các cơ quan hành pháp được tổ chức thành một khối thống nhất từ Trung ương tới địa phương, đứng đầu là Chính phủ, nhờ đó các hoạt động của bộ máy được chỉ đạo, điều hành thống nhất, bảo đảm lợi ích chung của cả nước, bảo đảm sự liên kết, phối hợp nhịp nhàng giữa các địa phương tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả quốc gia. Tuy nhiên, do mỗi địa phương đều có những nét đặc thù riêng về điều kiện kinh tế - xã hội, nên để có thể phát huy tối đa những yếu tố của từng địa phương, tạo sự năng động sáng tạo trong quản lý điều hành, bộ máy hành chính còn được tổ chức theo hướng phân cấp, trao quyền tự quyết, tạo sự chủ động sáng tạo cho chính quyền địa phương.

- Hoạt động quản lý hành chính nhà nước có tính chấp hành và điều hành.

Tính chấp hành và điều hành của hoạt động quản lý nhà nước thể hiện trong việc những hoạt động này được tiến hành trên cơ sở pháp luật và nhằm mục đích thực hiện pháp luật, cho dù đó là hoạt động chủ động sáng tạo của chủ thể quản lý thì cũng không được vượt quá khuôn khổ pháp luật, điều hành cấp dưới, trực tiếp áp dụng pháp luật hoặc tổ chức những hoạt động thực tiễn trên cơ sở quy định pháp luật nhằm hiện thực hóa pháp luật.

Tính điều hành của hoạt động quản lý hành chính nhà nước thể hiện trong việc chủ thể có thẩm quyền tổ chức thực hiện pháp luật trong đời sống xã hội. Trong quá trình này, các chủ thể không chỉ tự mình thực hiện pháp luật mà còn đảm nhận chức năng chỉ đạo nhằm vận hành hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo một quy trình thống nhất; tổ chức để mọi đối tượng có liên quan thực hiện pháp luật nhằm hiện thực hóa các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ quản lý.

Thực tế cho thấy, trong mỗi hoạt động quản lý hành chính nhà nước, tính chấp hành và tính điều hành luôn đan xen, song song tồn tại, tạo nên sự đặc thù của hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

- Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động mang tính liên tục.

Khác với hoạt động lập pháp và tư pháp, quản lý hành chính nhà nước luôn cần có tính liên tục, kịp thời và linh hoạt để đáp ứng sự vận động không ngừng của đời sống xã hội. Chính điểm đặc thù này được coi là một cơ sở quan trọng trong việc xác lập quy định về tổ chức và hoạt động, quy chế công chức, công vụ của bộ máy hành chính nhà nước; tạo ra bộ máy hành chính gọn nhẹ, có sự linh hoạt trong tổ chức, có đội ngũ công chức năng động sáng tạo, quyết đoán và chịu sự ràng buộc trách nhiệm đối với hoạt động của mình

Từ những phân tích trên cho thấy hoạt động quản lý hành chính nhà nước được đặt dưới sự giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước nhưng vẫn mang tính chủ động và sáng tạo. Chủ thể tham gia vào quan hệ quản lý hành chính nhà nước bao gồm: Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân được nhà nước trao quyền trong những trường hợp cụ thể mà pháp luật quy định. Bên cạnh đó, trật tự quản lý hành chính chính là khách thể của quan hệ quản lý hành chính nhà nước, trật tự quản lý hành

chính do các quy phạm pháp luật hành chính quy định. Do đó, có thể hiểu khái niệm Luật hành chính như sau:

Luật hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành - điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước.

8.1.2. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh

8.1.2.1. Đối tượng điều chỉnh

Luật hành chính Việt Nam điều chỉnh những quan hệ xã hội hình thành trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, hay nói cách khác là đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính là những quan hệ xã hội hầu hết phát sinh trong hoạt động chấp hành và điều hành của nhà nước.

Cụ thể, đối tượng điều chỉnh của luật hành chính bao gồm những quan hệ xã hội liên quan đến những vấn đề cơ bản sau:

- Việc thành lập, cải tiến cơ cấu bộ máy, cải tiến chế độ làm việc, hoàn chỉnh các quan hệ công tác của các cơ quan nhà nước.
- Các hoạt động quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự xã hội trên từng địa phương và từng ngành.
- Trực tiếp phục vụ nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân. Bởi vì hoạt động quản lý không chỉ mục đích để quản lý mà chủ yếu để đảm bảo trật tự xã hội, phục vụ cho xã hội và tạo điều kiện cho sự phát triển toàn xã hội.
- Khen thưởng, trao danh hiệu cho các cá nhân tổ chức có đóng góp và đạt được những thành quả nhất định trong lĩnh vực hành chính nhà nước hoặc trong các lĩnh vực của đời sống xã hội theo luật định; xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước.

Căn cứ vào tính chất và các chủ thể tham gia quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động chấp hành và điều hành của nhà nước, có thể chia các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính thành hai nhóm lớn:

* Nhóm 1: Những quan hệ quản lý phát sinh trong quá trình các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành

trong phạm vi các cơ quan hành chính nhà nước (ngoại trừ hoạt động trong quan hệ công tác nội bộ), với mục đích chính là đảm bảo trật tự quản lý, hoạt động bình thường của các cơ quan hành chính nhà nước.

Nhóm này được gọi là nhóm hành chính công. Quan hệ pháp luật hành chính công được hình thành giữa các bên chủ thể đều mang tư cách có thẩm quyền hành chính nhà nước khi tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính đó.

Đây là nhóm những quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh cơ bản của Luật hành chính. Thông qua việc thiết lập những quan hệ loại này, các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện các chức năng cơ bản của mình. Những quan hệ này rất đa dạng, phong phú bao gồm những quan hệ được chia thành 2 nhóm nhỏ như sau:

** Quan hệ dọc*

1. Quan hệ hình thành giữa cơ quan hành chính nhà nước cấp trên với cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới theo hệ thống dọc. Đó là những cơ quan nhà nước có cấp trên, cấp dưới phụ thuộc nhau về chuyên môn kỹ thuật, cơ cấu, tổ chức.

Ví dụ: Mối quan hệ giữa Chính phủ với UBND tỉnh Bắc Ninh; Bộ Tư pháp với Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

2. Quan hệ hình thành giữa cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cấp trên với cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung cấp dưới trực tiếp nhằm thực hiện chức năng theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Mối quan hệ giữa Bộ Tư pháp với UBND tỉnh Bắc Ninh.

3. Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các đơn vị, cơ sở trực thuộc.

Ví dụ: Quan hệ giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo với Trường Đại học Thương mại.

** Quan hệ ngang*

1. Quan hệ hình thành giữa cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung với cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cùng cấp.

Ví dụ: Mối quan hệ giữa UBND tỉnh Bắc Ninh với Sở Thương mại tỉnh Bắc Ninh.

2. Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cùng cấp với nhau. Các cơ quan này không có sự phụ thuộc nhau về mặt tổ chức nhưng theo quy định của pháp luật thì có thể thực hiện 1 trong 2 trường hợp sau:

- Một khi quyết định vấn đề gì thì cơ quan này phải được sự đồng ý, cho phép hay phê chuẩn của cơ quan kia trong lĩnh vực mình quản lý.

Ví dụ: Mối quan hệ giữa Bộ Tài chính với Bộ Giáo dục & Đào tạo trong việc quản lý ngân sách nhà nước.

- Phải phối hợp với nhau trong một số lĩnh vực cụ thể.

Ví dụ: Thông tư liên Bộ do Bộ giáo dục đào tạo phối hợp với Bộ Tư pháp ban hành về vấn đề liên quan đến việc đào tạo cử nhân Luật

3. Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương với các đơn vị, cơ sở trực thuộc trung ương đóng tại địa phương đó.

Ví dụ: quan hệ giữa UBND thành phố Hà Nội với Trường Đại học Thương mại.

Thực tiễn của hoạt động quản lý hành chính nhà nước cho thấy trong một số trường hợp pháp luật quy định có thể trao quyền thực hiện hoạt động chấp hành - điều hành cho một số các cơ quan nhà nước khác (không phải là cơ quan hành chính nhà nước), các tổ chức, cá nhân. Điều này có nghĩa là hoạt động quản lý hành chính nhà nước không chỉ do các cơ quan hành chính nhà nước tiến hành.

Ngoài ra, mỗi cơ quan nhà nước đều có chức năng cơ bản riêng và muốn hoàn thành chức năng cơ bản của mình, mỗi cơ quan nhà nước phải tiến hành những hoạt động như kiểm tra nội bộ, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, phối hợp hoạt động giữa các bộ phận của cơ quan, công việc văn phòng, đảm bảo những điều kiện vật chất cần thiết. Đây là hoạt động tổ chức nội bộ còn gọi là quan hệ công tác nội bộ khác với quan hệ pháp luật hành chính, nhưng có quan hệ chặt chẽ với hoạt động hành chính. Nếu hoạt động này được tổ chức tốt thì hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính ấy sẽ cao và ngược lại, nếu việc tổ

chức nội bộ quá công kênh thì hoạt động hành chính của cơ quan đó sẽ mang lại hiệu quả không cao.

* Nhóm 2: Các quan hệ quản lý hình thành khi các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành trong các trường hợp cụ thể liên quan trực tiếp tới các đối tượng không có thẩm quyền hành chính nhà nước hoặc tham gia vào quan hệ đó không với tư cách của cơ quan hành chính nhà nước, với mục đích chính là phục vụ trực tiếp nhân dân, đáp ứng các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Cụ thể gồm các nhóm quan hệ sau:

1. Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các đơn vị kinh tế thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Các đơn vị kinh tế này được đặt dưới sự quản lý thường xuyên của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền.

Ví dụ: Giữa UBND tỉnh Bắc Ninh với Công ty Samsung Việt Nam tại địa bàn tỉnh.

2. Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng.

Ví dụ: Quan hệ giữa Chính phủ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

3. Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch đang làm ăn cư trú tại Việt Nam.

Ví dụ: quan hệ giữa cảnh sát với cá nhân (gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch) vi phạm luật giao thông đường bộ.

* *Mối liên hệ giữa hành chính tư và hành chính công*

Cần lưu ý rằng mọi sự phân chia chỉ mang tính chất tương đối để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nghiên cứu. Hai lĩnh vực hành chính tư và hành chính công liên quan trực tiếp và tương hỗ cho mục đích của quản lý hành chính nhà nước. Quản lý hành chính công là cơ sở để bảo đảm hoạt động bình thường của cơ quan hành chính nhà nước. Trong khi đó, quản lý hành chính tư thể hiện rõ trực tiếp mục đích của quản lý hành chính, giữ

gìn trật tự quản lý xã hội theo nguyện vọng của nhân dân. Trong quá trình quản lý, có những công việc liên quan đến cả hai lĩnh vực hoặc rất khó phân biệt giữa hai phạm vi: hành chính tư và hành chính công.

8.1.2.2. Phương pháp điều chỉnh

Đặc trưng của phương pháp điều chỉnh của Luật Hành chính là tính mệnh lệnh đơn phương, xuất phát từ quan hệ quyền uy - phục tùng giữa một bên có quyền nhân danh nhà nước và ra những mệnh lệnh bắt buộc đối với bên có nghĩa vụ phục tùng. Sự áp đặt ý chí này được thể hiện trong các trường hợp sau:

- Cả hai bên đều có những quyền hạn nhất định do pháp luật quy định nhưng bên này quyết định vấn đề gì thì phải được bên kia cho phép, phê chuẩn. Đây là quan hệ đặc trưng của hành chính công.

- Một bên có quyền đưa ra những yêu cầu, kiến nghị còn bên kia có thẩm quyền xem xét, giải quyết, có thể thỏa mãn những yêu cầu, kiến nghị này hoặc có thể bác bỏ.

- Một bên có quyền ra các mệnh lệnh yêu cầu còn bên kia phải phục tùng các yêu cầu, mệnh lệnh đó.

- Một bên có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính buộc đối tượng quản lý phải thực hiện mệnh lệnh của mình. Sự bất bình đẳng còn thể hiện rõ nét trong tính chất đơn phương và bắt buộc của các quyết định hành chính.

Các cơ quan hành chính nhà nước và các chủ thể quản lý hành chính nhà nước, dựa vào thẩm quyền của mình trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình có quyền ra những mệnh lệnh hoặc đề ra các biện pháp quản lý thích hợp đối với từng đối tượng quản lý cụ thể. Những quyết định ấy có tính chất đơn phương vì chúng thể hiện ý chí của chủ thể quản lý hành chính nhà nước trên cơ sở quyền lực đã được pháp luật quy định.

Ngoài ra, có những trường hợp phương pháp thỏa thuận được áp dụng trong quan hệ pháp luật hành chính, còn gọi là “quan hệ pháp luật hành chính theo chiều ngang”. Cụ thể như khi ban hành các văn bản liên bộ, liên ngành, liên tịch... (ví dụ: Thông tư Liên Bộ của Bộ Tư pháp và Bộ Xây dựng; Thông tư liên tịch giữa Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và Bộ

giáo dục). Tuy nhiên, các “quan hệ pháp Luật Hành chính theo chiều ngang” cũng là tiền đề cho sự xuất hiện “quan hệ pháp Luật Hành chính theo chiều dọc”. Suy cho cùng, các quan hệ pháp luật hành chính cũng không hoàn toàn bình đẳng tuyệt đối. Trên những đặc quyền hành chính và thể chế hành chính, các bên chấp nhận những đề nghị của nhau, cùng phục vụ cho mục đích quản lý hành chính nhà nước.

Phương pháp mệnh lệnh đơn phương trong Luật hành chính được xây dựng trên các nguyên tắc sau:

- Một bên được nhân danh nhà nước sử dụng quyền lực để đưa ra các quyết định hành chính còn bên kia phải tuân theo những quyết định ấy.
- Quyết định hành chính phải thuộc phạm vi thẩm quyền của bên nhân danh nhà nước, vì lợi ích nhà nước, lợi ích xã hội, trên cơ sở pháp luật có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các bên hữu quan và được đảm bảo thi hành bằng sự cưỡng chế nhà nước.

Tóm lại, Luật Hành chính là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, có đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh đặc thù gắn liền với khái niệm quản lý hành chính nhà nước.

8.2. QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

8.2.1. Khái niệm và đặc điểm

Quan hệ pháp luật hành chính là những quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực chấp hành và điều hành của nhà nước được điều chỉnh bởi quy phạm pháp luật hành chính giữa những chủ thể mang quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật hành chính.

Quan hệ pháp luật hành chính là một dạng của quan hệ pháp luật, do vậy ngoài mang những đặc điểm của một quan hệ pháp luật nói chung, quan hệ pháp luật hành chính còn có những đặc điểm riêng sau:

- Quan hệ pháp luật hành chính chủ yếu chỉ phát sinh trong quá trình quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, luôn gắn liền với hoạt động chấp hành và điều hành của nhà nước, chúng vừa thể hiện lợi ích của các bên tham gia quan hệ vừa thể hiện những yêu cầu và mục đích của hoạt động chấp hành - điều hành.

- Quan hệ pháp luật hành chính có thể phát sinh giữa tất cả các loại chủ thể như cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, người nước ngoài...nhưng ít nhất một bên trong quan hệ phải là cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan nhà nước khác hoặc tổ chức, cá nhân được trao quyền quản lý. Điều này có nghĩa là quan hệ giữa công dân với công dân, tổ chức với tổ chức hay tổ chức với một công dân nào đó (không mang quyền lực hành chính nhà nước) thì không thể hình thành quan hệ pháp luật hành chính.

- Quan hệ pháp luật hành chính có thể phát sinh do đề nghị hợp pháp của bất kỳ bên nào, sự thỏa thuận của bên kia không phải là điều kiện bắt buộc cho sự hình thành quan hệ.

- Các tranh chấp phát sinh trong quan hệ pháp luật hành chính phần lớn được giải quyết theo trình tự, thủ tục hành chính và chủ yếu thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước.

- Trong quan hệ pháp luật hành chính, bên vi phạm phải chịu trách nhiệm trước nhà nước chứ không phải chịu trách nhiệm trước bên kia của quan hệ pháp luật hành chính.

8.2.2. Chủ thể và khách thể của quan hệ pháp luật hành chính

8.2.2.1. Chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính

Chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính, mang quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật hành chính. Như vậy, điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính là các cơ quan, tổ chức, cá nhân đó phải có năng lực chủ thể phù hợp với quan hệ pháp luật hành chính mà họ tham gia.

Xét về mặt thuật ngữ, năng lực chủ thể là khả năng pháp lý của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính với tư cách là chủ thể của quan hệ đó. Tùy thuộc vào tư cách của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, mà năng lực chủ thể của họ có những điểm khác nhau về nội dung, thời điểm phát sinh và các yếu tố chi phối.

Nhìn chung, năng lực chủ thể của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được xem xét ở những khía cạnh chủ yếu sau:

- Năng lực chủ thể của cơ quan nhà nước phát sinh khi cơ quan đó được thành lập và chấm dứt khi cơ quan đó bị giải thể.

Năng lực này được pháp luật hành chính quy định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đó trong quản lý hành chính nhà nước. Ví dụ: Do có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, nên các cơ quan thanh tra chuyên ngành mới có khả năng tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính về xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính; mặt khác, vì Thanh tra Chính phủ là cơ quan của Chính phủ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Chính phủ nên Thanh tra Chính phủ có khả năng tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính với Chính phủ trong việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ về công tác thanh tra khi được Chính phủ chỉ định làm cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản đó.

- Năng lực chủ thể của cán bộ, công chức phát sinh khi cá nhân được Nhà nước giao đảm nhiệm một công vụ, chức vụ nhất định trong bộ máy nhà nước và chấm dứt khi không còn đảm nhiệm công vụ, chức vụ đó. Năng lực này được pháp luật hành chính quy định phù hợp với năng lực chủ thể của cơ quan và vị trí công tác của cán bộ, công chức đó. Ví dụ: Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung nên có thẩm quyền xử phạt các vi phạm hành chính phát sinh trên các lĩnh vực của quản lý hành chính nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, không phải là bất kỳ ai trong ủy ban nhân dân đều có khả năng tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính với tư cách là chủ thể xử phạt vi phạm hành chính. Khả năng này được pháp luật quy định chỉ thuộc về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hoặc Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền khi Chủ tịch vắng mặt.

- Năng lực chủ thể của tổ chức xã hội, đơn vị kinh tế, đơn vị vũ trang, đơn vị hành chính - sự nghiệp... (gọi chung là tổ chức) phát sinh khi nhà nước quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó trong quản lý hành chính nhà nước và chấm dứt khi không còn những quy định đó hoặc tổ chức bị giải thể.

Do không có chức năng quản lý nhà nước nên các tổ chức nêu trên thường tham gia vào các quan hệ pháp luật hành chính với tư cách là chủ

thể thường. Cá biệt trong một số trường hợp, khi được nhà nước trao quyền quản lý hành chính nhà nước đối với một số công việc cụ thể, các tổ chức này có thể tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính với tư cách là chủ thể đặc biệt.

- Năng lực chủ thể của cá nhân được biểu hiện trong tổng thể năng lực pháp luật hành chính và năng lực hành vi hành chính.

Khác với năng lực chủ thể của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và cán bộ, công chức, năng lực chủ thể của cá nhân được xem xét cụ thể trên hai phương diện: Năng lực pháp luật và năng lực hành vi hành chính. Sở dĩ có điểm khác biệt này là khi xem xét năng lực chủ thể của cơ quan nhà nước, tổ chức và cán bộ, công chức chúng ta không cần xem xét tới phương diện khả năng thực tế của các cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức đó nữa (vì khả năng này đã được nhà nước thừa nhận khi bầu bổ nhiệm cán bộ, công chức hoặc khi thành lập cơ quan, tổ chức đó). Mặt khác, việc tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính của các cá nhân không chỉ phụ thuộc vào quy định của pháp luật hành chính mà còn phụ thuộc nhiều vào khả năng thực tế của mỗi cá nhân.

Năng lực pháp luật hành chính của cá nhân là khả năng cá nhân được hưởng các quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý hành chính nhất định do Nhà nước quy định. Năng lực pháp luật hành chính của cá nhân là thuộc tính pháp lý hành chính phản ánh địa vị pháp lý hành chính của các cá nhân.

Do năng lực pháp luật hành chính của cá nhân hoàn toàn tùy thuộc vào những quy định cụ thể của pháp luật nên năng lực này sẽ thay đổi khi pháp luật thay đổi và có thể bị nhà nước hạn chế trong một số trường hợp. Ví dụ, người phạm tội có thể bị tòa án áp dụng hình phạt bổ sung, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

Năng lực hành vi hành chính của cá nhân là khả năng của cá nhân được Nhà nước thừa nhận mà với khả năng đó họ có thể tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý hành chính đồng thời phải gánh chịu những hậu quả pháp lý nhất định do những hành vi của mình mang lại.

Tùy thuộc vào tính chất, nội dung của từng loại quan hệ pháp luật hành chính cụ thể mà nhà nước đòi hỏi cá nhân phải đáp ứng những điều

kiện nhất định về độ tuổi, tình trạng sức khỏe, trình độ đào tạo, khả năng tài chính... khi tham gia vào quan hệ đó. Việc quy định các điều kiện trên là cần thiết để bảo đảm hiệu lực của quản lý hành chính nhà nước và đề cao trách nhiệm của các cá nhân trong quan hệ pháp luật hành chính.

Tuỳ thuộc vào tính chất và nội dung của các loại quan hệ pháp luật hành chính cụ thể mà pháp luật có thể quy định độ tuổi tối thiểu hay tối đa để xác định năng lực hành vi hành chính của cá nhân. Ví dụ: Cá nhân phải từ đủ 14 tuổi trở lên mới có thể bị xử phạt vi phạm hành chính; công dân từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi mới có thể bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Ngoài độ tuổi, tình trạng sức khỏe là điều kiện phổ biến để xác định năng lực hành vi hành chính của cá nhân theo nguyên tắc: Người mắc bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình thì không có năng lực hành vi hành chính đối với mọi loại quan hệ pháp luật hành chính.

Trình độ đào tạo, khả năng tài chính cũng là điều kiện xác định năng lực hành vi hành chính của cá nhân đối với một số loại quan hệ pháp luật hành chính nhất định. Ví dụ, Công dân Việt Nam phải có trình độ cử nhân luật mới được tuyển chọn và bổ nhiệm làm thẩm phán; Cá nhân phải có một số lượng vốn nhất định mới được thành lập doanh nghiệp mà pháp luật đòi hỏi phải có vốn pháp định.

Như vậy, đối với cá nhân thì thời điểm phát sinh năng lực pháp luật hành chính và năng lực hành vi hành chính không giống nhau. Mặt khác, năng lực hành vi hành chính của cá nhân không chỉ phụ thuộc vào khả năng thực tế của cá nhân, mà nhiều khi còn phụ thuộc vào cách thức nhà nước thừa nhận khả năng thực tế đó. Nhà nước có thể mặc nhiên thừa nhận năng lực hành vi hành chính của cá nhân khi họ có đủ những điều kiện nhất định hoặc thông qua những hành vi pháp lý cụ thể để thừa nhận năng lực đó. Ví dụ: Người từ đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm³ trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự. Tuy nhiên, năng lực hành vi hành chính của các cá nhân này trong việc điều khiển các loại xe nêu trên không mặc nhiên phát sinh khi họ đủ 18 tuổi mà năng lực này chỉ được nhà nước thừa

nhận khi họ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe phù hợp với các loại xe đó.

8.2.2.2. Khách thể của quan hệ pháp luật hành chính

Trong quản lý hành chính nhà nước, các lợi ích trực tiếp thúc đẩy các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào các quan hệ pháp luật hành chính rất đa dạng. Chúng có thể là lợi ích của nhà nước hay quyền lợi chính đáng của các cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, các lợi ích đó chỉ được bảo đảm nếu chúng phù hợp với các trật tự quản lý hành chính nhà nước.

Pháp luật hành chính xác lập và bảo vệ các trật tự quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và định hướng quản lý hành chính nhà nước trong từng giai đoạn phát triển của đất nước trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, quyền lợi chính đáng của các cá nhân, tổ chức.

Từ những nhận định trên có thể thấy, cho dù những lợi ích trực tiếp thúc đẩy các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính có đa dạng đến đâu thì khách thể chung của các quan hệ pháp luật hành chính vẫn là các trật tự quản lý hành chính nhà nước.

Tuỳ thuộc vào từng lĩnh vực phát sinh, các quan hệ pháp luật hành chính sẽ có những khách thể là trật tự quản lý hành chính nhà nước tương ứng với lĩnh vực đó. Ví dụ: Các quan hệ pháp luật hành chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo đều có chung khách thể là trật tự quản lý hành chính nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

8.3. VI PHẠM PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH

8.3.1. Vi phạm pháp luật hành chính

a. Định nghĩa vi phạm hành chính

Vi phạm hành chính là loại vi phạm pháp luật xảy ra khá phổ biến trong đời sống xã hội. Tuy nhiên mức độ nguy hiểm của loại vi phạm này thấp hơn so với tội phạm. Để xác định rõ tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của loại vi phạm này, đặc biệt xác định ranh giới giữa vi phạm hành chính và tội phạm nhằm tạo cơ sở cần thiết cho việc xử lý cũng như

đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các vi phạm hành chính việc đưa ra một định nghĩa thống nhất về vi phạm hành chính là thực sự cần thiết.

Định nghĩa vi phạm hành chính lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 1, Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính ngày 30/11/1989 như sau: “*Vi phạm hành chính là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm hình sự và theo quy định của pháp luật phải xử phạt vi phạm hành chính*”. Cùng với tiến trình phát triển của xã hội Việt Nam, khái niệm vi phạm hành chính cũng đã được thay đổi cho phù hợp. Cụ thể khái niệm này đã được điều chỉnh tại Khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995; tại Khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; tại Khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Tuy có sự khác nhau về cách diễn đạt, nhưng khái niệm vi phạm hành chính tại các văn bản pháp luật này đều thống nhất với nhau về các dấu hiệu bản chất của vi phạm hành chính: “*Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính*”.

Như vậy, vi phạm hành chính là hành vi trái pháp luật hành chính, có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính thực hiện vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm.

b. Các yếu tố cấu thành vi phạm hành chính

Để xác định một hành vi xảy ra trong thực tiễn có là hành vi vi phạm hành chính hay không thì phải căn cứ vào các dấu hiệu pháp lý của các yếu tố cấu thành loại vi phạm pháp luật này. Giống như bất kỳ loại vi phạm pháp luật nào, vi phạm hành chính cũng được cấu thành bởi bốn yếu tố, bao gồm: mặt khách quan, mặt chủ quan, mặt khách thể và chủ thể.

+ Mặt khách quan

- Dấu hiệu bắt buộc là hành vi vi phạm hành chính (là hành vi xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước và đã bị pháp luật hành chính ngăn cấm). Việc bị ngăn cấm thể hiện rõ trong các văn bản pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính. Những hành vi này bị pháp luật quy định là sẽ bị xử phạt bằng các hình thức, biện pháp xử phạt hành chính.

Như vậy, khi xem xét để đi đến kết luận rằng hành vi của cá nhân hay tổ chức có phải là vi phạm hành chính hay không, bao giờ cũng phải có những căn cứ pháp lý rõ ràng xác định hành vi đó phải được pháp luật quy định là sẽ bị xử phạt bằng các biện pháp xử phạt hành chính. Cần tránh tình trạng áp dụng “nguyên tắc suy đoán” hoặc “áp dụng tương tự pháp luật” trong việc xác định vi phạm hành chính đối với các tổ chức và cá nhân.

+ *Mặt chủ quan*

- Dấu hiệu bắt buộc là dấu hiệu lỗi của chủ thể vi phạm, thể hiện dưới hình thức cố ý hoặc vô ý (người thực hiện hành vi này phải trong trạng thái có đầy đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình nhưng đã vô tình, thiếu thận trọng mà không nhận thức được điều đó hoặc nhận thức được nhưng vẫn cố tình thực hiện vi phạm).

- Nếu xác định rằng, chủ thể thực hiện hành vi khi không có khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi thì kết luận rằng không có vi phạm hành chính xảy ra.

+ *Mặt chủ thể*

- Chủ thể thực hiện hành vi vi phạm hành chính là các tổ chức, cá nhân có năng lực chịu trách nhiệm hành chính theo quy định của pháp luật hành chính.

- Theo quy định của pháp luật, cá nhân là chủ thể của vi phạm hành chính phải là người không mắc các bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi và đủ độ tuổi do pháp luật quy định, cụ thể là:

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi là chủ thể của vi phạm hành chính trong trường hợp thực hiện với lỗi cố ý. Người thực hiện hành vi với lỗi cố ý là người nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, bị pháp luật cấm đoán nhưng vẫn cố tình thực hiện.

- Người đủ 16 tuổi trở lên có thể là chủ thể của vi phạm hành chính trong mọi trường hợp.

- Tổ chức là chủ thể vi phạm hành chính bao gồm: cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

- Cá nhân, tổ chức nước ngoài cũng là chủ thể vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

+ *Mặt khách thể*

- Dấu hiệu khách thể để nhận biết vi phạm hành chính là hành vi vi phạm này đã xâm hại đến trật tự quản lý hành chính nhà nước được pháp luật hành chính quy định và bảo vệ.

8.3.2. Trách nhiệm hành chính

a. Khái niệm và đặc điểm trách nhiệm hành chính

+ Khái niệm trách nhiệm hành chính:

Trách nhiệm hành chính là hậu quả pháp lý bất lợi mà nhà nước buộc các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính phải gánh chịu.

+ Đặc điểm của trách nhiệm hành chính:

- Trách nhiệm hành chính chỉ đặt ra đối với những chủ thể thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

- Trách nhiệm hành chính là trách nhiệm pháp lý của tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trước nhà nước.

- Việc truy cứu trách nhiệm hành chính được thực hiện trên cơ sở các quy định của pháp luật hành chính.

b. Xử phạt vi phạm hành chính

+ Khái niệm vi phạm hành chính:

Xử phạt vi phạm hành chính là hoạt động của các chủ thể có thẩm quyền, căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành quyết định áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính và các biện pháp cưỡng chế hành chính khác (trong trường hợp cần thiết, theo quy định của pháp luật) đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính.

+ Đặc điểm của xử phạt vi phạm hành chính:

- Xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

- Xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành bởi các chủ thể có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành theo những nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định trong các văn bản pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Kết quả của hoạt động xử phạt vi phạm hành chính thể hiện ở quyết định xử phạt vi phạm hành chính ghi nhận các hình thức, biện pháp xử phạt áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính.

c. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính

+ Phải do người có thẩm quyền tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

+ Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.

+ Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ ngay.

+ Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.

d. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính

+ Cảnh cáo;

+ Phạt tiền;

+ Trục xuất;

+ Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề;

+ Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

e. Các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra

+ Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

+ Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra.

+ Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện.

+ Buộc tiêu huỷ vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi, cây trồng và văn hoá phẩm độc hại.

Biện pháp khắc phục hậu quả khác do người có thẩm quyền quyết định áp dụng theo quy định của Chính phủ.

f. Các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo việc xử phạt vi phạm hành chính

- + Tạm giữ người;
- + Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
- + Khám người;
- + Khám phương tiện vận tải, đồ vật;
- + Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
- + Bảo lãnh hành chính;
- + Quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất;
- + Truy tìm đối tượng phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh trong trường hợp bỏ trốn.

g. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

- + Ủy ban nhân dân các cấp;
- + Cơ quan công an nhân dân;
- + Bộ đội biên phòng;
- + Cơ quan cảnh sát biển;
- + Cơ quan hải quan;
- + Cơ quan kiểm lâm;
- + Cơ quan thuế;
- + Cơ quan quản lý thị trường;
- + Cơ quan thanh tra chuyên ngành;
- + Cảng vụ hàng hải, cảng vụ thủy nội địa, cảng vụ hàng không;
- + Tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự;
- + Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác được uỷ quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, Cục quản lý lao động ngoài nước;
- + Hội đồng cạnh tranh và cơ quan quản lý cạnh tranh;
- + Ủy ban chứng khoán nhà nước.

h. Biện pháp xử lý hành chính khác:

- + Biện pháp xử lý hành chính khác được áp dụng đối với công dân

Việt Nam vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội (cờ bạc, ma túy, mại dâm...) nhưng chưa đến mức phải xử lý hình sự;

+ Đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác đã nhiều lần bị xử phạt hành chính nhưng vẫn tái phạm nên cần phải áp dụng đối với họ những biện pháp xử lý khác nhằm giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật;

+ Thẩm quyền quyết định thuộc về chủ tịch UBND cấp tỉnh, huyện, xã;

+ Thủ tục quyết định áp dụng chặt chẽ, qua nhiều khâu xét duyệt vì ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, tự do của mỗi cá nhân;

+ Các biện pháp xử lý hành chính khác bao gồm: Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sở chữa bệnh.

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, THẢO LUẬN CHƯƠNG 8

1. Phân tích khái niệm vi phạm hành chính?
2. Phân tích các dấu hiệu cấu thành của vi phạm hành chính?
3. Phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm?
4. Phân tích khái niệm trách nhiệm hành chính?
5. Trình bày các hình thức xử phạt hành chính và các biện pháp xử lý hành chính?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hiến pháp năm 2013.
2. Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
3. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
4. Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội 2016.
5. Học viện Hành chính quốc gia, Giáo trình quản lý hành chính nhà nước, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2003.
6. Khoa Luật - Đại học Quốc gia, Giáo trình Luật Hành chính, Nxb. Đại học quốc gia, Hà nội 2015.

CHƯƠNG 9

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Chương này đề cập đến những nội dung pháp lý cơ bản về tham nhũng và phòng chống tham nhũng, giúp người học nhận thức được các hiện tượng tham nhũng, tác hại của tham nhũng và cơ sở pháp lý cho việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng ở nước ta hiện nay.

Các nội dung được đề cập trong chương này bao gồm: Khái niệm, dấu hiệu đặc trưng, tác hại và các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật hiện hành; Khái niệm và nguồn của pháp luật phòng chống tham nhũng; Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, công dân và các tổ chức xã hội đối với phòng, chống tham nhũng; Các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

9.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THAM NHŨNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

9.1.1. Khái quát chung về tham nhũng

9.1.1.1. Khái niệm về tham nhũng

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội tiêu cực xuất hiện từ rất sớm cùng với sự hình thành và phát triển của bộ máy nhà nước, quyền lực nhà nước và các quyền lực công khác. Tham nhũng xảy ra ở các quốc gia có chế độ chính trị - xã hội khác nhau từ chế độ xã hội chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa cho đến xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, tùy thuộc vào truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, điều kiện kinh tế - xã hội, pháp luật... mỗi quốc gia có những quan niệm khác nhau về tham nhũng và phòng chống tham nhũng.

Trong xã hội hiện đại, tham nhũng gắn liền với quyền lực và xảy ra ở tất cả các quốc gia không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển kinh tế. Theo nghĩa rộng, tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn hoặc được giao nhiệm vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ,

quyền hạn hoặc nhiệm vụ được giao để tư lợi. Tham nhũng không chỉ diễn ra ở khu vực nhà nước đối với người có chức vụ, quyền hạn mà còn xuất hiện ở cả những khu vực kinh tế khác. Tuy nhiên, theo nghĩa hẹp, tham nhũng là hành vi của những người có chức vụ, quyền hạn làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống chính trị đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để tư lợi. Đây là những cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách, vốn, tài sản của nhà nước.

Ở nước ta, khái niệm tham nhũng chính thức được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Luật Phòng, Chống tham nhũng 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012) như sau: *“Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.”*

9.1.1.2. Các dấu hiệu pháp lý cơ bản của tham nhũng

Với cách hiểu về tham nhũng như đã nêu trên và theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, tham nhũng có những dấu hiệu đặc trưng cơ bản sau:

- Thứ nhất: chủ thể tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn.

Khoản 2 Điều 352 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 đã xác định: *“Người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ”*. Như vậy, chỉ những người thực hiện chức năng đại diện quyền lực nhà nước, chức năng tổ chức, điều hành, quản lý hành chính, tổ chức sản xuất mới được coi là người có chức vụ, quyền hạn.

Người có chức vụ, quyền hạn là những chủ thể được xác định theo Khoản 3 Điều 1, Luật Phòng, Chống tham nhũng 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012) bao gồm:

“a) Cán bộ, công chức, viên chức;

b) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

c) Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó”.

Đây là những chủ thể đang được nhà nước giao giữ những trọng trách nhất định, thay mặt nhà nước thực hiện các chức năng của nhà nước. Việc giới hạn như vậy nhằm tập trung đấu tranh phòng, chống những hành vi tham nhũng xảy ra phổ biến nhất ở những đối tượng có cơ hội tham nhũng nhiều nhất làm cho việc chống tham nhũng trở nên có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời việc giới hạn chủ thể của tham nhũng cũng để phù hợp với việc áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng như kê khai tài sản, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu... Như vậy, việc chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay chỉ chủ yếu tập trung trong khu vực công, gắn liền với con người, tài sản, vốn của nhà nước.

- Thứ hai, chủ thể tham nhũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao.

Khi thực hiện hành vi tham nhũng, chủ thể tham nhũng phải sử dụng “chức vụ, quyền hạn” như một phương tiện để mang lại lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất cho bản thân, gia đình hoặc người khác. Đây là dấu hiệu cơ bản để xác định hành vi tham nhũng. Tuy nhiên, không phải mọi hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó đều bị coi là hành vi tham nhũng. Một người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhưng không nhằm mục đích vụ lợi thì hành vi đó có thể cấu thành hành vi vi phạm pháp luật khác mà không phải là tham nhũng.

- Thứ ba, mục đích của tham nhũng là vụ lợi.

Hành vi tham nhũng là những hành vi được thực hiện với lỗi cố ý và mục đích là vụ lợi. Nếu chủ thể thực hiện hành vi không cố ý thì hành vi đó không phải là hành vi tham nhũng. Vụ lợi ở đây được hiểu là lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất mà người có chức vụ, quyền hạn đã đạt được hoặc có thể đạt được thông qua việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thực hiện hành vi tham nhũng. Đây là dấu hiệu cơ bản để

phân biệt hành vi tham nhũng với hành vi cố ý làm trái. Lợi ích vật chất hoặc phi vật chất mà chủ thể tham nhũng đạt được rất đa dạng. Nếu chỉ dựa vào tài sản phát hiện được hoặc thu hồi được để đánh giá lợi ích mà chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng đạt được thì sẽ không đầy đủ. Hơn thế nữa, lợi ích vật chất và lợi ích phi vật chất nhiều lúc đan xen rất khó phân biệt rạch ròi nên đối với hành vi tham nhũng, hậu quả vật chất không phải trường hợp nào cũng là dấu hiệu bắt buộc.

9.1.1.3. Tác hại của tham nhũng đối với đời sống xã hội

Tham nhũng gây ra những tác động tiêu cực đối với rất nhiều lĩnh vực của đời sống trên các phương diện chính trị, kinh tế và xã hội. Cụ thể:

a. Tác hại của tham nhũng đối với hệ thống chính trị

Tham nhũng được coi là trở lực lớn, thậm chí là nguy cơ đe dọa đối với quá trình đổi mới đất nước, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp xây dựng đất nước, tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Tệ nạn tham nhũng có thể khơi dậy những nghi vấn trong xã hội về bản chất chính trị của chế độ cũng như về hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Tác hại này đã được nêu lên trong Chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2020 với nội dung như sau: “*tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý nhà nước, tiềm ẩn các xung đột lợi ích, phản kháng về xã hội, làm tăng thêm khoảng cách giàu nghèo. Tham nhũng trở thành vật cản lớn cho thành công của công cuộc đổi mới, cho sức chiến đấu của Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ*”.

b. Tác hại của tham nhũng đối với sự phát triển kinh tế

Tham nhũng có thể gây thiệt hại rất lớn về tài sản của Nhà nước, của tập thể và của công dân. Nhiều vụ tham nhũng lớn, nghiêm trọng đã bị phát hiện và xử lý với giá trị tài sản bị thiệt hại, bị thất thoát do tham nhũng lên tới hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn tỷ đồng nhưng số tài sản chứng minh và thu hồi được lại không nhiều. Trong điều kiện nước ta là một nước đang phát triển, mọi nguồn lực cần phải huy động tối

đa cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đồng thời phải nỗ lực thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo và các chính sách xã hội khác, việc lãng phí, thất thoát tài sản, tiền của, thời gian, công sức do tham nhũng gây ra cần được coi là một thứ tội ác phải đấu tranh và xử lý mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, việc một số cán bộ, công chức quan liêu, sách nhiễu đối với nhân dân trong khi thực thi công vụ, lạm dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ khiến cho nhân dân phải mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để có thể thực hiện được công việc của mình như xin cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận, hoặc các loại giấy tờ khác... Nếu xét từng trường hợp một thì giá trị vật chất có thể không quá lớn, nhưng nếu tổng hợp những vụ việc diễn ra thường xuyên, liên tục trong cuộc sống hàng ngày thì con số bị thất thoát đã ở mức độ nghiêm trọng³¹.

Xem xét ở khía cạnh rộng hơn, tham nhũng còn ảnh hưởng đến phân bổ nguồn lực kinh tế của quốc gia, giảm thu hút đầu tư quốc tế, phân phối tài năng con người, làm vẩn đục môi trường kinh doanh, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp, làm nản lòng các nhà đầu tư, làm yếu đi tác động tích cực của cạnh tranh trong kinh tế thị trường đồng thời làm ảnh hưởng đến các chính sách kinh tế và cải cách thể chế của nhà nước, ảnh hưởng đến phân hóa thu nhập và công bằng xã hội...

c. Tác hại của tham nhũng đối với xã hội

Tham nhũng không chỉ phát sinh ở trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai mà còn có xu hướng lan sang các lĩnh vực từ trước tới nay ít có khả năng xảy ra tham nhũng như văn hoá, y tế, giáo dục, thể dục thể thao hoặc trong một số chương trình trợ cấp cho thương binh, liệt sĩ, các gia đình chính sách; cứu trợ cho đồng bào gặp thiên tai, xét duyệt công nhận di tích lịch sử, văn hoá, thi đua khen thưởng, thậm chí còn xảy ra ở một số cơ quan bảo vệ pháp luật, những cơ quan tượng trưng cho công lý và công bằng xã hội...

Các hành vi tham nhũng thường xâm phạm, làm thay đổi, đảo lộn những chuẩn mực đạo đức xã hội, dẫn đến tha hoá đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Trước những lợi ích bất chính đã hoặc sẽ có được khi

³¹ Thanh tra Chính phủ, *Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng dành cho giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp*. Nguồn đã dẫn

thực hiện hành vi tham nhũng, nhiều cán bộ, công chức đã không giữ được phẩm chất đạo đức, bất chấp việc vi phạm pháp luật và làm trái công vụ, lương tâm, hướng tới việc thu lợi bất chính³². Điều này cũng sẽ gây tác hại xã hội rất lớn nhất là khi chủ thể của tham nhũng là những người làm việc trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội - những người xây dựng đời sống tinh thần cho xã hội. Qua đó, tham nhũng dẫn tới việc mất niềm tin của nhân dân, gây ra nhiều bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ở Việt Nam.

9.1.2. Khái quát chung về pháp Luật Phòng, Chống tham nhũng

9.1.2.1. Khái niệm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Nhận thức rõ tác hại và ảnh hưởng xấu của tham nhũng đối với quá trình phát triển của đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã xác định công tác phòng, chống tham nhũng có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt. Theo đó, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cần được cụ thể hóa và ban hành làm cơ sở pháp lý cho việc phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng trong xã hội.

Mặc dù chưa có khái niệm chính thức về “*phòng, chống tham nhũng*”, tuy nhiên căn cứ vào nội dung của Luật Phòng, Chống tham nhũng hiện hành, có thể thấy rằng luật này quy định về các biện pháp để phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng. Như vậy, có thể hiểu phòng chống tham nhũng là các biện pháp mà nhà nước áp dụng để phòng ngừa, ngăn chặn sự phát sinh, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng³³.

Từ cách hiểu nêu trên về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng, có thể hiểu một cách khái quát về pháp Luật Phòng, Chống tham nhũng như sau: Pháp luật về phòng, chống tham nhũng là tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành, quy định về các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng trong đời sống xã hội, được thể hiện hoặc ghi nhận trong các văn bản pháp luật chuyên biệt hoặc trong hệ thống các văn bản pháp luật khác có liên quan.

³² Thanh tra Chính phủ, *Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng dành cho giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp*. Nguồn đã dẫn

³³ Viện nghiên cứu lập pháp, Quỹ Rosa Luxemburg (CHLB Đức), *Pháp luật về phòng, chống tham nhũng những vấn đề lý luận và thực tiễn*, Nxb. Tư pháp, Hà Nội 2018, trang 31- 32.

9.1.2.2. Nguồn pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, để cụ thể hóa những tư tưởng chỉ đạo của Đảng về việc tăng cường công tác này, nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định về các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý tham nhũng. Hệ thống các văn bản pháp luật là nguồn pháp luật quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho việc xác định và xử lý các hành vi tham nhũng ở nước ta hiện nay bao gồm:

- Bộ luật Hình sự 2015 (Chương XXIII, Mục 1 - Các tội phạm tham nhũng).
- Luật Phòng, Chống tham nhũng 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012.
- Luật Tố cáo 2011.
- Luật Khiếu nại 2011.
- Luật Giám định Tư pháp 2012.
- Luật Phòng, Chống rửa tiền 2012.
- Nghị định số 107/2006/NĐ - CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý phụ trách.
- Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, Chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.
- Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020.
- Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, Chống tham nhũng.
- Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, Chống rửa tiền; Quyết định số 137/2009/QĐ-Ttg ngày 2/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ

phê duyệt đề án đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình đào tạo³⁴...

Ngoài các văn bản pháp luật đã nêu trên, nguồn pháp luật về phòng, chống tham nhũng còn phải kể đến các Công ước quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn và tham gia có liên quan đến phòng chống tham nhũng và nhiều văn bản pháp luật của các bộ, ngành như Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao... liên quan tới việc áp dụng và triển khai các luật và nghị định nêu trên.

9.2. MỘT SỐ NỘI DUNG PHÁP LÝ CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHƯNG

9.2.1. Các loại hành vi tham nhũng và vấn đề xử lý tham nhũng

9.2.1.1. Các loại hành vi tham nhũng ở nước ta hiện nay

Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Phòng, Chống tham nhũng 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012) đều phân loại tham nhũng theo hành vi. Điều 3 Luật Phòng, Chống tham nhũng đã xác định 12 hành vi sau đây là hành vi tham nhũng:

*** Tham ô tài sản:**

Tham ô tài sản là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý. Dấu hiệu đặc trưng trong hành vi này là “*chiếm đoạt tài sản*”, đây là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp tài sản từ chủ sở hữu thành tài sản của mình hoặc của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Hành vi chuyển dịch tài sản được thực hiện thông qua thủ đoạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

*** Nhận hối lộ:**

Nhận hối lộ là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình một cách trực tiếp hoặc thông qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất dưới bất kỳ hình thức nào cho chính bản thân mình hoặc cho cá nhân, tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo

³⁴Nguyễn Xuân Trường, *Hệ thống các văn bản của Đảng và nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng*, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2014.

yêu cầu của người đưa hối lộ. Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã mở rộng nội hàm của thuật ngữ “*của hối lộ*” bằng việc quy định về lợi ích phi vật chất. Theo đó, lợi ích phi vật chất là những lợi ích tinh thần, lợi ích vô hình mà người nhận hối lộ có thể đạt được như: tình dục, danh tiếng, việc làm... Việc quy định nội dung này nhằm nội luật hóa chuẩn mực quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

** Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản:*

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình như một công cụ, phương tiện để làm một việc rõ ràng vượt quá phạm vi chức vụ, quyền hạn của mình để chiếm đoạt tài sản của người khác.

** Lạm quyền trong khi thi hành công vụ:*

Lạm quyền trong khi thi hành công vụ là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn xuất phát từ động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác đã sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình như một công cụ, phương tiện để làm một việc rõ ràng vượt quá phạm vi chức vụ, quyền hạn của mình trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

** Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi:*

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian để đòi, nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất dưới bất kỳ hình thức nào để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ hoặc làm một việc không được phép làm.

** Giả mạo trong công tác:*

Giả mạo trong công tác là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình thực hiện một trong các hành vi: sửa chữa, làm sai lệch nội dung

giấy tờ, tài liệu; làm, cấp giấy tờ giả; giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.

** Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi:*

Đây là một biểu hiện mới của tham nhũng. Khác với trước kia, tham nhũng thường là những hiện tượng nhỏ lẻ được thực hiện bởi một hoặc một vài cá nhân, thì hiện nay tham nhũng đã trở nên tinh vi, phức tạp hơn và nhiều khi mang tính tập thể, có tổ chức. Theo Điều 3 Nghị định 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, Chống tham nhũng thì việc đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương vì vụ lợi bao gồm các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ để được nhận cơ chế, chính sách có lợi; được ưu tiên trong việc cấp ngân sách; được giao phê duyệt dự án cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; được nhận danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự nhà nước đối với tập thể và cá nhân; được cấp, duyệt chỉ tiêu về tổ chức, biên chế nhà nước cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; không bị kiểm tra, thanh tra, kiểm toán hoặc để làm sai lệch kết quả kiểm tra, điều tra, thanh tra, kiểm toán và các lợi ích khác.

** Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của nhà nước vì vụ lợi:*

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của nhà nước vì vụ lợi là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng việc được giao quyền quản lý tài sản của nhà nước để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc một nhóm người nào đó thay vì phục vụ cho lợi ích công; sử dụng các tài sản của nhà nước trái quy định của pháp luật; sử dụng tài sản nhà nước vào việc riêng; sử dụng tài sản nhà nước vượt chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Tình trạng này có ở hầu hết các cấp, từ trung ương đến địa phương và cần phải được ngăn chặn kịp thời.

** Những nhiều vì vụ lợi:*

Những nhiều vì vụ lợi là hành vi thường xuất hiện trong hoạt động của một số cơ quan công quyền, nhất là tại các cơ quan quản lý hành

chính nhà nước, nơi trực tiếp giải quyết công việc của công dân và doanh nghiệp. Sự phức tạp, rườm rà, chưa rõ ràng của một số loại trình tự, thủ tục có thể bị chính những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng để gây khó khăn, phiền hà cho công dân hoặc doanh nghiệp với mục đích buộc công dân và doanh nghiệp phải đưa quà, tiền, nộp những khoản chi phí ngoài quy định, hoặc phải thực hiện những hành vi khác vì lợi ích của người có hành vi những nhiều. Thực chất của hành vi này là sự ép buộc đưa hối lộ được che đậy dưới hình thức tinh vi rất khó có căn cứ để xử lý. Cũng có thể coi hành vi những nhiều là hành vi “đòi hối lộ” một cách gián tiếp hoặc ở mức độ chưa thật nghiêm trọng và có thể xử lý bằng những biện pháp hành chính.

** Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi:*

Đây là hành vi của những người có trách nhiệm quản lý, đặc biệt là một số người làm việc tại chính quyền địa phương, cơ sở, đã cố ý không thực hiện nhiệm vụ, công vụ đúng với chức trách được giao hoặc không thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn liên quan đến nhiệm vụ, công vụ của mình vì vụ lợi.

** Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi:*

Hành vi tham nhũng thường ít khi được thực hiện một cách đơn lẻ mà luôn được che chắn, cấu kết, đồng lõa của những người có chức vụ, quyền hạn ở cấp cao hơn tạo thành cả đường dây hoặc hệ thống với những mối quan hệ đan xen một cách phức tạp. Vì vậy, việc phát hiện và xử lý tham nhũng thường gặp phải nhiều khó khăn, cản trở. Việc bao che cho người có hành vi tham nhũng nhiều khi được che đậy dưới rất nhiều hình thức khác nhau như: thư tay, điện thoại, nhắc nhở, tránh không thực hiện trách nhiệm của mình hoặc sử dụng chức vụ, quyền hạn ảnh hưởng của mình để che giấu hành vi vi phạm pháp luật hoặc giúp giảm nhẹ mức độ vi phạm pháp luật của người khác. Việc cản trở quá trình phát hiện tham nhũng là việc sử dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình để gây khó khăn cho việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét

xử, thi hành án hoặc làm sai lệch kết quả các hoạt động trên. Động cơ vụ lợi là dấu hiệu quan trọng khi xác định hành vi tham nhũng này.

9.2.1.2. Xử lý tham nhũng và tài sản tham nhũng theo pháp luật phòng chống tham nhũng

Xử lý tham nhũng, trong đó có xử lý người có hành vi tham nhũng và xử lý tài sản tham nhũng là một nội dung pháp lý rất quan trọng trong pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thể hiện kết quả của quá trình đấu tranh với một hành vi hay vụ việc tham nhũng. Trên cơ sở đề ra các nguyên tắc cơ bản trong việc xử lý tham nhũng, vấn đề này được quy định tại chương IV, Luật Phòng, Chống tham nhũng gồm 2 nội dung: xử lý người có hành vi tham nhũng, và xử lý tài sản tham nhũng.

a. Các nguyên tắc pháp lý cơ bản trong việc xử lý tham nhũng

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đồng thời nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng, việc xử lý tham nhũng cần phải quán triệt một số nguyên tắc cơ bản được quy định rõ tại Điều 4, Luật Phòng, Chống tham nhũng 2012, gồm:

- Mọi hành vi tham nhũng đều phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh.
- Người có hành vi tham nhũng ở bất kỳ cương vị, chức vụ nào phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.
- Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, tịch thu; người có hành vi tham nhũng gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.
- Người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước khi bị phát hiện, tích cực hạn chế thiệt hại do hành vi trái pháp luật của mình gây ra, tự giác nộp lại tài sản tham nhũng thì có thể được xem xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật, giảm nhẹ hình phạt hoặc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
- Việc xử lý tham nhũng phải được thực hiện công khai theo quy định của pháp luật.
- Người có hành vi tham nhũng đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác vẫn phải bị xử lý về hành vi tham nhũng do mình đã thực hiện.

b. Xử lý người có hành vi tham nhũng và các vi phạm pháp luật khác có liên quan

Điều 68, Luật Phòng, Chống tham nhũng 2005 (sửa đổi, bổ sung 2007, 2012) không chỉ quy định đối tượng có hành vi tham nhũng phải bị xử lý mà còn quy định về các đối tượng khác có hành vi vi phạm liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ hay trách nhiệm của mình trong phòng chống tham nhũng, gồm:

- Người có hành vi tham nhũng;
- Người không báo cáo, tố giác khi biết được hành vi tham nhũng;
- Người không xử lý báo cáo, tố giác, tố cáo về hành vi tham nhũng;
- Người có hành vi đe dọa, trả thù, trù dập người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng;
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách;
- Người thực hiện hành vi khác vi phạm quy định của Luật Phòng, Chống tham nhũng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 69, Luật Phòng, Chống tham nhũng đã quy định về các biện pháp xử lý đối với người có hành vi tham nhũng, theo đó tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người có hành vi tham nhũng có thể bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức (là nhóm chủ yếu trong số những người có chức vụ, quyền hạn) thì hình thức xử lý phổ biến khi có hành vi tham nhũng (nhưng chưa đến mức xử lý hình sự) là các chế tài kỷ luật, gồm: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức; Buộc thôi việc.

Đối với người có hành vi tham nhũng, trong trường hợp bị kết án về hành vi tham nhũng và đã có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thì phải bị buộc thôi việc. Đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân khi ở trong trường hợp này, thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

c. Xử lý tài sản tham nhũng

Theo quy định tại các Điều 70 và 71, Luật Phòng, Chống tham nhũng

2012, việc xử lý tài sản trong các vụ việc có liên quan tới tham nhũng phải được tiến hành trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau:

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải áp dụng các biện pháp cần thiết để, thu hồi, tịch thu tài sản tham nhũng.
- Tài sản tham nhũng phải được trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc sung quỹ nhà nước.
- Người đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát hiện hành vi đưa hối lộ thì được trả lại tài sản đã dùng để hối lộ.
- Việc tịch thu tài sản tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng được thực hiện bằng quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Việc thu hồi tài sản có yếu tố nước ngoài được thực hiện trên cơ sở điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Chính phủ Việt Nam hợp tác với Chính phủ nước ngoài trong việc thu hồi tài sản của Việt Nam hoặc của nước ngoài bị tham nhũng và trả lại tài sản đó cho chủ sở hữu hợp pháp.

9.2.2. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong pháp luật về phòng, chống tham nhũng

9.2.2.1. Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Đây là biện pháp quan trọng để ngăn ngừa tham nhũng. Công khai, minh bạch sẽ tạo điều kiện để người dân cũng như toàn xã hội tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. Với việc công khai minh bạch trong hoạt động tại các cơ quan nhà nước, người dân sẽ dễ dàng nhận biết được các quy trình làm việc, các thủ tục giấy tờ cần thiết, các quyền và nghĩa vụ... để chủ động thực hiện cũng như đòi hỏi cơ quan Nhà nước và các cán bộ, công chức nhà nước thực hiện đúng các quy định đó. Công khai, minh bạch sẽ làm cho công chức nhà nước có ý thức hơn trong việc thực hiện chức trách, công vụ của mình theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền mà pháp luật quy định bởi, mọi hành vi vi phạm, phiền hà, sách nhiễu hay lợi dụng chức trách để tư lợi đều có thể dễ dàng bị phát hiện và xử lý.

Điều 11 Luật Phòng, Chống tham nhũng 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012) quy định công khai minh bạch là một trong những nguyên tắc chung cho hoạt động của mọi cơ quan, tổ chức đơn vị. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai hoạt động của mình, trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước và những nội dung khác theo quy định của Chính phủ.

a. Hình thức công khai

Hình thức công khai được quy định tại điều 12 Luật Phòng, Chống tham nhũng 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012) gồm có:

- “a) Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị;*
- b) Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị;*
- c) Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan;*
- d) Phát hành ấn phẩm;*
- đ) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng;*
- e) Đưa lên trang thông tin điện tử;*
- g) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân”.*

Trong trường hợp pháp luật không có quy định về hình thức công khai, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện một hoặc một số hình thức công khai đã được quy định tại các Điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 12 Luật Phòng, Chống tham nhũng 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012). Ngoài ra, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể lựa chọn thêm hình thức công khai quy định tại Điểm a, Điểm g Khoản 1 Điều 12 Luật Phòng, Chống tham nhũng 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012).

b. Quy định về công khai minh bạch trong một số lĩnh vực cụ thể

Ngoài việc nêu nguyên tắc và cơ chế bảo đảm công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đơn vị nói chung, Luật Phòng, Chống tham nhũng 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012) từ Điều 13 đến Điều 30 đã quy định những nội dung công khai, minh bạch trong một số lĩnh vực. Đây là những lĩnh vực trên thực tế xảy ra nhiều tham nhũng, gây thất thoát một lượng lớn tiền, tài sản của nhà nước cũng như có nhiều sự phiền hà, sách nhiễu, bao gồm:

- + Mua sắm công và xây dựng cơ bản;
- + Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- + Tài chính và ngân sách nhà nước;
- + Huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
- + Quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ;
- + Quản lý doanh nghiệp nhà nước;
- + Cổ phần hoá doanh nghiệp của nhà nước;
- + Sử dụng ngân sách, tài sản của nhà nước;
- + Kiểm toán việc sử dụng ngân sách nhà nước;
- + Tài nguyên, môi trường;
- + Quản lý, sử dụng nhà ở;
- + Giáo dục, cụ thể;
- + Y tế;
- + Khoa học - công nghệ;
- + Thể dục, thể thao;
- + Văn hóa, thông tin, truyền thông;
- + Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- + Thực hiện các chính sách an sinh xã hội;
- + Thực hiện chính sách dân tộc;
- + Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước;
- + Giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân;
- + Tư pháp;
- + Tổ chức - cán bộ;

Ngoài việc quy định những lĩnh vực phải công khai, minh bạch, Luật Phòng, Chống tham nhũng 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012) còn quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích hợp pháp bị tác động trực tiếp bởi những quyết định, hành vi của mình. Trình tự, thủ tục của việc giải trình được quy định trong các văn bản hướng dẫn dưới luật. Bên cạnh đó báo cáo hằng năm về phòng, chống tham nhũng của Chính phủ

cũng phải được công khai. Chính phủ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; Ủy ban nhân dân có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương.

c. Quyền thông tin của người dân

Bên cạnh việc quy định trách nhiệm công khai các hoạt động cũng như các báo cáo và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Luật Phòng, Chống tham nhũng 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012) cũng ghi nhận quyền thông tin của các cơ quan, tổ chức và cá nhân cũng như thời hạn, trách nhiệm cung cấp thông tin của các chủ thể có thẩm quyền. Đây là cơ sở để bảo đảm cho quyền thông tin của nhân dân được thực hiện.

9.2.2.2. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong các lĩnh vực quản lý luôn liên quan đến việc sử dụng tài sản, vốn và ngân sách nhà nước. Việc thực hiện một cách tùy tiện và trái phép các tiêu chuẩn, chế độ, định mức đó sẽ dẫn đến việc tài sản của nhà nước bị thất thoát, tiền bạc hoặc những lợi ích vật chất rơi vào một số ít người. Thực chất đó là sự hưởng lợi bất chính của những người có chức vụ, quyền hạn hoặc những người có quan hệ thân quen với người có chức vụ quyền hạn. Đây chính là hành vi tham nhũng cần ngăn chặn. Chính vì vậy, Luật Phòng, Chống tham nhũng 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012) quy định trách nhiệm phải xây dựng, ban hành và công khai chế độ, định mức, tiêu chuẩn về quyền lợi của các cơ quan, tổ chức đồng thời thường xuyên kiểm tra và xử lý vi phạm quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn.

9.2.2.3. Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm, phù hợp với đặc thù công việc của từng nhóm cán bộ, công chức, viên chức và từng lĩnh vực hoạt động công vụ, nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ,

công chức, viên chức. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức phải được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành.

Các nước trên thế giới mặc dù có chế độ chính trị khác nhau nhưng về cơ bản, việc thực hiện quyền lực công đều phải thông qua hoạt động công vụ của đội ngũ công chức, viên chức. Vì vậy, một trong những biện pháp hiệu quả để chống tham nhũng là tăng cường kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước, cụ thể là tác động vào đội ngũ cán bộ, công chức và quá trình thực hiện công vụ. Ngoài ra, trong chừng mực nào đó, cần kiểm soát cả những quan hệ xã hội của họ, những quan hệ có nguy cơ bị lợi dụng và nảy sinh tham nhũng.

Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức cũng được coi là một biện pháp phòng chống tham nhũng nhất là đối với những cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại một số vị trí liên quan đến việc quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải theo kế hoạch và được công khai trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị và chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ quản lý. Tuy vậy, biện pháp này chưa thực sự phát huy được hiệu quả, thậm chí ở một số đơn vị, cơ quan, tổ chức có thể tác dụng ngược. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức vì mong muốn được chuyển đến vị trí có lợi có thể sử dụng việc hối lộ và các hành vi khác để tác động đến quyết định của lãnh đạo. Đồng thời, việc thay đổi vị trí công tác cũng cần có thời gian để bàn giao, tiếp nhận, làm quen... với công việc mới nên có thể làm ảnh hưởng đến thời gian cũng như chất lượng công việc. Chính vì vậy, việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức cần phải được nghiên cứu kỹ càng cũng như có hướng dẫn cụ thể và giám sát chặt chẽ hơn nữa mới phát huy được hiệu quả mong muốn.

9.2.2.4. Minh bạch tài sản và thu nhập của cán bộ, công chức

Luật Phòng, Chống tham nhũng đã quy định một cách khá toàn diện và đầy đủ những nội dung cơ bản nhất của một hệ thống minh bạch tài sản, bao gồm những vấn đề chính như sau:

+ Cán bộ, công chức có trách nhiệm phải kê khai tài sản hàng năm. Để tránh che giấu, tẩu tán tài sản tham nhũng, ngoài việc kê khai tài sản

của bản thân, cán bộ, công chức còn phải kê khai tài sản của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên. Đồng thời phải có nghĩa vụ giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm.

+ Việc xác minh tài sản được tiến hành trong một số trường hợp và theo những thủ tục nhất định.

+ Bản kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản được công khai trong một số trường hợp nhất định theo yêu cầu và trên cơ sở quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

+ Người có nghĩa vụ kê khai tài sản sẽ phải chịu trách nhiệm kỷ luật nếu kê khai không trung thực, nếu là người ứng cử thì sẽ bị loại khỏi danh sách bầu cử, người được dự kiến bổ nhiệm, phê chuẩn thì sẽ không được bổ nhiệm, phê chuẩn vào chức vụ dự kiến.

9.2.2.5. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu là một yếu tố quan trọng trong quản lý nhà nước và chống tham nhũng nói riêng. Luật Phòng, Chống tham nhũng quy định một cách chi tiết về vấn đề này, bao gồm những nội dung chính sau:

+ Phân định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức với cấp phó được giao phụ trách các lĩnh vực; theo đó, người đứng đầu chịu trách nhiệm chung và chịu trách nhiệm trực tiếp đối với lĩnh vực do mình quản lý, cấp phó chịu trách nhiệm trực tiếp đối với lĩnh vực được giao phụ trách.

+ Phân cấp trách nhiệm rõ ràng cho người đứng đầu đơn vị, phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong đơn vị mình.

9.2.2.6. Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán nhằm phòng ngừa tham nhũng

Nhà nước thực hiện cải cách hành chính nhằm tăng cường tính độc lập và tự chịu trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc phân cấp quản lý nhà nước giữa trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương cần phải được đẩy mạnh và tăng cường. Bên cạnh đó phải phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan nhà nước đồng

thời công khai, đơn giản hoá và hoàn thiện thủ tục hành chính, quy định cụ thể trách nhiệm của từng chức danh trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Luật Phòng, Chống tham nhũng 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012 cũng quy định có tính chất định hướng cho các cơ quan nhà nước tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý nhằm giảm bớt cơ hội và nguy cơ xảy ra tham nhũng. Nhất là việc tiếp xúc trực tiếp giữa người quản lý và người bị quản lý trong những trường hợp không cần thiết. Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên cải tiến công tác, tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động của mình, tạo thuận lợi để công dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn trình tự, thủ tục giải quyết công việc để cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện mà không phải trực tiếp tiếp xúc với cán bộ, công chức, viên chức. Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, cuộc cách mạng 4.0 đã và đang diễn ra với các ứng dụng đa dạng như Internet kết nối vạn vật (IoT), điện toán đám mây xử lý các dữ liệu lớn, đô thị thông minh... thì việc công khai, minh bạch thông tin cũng như cung ứng các dịch vụ công trực tuyến càng trở nên dễ dàng. Việc ứng dụng khoa học công nghệ mới vào tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và các cơ quan quản lý nhà nước nói riêng sẽ góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, hạn chế và loại trừ tham nhũng đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước.

Một giải pháp phòng ngừa tham nhũng quan trọng nữa mà Luật Phòng, Chống tham nhũng năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012 có quy định đó là vấn đề đổi mới phương thức thanh toán. Hiện nay, về cơ bản nền kinh tế của chúng ta vẫn là nền kinh tế tiền mặt, các giao dịch chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt, rất khó kiểm soát, ngay cả các khoản thu nhập của cán bộ, công chức từ ngân sách nhà nước. Vì vậy, cùng với việc áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý, cần phải đổi mới phương thức thanh toán để kiểm soát chặt chẽ hơn các giao dịch, nhất là những khoản chi có sử dụng ngân sách nhà nước và các khoản chi liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm sự minh bạch trong các nguồn thu nhập của họ.

9.2.3. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và các chủ thể khác trong xã hội trong việc phát hiện và đấu tranh phòng, chống tham nhũng

9.2.3.1. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị và người có chức vụ, quyền hạn trong công tác phòng, chống tham nhũng

Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị cũng như của xã hội nói chung dưới sự lãnh đạo của nhà nước. Hiện nay ở

Việt Nam chưa thành lập được cơ quan chuyên trách độc lập trong phòng, chống tham nhũng mà chỉ tổ chức các thiết chế có tính chất lâm thời với sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đôn đốc kiểm tra hay phối hợp hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Trên thực tế, các cơ quan này chưa có sự bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn riêng hay được trang bị đội ngũ chuyên môn nghiệp vụ cao với các trang thiết bị hiện đại nhằm đấu tranh với những hành vi tham nhũng là hành vi phức tạp, khó khăn hơn nhiều so với các hành vi vi phạm pháp luật thông thường³⁵.

Trách nhiệm của các chủ thể trong hoạt động phòng, chống tham nhũng được quy định rõ trong Điều 5, Điều 7, Điều 72, Điều 74, Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79, Điều 80, Điều 81, Điều 82. Luật Phòng, Chống tham nhũng 2005 (sửa đổi, bổ sung 2007, 2012) Theo đó:

- Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát công tác phòng ngừa tham nhũng thuộc lĩnh vực do mình phụ trách.
- Ủy ban tư pháp của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.
- Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương.
- Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

³⁵ Viện nghiên cứu lập pháp - Quỹ Rosa Luxemburg (CHLB Đức), Pháp luật về phòng, chống tham nhũng những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Tư pháp, Hà Nội 2018, trang 274 - 275.

- Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm:
 - + Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; trường hợp phát hiện hành vi tham nhũng thì đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý;
 - + Xây dựng hệ thống dữ liệu chung về phòng, chống tham nhũng.
- Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm toán nhằm phòng ngừa, phát hiện và phối hợp xử lý hành vi tham nhũng; trường hợp phát hiện hành vi tham nhũng thì chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý.
- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động điều tra tội phạm về tham nhũng.
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm:
 - + Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động truy tố các tội phạm về tham nhũng; kiểm sát hoạt động điều tra, xét xử, thi hành án đối với các tội phạm về tham nhũng.
 - + Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm xét xử, hướng dẫn công tác xét xử các tội phạm về tham nhũng.
- Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và tất cả các cơ quan trong bộ máy nhà nước có trách nhiệm:
 - + Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với nhau và phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử vụ việc tham nhũng.
 - + Cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện, cộng tác với cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án trong việc phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng.
 - Cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

- + Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- + Tiếp nhận, xử lý kịp thời báo cáo, tố giác, tố cáo và thông tin khác về hành vi tham nhũng;
- + Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo hành vi tham nhũng;
- + Chủ động phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng; kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng.
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:
 - + Áp dụng quy định của pháp luật để tổ chức phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý.
 - + Gương mẫu, liêm khiết; định kỳ kiểm điểm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng;
 - + Chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp về việc phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý đồng thời chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
- Người có chức vụ, quyền hạn có trách nhiệm:
 - + Thực hiện nhiệm vụ, công vụ đúng quy định của pháp luật;
 - + Gương mẫu, liêm khiết; chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp;
 - + Kê khai tài sản theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của việc kê khai đó.

Đối với các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án là những cơ quan có trách nhiệm và thẩm quyền trực tiếp trong hoạt động phòng, chống và xử lý tham nhũng thì hoạt động chống tham nhũng trong các cơ quan đó phải được kiểm tra, giám sát thường xuyên.

- Cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải có biện pháp để kiểm tra nhằm ngăn chặn hành vi lạm quyền, lạm quyền, những nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức của mình trong hoạt động chống tham nhũng.

- Người đứng đầu cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động chống tham nhũng.

- Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động chống tham nhũng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp có tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động chống tham nhũng đối với Thanh tra viên, Kiểm toán viên, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án và cán bộ, công chức, viên chức khác của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án thì người đứng đầu cơ quan phải giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

9.2.3.2. Trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng

Vai trò của xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng không chỉ xuất phát từ lý thuyết về kiểm soát quyền lực nhà nước từ phía xã hội mà còn xuất phát từ bản chất nhà nước ta theo ghi nhận của Hiến pháp “là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. Hành vi tham nhũng đồng thời làm tổn hại đến các khách thể là lợi ích của Đảng, lợi ích của nhà nước và lợi ích của toàn xã hội. Do đó, tham nhũng là kẻ thù chung và đấu tranh chống tham nhũng không chỉ là trách nhiệm của Đảng và nhà nước mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội³⁶.

³⁶ Nguyễn Quốc Văn - Vũ Công Giao, Sách chuyên khảo, *Phát huy vai trò của xã hội trong phòng chống tham nhũng*, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2017, trang 16

Các chủ thể xã hội có vai trò và trách nhiệm quan trọng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, điều đó thể hiện ở các nội dung cơ bản sau:

- Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên trong công tác phòng, chống tham nhũng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên là một bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước ta, là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên được quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 85, Điều 86, Điều 87, thể hiện ở các nội dung sau:

- + Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên truyền, giáo dục nhân dân và các thành viên tổ chức mình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kiến nghị các biện pháp nhằm phát hiện và phòng ngừa tham nhũng;

- + Động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng;

- + Cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xác minh, xử lý vụ việc tham nhũng;

- + Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- + Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác minh vụ việc tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải xem xét, trả lời trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu; trường hợp vụ việc phức tạp thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá ba mươi ngày.

- Trách nhiệm của cơ quan báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng

Báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng. Nhà

nước khuyến khích cơ quan báo chí, phóng viên đưa tin phản ánh về vụ việc tham nhũng và hoạt động phòng, chống tham nhũng. Trách nhiệm của cơ quan báo chí được thể hiện ở các điểm sau:

- + Biểu dương tinh thần và những việc làm tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng; lên án, đấu tranh đối với những người có hành vi tham nhũng; tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- + Có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu đó theo quy định của pháp luật; trường hợp không cung cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- + Cơ quan báo chí, phóng viên phải đưa tin trung thực, khách quan. Tổng biên tập, phóng viên chịu trách nhiệm về việc đưa tin và chấp hành pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

- Trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trong công tác phòng, chống tham nhũng

- + Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo về hành vi tham nhũng và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc xác minh, kết luận về hành vi tham nhũng.

- + Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tổ chức, động viên, khuyến khích hội viên của mình xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, phi tham nhũng.

- + Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và hội viên có trách nhiệm kiến nghị với Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhằm phòng, chống tham nhũng.

- + Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, có cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham ô, đưa hối lộ.

- + Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và các tổ chức khác tổ chức diễn đàn để trao đổi, cung cấp thông tin, phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng.

9.2.3.3. Trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tham nhũng

Theo Luật Phòng, Chống tham nhũng 2005 (sửa đổi, bổ sung 2007, 2012) mỗi công dân đều có trách nhiệm:

- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
- Lên án, đấu tranh với những người có hành vi tham nhũng.
- Phản ánh với Ban thanh tra nhân dân, tổ chức mà mình là thành viên về hành vi tham nhũng, vụ việc tham nhũng để Ban thanh tra nhân dân, tổ chức đó kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Việc phản ánh về hành vi có dấu hiệu tham nhũng, vụ việc tham nhũng phải khách quan, trung thực.
- Cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc xác minh vụ việc tham nhũng khi được yêu cầu.
- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
- Đóng góp ý kiến với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xây dựng các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
- Khi tố cáo hành vi tham nhũng với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, công dân phải nêu rõ họ, tên, địa chỉ, nội dung tố cáo và cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Người tố cáo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trả thù, trù dập do việc tố cáo hành vi tham nhũng.

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, THẢO LUẬN CHƯƠNG 9

1. Phân tích các dấu hiệu đặc trưng của tham nhũng?
2. Phân tích các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật Việt Nam? Vai trò của pháp luật trong phòng, chống tham nhũng?
3. Phân tích trách nhiệm của nhà nước, các chủ thể xã hội và công dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng? Mối quan hệ của các chủ thể này trong hoạt động phòng chống tham nhũng?

4. Trình bày các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong pháp luật về phòng chống tham nhũng ở nước ta hiện nay? Cho biết ý nghĩa của các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đó?

5. Trình bày ý nghĩa của cải cách hành chính với công tác phòng, chống tham nhũng?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Phòng, Chống tham nhũng 2005 (sửa đổi, bổ sung 2007, 2012).
2. Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
3. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng năm 2003 thông qua ngày 31/10/2003, có hiệu lực tại Việt Nam kể từ ngày 18/9/2009.
4. Đại học Luật Hà Nội, *Giáo trình Luật Hình sự*, Nxb. Tư pháp, Hà Nội 2016.
5. Lê Tiến Châu chủ biên, *Giới thiệu những nội dung mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (so sánh với Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009)*.
6. Thái Hà, *Giáo dục về phòng, chống tham nhũng*, Nxb. Lao động, Hà Nội 2015.
7. Trần Văn Luyện (chủ biên), *Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017*, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội 2017.
8. Nguyễn Xuân Trường, *Hệ thống các văn bản của Đảng và nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng*, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội 2015.
9. Thanh tra Chính phủ, *Tài liệu bồi dưỡng về phòng chống tham nhũng dành cho giáo viên, giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 2013.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	3
-------------	---

CHƯƠNG 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC - NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM	5
---	---

1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC	5
1.1.1. Nguồn gốc của nhà nước	5
1.1.2. Khái niệm nhà nước	10
1.1.3. Bản chất, đặc điểm của nhà nước	11
1.1.4. Hình thức nhà nước	14
1.1.5. Chức năng nhà nước	16
1.1.6. Các kiểu nhà nước	18
1.2. NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM	21
1.2.1. Sự ra đời, bản chất, chức năng của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	21
1.2.2. Hình thức nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	25
1.2.3. Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam	27

CHƯƠNG 2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT	33
---	----

2.1 NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT, ĐẶC TRƯNG CỦA PHÁP LUẬT	33
2.1.1. Khái niệm pháp luật	33
2.1.2. Nguồn gốc pháp luật	34
2.1.3. Đặc trưng cơ bản của pháp luật	35

2.1.4. Bản chất của pháp luật	37
-------------------------------	----

2.2 CÁC MỐI QUAN HỆ CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT	39
2.2.1. Quan hệ giữa pháp luật với kinh tế	39
2.2.2. Quan hệ giữa pháp luật với chính trị	40
2.2.3. Quan hệ giữa pháp luật với nhà nước	40
2.2.4. Quan hệ giữa pháp luật với đạo đức	41
2.3. HÌNH THỨC PHÁP LUẬT	42
2.3.1. Khái niệm hình thức pháp luật	42
2.3.2. Các hình thức pháp luật	42
2.3.3. Các loại văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay	47
2.3.4. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay	52
2.3.5. Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật	56
2.4. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT	57
2.4.1. Khái niệm hệ thống pháp luật	57
2.4.2. Đặc điểm của hệ thống pháp luật	57
2.4.3. Cấu thành hệ thống pháp luật	58
2.5. PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM	62
2.5.1. Sự ra đời, bản chất và đặc điểm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam	62
2.5.2. Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật nước CHXHCN Việt Nam	67
CHƯƠNG 3	
QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT	71
3.1. QUY PHẠM PHÁP LUẬT	71
3.1.1. Khái niệm và đặc điểm quy phạm pháp luật	71
3.1.2. Cấu thành của quy phạm pháp luật	73

3.1.3. Phương thức thể hiện của quy phạm pháp luật.	78
3.1.4. Phân loại quy phạm pháp luật	79
3.2. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT	80
3.2.1. Khái niệm và các hình thức thực hiện pháp luật	80
3.2.2. Áp dụng pháp luật	82

CHƯƠNG 4

QUAN HỆ PHÁP LUẬT 90

4.1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT	90
4.1.1. Khái niệm	90
4.1.2. Các đặc điểm đặc trưng cơ bản của quan hệ pháp luật	91
4.2 CẤU THÀNH QUAN HỆ PHÁP LUẬT	93
4.2.1. Chủ thể của quan hệ pháp luật	93
4.2.2. Nội dung của quan hệ pháp luật	98
4.2.3. Khách thể của quan hệ pháp luật	100
4.3 SỰ KIẾN PHÁP LÝ	100
4.3.1. Khái niệm về sự kiện pháp lý	100
4.3.2. Phân loại sự kiện pháp lý	101

CHƯƠNG 5

VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 104

5.1 VI PHẠM PHÁP LUẬT	104
5.1.1. Khái niệm và các dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật	104
5.1.2. Cấu thành vi phạm pháp luật	108
5.1.3. Phân loại vi phạm pháp luật	111
5.2. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ	112
5.2.1. Khái niệm và đặc điểm trách nhiệm pháp lý	112
5.2.2. Các loại trách nhiệm pháp lý	115

CHƯƠNG 6	
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT DÂN SỰ	117
6.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT DÂN SỰ	117
6.1.1. Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự	117
6.1.2. Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự	120
6.2. CHỦ THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ	121
6.2.1. Cá nhân	121
6.2.2. Pháp nhân	124
6.3. GIAO DỊCH DÂN SỰ	126
6.3.1. Khái niệm	126
6.3.2. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự	127
6.3.3. Giao dịch dân sự vô hiệu	129
6.4. TÀI SẢN VÀ QUYỀN SỞ HỮU	130
6.4.1. Tài sản	130
6.4.2. Quyền sở hữu	131
6.5. THỪA KẾ	135
6.5.1. Một số quy định chung về thừa kế	136
6.5.2. Thừa kế theo di chúc	139
6.5.3. Thừa kế theo pháp luật	144
 CHƯƠNG 7	
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT HÌNH SỰ	148
7.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LUẬT HÌNH SỰ	148
7.1.1. Khái niệm về Luật Hình sự	148
7.1.2. Một số nguyên tắc pháp lý cơ bản của Luật Hình sự Việt Nam	151
7.1.3. Nguồn của Luật Hình sự Việt Nam	155

7.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN VỀ TỘI PHẠM TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM	160
7.2.1. Khái niệm và đặc điểm của tội phạm	160
7.2.2. Phân loại tội phạm	164
7.2.3. Đồng phạm	165
7.2.4. Các giai đoạn thực hiện tội phạm	166
7.2.5. Một số trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự	168
7.3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN VỀ HÌNH PHẠT TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM	171
7.3.1. Khái niệm và đặc điểm của hình phạt	171
7.3.2. Hệ thống hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam	173
7.3.3. Các biện pháp tư pháp trong Luật Hình sự Việt Nam	179
 CHƯƠNG 8	
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH	181
8.1. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH	181
8.1.1. Khái niệm Luật Hành chính	181
8.1.2. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh	185
8.2. QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH	190
8.2.1. Khái niệm và đặc điểm	190
8.2.2 Chủ thể và khách thể của quan hệ pháp luật hành chính	191
8.3 VI PHẠM PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH	195
8.3.1 Vi phạm pháp luật hành chính	195
8.3.2 Trách nhiệm hành chính	198

CHƯƠNG 9	
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG	202
9.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THAM NHŨNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG	202
9.1.1. Khái quát chung về tham nhũng	202
9.1.2. Khái quát chung về pháp Luật Phòng, Chống tham nhũng	207
9.2. MỘT SỐ NỘI DUNG PHÁP LÝ CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG	209
9.2.1. Các loại hành vi tham nhũng và vấn đề xử lý tham nhũng	209
9.2.2. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong pháp luật về phòng, chống tham nhũng	215
9.2.3. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và các chủ thể khác trong xã hội trong việc phát hiện và đấu tranh phòng, chống tham nhũng	222

NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI

Số 4, Tổng Duy Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024)38252916. Fax: (024)39289143

GIÁO TRÌNH

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Tổng Giám đốc - Tổng Biên tập

TS. VŨ VĂN VIỆT

***Biên tập:* ĐẶNG THỊ TÌNH**

***Trình bày:* DUY NỘI**

***Bìa:* PHẠM DUY**

***Sửa bản in:* VĂN QUÝ - MAI THANH**

Đối tác liên kết xuất bản: Trường Đại học Thương Mại

Địa chỉ: 79 Hồ Tùng Mậu, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

In 500 cuốn, khổ 16x24 cm, tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Hưng Hà

Địa chỉ: số 9 TT điện tử Sao Mai, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Số xác nhận đăng ký xuất bản: 82-2021/CXBIPH/13-04/HN.

Quyết định xuất bản số: 202/QĐ-HN ngày 27/01/2021.

ISBN: 978-604-55-7942-8. In xong và nộp lưu chiểu năm 2021.

236

Chủ biên

TS. Trần Thành Thọ

Downloaded by Minh Nguyễn Hoàng (23520937@gm.uit.edu.vn)

Lời cảm ơn từ nhóm INNOVATORS

Chúng mình chân thành cảm ơn các bạn đã chọn trang web của chúng mình giữa muôn vàn trang web khác ngoài kia. Sự tin tưởng và ủng hộ của các bạn là nguồn động lực vô cùng to lớn để nhóm chúng mình – Innovators – không ngừng nỗ lực và phát triển.

Chúng mình đặc biệt cảm ơn các thầy cô và anh chị đã hỗ trợ và đồng hành cùng chúng mình trong quá trình xây dựng và phát triển nội dung. Những tài liệu quý giá được các thầy cô, anh chị chia sẻ đã giúp chúng mình hoàn thiện và nâng cao chất lượng nội dung trên trang web này.

Lưu ý: *Các tài liệu trên trang web này được chúng mình xin từ các thầy cô, anh chị và tự liên soạn, chất lọc kỹ lưỡng nhằm mang đến cho các bạn những nội dung chất lượng nhất. Chúng mình luôn cố gắng cập nhật và hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của các bạn.*

Chúng mình rất mong nhận được những góp ý và phản hồi từ các bạn để ngày càng hoàn thiện hơn. Một lần nữa, chúng mình xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các bạn.